

금융감독연구

Journal of Financial Regulation and Supervision

제12권 제2호 2025. 10.



금융감독원
FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE

편집위원회

편집위원장	한상범	경기대
편집위원	김갑래	자본시장연구원
	김민정	충북대
	김성태	동의대
	김정연	이화여대
	김종일	가톨릭대
	박소정	서울대
	손종칠	한국외대
	송홍선	자본시장연구원
	양기진	전북대
	이동엽	국민대
	이윤수	서강대
	정국모	서강대
	정지웅	고려대
	차경옥	성신여대
	최병규	건국대
	한상용	한국금융연구원
	현정환	동국대
간사	이진	금융감독원

금융감독연구

「금융감독연구」에 수록된 논문은 일정한 심사과정을 거친 연구논문 중에서 편집위원회가 선정한 것입니다. 논문의 내용은 집필자의 개인 의견이며 금융감독원의 공식견해를 나타내는 것은 아닙니다.

논문게재

논문게재를 원하시는 분은 전자우편(refss@fss.or.kr)으로 제출하시기 바랍니다.
단, 원고는 「금융감독연구」 논문투고안내에 따라 작성되어야 합니다.

목 차

제12권 제2호 2025. 10.

연구논문

Lead Article

1

아파트 가격 상승 요인별 금융시스템 안전성에 대한 영향 분석

An Analysis of the Impact of Apartment Price Drivers on Financial System Stability

| 이상진(Sang Jin Lee) |

Network DEA를 적용한 부동산PF 위험관리와 저축은행 경영성과 분석

37

: 위험의 편중과 분포 특징

Decomposing saving-banks performance into economic and credit risks using Network DEA model

: risk concentration and distribution of PF loan

| 김광욱(Kim, KwangUk), 김병국(Kim, ByengKuk) |

DC제도 수익률 제고를 위한 정책적 제언

65

Policy Suggestions for Improving the Returns of DC Retirement Pension Plans

| 성주호(Joo-Ho Sung), 김재덕(Jae-Duck Kim) |

결제대금예치제도의 개선방안에 관한 연구

91

A Study on Improvement Measures for the Payment Deposit System

| 고흥석(Ko, Hyongsuk) |

우리나라 자동차보험료의 합리성 검토	129
---------------------	-----

- 동력원별 및 담보별 비교

Does Rational Expectations Hypothesis Explain Korean Automobile Insurance Premiums?

| 윤성훈(Yun, Seong-Hun), 전용식(Jeon, Yongsik) |

우리나라 신디케이티드론 시장에서 공동주선대출의 구조에 관한 실증연구	151
---------------------------------------	-----

An Empirical Study on the Structure of Co-Arranged Lending in the Korean Syndicated Loan Market

| 김정훈(Junghoon Kim), 정준영(Chune Young Chung) |

부록 「금융감독연구」 수록논문 목록 / 208
「금융감독연구」 편집위원회 운영규정 / 216
「금융감독연구」 연구윤리규정 / 238
「금융감독연구」 논문투고안내 / 245

Lead Article

아파트 가격 상승 요인별 금융시스템 안전성에 대한 영향 분석

이상진*

국문초록

본 연구는 아파트 가격 상승의 요인을 총수요, 통화확장, 주택 수요·공급 충격으로 구분하고, 이러한 충격들이 거시경제, 은행 건전성, 금융시스템 안전성에 미치는 영향을 부호제약 구조 벡터 자기회귀 (SVAR) 모형을 활용하여 실증적으로 분석하였다.

분석 결과, 총수요 및 통화확장 충격은 소비 및 주가의 상승과 함께 금융안정성의 개선으로 이어지는 반면, 주택수요 충격은 가계대출의 급증으로 인해 은행의 ROA는 단기적으로 개선되나, BIS비율의 악화와 금융불안지수(FSI)의 상승을 초래하는 것으로 나타났다. 특히, 은행의 수익 추구 행위에 따라 이러한 부정적 효과가 더욱 확대될 가능성이 있는 것으로 분석되었다. 한편, 주택공급 충격은 자금이 주식시장으로 유입되고 BIS비율이 개선됨에 따라 금융안정성을 제고하는 효과를 보였다.

이와 같은 결과는 아파트 가격 상승의 원인에 따라 거시경제, 은행, 금융안정성에 미치는 영향이 상이하다는 점을 보여주며, 정책 수립 시 다양한 요인을 종합적으로 고려한 정교한 분석과 대응이 필요함을 시사한다. 아울러, 은행이 충격의 증폭자 역할을 수행할 수 있다는 점에서, 이에 대한 거시건전성 차원의 규제 검토 필요성을 제기한다.

□ **주제어:** 아파트 가격 변동, 부호제약 SVAR, 거시경제 효과, 은행 수익성, 금융시스템 안전성

□ **JEL:** E44 , G21, R31

투고일: 2025.6.9.

수정일: 2025.7.1.

게재확정일: 2025.10.17.

* 금융감독원 팀장, 경제학 박사 (legendar@fss.or.kr)

※ 본 논문에서 제시된 모든 견해와 해석은 전적으로 저자 개인의 의견이며, 저자의 소속 기관이나 관계 기관의 공식적인 입장을 대변하지 않습니다. 본 연구의 분석 결과, 해석 및 남아있는 오류에 대한 책임은 전적으로 저자에게 있습니다. 아울러 본 논문에 대해 유익한 심사평을 제공해 주신 익명의 심사위원께 감사의 뜻을 전합니다.

I. 서론

부동산 가격, 특히 아파트 가격의 변동은 단지 자산시장 내의 국지적 현상이 아니라, 경제 전반과 금융시스템에 구조적 영향을 미치는 핵심 변수로 자리매김하고 있다. 아파트 가격의 상승은 가계의 자산가치를 증가시켜 소비를 자극하고, 이는 다시 경기순환에 영향을 미치는 경로로 이어질 수 있다. 반면, 아파트 가격의 하락은 자산가격 하락에 민감한 가계의 소비 위축, 신용경색, 금융기관의 건전성 저하 등 복합적인 경로를 통해 실물경제 및 금융안정을 동시에 위협할 수 있다. 이러한 복합성과 중요성으로 인해 아파트 가격의 변동은 학계는 물론 정책 당국에서도 지속적인 관심의 대상이 되고 있다.

국제적으로도 부동산 가격과 금융시스템 안정 간의 밀접한 연관성은 이미 연구 및 경험적 사례를 통해 확인되어 왔다. 국제통화기금(IMF, 2019)은 부동산 가격이 금융위기와 밀접한 상관관계를 지니고 있으며, 주택가격이 급격히 하락할 경우 경기침체가 더욱 깊고 장기화될 가능성이 높다고 분석하였다. 또한, 실제로 지난 수십 년간 발생한 글로벌 금융위기 사례 중 약 3분의 2는 주택가격의 급락과 연계되었다는 분석결과를 제시하였다. 한편, 2008년 글로벌 금융위기는 미국의 서브프라임 모기지 사태에서 촉발된 주택시장 붕괴에서 비롯된 사례로 잘 알려져 있다. 이러한 국제적 경험은 부동산 가격의 과도한 상승 또는 급락이 단지 특정 부문에 국한되지 않고 경제 전반의 시스템 리스크를 증폭시킬 수 있음을 시사한다.

국내 상황도 유사한 경향을 보이고 있다. 한국은행(2025)에 따르면, 2024년 말 기준 명목 GDP 대비 부동산 관련 대출 비중은 65.7%로, 이는 2019년 말의 57.2%에 비해 8.5%p 증가한 수치이다.¹⁾ 이러한 수치는 국내 금융기관의 자산 구성 및 신용공급 구조가 부동산 시장, 특히 주택시장에 집중되어 있음을 의미하며, 주택 가격의 급등락이 금융시스템에 미치는 영향을 더욱 민감하게 만드는 요인으로 작용할 수 있다.

이와 같은 금융시스템과의 연결성 외에도 부동산은 가계 자산 측면에서 절대적인 비중을 차지하고 있다. [표1]에서와 같이 2023년 기준 우리나라 가계의 총자산은 약 1경 4,947조 원이며, 이 중 부동산 등 비금융자산이 차지하는 비중은 65.2%에 달한다. 이러한 비중은 2014년 64.3%, 2021년 66.8% 등 과거 10년간 65% 내외의 높은 수준을 지속적으로 유지해 왔다.

1) 한국은행 보도자료(2025.4.3.). “한국은행-한국금융연구원 부동산 신용집중 개선을 위한 정책 컨퍼런스 개최”

[표1] 최근 10년('14~23) 기간중 가계자산 및 자산별 비중 현황

(단위 : 조원, %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
가계자산(조원)	8,133	8,866	9,443	10,113	10,713	11,449	13,053	14,845	14,736	14,947
비금융자산비중	64.3	64.1	64.1	63.7	65.1	65.2	65.3	66.8	66.3	65.2
금융자산비중	35.7	35.9	35.9	36.3	34.9	34.8	34.7	33.2	33.7	34.8

※ 출처: 한국은행(ecos.bok.or.kr)

더 주목할 점은 이러한 부동산 자산 비중이 국제적으로도 매우 높은 수준이라는 점이다. 2021년 기준 한국의 가계자산 중 비금융자산 비중은 66.8%로, 이는 영국(46.2%), 일본(37.0%), 미국(28.5%) 대비 현저히 높은 수치이다. 이는 한국 가계가 부동산에 대해 국제적으로도 상대적으로 높은 자산 의존도를 보이고 있으며, 부동산 시장 충격이 소비나 투자, 금융 시장 전반에 미치는 파급효과가 클 수 있음을 시사한다.

[표 2] 주요국 가계자산 구성 비교(2021)

(단위 : %)

구 분	한국	미국	일본(2020)	영국
비금융자산	66.8	28.5	37.0	46.2
금융자산	33.2	71.5	63.0	53.8

※ 출처: 금융투자협회, 한국은행

부동산 가격이 금융과 실물경제에 미치는 영향을 구체적으로 보여주는 사례도 관찰된다. 예컨대, 서울시는 2025년 2월 12일 토지거래허가제의 완화를 발표하였다. 이에 따라 강남 3구의 2025년 3월 아파트 거래량은 전월 대비 116.0% 증가하였고, 아파트 매매가격지수도 2.5% 상승하였다. 거래의 활성화는 자금 수요 증가로 이어졌으며, 2025년 4월 가계대출은 전월 대비 5.3조 원 증가하였다. 이는 2025년 3월의 가계대출 증가폭(0.7조원)과 비교할 때, 아파트 가격 상승이 단기간 내에 실물 금융거래에까지 빠르게 영향을 미쳤음을 보여준다. 아파트 가격의 급등은 가계의 주택 매입 수요와 금융기관의 대출 확대를 동반하며, 이는 다시 금융기관의 수익성, 건전성 및 금융시스템 전반의 안정성과 밀접한 관련을 갖게 된다.

[표 3] 토지거래허가제 완화 전후 아파트 매매가격 지수 및 거래량 증감률

거래량 증감률 (MoM, %)						매매가격 지수 증감률 (MoM, %)					
구 분	'24.11	'24.12	'25.1	'25.2	'25.3	구 분	'24.11	'24.12	'25.1	'25.2	'25.3
전 국	-15.2	-5.6	-13.3	34.0	33.9	전 국	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0
서 울	-5.7	-3.1	-11.6	46.7	97.1	서 울	0.3	0.1	0.0	0.2	0.8
강남3구	11.5	-14.5	-8.9	43.4	116.0	강남3구	0.5	0.3	0.2	1.1	2.5

이러한 맥락에서 아파트 가격의 변동은 단순한 자산가치의 변화를 넘어서, 가계대출을 매개로 금융기관의 리스크 구조에 영향을 주며, 동시에 가계 소비와 같은 거시경제 지표에까지 파급 효과를 야기할 수 있는 핵심 메커니즘으로 기능한다. 그러나 기존 연구들은 대부분 부동산 가격과 거시경제 간의 연관성에 초점을 맞추거나, 가계부채의 금융안정성에 미치는 영향을 개별적으로 분석하는 데 그쳐, 아파트 가격 변동의 원인과 그에 따른 거시경제 및 금융시스템의 동시적 영향을 통합적으로 분석한 연구는 상대적으로 부족한 실정이다.

이에 본 연구는 아파트 가격 상승을 유발하는 주요 요인을 총수요 충격, 통화충격, 주택 수요·공급 충격으로 구분하고, 각각의 충격이 소비, 주가 등 거시·시장경제 변수, 금융기관의 수익성 및 건전성 지표 그리고 금융안정성 지표에 미치는 영향을 부호제약 구조 벡터 자기회귀 (Sign-restricted Structural VAR) 모형을 통해 실증적으로 분석한다. 특히 각 충격 간 상호 작용을 통제된 상태에서 개별 충격의 효과를 식별하고, 충격반응 분석(Impulse Response Analysis)을 통해 그 경로와 지속기간을 정량적으로 제시하고자 한다.

본 연구의 예상기여는 다음과 같다. 첫째, 아파트 가격 상승의 원인을 구조적으로 분해하고, 각 충격이 거시경제와 금융에 미치는 영향을 구분하여 분석함으로써, 향후 정책 결정 시 보다 정밀한 대응이 가능하도록 실증적 근거를 제시한다. 또한, 기존 연구에서는 드물게 자산가격 변동이 거시경제, 금융안정성, 은행 경영성과에 미치는 영향을 종합적으로 분석함으로써, 각 요소 간의 연계성과 정책적 함의를 통합적으로 제시하였다.

둘째, 자산가격 변동과 금융안정성 간의 관계를 기존 연구보다 직접적으로 분석하였다. 대부분의 기존 연구는 자산가격 변동이 소비 및 투자 급락 등 거시경제의 불균형을 통해 금융 불안으로 이어질 수 있다는 간접적인 경로에 주목한 반면, 본 연구는 자산가격 변동이 한국은행이 제시하는 금융불안정 지표에 미치는 영향을 직접적으로 분석하였다.

셋째, 기존 연구들은 주택가격 상승의 파급효과를 주로 가계 및 기업 등 자금 수요자의 관점에서 분석한 반면, 본 연구는 자금 공급자인 은행의 역할에 보다 초점을 맞추었다. 은행은 아파트 가격 상승에 따른 파급효과 전달 과정에서 적극적인 수익 추구행위를 통해 파급효과를 확대할 수 있는 것으로 분석되었다.

논문의 구성은 다음과 같다. 제Ⅱ장에서는 부동산 가격, 거시경제 및 금융시스템 간 관계에 대한 기존 선행연구를 검토한다. 제Ⅲ장에서는 본 연구에서 사용된 구조 VAR 모형의 식별 전략과 데이터 구성에 대해 설명한다. 제Ⅳ장에서는 실증분석 결과를 제시하고, 충격 유형별 효과에 대한 해석을 제공한다. 제Ⅴ장에서는 실증분석 결과를 토대로 정책적 시사점을 제시한다. 마지막으로 제Ⅵ장에서는 분석 결과 및 정책적 시사점을 요약하고 연구 결과에 대해 논의한다.

II. 선행연구

본 장에서는 부동산 가격 변동, 특히 아파트 가격 변동이 거시경제, 금융안정 및 은행의 경영 성과에 미치는 영향에 대한 기존 연구들을 살펴본다. 다만, 지금까지의 선행연구는 주로 부동산 가격 변동이 개별 영역(예: 소비, 금융안정성, 은행 수익성 등)에 미치는 영향을 각각 분석한 경우가 대부분이며, 이를 종합적으로 고찰한 연구는 상대적으로 드물다. 이에 따라 본 장에서는 먼저 부동산 가격 변동이 거시경제에 미치는 영향을 중심으로 기존 문헌을 검토하고, 이어서 은행의 수익성과 건전성에 대한 영향, 마지막으로 금융시스템 안정성에 대한 영향 순으로 살펴보고자 한다.

먼저, 자산가격 변동과 거시경제 간의 관계에 대한 논의를 살펴보면, Bernanke et al.(1996)은 자산가치 상승이 “순자산 증가 → 조달비용 하락 → 투자 및 신용 확대 → 자산가치 상승”이라는 피드백 메커니즘을 통해 GDP 및 자산가치의 추가 상승으로 이어질 수 있음을 제시하였다. 이 과정을 ‘금융가속기(financial accelerator)’라 명명하며, 작은 충격이 경제 전반에 큰 파급효과를 미칠 수 있다는 “small shocks, large cycles” 현상을 설명하였다. 이후 Iacoviello(2005)는 이러한 금융가속기 구조를 주택시장에 특화하여 동태적 일반균형(DSGE)

모형을 제시하였다. 그는 주택가격 상승이 담보가치 증가로 이어져 대출 확대 및 소비와 GDP 증가로 이어지는 이른바 부의 효과(wealth effect)가 작동함을 확인하였다.

국내 연구로는 박광민(1998)이 SVAR 모형을 통해 토지가격 하락이 소비 감소로 이어지는 경로를 확인하였으며, 이는 자산가격 변동에 따른 부의 효과가 국내에도 존재함을 시사한다. 강희돈(2006), 황상필·정원석(2014) 역시 Iacoviello(2005)의 이론 모형을 국내 상황에 적용하여 동일한 메커니즘이 작동함을 실증적으로 분석하였다. 김세환(2008)은 경기순환 변수를 포함한 VEC 모형을 통해 주택자산의 부의 효과가 소비자의 경기 인식에 따라 강화되거나 약화될 수 있음을 밝혔다.

한편, Whang(2012)은 부호제약을 활용한 SVAR 분석을 통해 주택가격 변동의 주요 원인이 주택시장 자체 요인과 대출 환경 변화임을 밝히고, 통화정책의 영향력은 제한적임을 제시하였다. 아울러, 주택가격 상승 시 가계대출, 주거투자, GDP도 동반 상승하는 경향이 나타났음을 보고하였다.

다음으로, 부동산 가격 변동이 은행의 수익성과 건전성 등 경영성과에 미치는 영향에 대한 연구를 살펴보면, Davis and Zhu(2005)는 15개국을 대상으로 한 패널 분석을 통해 상업용 부동산 가격 상승이 은행의 ROA와 대출잔액에는 양(+)의 영향을, 부실여신비율(NPL)에는 음(-)의 영향을 미친다고 보고하였다. Koetter and Poghosyan(2010)은 독일 은행 데이터를 바탕으로, 부동산 가격 상승이 담보가치 증가를 통해 은행 건전성을 개선할 수 있다는 가설과, 반대로 비이성적 가격 상승이 은행의 위험한 채무자 유입을 초래하여 건전성을 훼손할 수 있다는 상반된 가설을 실증적으로 검증하였다. 분석 결과, 주택가격이 근본가치(fundamental value)에서 괴리될수록 은행의 부실 위험이 증가한다는 결론을 도출하였다.

국내 연구로는 박형근(2006)이 부동산 가격 상승률이 확대(축소)될수록 은행의 대출금 증가율이 확대(축소)되며, 자산건전성과 수익성 등 주요 경영지표가 개선(악화)된다는 결과를 제시하였다. 최은영 외(2011), 이상준·진창하(2017)도 국내 은행을 대상으로 주택가격과 은행 성과 간 관계를 분석한 바 있으며, 이들 역시 주택가격 상승이 ROA 및 대출잔액에는 정(+)의, 부실여신비율에는 부(-)의 영향을 미친다고 보고하였다. 정현용(2022)은 다중회귀모형을 활용하여 주택가격과 대출증가율이 국내 은행의 건전성 지표인 BIS비율에 미치는 영향을 분석하였다. 그 결과, 주택가격 자체는 BIS비율에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않았으나, 대출증가율은 BIS비율을 유의하게 하락시키는 것으로 나타났다.

마지막으로, 부동산 가격 변동이 금융시스템 안정성에 미치는 영향을 다룬 연구들을 보면, Crowe et al.(2013)은 주택시장 과열이 시스템 리스크를 증대시킬 수 있으며, 신용팽창과 레버리지 확대가 동반되는 상황에서는 거시건전성 정책 수단, 예컨대 LTV나 DTI 규제를 통한 선제적 개입이 반드시 필요함을 강조하였다. Jordà et al.(2015)은 14개 선진국의 140년간 데이터를 바탕으로, 주택가격 상승과 하락을 유발하는 주요 요인으로 금리와 신용조건을 제시하였으며, 특히 느슨한 통화정책이 부동산 가격 및 신용버블을 확대시켜 금융위기 가능성을 크게 높일 수 있음을 실증적으로 제시하였다. 이러한 효과는 제2차 세계대전 이후 시대에서 더욱 강화된 것으로 나타났다. Cavalleri et al.(2019)은 주택가격의 급변이 거시경제 리스크의 주요 원인이며, 글로벌 금융위기의 배경에도 주택시장 버블이 존재했음을 지적하였다. 아울러, 주택가격 및 주택투자의 변동이 경기 사이클에 영향을 주고, 이는 가계 및 금융기관의 재무 건전성에 충격을 확대시키는 메커니즘으로 작용한다고 분석하였다. Kaplan et al.(2020)은 구조적 균형 접근법(structural equilibrium approach)을 통해 미국의 2000년대 주택시장 호황과 붐괴(bloom-burst)에 대해 분석하였다. 그들은 주택 가격의 주된 원인은 신용 조건의 변화가 아니라 미래 주택 수요에 대한 '기대(beliefs)'의 변화라는 점을 제시하였다. 특히, 붐 기간에 나타난 낙관적 기대가 금융기관들로 하여금 위험 차주(risky borrowers)에게 더 저렴한 신용을 내생적 확대를 야기하였다고 분석하였다.

국내 연구로는 박연우·방두완(2012)이 VECM을 통해 주택가격이 은행대출에 정(+)의 영향을 미치며, 이로 인해 주택가격 급등 혹은 급락이 금융시스템 불안정을 초래할 수 있음을 밝혔다. 또한, 국회예산처(2016)는 스트레스 테스트를 통해 주택가격이 20% 하락할 경우 일부 은행이 부실화되고, 이는 금융시스템 안정성에 중대한 위협이 될 수 있음을 지적하였다.

이상과 같이, 기존 연구들은 부동산 가격 변동이 소비, 은행의 경영성과 및 금융안정성 등에 각각 영향을 미친다는 실증적 근거를 다수 제시하고 있으나, 이를 하나의 분석 틀 내에서 종합적으로 고찰한 연구는 드문 실정이다. 이에 따라 본 연구는 아파트 가격 상승을 유발하는 총 수요 증가, 확장적 통화정책, 주택수요·공급 충격 등 다양한 요인을 식별하고, 이들이 거시경제 지표, 은행의 경영성과, 금융시스템 안정성에 미치는 영향을 통합적으로 분석하고자 한다.

III. 실증분석

1. 계량 방법론

본 연구에서는 아파트 가격 상승 충격이 거시경제 변수 및 금융 변수 등에 미치는 영향을 실증적으로 분석하기 위해 부호제약 구조벡터자기회귀(Structural Vector Autoregression, SVAR) 모형을 사용하였다.

SVAR모형에 대해 먼저 살펴보자. 일반적 SVAR 모형은 다음과 같다.

$$GY_t = \Pi(L)Y_{t-1} + C(L)X_t + e_t \quad (1)$$

여기서, Y_t 는 $l \times 1$ 내생변수(endogenous variables) 벡터이고, X_t 는 $m \times 1$ 외생변수(exogenous variables) 벡터이고, e_t 는 $l \times 1$ 잔차(residual) 벡터이다. G 는 $l \times l$ 계수(coefficients) 매트릭스이고, $\Pi(L)$ 은 $l \times l$ 매트릭스 다항식(polynomials)이고, $C(L)$ 은 $l \times m$ 매트릭스 다항식이고, L 은 시차연산자(lag operator)이다. e_t 는 $E(e_t) = 0$, $E(e_t e_t') = I$ 의 성질을 가지는 구조충격 벡터(structural shock vector)이다.

식 (1)의 구조모형(structural model)은 Y_t 에 계수 G 가 있어 직접 추정하기 곤란하므로 식 (1)의 양변에 $B(= G^{-1})$ 를 곱하여 축약형 VAR(reduced VAR) 모형으로 변환하여 OLS 기법으로 추정 후, 동 결과를 토대로 구조충격을 식별(identification)하는 과정을 거치게 된다.²⁾ 축약형(reduced) VAR 모형은 다음과 같다.

$$Y_t = \Theta(L)Y_{t-1} + \Lambda(L)X_t + u_t \quad (2)$$

여기서, u_t 는 $E(u_t) = 0$, $E(u_t u_t') = \Sigma$ 의 성질을 가지는 $l \times 1$ 잔차 벡터이고, $\Theta(L)$ 은 $l \times l$ 매트릭스 다항식이고, $\Lambda(L)$ 은 $l \times m$ 매트릭스 다항식이다. 또한 $\Theta(L) = B\Pi(L)$, $\Lambda(L) = BC(L)$, $u_t = Be_t$ 의 등식이 성립한다.

2) 김소영(2007)은 구조충격 식별을 위한 다양한 방법론에 대한 설명하고 있으니 참고하기를 바란다.

충격 식별을 위해 Arias et al. (2018)의 제로 및 부호제약 접근법을 적용하였다. 이는 충격 반응함수(impulse response function)에 대해 직관적인 제약을 설정함으로써 구조충격을 식별할 수 있는 장점이 있다. 예를 들어, 긴축적 통화충격은 “이자율 상승”이라는 반응을 유도하므로, 해당 변수의 충격반응에 “0보다 크다”는 부호제약을 부과할 수 있다. 이에 더해 “통화량 감소”, “물가 하락” 등의 조건도 활용 가능하다. 이러한 제약 설정은 유동성 퍼즐(liquidity puzzle)이나 물가 퍼즐(price puzzle)과 같은 비정상적 반응을 배제하는 데에도 유용하다.³⁾ 제로제약은 특정 변수의 충격반응이 초기 시점에서 영(0)이 되도록 제한하는 방식이다.

2. 아파트 가격 상승 충격 식별 전략

부호제약 SVAR(Structural Vector Autoregression) 모형을 이용하기 위해서는 먼저 아파트 가격을 상승시키는 충격이 무엇인지 식별할 필요가 있다. 이를 위해 충격 식별 전략에 대해 자세히 살펴보고자 한다.

아파트 가격은 다양한 원인에 의해 상승할 수 있다. 이러한 원인은 크게 아파트 매매시장 내부 요인과 외부 요인으로 나누어 볼 수 있다. 아파트 매매시장 내부 요인은 수요와 공급의 변화로 인해 가격과 거래량이 함께 변동하는 경우이다. 예를 들어 금융 및 부동산 규제완화 등으로 미래 집값 상승 기대가 확산하여 수요가 증가하면 가격과 거래량이 모두 증가하고, 반대로 규제강화 등으로 공급이 감소하면 가격은 상승하지만 거래량은 오히려 줄어드는 식이다. 반면, 외부 요인은 아파트 매매시장 외부에서 발생하는 요인으로, 다시 실물경제 요인과 통화적 요인으로 나눌 수 있다. 실물경제 요인은 예를 들어 총수요 충격과 같은 경기변동이며, 통화적 요인은 금리나 물가의 변화에서 기인하는 통화정책 충격 등이다.

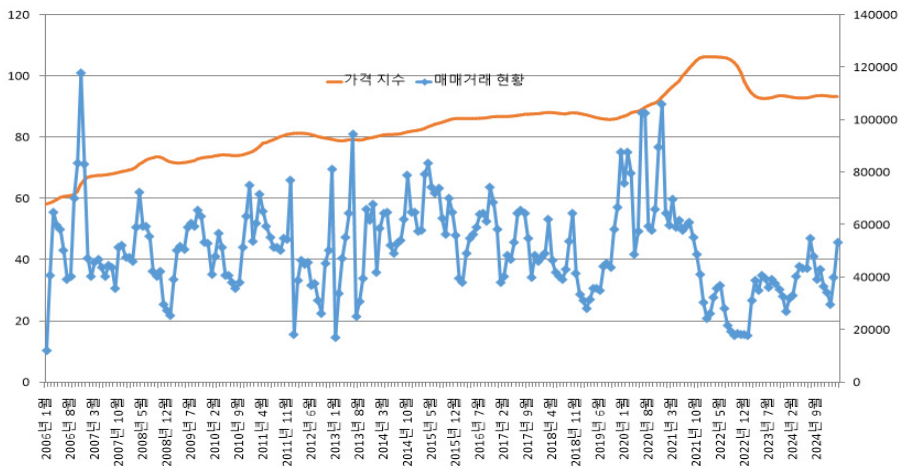
이러한 구분을 바탕으로 아파트 가격 상승을 유발할 수 있는 충격을 정리하면, 먼저 실물경제적 요인으로는 총수요 충격이 있고, 통화적 요인으로는 확장적 통화충격이 있으며, 아파트 시장 자체 요인으로는 수요충격과 공급충격이 존재한다.

아파트 시장 자체의 수요·공급충격에 대해서는, 실제 데이터에서도 이러한 충격의 존재를 확인할 수 있다. 한국부동산원이 제공하는 2006년 1월부터 2025년 3월까지의 전국 아파트

3) 확장적 통화충격 이후 통화량이 감소하거나 물가가 하락하는 현상이 각각 유동성 퍼즐, 물가 퍼즐에 해당한다. 자세한 내용은 Kim and Roubini(2000)를 참고하기 바란다.

매매가격지수와 매매거래 건수 추이를 살펴보면, 아파트 가격은 전반적으로 상승세를 보이고 있는 반면, 거래 건수는 시기에 따라 크게 변동하고 있다. 예를 들어 2020년 8월부터 2022년 12월까지는 거래 건수가 급감했으며, 이는 수요 감소 또는 공급 부족에 기인한 것으로 볼 수 있다. 이후 거래 건수는 등락을 반복하다가 최근에는 다시 크게 증가하고 있는 양상을 보이고 있다. 이러한 흐름은 아파트 시장 내에서 수요충격과 공급충격이 반복적으로 발생하고 있음을 보여준다.

[그림 1] 전국 아파트 매매가격 지수 및 거래량



※ 가격 지수(왼쪽 축), 매매거래 현황(오른쪽 축)

이제 이러한 충격을 SVAR 모형에서 어떻게 식별할 것인지, 즉 식별전략(identification strategy)을 구체적으로 설명하겠다.

우선 총수요 충격은 실물경제의 전반적인 활황을 반영하는 것으로, GDP와 물가가 동시에 상승하는 경우로 식별하였다. 이는 전통적인 총수요 이론과 일치하는 접근이다. 확장적 통화 충격은 통상적으로 금리가 하락하고, 물가가 상승하는 경우로 정의한다. 여기서 중요한 점은 물가가 하락하는 이상한 반응, 이른바 ‘가격 퍼즐(price puzzle)’ 현상을 배제하기 위해 Uhlig(2005) 등 기존 연구와 같이 물가에는 명시적으로 양(+)의 제약을 부과하였다.

다음으로 아파트 시장 내부의 충격을 살펴보면, 아파트 수요충격은 가격과 거래량이 모두 증가하는 경우로 정의된다. 반면 아파트 공급충격은 일반적으로 공급이 증가할 경우 가격이

하락해야 하지만, 본 분석에서는 가격이 상승하면서 거래량이 감소하는 경우로 정의하였다. 이는 전통적인 공급충격이라기보다는 실질적으로는 부(-)의 공급충격, 즉 공급이 줄어드는 충격으로 정의한 것이다. 공급이 줄어들면 거래가 줄고, 희소성으로 인해 가격은 오히려 상승할 수 있기 때문이다.

이러한 충격을 요약한 식별표는 [표 4]에 정리되어 있다.

아울러, 각 충격의 고유한 영향을 분석하기 위해 Whang(2012) 등의 기존 연구와 같이 다른 충격의 영향을 통제하는 제약도 함께 부과하였다. 예를 들어 확장적 통화충격의 경우, 그 효과가 총수요 충격과 혼동되지 않도록 하기 위해 충격이 발생한 시점에는 GDP에 대해 영(0)의 제약을 부과하였다. 이는 해당 시점에 GDP는 반응하지 않도록 설정함으로써, 통화충격의 순수한 효과만을 식별하기 위한 것이다. 마찬가지로, 주택 수요충격과 공급충격에 대해서는 총수요와 통화충격의 영향을 배제하기 위해, 충격 시점에서 GDP와 금리 모두에 대해 영(0)의 제약을 부과하였다.

요약하자면, 본 연구에서는 아파트 가격 상승에 영향을 미칠 수 있는 네 가지 주요 충격을 정의하고, 각 충격을 부호제약 및 영(0) 제약을 통해 구조적으로 식별하였다. 이를 통해 각각의 충격이 거시경제 변수 및 아파트 시장 변수에 미치는 순수한 영향을 분석할 수 있도록 구성하였다.

[표 4] 주택가격 상승 경제적 충격 식별 전략

충격 종류	GDP	금리	물가	APT가격	APT거래량
① 총수요 증가	+		+		
② 확장적 통화	0 ^{주)}	-	+		
③ 주택 수요	0	0		+	+
④ 주택 공급	0	0		+	-

주) 최초 시점에 영(0)의 제약 부과

3. 분석 모형

본 연구에서 사용한 SVAR 모형은 기본모형에 분석 대상 변수를 하나씩 추가하여 총 6개의 변수로 구성된 구조 벡터 자기회귀 모형이다. 기본모형은 실질 GDP, 콜금리, 소비자물가지수, 아파트 가격, 아파트 거래량으로 구성된 5개의 변수로 이루어져 있으며, Kim(2014)와 같이 여기에 분석 대상 변수 하나를 더해 확장하는 방식으로 구성된다.

분석 대상 변수는 크게 세 가지 유형으로 나눌 수 있다. 첫째는 거시경제 및 시장 변수로, 소비 지표와 주가 지표를 포함한다. 둘째는 은행의 경영성과를 보여주는 지표로서, 수익성을 나타내는 ROA(Return on Assets)와 건전성을 나타내는 BIS비율이 사용되었다. 셋째는 금융시스템의 안정성과 취약성을 나타내는 지표로, 한국은행이 금융안정보고서에서 제시하는 단기 지표인 금융불안지수(FSI: Financial Stress Index)와 중장기 지표인 금융취약지수(FVI: Financial Vulnerability Index)가 이에 해당한다.⁴⁾

한편, 기본모형에는 국내 변수 외에도 외생변수 4가지를 추가로 포함하여, 국제 경제 및 제도적 요인을 반영하였다. 먼저, 우리나라가 소규모 개방경제이자 수출 주도형 경제라는 점을 고려하여, 통화당국이 통화정책을 결정할 때 미국의 금리 수준 및 글로벌 경기 상황을 반영한다는 Kim(2014)의 논의를 참고하였다. 이에 따라 외생변수로 미국 연방기금금리(FFR)와 시카고옵션거래소 변동성지수(VIX)를 포함하였다. 특히, 분석기간 중에는 2010년대 중반의 제로금리구간(Zero Lower Bound)도 포함되어 있으므로, 실제 금리보다 통화정책의 실질적인 스탠스를 보다 정확히 반영하기 위해 Wu and Xia(2016)가 제시한 그림자금리(Shadow FFR)를 사용하였다.

또한, 코로나19 팬데믹에 따른 비정상적인 경제환경을 고려하여, 세계보건기구(WHO)가 2020년 1월 국제적 공중보건 비상사태를 선포하고 2023년 5월 이를 해제한 점에 맞춰, 2020년 1월부터 2023년 5월까지의 기간에는 코로나 더미 변수를 1로 설정하고, 그 외 기간은 0으로 설정하여 외생변수로 포함하였다.

4) FSI는 금융시스템의 단기적인 불안 상황을 평가하는 것을 목적으로 하며, 금융시장, 대외, 실물, 은행, 비은행 등 5개 부문의 20개 월별 지표를 표준화해 산출된다. 반면, FVI는 보다 구조적이고 중장기적인 금융시스템의 취약성을 평가하기 위한 지표로, 자산가격 급등, 가계 및 기업부채 증가, 금융기관의 건전성 저하 등 누적된 금융불균형을 반영한다. FVI는 자산가격, 신용 축적, 금융기관의 복원력 등 세 가지 평가 요소 아래 총 11개 부문, 39개의 세부 지표를 활용해 산출된다. 이 두 지수와 관련된 자세한 사항은 한국은행의 2012년 4월, 2021년 6월, 2023년 12월 금융안정보고서를 참고하기 바란다.

더불어, BIS비율과 관련된 제도 변화도 외생변수로 고려하였다. BIS 기준은 1993년 1월 바젤 I 도입을 시작으로, 2008년 1월에는 바젤II, 2013년 12월부터는 바젤III가 순차적으로 시행되었다. 이에 따라 각 제도 도입 시점을 반영하는 더미변수를 모형에 추가하였다.

모형의 세부 설정과 관련하여, 통화충격에 대해서는 12개월간의 부호제약을 부과하였으며, SVAR 모형의 시차는 3개월로 설정하였다. 충격 식별 및 통계적 유의성 분석을 위해 Arias et al.(2018)의 베이지안 방법론을 활용하여, 총 3,000번의 반복 추정을 통해 신뢰구간을 도출하였다.⁵⁾ 모형에서는 자유도 확보를 위해 상수항이 없는 것으로 추정하였다.

Whang(2012)이 지적한 바와 같이, 부호제약 기간을 12개월로 설정한 것은 다소 임의적(ad-hoc)인 선택일 수 있다. 이에 따라 본 연구에서는 강건성 검증(Robustness Checks)의 일환으로 부호제약 기간을 6개월, 24개월로 각각 변경하여 추가 분석을 수행하였다. 또한, 시차에 대해서도 2개월로 설정하여 충격반응을 도출하였다. 강건성 검증 결과는 [부록 2]를 참고하기 바란다.

4. 자료

본 연구에서 사용한 자료의 출처는 [표 5]에 정리되어 있다. 국내 거시 및 시장 변수인 실질 GDP, 콜금리, 소비자물가지수, 가계대출, 소비, 주가, 금융불안지수(FSI)와 금융취약지수(FVI) 등은 한국은행 경제통계시스템에서 수집하였다. 은행의 수익성 및 건전성 지표인 ROA와 BIS비율은 금융감독원 통계정보시스템을 통해 확보하였으며, 아파트 매매지수와 아파트 거래건수는 한국부동산원의 부동산통계정보시스템 자료를 활용하였다. 미국 관련 변수는 모두 미국 세인트루이스 연방준비은행(FRED)에서 제공하는 자료를 사용하였다.

자료는 월 단위 시계열로 구성되어 있으며, 금리나 BIS비율 등 비율 자료 및 더미변수를 제외한 변수에 대해서는 로그 변환 후 100을 곱한 값을 사용하였다. 다만, 금융불안지수(FSI)와 금융취약지수(FVI)의 경우 이미 0에서 100 사이로 정규화되어 있으며, 지표의 해석이 변화율

5) 베이지안 방법론은 시계열 변수에 비정상성이 존재하더라도 추정 결과가 비교적 강건한 것으로 알려져 있으며, 이에 따라 본 연구에서는 별도의 정상성 검정(stationarity test)은 실시하지 않았다. 이러한 접근은 Sims(1988), Sims and Uhlig(1991), Uhlig(1994, 2005), Whang(2012) 그리고 박갑제·김영재(2013)의 논의에 근거하고 있다.

보다는 절대 수준에 초점이 맞춰져 있기 때문에 로그 변환은 실시하지 않았다.

분석에 사용된 전체 자료 기간은 2006년 1월부터 2024년 12월까지이다. 2006년 1월은 기본모형 변수 중 하나인 아파트 매매건수의 최초 제공 시점이다. 단, 금융불안지수(FSI)와 금융 취약지수(FVI)의 경우, 한국은행이 각각 2008년 1월 ~ 2024년 11월 및 2008년 1분기 ~ 2024년 3분기 데이터를 제공하고 있으므로, 해당 지표를 분석에 포함한 경우에는 각각의 가용 기간에 맞추어 자료를 사용하였다.⁶⁾

본 연구는 모든 분석에 월별 자료를 사용하였다. 다만, 원자료가 분기 단위인 경우에는 월자료로 변환하였다. 이 과정에서 기존 자료의 특성을 최대한 살리면서 변환의 충실성을 높이기 위해 자료에 따라 다음 세 가지 보간 방법을 사용하였다. 첫째, 실질 GDP는 산업생산지수를 보조 지표로 활용하여 Chow and Lin(1971)의 방법에 따라 월자료로 보간하였다. 이 방법은 낮은 빈도의 통계를 높은 빈도의 보조지표와의 관계를 통해 고빈도 통계로 전환하는 데 적합하다. 둘째, 가계대출과 소비처럼 보조자료가 없는 변수에 대해서는 Denton(1971) 방법을 적용하였다. 이 방법은 고빈도 시계열의 패턴을 최대한 유지하면서 전체 합계가 저빈도 시계열과 일치하도록 조정하는 방식이다. 셋째, BIS비율이나 ROA처럼 고빈도와 저빈도 간의 합계 일치가 요구되지 않는 경우에는 단순 선형보간법을 이용하여 분기 자료를 월 자료로 변환하였다.

한편, 실질GDP, CPI, 아파트 매매지수·건수, 가계대출, 소비, ROA 등 계절성이 존재하는 변수에 대해서는 미국 인구조사국의 X-13-ARIMA 방법을 사용하여 자료의 계절조정을 실시하였다.

6) 이는 2024년 12월에 발간된 한국은행 금융안정보고서에 수록된 데이터를 기준으로 한다.

[표 5] 자료 출처 및 주기

변수 구분		출처	주기
충격대상	실질GDP	한국은행 (ECOS)	분기 ¹⁾
	콜금리		월
	CPI		월
	아파트 매매지수	부동산원	월
	아파트 매매거래건수		월
외생변수	FFR	미국 세인트루이스 연방준비은행	월
	VIX		월
분석대상	가계대출	한국은행	분기 ²⁾
	소비		분기 ²⁾
	주가		월
	BIS비율	금융감독원 통계정보시스템	분기 ³⁾
	ROA		분기 ⁴⁾
	금융불안지수(FSI)	한국은행	월
	금융취약지수(FVI)		분기 ⁵⁾
보간용 자료	산업생산		월

1) Chow and Lin(1971) 방식에 따라 분기 자료를 월자료로 변환(산업생산 월별 데이터를 사용)

2) Deton(1971) 방식에 따라 월별 보간

3) 가용 및 요구자본을 각각 직선보간 후 “가용자본 / 요구자본”으로 BIS비율 산출

4) 자산은 직선보간, 당기순이익은 deton으로 보간후 “당기순이익 / 자산”으로 ROA 산출

5) 금융취약성지수는 분기자료를 직선보간하여 월별 자료로 변환

IV. 분석결과

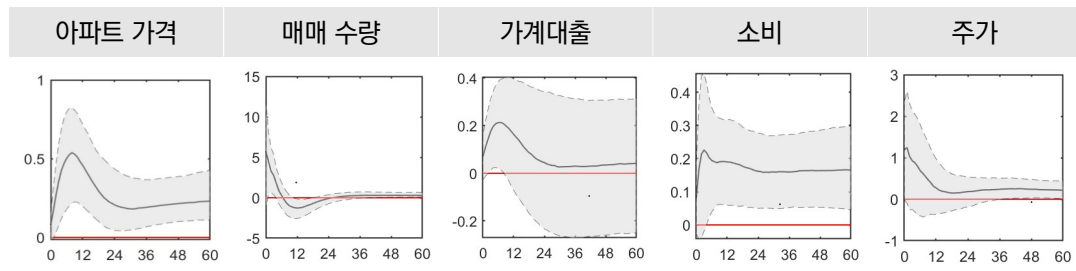
본 절에서는 아파트 가격을 상승시키는 총수요 충격, 확장적 통화충격 및 아파트 매매시장의 수요 및 공급 충격이 소비, 주가 등 거시 및 시장 변수, 은행의 ROA와 BIS비율 등 은행 건전성 지표, 그리고 금융불안지수에 미치는 영향을 살펴본다. 충격반응함수 분석에서 충격의 크기는 기존 부호제약 SVAR 연구들에서 통상적으로 활용하는, 충격 변수의 1표준편차(one standard deviation) 수준으로 설정하였다. 충격 발생 이후 60개월 동안의 충격반응을 분석하였으며, 충격반응 함수는 중위수(median) 추정치를 실선으로, 68% 신뢰수준의 확률밴드를

점선으로 표시하였다.⁷⁾ 충격반응 함수에서 0이 확률밴드에 포함되지 않을 경우, 해당 시점의 충격반응은 68% 신뢰수준에서 통계적으로 유의한 것으로 해석된다.

첫째, 총수요 충격 발생 시 분석 대상 변수의 충격반응을 살펴보겠다. 총수요 충격은 실질 GDP와 물가가 동시에 상승하는 충격으로 정의된다. 이 충격이 발생한 경우, 아파트 가격, 매매수량, 가계대출, 소비, 주가가 모두 통계적으로 유의하게 상승하였다(그림 2). 총수요 증가에 따라 소득이 증가하고, 이는 소비와 주가 상승, 아파트 수요 확대 및 가계대출 증가로 이어진 것으로 해석된다. 이는 Iacoviello(2005), 강희돈(2006), 황상필·정원석(2014) 등의 선행 연구와 같이 국내에서도 부동산 부의효과(wealth effect)가 존재함을 시사한다. 다만, 대출 증가의 유의성은 충격 직후에만 관찰되었고, 주가는 충격 발생 직후에는 유의한 반응을 보이지 않다가 36개월 이후부터 통계적으로 유의하게 상승하였다. 이는 총수요 충격에 따른 주가 반응이 단기보다는 중장기적으로 나타나는 특성을 보여준다.

[그림 2] 총수요 충격 시 거시·금융 관련 변수 반응

(단위: %)



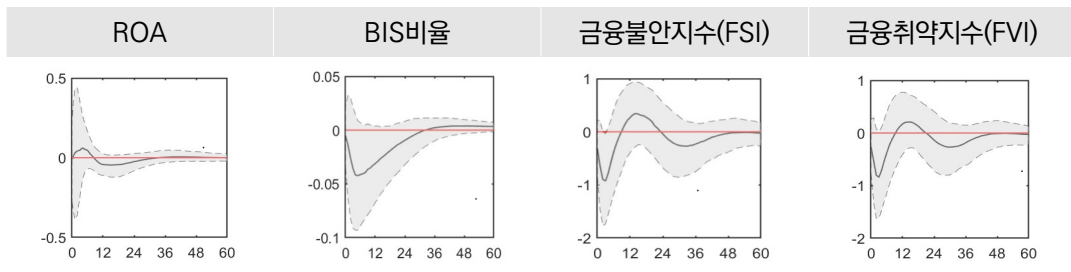
한편, 은행 수익성과 건전성, 금융안정성 지표의 반응(그림 3)을 살펴보면, ROA는 소폭 등락하였으나 통계적으로 유의하지 않았고, BIS비율 역시 가계대출 증가에 따른 위험가중자산 확대에 따라 초기에는 하락했으나 유의한 수준은 아니었다. 반면, 금융불안지수(FSI)는 충격 3개월 시점에 0.9%p 하락하며 통계적으로 유의한 감소를 나타냈으며, 이는 전반적인 경제여건의 개선에 따른 금융안정성 제고로 해석될 수 있다. 금융변동성지수(FVI)는 유사한 움직임을 보였으나 통계적 유의성은 확인되지 않았다.

7) 68% 신뢰수준은 Kim(2014)과 같이 자료에 비해 추정할 변수의 수가 많을 경우 활용되며, Uhlig(2005), Uhlig and Scholl(2008) 등 부호제약 SVAR(sign-restricted SVAR)을 사용한 기존 연구에서도 일반적으로 채택된 바 있다.

결론적으로, 총수요 충격은 소득 증가를 매개로 아파트 가격과 매매수량, 소비, 가계대출, 주가의 상승을 유도하였으며, 금융시장의 안정성에도 긍정적인 영향을 미쳤다. 다만, 은행의 수익성과 건전성 지표는 통계적으로 유의한 반응을 보이지 않았다.

[그림 3] 총수요 충격 시 은행 수익성·건전성 및 금융안전성 반응

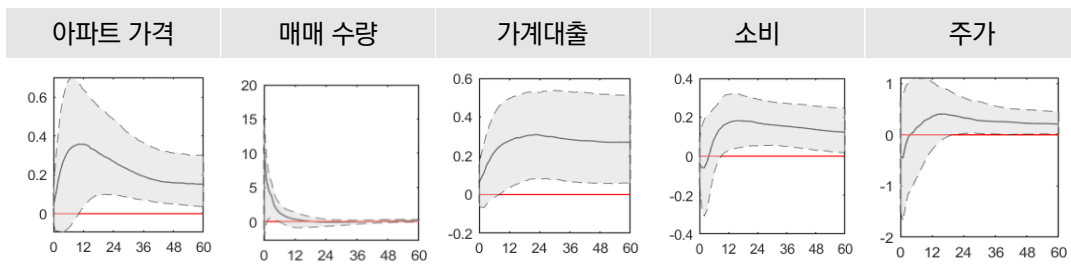
(단위: %p)



둘째, 확장적 통화충격 발생시 분석 대상 변수의 충격반응을 살펴보겠다. 확장적 통화충격은 콜금리가 하락하고 물가가 상승하는 형태의 충격이다. 이 충격의 결과로 아파트 가격, 매매수량, 가계대출, 소비, 주가가 통계적으로 유의하게 증가하였다(그림 4). 금리 하락에 따라 부채 상환부담이 완화되고, 차입 여건이 개선됨에 따라 가계대출과 소비, 아파트 수요가 증가한 것으로 해석된다. 이는 부동산 부의효과(wealth effect)가 존재함을 시사한다. 주가는 충격 직후에는 유의한 반응을 보이지 않았지만, 20개월 이후부터 유의한 상승을 보이기 시작하였다. 이는 총수요 충격과 유사하게, 통화충격에 따른 주가 반응도 중장기적으로 나타나는 경향을 보여준다.

[그림 4] 확장적 통화 충격 시 거시·금융 관련 변수 반응

(단위: %)

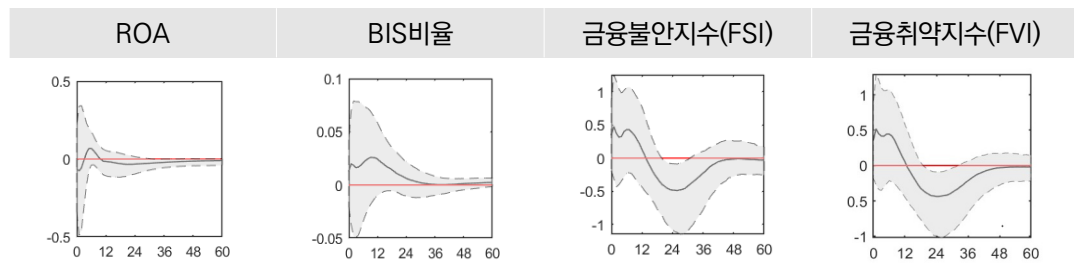


은행 수익성 및 건전성, 금융안정성 변수의 반응([그림 5])을 보면, 금리 하락으로 인해 단기적으로는 ROA가 일부 악화되었으나 통계적으로 유의하지 않았고, 연체율 개선 등으로 건전성은 소폭 향상된 것으로 나타났다. FSI는 가계대출 증가에 따라 초기에는 일부 상승했으나 통계적으로 유의하지 않았고, 이후 아파트 가격 상승세 둔화 및 전반적인 금융상황 안정화에 따라 20개월 이후 통계적으로 유의하게 하락하기 시작하여 26개월 시점에는 -0.5%p까지 하락하였다. FVI 역시 유사한 반응을 보였다.

결론적으로, 확장적 통화충격은 이자상환 부담 완화 및 차입 여건 개선을 통해 아파트 가격, 매매수량, 소비, 가계대출을 증가시키고, 주가도 중기적으로 상승시키는 효과를 유발하였다. 아울러 금융불안지수는 일정 시점 이후 유의하게 하락하여 금융안정성이 개선되는 결과를 보여 주었다. 그러나 은행 수익성과 건전성 지표에서는 통계적으로 유의한 변화는 확인되지 않았다.

[그림5] 확장적 통화 충격 시 은행 수익성·건전성 및 금융안전성 반응

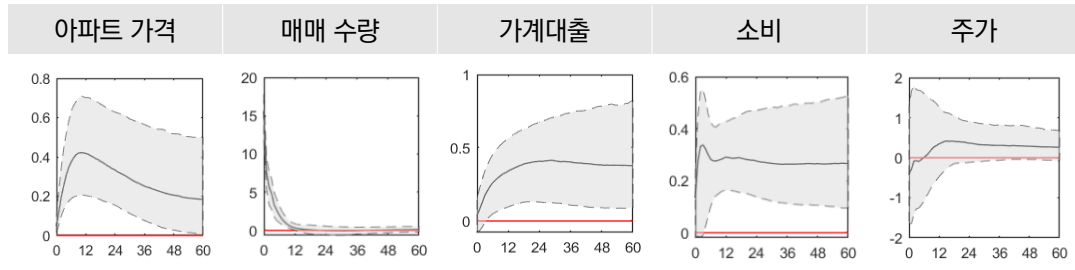
(단위: %p)



셋째, 아파트 수요충격 발생 시 분석 대상 변수의 충격반응을 살펴보겠다. 아파트 수요충격은 아파트 가격과 매매수량이 모두 상승하는 충격이다. 이 충격이 발생할 경우 아파트 가격, 매매수량, 가계대출, 소비가 모두 즉각적으로 통계적으로 유의하게 상승하였다([그림 6]). 이는 아파트 구입 수요 증가로 인한 가계대출 확대와, 아파트 가격 상승에 따른 자산 가치 증가로 소비가 증가한 것으로 해석된다. 이는 부동산 부의효과(wealth effect)가 존재함을 시사한다. 그러나 주가는 아파트 수요 증가 및 가격 상승에도 불구하고 유의한 변화를 보이지 않았다. 이는 자금의 부동산 시장 이동 또는 물가 상승 압력에 따른 금리 인상 기대 등으로 인해 주가 상승 효과가 상쇄된 결과로 해석된다. 즉, 총수요 충격의 경우와는 달리, 아파트 수요충격은 경제 전반이 아닌 부동산 시장 중심의 충격으로, 주식시장에는 직접적인 영향을 미치지 않은 것으로 보인다.

[그림 6] 수요충격 시 거시·금융 관련 변수 반응

(단위: %)

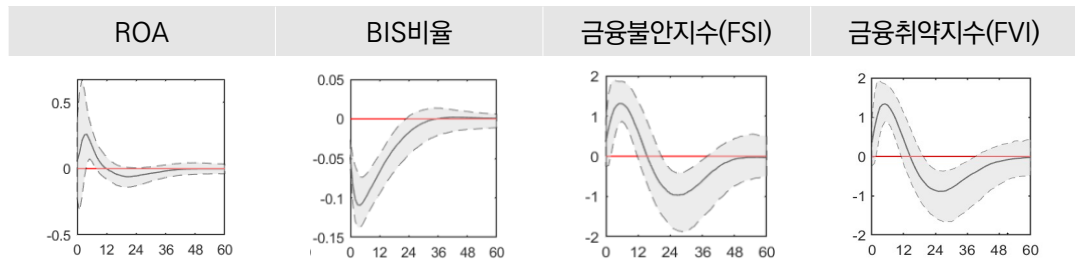


은행 지표의 반응([그림 7])을 보면, ROA는 주택시장 활황에 따른 담보가치 개선 등으로 충당금 비용이 감소하면서 4~7개월 구간에서 통계적으로 유의하게 상승하였다. 그러나 BIS비율은 가계대출 증가에 따른 위험가중자산 확대 영향으로 즉각적으로 통계적으로 유의하게 하락하였으며, FSI 또한 단기적으로 유의하게 상승하였다. 다만, 24개월 이후 아파트 가격 상승률이 둔화되면서 FSI는 통계적으로 유의하게 하락하여 안정화되는 모습을 나타냈고, FVI도 유사한 반응을 보였다.

결론적으로, 아파트 수요충격은 가계대출 증가와 부의효과에 따른 소비 증가를 유도하였으나, 주가는 유의한 변동을 보이지 않았다. 은행의 ROA는 단기적으로 개선되었으나, BIS비율과 금융불안지수는 악화되는 경향을 보였다. 다만, 금융불안지수는 중기 이후 안정화되는 모습을 나타냈다.

[그림 7] 수요충격 시 은행 수익성·건전성 및 금융안전성 반응

(단위: %p)

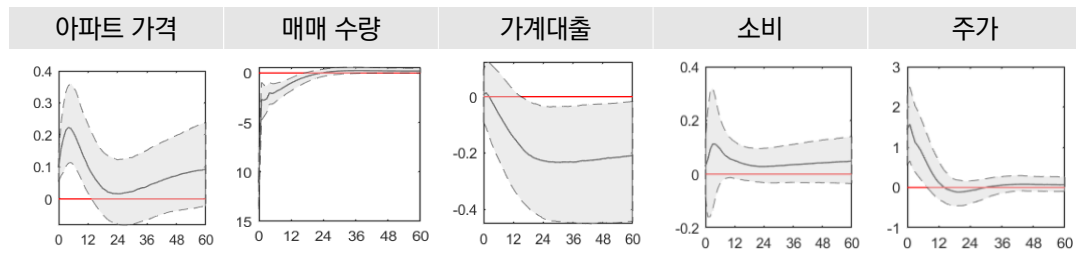


마지막으로, 아파트 공급 충격 발생시 분석 대상 변수의 충격반응을 살펴보겠다. 아파트 공급충격은 아파트 가격은 상승하되 매매수량은 감소하는 충격이다. 이 충격이 발생했을

경우, 가계대출은 통계적으로 유의하게 감소하였고, 소비는 소폭 증가하였으나 통계적으로 유의하지 않았다. 반면, 주가는 충격 직후부터 통계적으로 유의하게 상승하였다([그림 8]). 이는 아파트 가격 상승이 항상 부의효과를 수반하지는 않으며, 공급 감소에 따른 수급 불균형 상황에서 투자자금이 부동산 시장을 회피하고 주식시장으로 이동했음을 시사한다. 다시 말해, 아파트 시장과 주식 시장 간에는 일정 수준의 자산 대체관계가 존재할 가능성이 있다.

[그림 8] 공급충격 시 거시·금융 관련 변수 반응

(단위: %)

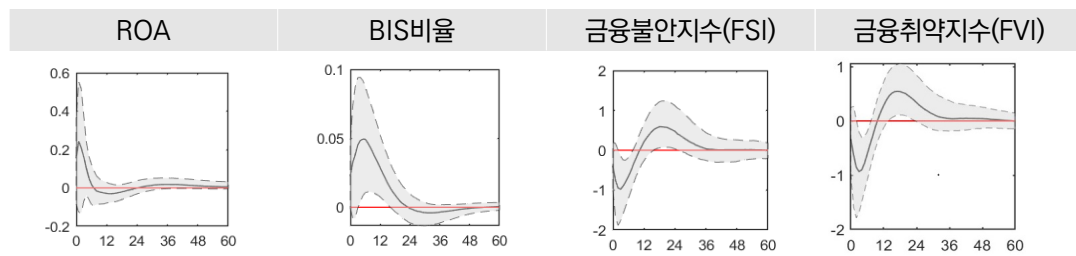


은행 지표의 반응([그림 9])에서는 담보가치 상승에 따른 총당금 부담 완화 등으로 ROA는 개선되었지만 통계적으로 유의하지 않았고, 가계대출 감소에 따른 위험가중자산 감소로 BIS 비율은 통계적으로 유의하게 상승하였다. 금융불안지수(FSI)도 단기적으로 통계적으로 유의하게 하락하였으며, FVI도 유사한 반응을 보였다.

결론적으로, 아파트 공급충격은 수급불균형 상황을 반영하여 가계대출을 감소시키고 소비에는 유의한 영향을 미치지 않았으며, 자금이 주식시장으로 이동하면서 주가는 유의하게 상승하였다. 또한, 위험가중자산 감소에 따른 BIS비율 상승 및 금융불안지수의 단기적 하락으로 금융건전성 및 안정성 지표가 개선되는 결과를 보였다.

[그림 9] 공급충격 시 은행 수익성·건전성 및 금융안전성 반응

(단위: %p)



V. 정책적 시사점

본 절에서는 실증분석 결과를 바탕으로 도출할 수 있는 정책적 시사점을 제시한다. 첫째, 아파트 가격 상승 요인별로 거시경제, 은행, 금융안정성에 미치는 영향이 상이하므로, 정책적 대응 시 아파트 가격 상승 자체에만 초점을 맞추기보다는 금리, 경기상황, 거래량 등 다양한 요인을 종합적으로 고려하여 정교하게 분석하고 대응할 필요가 있다.

거시경제측면에서 보면, 아파트 가격을 상승시키는 충격 중 총수요 충격, 확장적 통화충격, 아파트 수요충격의 경우에는 공통적으로 아파트 가격, 가계대출, 소비가 통계적으로 유의하게 증가하였다. 반면, 아파트 공급충격의 경우 아파트 가격은 상승하였으나 가계대출은 유의하게 감소하고 소비도 통계적으로 유의한 반응을 보이지 않았다. 이는 공급측 충격의 경우 가격 상승이 자산효과(wealth effect)로 이어지지 않음을 시사한다.

은행 수익성 측면에서는, 아파트 수요충격 시에만 주택시장 활황과 가계대출 증가에 힘입어 ROA가 유의하게 개선되었으며, 다른 충격의 경우 통계적으로 유의한 변화는 관찰되지 않았다. 은행 건전성은 총수요 충격과 아파트 수요충격 시 가계대출 증가에 따른 위험가중자산 확대의 영향으로 BIS비율이 유의하게 하락하였으며, 아파트 공급충격 시에는 가계대출 감소로 인해 BIS비율이 유의하게 상승하였다.

금융시스템 측면에서는 총수요 충격, 확장적 통화충격, 아파트 공급충격의 경우 금융불안지수(FSI)가 통계적으로 유의하게 하락하여 금융안정성이 개선되었으나, 아파트 수요충격 시에는 FSI가 유의하게 상승하여 금융안정성이 악화되는 모습이 나타났다.

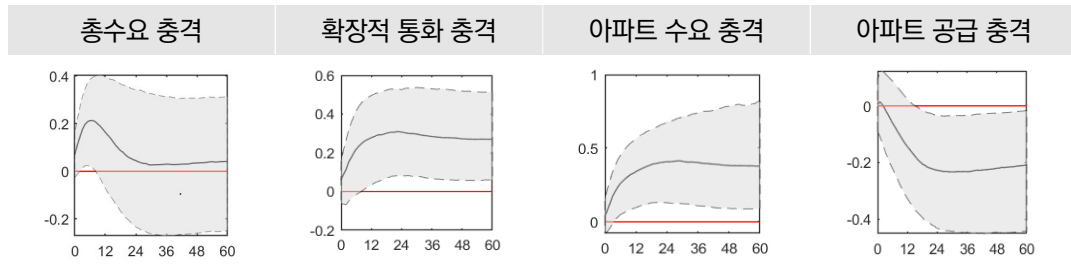
둘째, 아파트 수요충격 시에는 은행의 수익성이 증가하고 가계대출도 다른 충격에 비해 큰 폭으로 증가함에 따라, 은행이 충격의 증폭자(amplifier)로 작용할 가능성이 있다. 따라서 금융시스템 안정성 측면에서, 기존의 수요자 중심 규제(예: DSR, DTI, LTV)에 더하여 필요시 자금 공급자인 은행에 대한 거시건전성 규제도 검토할 필요가 있다.

아파트 수요충격 시 은행은 수익성 증가에 따라 추가적인 대출 확대 유인을 갖게 되며, 이는 다시 아파트 가격 상승을 자극하고, 금융시스템 리스크를 심화시킬 수 있다. 즉, “아파트 수요 충격 → 아파트 가격 상승 → 가계대출 수요 증가 → 은행 수익성 증가 → 가계대출 공급 증가 → 아파트 가격 상승”의 피드백 메커니즘이 작동할 수 있다.⁸⁾

실증분석 결과, 충격 유형별로 가계대출의 중위값 반응이 최초 충격 시점 대비 최대 얼마나 증가하였는지를 비교해 보면, 총수요충격의 경우 3.1배(0.07% → 0.22%, 7개월 시점), 확장적 통화충격은 5.2배(0.06% → 0.31%, 22개월 시점), 아파트 수요충격은 10.3배(0.04% → 0.41%, 23개월 시점)로 나타났다. 이는 아파트 수요충격이 다른 충격에 비해 가장 큰 폭의 가계대출 증가를 유발하였으며, 동시에 유일하게 금융불안지수도 유의하게 상승하였다는 점에서 주목할 필요가 있다.

[그림 10] 충격별 가계대출 충격반응

(단위: %)



이처럼 아파트 가격 상승이 은행 수익성 개선으로 이어질 경우, 은행이 수익 추구 과정에서 금융시스템의 불안정성을 확대하는 ‘충격 증폭자’ 역할을 할 수 있으며, 이는 구성의 오류(fallacy of composition)를 초래할 가능성이 있다. 이는 대출 포트폴리오를 확대하려는 은행들이 점차 더 위험한 차입자를 역선택하게 될 수 있다는 Koetter and Poghosyan (2010)의 분석 및 주택시장에 대한 주택시장에 대한 낙관적 기대가 금융기관들로 하여금 위험 차주(risky borrowers)에게 더 저렴한 신용을 내생적으로 확대하도록 만든다는 Kaplan et al.(2020)의 분석과 맥락을 같이한다.

이러한 분석 결과를 바탕으로 볼 때, 금융당국은 금융시스템 리스크 관리 차원에서 은행의 충격 증폭자 역할을 제한할 필요가 있으며, 이를 위해 은행의 과도한 가계대출 확대를 억제하는 거시건전성 정책 수단을 고려해야 한다. 현재 LTV, DTI, DSR 등은 대부분 자금 수요 측면의 규제에 집중되어 있으므로, 필요시 자금 공급자인 은행에 대해서도 추가적인 규제 방안을

8) 추가적인 실증분석 결과, 은행 수익성이 증가(감소)하는 충격이 가계대출 확대(위축)를 유도하고, 이를 통해 아파트 가격과 거래량이 상승(하락)하는 전달 경로가 작동함을 확인할 수 있었다. 자세한 사항은 〈부록1〉을 참고하기 바란다.

검토할 필요가 있다. 다만, 지난친 규제는 은행의 자금공급 기능을 저하할 수 있으므로, 도입 시 영향 등에 대해 면밀한 검토가 수반될 필요가 있다.

마지막으로, 부동산 정책당국은 정교한 정책 목표의 달성과 금융시스템에 대한 부정적 영향의 최소화를 위해 주요 규제 변경 시 금융당국과 긴밀히 협업할 필요가 있다. 본 연구의 실증분석 결과에 따르면, 시장에 큰 영향을 미치는 부동산 규제 완화와 같은 정책 변화는 수요 충격을 유발하여 가계대출의 급증을 초래할 수 있고, 이는 은행의 건전성을 저해할 수 있다. 또한, 가계대출 증가에 따라 금융시스템의 불안정성을 반영하는 FSI 및 FVI 지표가 상승하는 등 금융 전반에 부정적인 파급효과가 나타날 수 있다. 특히 금융기관이 충격의 증폭자로 작용함에 따라, 부동산 가격은 당초 정책당국이 예상한 수준보다 더 크게 상승할 가능성이 있으며, 이는 부동산 정책 목표의 달성을 어렵게 만들 수 있다.

이러한 점을 감안할 때, 부동산 정책당국은 주요 규제 변경에 앞서 금융당국과 충분한 논의를 거치고, 정교한 정책 조율을 통해 규제 목적의 실효성을 높이는 동시에 금융시스템에 미치는 부정적 영향을 최소화할 수 있을 것이다.

VI. 결론

본 연구는 아파트 가격의 상승이 거시경제 및 금융시스템에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고, 그 함의를 도출하고자 하였다. 이를 위해 아파트 가격 상승의 구조적 원인을 수요 충격, 통화 충격, 주택수요·공급 충격으로 구분한 뒤, 각 충격이 소비, 주가, 금융기관의 수익성과 건전성, 그리고 금융안정성 지표에 미치는 영향을 Arias et al.(2018)의 부호제약 구조 VAR 모형을 활용하여 분석하였다.

분석 결과, 아파트 가격 상승의 원인에 따라 거시경제 및 금융시스템에 미치는 영향의 양상과 강도는 상이하게 나타났다. 수요 충격이나 통화 충격에 의한 아파트 가격 상승은 소비 증가와 주가 상승 등 경기 부양 효과를 동반하였으며, 금융안정성 지표도 개선되는 모습을 보였다. 이는 주택가격 상승이 자산효과와 신용확대를 매개로 경기순환에 긍정적 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 반면, 주택수요 충격의 경우 주택 자체에 대한 수요 급등에 기인한 가격 상승이 금융기관의 위험노출을 확대시키고, 금융안정성 지표가 악화되는 경향을 보였다.

이는 부동산 가격의 상승 충격의 기저 원인에 따라 그 파급경로와 정책적 대응이 달라져야 함을 시사한다. 특히 주택수요 충격이 주도하는 가격 급등은 가계부채 확대와 금융기관의 리스크 노출 증가를 수반하며, 금융시스템의 불안정성을 초래할 수 있다. 따라서 단순히 가격 수준이나 상승률에 기반한 정태적 규제보다는, 가격 상승의 구조적 원인과 그 파급 경로에 기반한 동태적·선별적 정책 대응이 필요하다.

정책적 시사점은 다음과 같이 요약될 수 있다. 첫째, 주택가격 상승의 배경이 수요 확장에 따른 것인지, 금융완화에 의한 부의효과인지, 혹은 주택시장 자체의 수요 과잉에 기인한 것인지에 따라 정책의 초점은 달라져야 한다. 둘째, 금융당국은 주택가격 급등기에 은행의 대출 행태 및 건전성 지표를 면밀히 점검하고, 선제적인 거시건전성 정책을 상황에 맞게 탄력적으로 운용할 필요가 있다. 특히 한국은 가계자산 중 부동산 비중이 세계적으로 높은 국가로, 부동산 가격의 급격한 변동은 경기 및 금융 불안을 동시에 초래할 가능성이 크다. 셋째, 부동산 정책 당국은 정교한 정책 목표 달성과 금융시스템에 대한 부정적 영향의 최소화를 위해, 주요 규제 변경 시 금융당국과 긴밀히 협업할 필요가 있다.

끝으로, 본 연구는 아파트 가격 상승이 거시경제, 금융기관 경영성과, 금융안정성에 미치는 영향을 하나의 통합적 분석 틀 내에서 실증적으로 규명함으로써, 향후 부동산가격 변동에 대한 정책 설계 및 위기 대응 전략 수립에 유의미한 근거를 제공한다.

향후 연구에서는 다양한 상황이 복합적으로 발생하는 복합시나리오, 지역별 특성, 변동금리 및 고정금리 등 금리구조별 차이, 주택담보대출의 반응, 소비 증가에 따른 잠재적 투자 구축효과 등을 고려하여, 소비 반응뿐만 아니라 기업 투자 반응까지 포함하는 보다 정교한 분석 등을 추가로 실시함으로써 연구를 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.⁹⁾

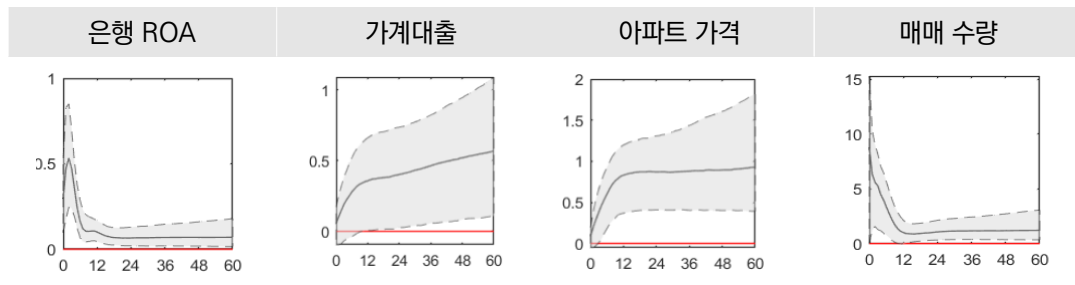
9) 본 연구는 네 가지 독립적인 시나리오를 가정하여 다양한 지표의 반응을 분석하였으나, 현실에서는 이러한 시나리오들이 복합적으로 동시에 발생할 가능성이 높으며, 이에 따른 금융안정성 등 여러 변수의 반응을 살펴 보는 것도 의미 있는 연구 주제라 판단된다. 또한, 기업 투자 반응에 대한 추가 연구 역시 중요한 과제로 남는다. 다만, 이러한 부분은 본 연구의 범위를 넘어서는 내용이므로 향후 연구과제로 남겨두며, 관련 지적을 해주신 익명의 심사위원께 깊은 감사의 말씀을 드린다.

〈부록1〉 은행수익성이 가계대출 및 부동산 시장에 미치는 영향

본 부록에서는 은행 수익성이 증가하거나 감소하는 경우, 가계대출, 아파트 가격, 거래량에 미치는 영향을 부호제약 구조 VAR(Sign-Restricted SVAR) 모형을 이용하여 분석하였다. 분석에 사용된 모형은 은행 ROA, 가계대출, 아파트 가격지수, 아파트 매매수량의 4개 변수로 구성되었으며, 은행 수익성이 증가하는 충격에는 은행 ROA가 12개월 동안 증가하는 부호제약을, 수익성이 감소하는 충격에는 ROA가 12개월 동안 감소하는 부호제약을 각각 부과하였다. 이외의 모형 설정은 앞서 설명한 기준과 동일하게 적용하였다.

먼저, 은행 수익성이 증가하는 충격에 대한 반응을 살펴보면, 해당 충격 발생 시 가계대출, 아파트 가격, 매매수량 모두 통계적으로 유의한 상승 반응을 나타냈다. 이는 은행의 수익성이 개선될 경우 자금공급 여력이 확대되며, 수익성 제고를 위한 동인으로서 가계대출 공급을 적극적으로 늘리는 경향이 강화되기 때문으로 해석할 수 있다. 이에 따라 주택시장 내 유동성이 증가하고, 아파트 가격과 거래량 또한 상승하는 경로가 나타난다. 즉, “은행 수익성 증가 → 가계대출 공급 확대 → 아파트 가격 상승 및 거래 증가”의 전이 경로가 유효하게 작동함을 실증적으로 확인할 수 있다.

[그림 11] 은행 수익성이 증가하는 충격에 대한 부동산 시장 반응

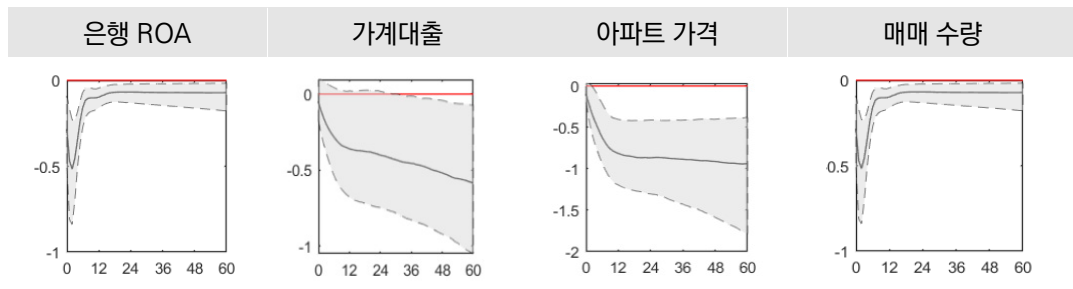


반면, 은행 수익성이 감소하는 충격의 경우에는 정반대의 반응이 관측되었다. 은행 ROA가 하락할 경우, 가계대출, 아파트 가격, 매매수량 모두 즉시 감소하는 충격반응을 보였다. 이는

은행의 수익성이 악화될 경우 신용공급 여력이 축소되어 가계대출 공급이 위축되며, 이에 따라 아파트 가격과 거래량이 하락하는 결과로 이어지는 것으로 해석된다. 다시 말해, “은행 수익성 감소 → 가계대출 공급 축소 → 아파트 가격 하락 및 거래 위축”의 경로가 작동하고 있음을 보여준다.

이러한 결과는 은행의 수익성 변화가 가계대출을 매개로 하여 주택시장에 유의미한 영향을 미친다는 점을 시사하며, 금융기관의 수익성 동향이 자산시장에 미치는 영향과 그 정책적 함의를 고려할 필요가 있음을 보여준다.

[그림12] 은행 수익성이 감소하는 충격에 대한 부동산 시장 반응



〈부록2〉 강건성 검증(Robustness Checks) 결과

본 부록에서는 본문에서 사용한 부호계약 기간(12개월)에 대해 6개월 및 24개월로 다양화하여 강건성 검증을 수행하였다. 또한 본문에서는 VAR의 시차를 3개월로 설정하였으나, 이를 2개월로 변경하여 분석 결과의 민감도를 점검하였다.

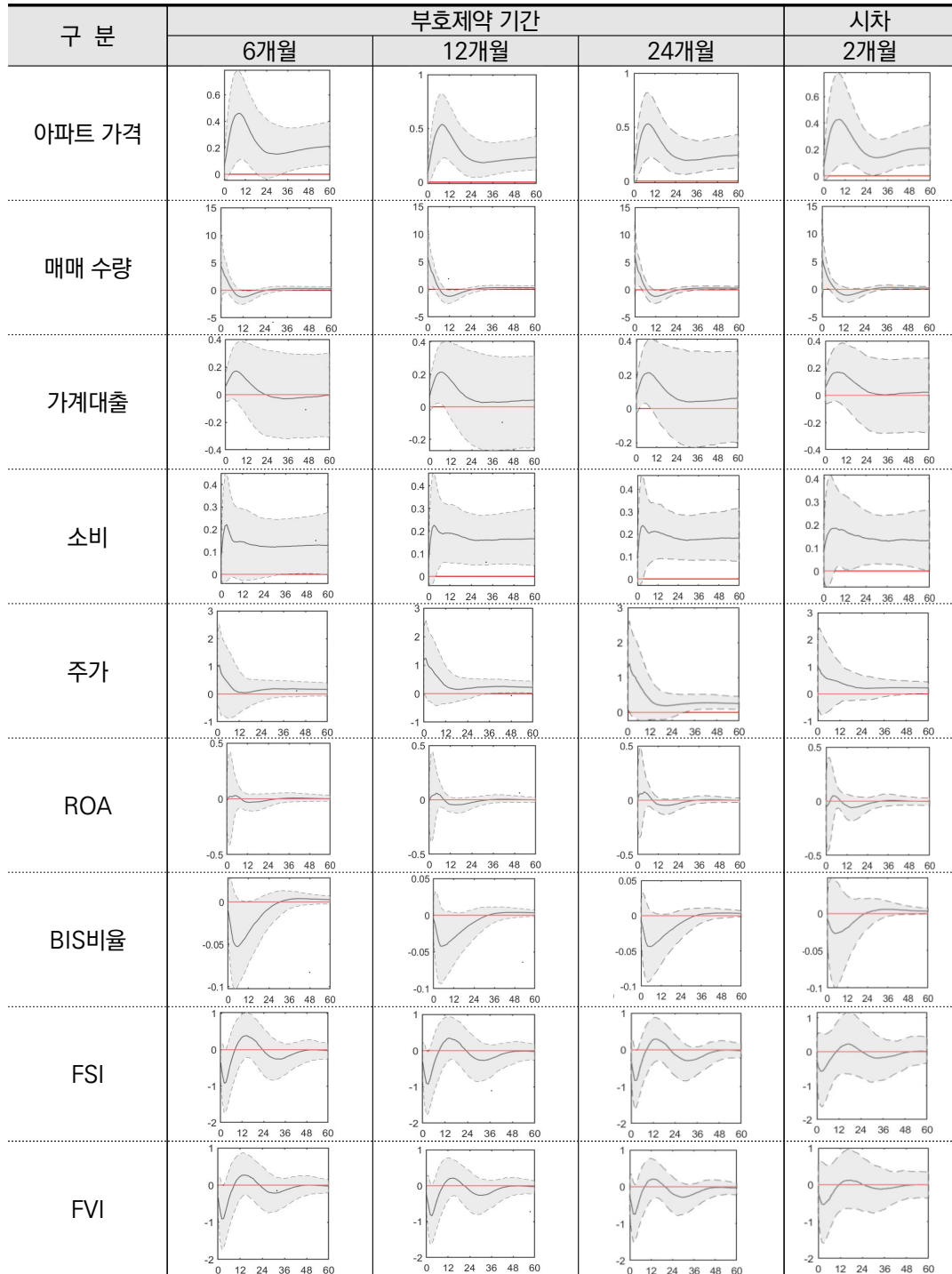
강건성 분석에 앞서 실제 데이터에서 아파트 가격 상승 및 하락 국면의 평균 지속기간을 살펴보았다. [표 6]은 [그림 1]에 사용된 아파트 매매가격지수(2006년 1월 ~ 2025년 2월, 총 230개월)를 바탕으로 상승과 하락 국면이 지속된 개월 수와 그 빈도를 나타낸다. 분석에 따르면 상승국면은 총 159개월, 하락국면은 68개월, 보합은 3개월이었다. 상승은 평균 14개월, 하락은 평균 6.2개월 동안 지속되었으며, 상승이 2, 3, 9, 19, 28, 29, 33개월 지속된 사례는 각각 1회, 5개월과 13개월은 2회 발생하였다. 하락은 1, 5, 11, 12, 17개월 지속된 경우가 각각 1회, 2, 3, 6개월은 각각 2회 나타났다. 이러한 실증적 사실은 아파트 가격 상승의 평균 지속기간이 약 1년이라는 점을 뒷받침하며, 본문에서 설정한 12개월의 부호계약 기간이 경험적으로도 타당함을 시사한다.

[표 6] 상승 및 하락지속 개월 빈도

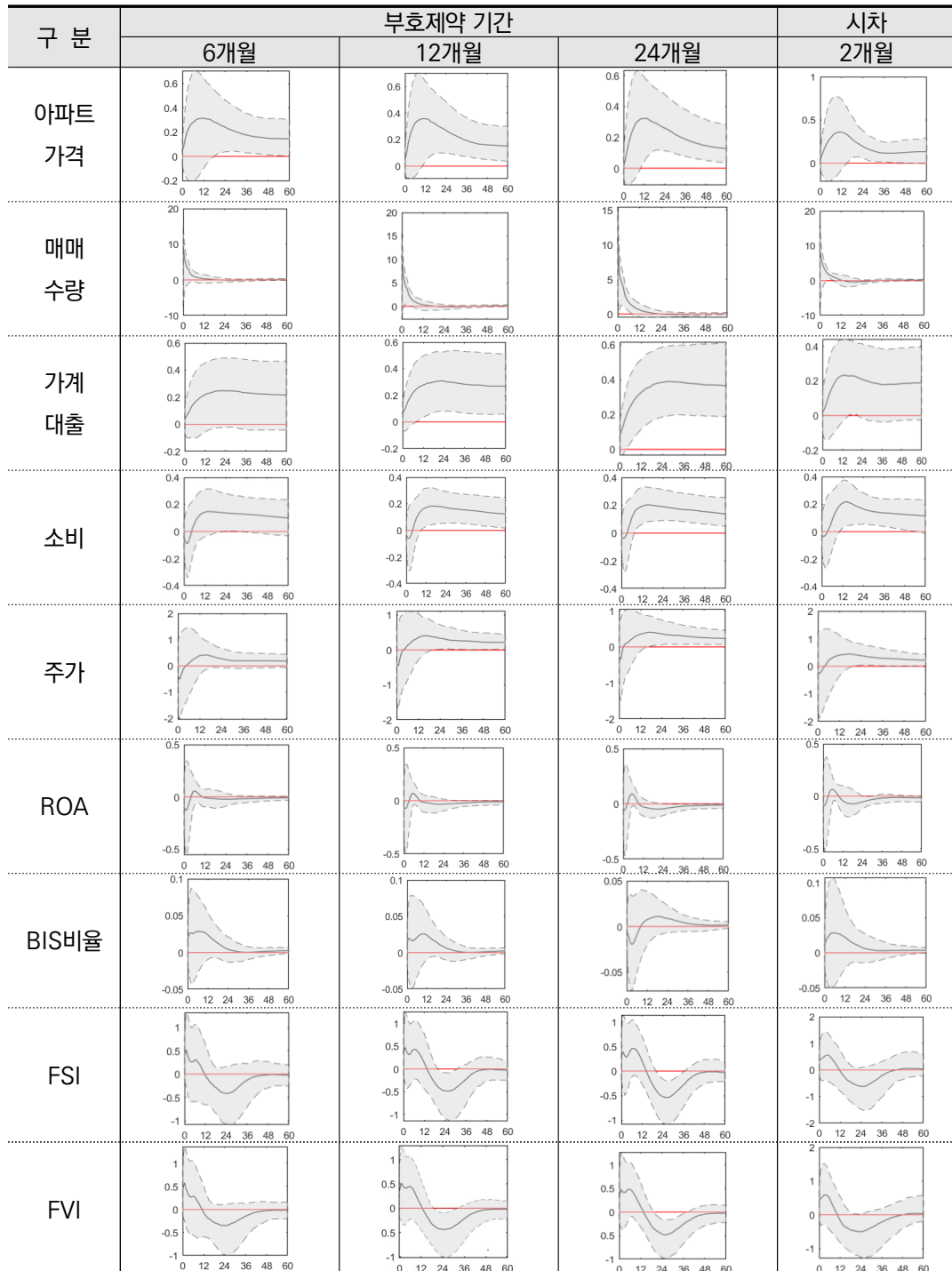
상승개월	2	3	5	9	13	19	28	29	33	합계	평균
빈도	1	1	2	1	2	1	1	1	1	159	14
하락개월	1	2	3	5	6	11	12	17	-	-	-
빈도	1	2	2	1	2	1	1	1		68	6.2

한편, 부호계약 기간(6, 12, 24개월)과 시차 설정(2개월)에 따른 충격반응함수(IRF)는 각각 [그림 13]부터 [그림 16]까지 제시하였다. 분석 결과, 설정값이 달라지더라도 총수요 충격, 확장적 통화정책 충격, 아파트 시장 수요충격, 공급충격에 대한 반응의 전반적인 패턴은 유사하게 추정되었다. 다만, 제약 기간 및 시차가 길어질수록 통계적 유의성이 높아지는 경향이 관찰되었다. 이는 특정 충격의 효과가 장기간 지속될수록 그 효과가 보다 분명히 식별될 수 있음을 시사한다.

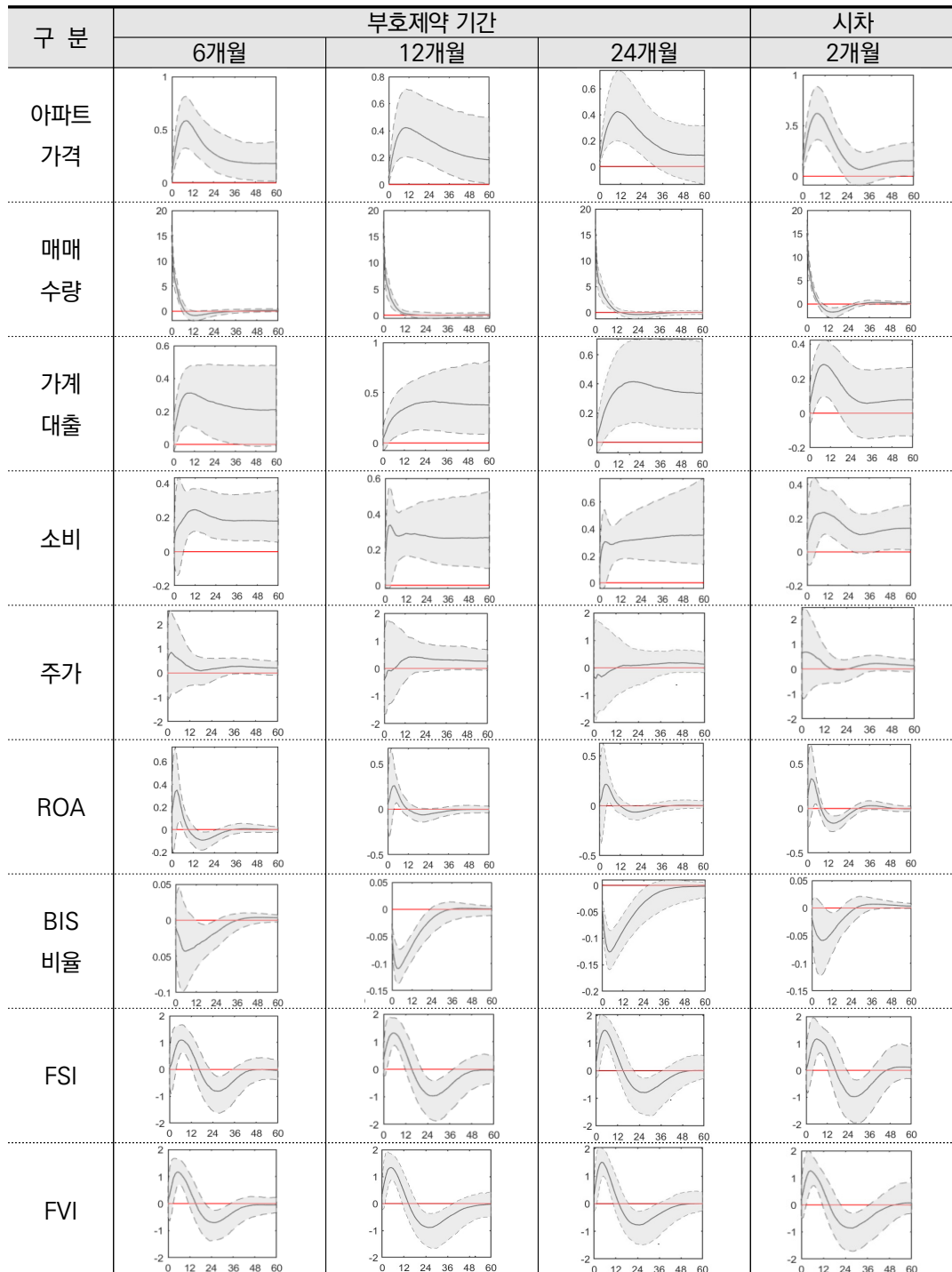
[그림 13] 총수요충격에 대한 부호제약 기간별 충격반응



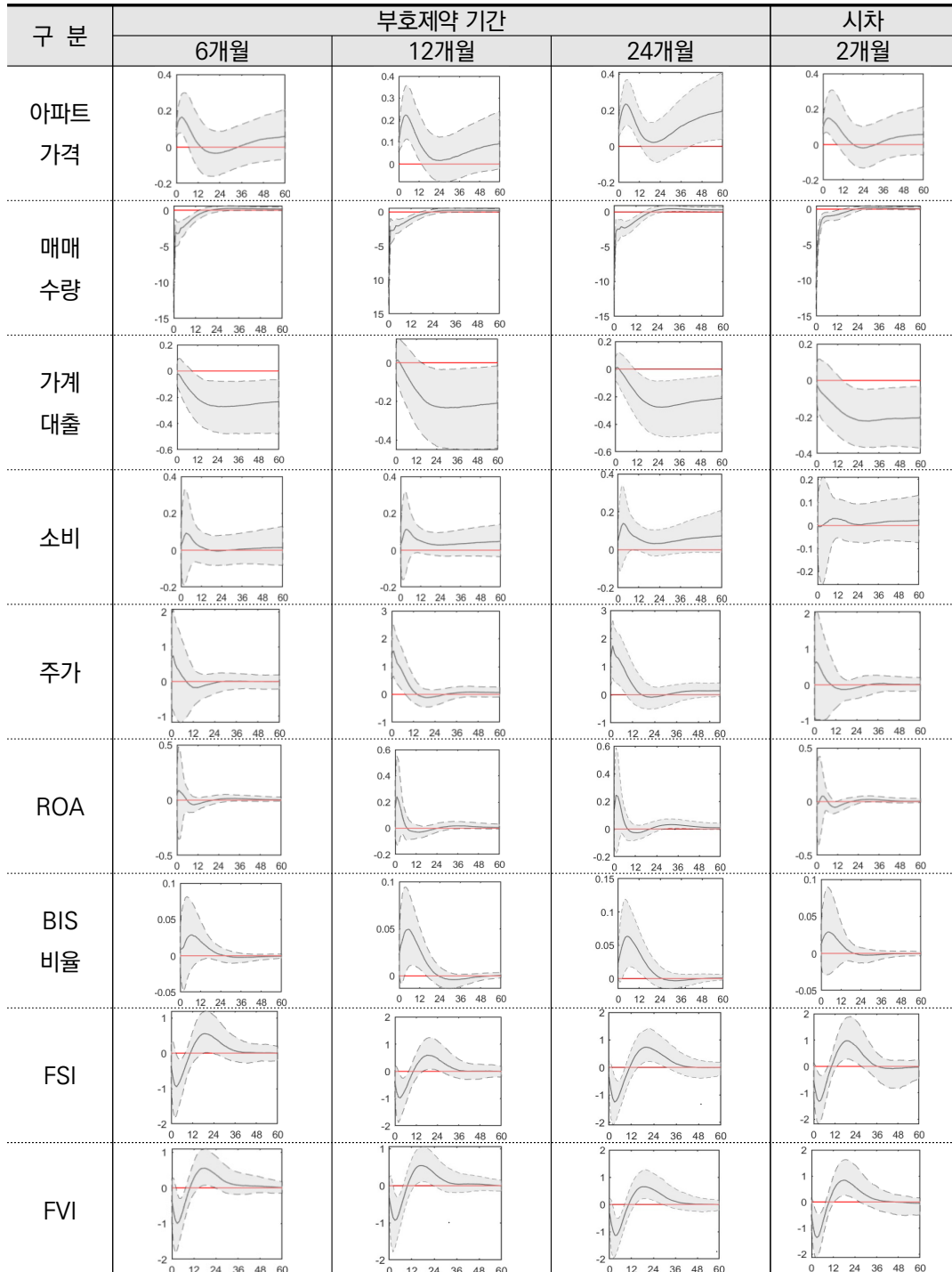
[그림 14] 확장적 통화에 대한 부호제약 기간별 충격반응



[그림 15] 수요충격에 대한 부호제약 기간별 충격반응



[그림 16] 공급충격에 대한 부호제약 기간별 충격반응



참 고 문 헌

- 김소영, 2007, 통화 정책 충격의 거시 경제적 효과에 관한 실증분석 문헌: 통화 정책 충격의 식별에 관한 문제를 중심으로, 금융학회지, 제12권 제2호, 95-126.
- 강희돈, 2006, 부동산가격 변동과 통화정책 대응, 한국은행 조사통계월보, 2006.7월호.
- 국회에산정책처, 2016, 주택가격 변화가 가계부채와 금융안정성에 미치는 영향 분석, 경제현안 분석 제92호.
- 박갑제·김영재, 2013, 부호제약 식별을 이용한 통화정책충격의 효과 추정, 경제연구 31(3), 129-148.
- 박광민, 1998, 부동산가격 하락이 경제에 미치는 영향, 한국은행 조사통계월보, 1998.10월호.
- 박연우·방두완, 2012, 주택가격과 은행대출의 상관관계에 관한 연구, 금융연구, 제26권 제1호.
- 박형근, 2006, 부동산가격 변동과 은행 경영성과간 관계 분석, 한국은행 조사통계월보, 2006. 2월호.
- 이상준·진창하, 2017, 주택가격변동이 국내은행의 수익성 및 재무건전성에 미치는 영향에 관한 연구, 부동산학연구, 제23권 제3호.
- 정현용, 2022, 부동산가격변동이 은행의 건전성에 미치는 영향, 문화기술의 융합, 제8권 제1호.
- 최은영·고성수·황해두, 2011, 국내 부동산가격변동이 은행권에 미치는 영향 분석, 주택연구, 제19권 제3호.
- 황상필·정원석, 2014, 부동산시장 변화와 소비간의 관계분석, BOK 이슈노트, 2014.9월.
- 한국은행, 2012, 금융안정 보고서, 2012.4월.
- _____, 2021, 금융안정 보고서, 2021.6월.
- _____, 2023, 금융안정 보고서, 2023.12월.
- Arias, J.E., J.F. Rubio-Ramírez and D.F. Waggoner, 2018, Inference based on SVARs identified with sign and zero restrictions: Theory and applications, Econometrica 86, 685-720.

- Bernanke, B.S., M. Gertler, and S. Gilchrist, 1996, The financial accelerator and the flight to quality, *The Review of Economics and Statistics* 78, 1-15.
- Chow, G.C. and A. Lin, 1971, Best Linear Unbiased Interpolation, Distribution, and Extrapolation of Time Series by Related Series, *The Review of Economics and Statistics* 53, 372-375.
- Crowe, C., G. Dell’Ariccia, D. Igan, and P. Rabanal, 2013, How to deal with real estate booms: Lessons from country experiences, *Journal of Financial Stability* 9(3), 300-319.
- Davis, M.A. and H. Zhu, 2005, Commercial property prices and bank performance, *BIS Quarterly Review*, March 2005, 62-74.
- Denton, F.T., 1971, Adjustment of Monthly or Quarterly Series to Annual Totals: An Approach Based on Quadratic Minimization, *Journal of the American Statistical Association* 66, 99-102.
- Iacoviello, M., 2005, House prices, borrowing constraints, and monetary policy in the business cycle, *American Economic Review* 95, 739-764.
- International Monetary Fund, 2019, *Global Financial Stability Report: Vulnerabilities in a Maturing Credit Cycle*, Washington, DC.
- _____, 2019, House Price Synchronicity, Bank Credit Growth, and Financial Stability, *Global Financial Stability Report*, April 2019.
- Jordà, Ò., M. Schularick, and A.M. Taylor, 2015, Betting the house, *Journal of International Economics* 96(S1), 2-18.
- Kaplan, G., Mitman, K., and Violante, G.L., 2020, The housing boom and bust: Model meets evidence, *Journal of Political Economy* 128(9), 3285-3345.
- Kim, S., 2014, Effects of Monetary Policy Shocks on the Exchange Rate in the Republic of Korea: Capital Flows in Stock and Bond Markets, *Asian Development Review* 31(1), 121-135.

- Kim, S. and N. Roubini, 2000, Exchange rate anomalies in the industrial countries: A solution with a structural VAR approach, *Journal of Monetary Economics* 45(3), 561-586.
- Koetter, M. and T. Poghosyan, 2010, Real estate prices and bank stability, *Journal of Banking & Finance* 34(6), 1129-1138.
- Cavalleri, M. Chiara, Cournède, B., and Ziemann, V., 2019, Housing markets and macroeconomic risks, *OECD Economics Department Working Papers* 1555, OECD Publishing.
- Scholl, A. and H. Uhlig, 2008, New Evidence on the Puzzles: Results from Agnostic Identification on Monetary Policy and Exchange Rates, *Journal of International Economics* 76, 1-13.
- Sims, C., 1988, Bayesian skepticism on unit root econometrics, *Journal of Economic Dynamics and Control* 12(2-3), 463-474.
- Sims, C. and H. Uhlig, 1991, Understanding Unit Rooters: A Helicopter Tour, *Econometrica* 59(6), 1591-1599.
- Uhlig, H., 1994, What macroeconomists should know about unit roots: a Bayesian perspective, *Econometric Theory* 10, 645-671.
- _____, 2005, What are the Effects of Monetary Policy on Output? Results from an Agnostic Identification Procedure, *Journal of Monetary Economics* 52(2), 381-419.
- Whang, Y., 2012, Source of Housing Price Fluctuation: An Analysis Using Sign-restricted VAR, *Korea and the World Economy* 13(2), 249-283.
- Wu, J.C. and F.D. Xia, 2016, Measuring the macroeconomic impact of monetary policy at the zero lower bound, *Journal of Money, Credit and Banking* 48(2-3), 253-291.

금융감독연구 제12권 제2호 2025. 10.

An Analysis of the Impact of Apartment Price Drivers on Financial System Stability

Sang Jin Lee*

Abstract

This study empirically analyzes the effects of apartment price increases on the macroeconomy, bank soundness, and financial system stability by distinguishing the underlying drivers—aggregate demand, monetary expansion, and housing demand and supply shocks—using a sign-restricted structural vector autoregression (SVAR) model.

The results show that aggregate demand and monetary expansion shocks lead to higher consumption and stock prices, along with improved financial stability. In contrast, housing demand shocks, while temporarily improving banks' return on assets (ROA) through a surge in household lending, result in a deterioration of banks' capital adequacy (BIS ratio) and an increase in the Financial Stress Index (FSI). These negative effects may be further amplified by banks' pursuit of higher profits. Meanwhile, housing supply shocks enhance financial stability by channeling funds into the stock market and improving banks' BIS ratios.

These findings highlight that the macroeconomic and financial implications of rising apartment prices vary significantly depending on the nature of the underlying shocks. Accordingly, policy responses should be based on a careful and comprehensive analysis of the sources of asset price movements. Furthermore, given the potential role of banks as amplifiers of shocks, there is a need to consider macroprudential regulation to mitigate such risks.

Key words: Housing Price Shocks^M, Structural VAR (SVAR), Macroeconomic Effects, Bank Soundness, Financial System Stability

JEL Classifications:: E44 , G21, R31

* Team Head, Financial Supervisory Service (PhD in Economics, CFA, FRM)
E-mail : legendar@fss.or.kr

Disclaimers : the views, information, or opinions expressed in this paper are solely those of the individuals involved and do not represent those of Financial Supervisory Service.

Network DEA를 적용한 부동산PF 위험관리와 저축은행 경영성과 분석*

: 위험의 편중과 분포 특징

김광욱**, 김병국***

국문초록

본 연구는 Network DEA모형을 적용하여 2018년 1분기부터 2024년 3분기까지 국내 79개 저축은행의 경영위험을 정량적으로 평가하였다. 구체적으로 저축은행의 전체 경영위험(Network_Risk)을 경제적 위험(Econ_Risk)과 리스크관리위험(Manage_Risk)으로 분해했으며, 여기서 리스크관리 위험은 다시 일반대출위험(Risk_GL)과 PF대출위험(Risk_PF)으로 세분화하여 실증분석하였다.

분석 결과, Network_Risk는 저금리로 인한 대출수요 확대, 차주의 상환 부담 완화 및 부실 개선 등으로 안정적인 수준을 유지했으나, 금리 인상과 부동산 경기후퇴가 시작된 2022년 3분기 이후부터 가파르게 상승하는 흐름을 보인다. 특히 대부분의 위험이 투입비용의 절감을 의미하는 Econ_Risk보다는 운용 대출의 안정적 관리를 의미하는 Manage_Risk에서 발생함을 확인할 수 있었다.

다음으로 Risk_PF는 익스포저 규모에 비례하여 분석 기간 지속적으로 높게 계측되었으며, 2023년 이후 수도권 대규모 PF 사업장의 부실 가능성이 확대되고 있음을 확인하였다. 또한 저축은행 간 리스크 관리 역량의 격차가 크며, 일부 저축은행을 제외한 대부분의 저축은행이 PF 부실 관리에 취약한 것으로 나타났다. 특히 자산규모를 기준으로 중형 저축은행의 PF위험이 가장 높았으며, 이들 저축은행에 대한 체계적인 리스크관리 시스템 구축의 필요성을 확인할 수 있었다.

□ **주제어**: Network DEA, 부동산 PF, 저축은행, PF 부실 위험분포, PF 건전성 관리

□ **JEL**: C60, R30, G20, N20

투고일: 2025.3.10.

수정일: 1차 2025.5.7., 2차 2025.6.19.

게재확정일: 2025.10.17.

* 본 연구는 한국주택금융공사 주택금융리서치(2025-1) 내용의 일부를 수정·발전시킨 것임

** 주저자, 한국주택금융공사 주택금융연구원 정책연구팀장·연구위원, 경제학 박사 (kukim@hf.go.kr)

*** 교신저자, 한국주택금융공사 주택금융연구원 연구기획팀장, 부동산학 박사 (kimbk@hf.go.kr)

I. 부동산PF 부실 반복과 건전성 리스크

국내 부동산 PF는 전형적인 ‘고위험 고수익(high risk, high return)’ 사업으로 부동산 경기변동에 따라 건전성 위기가 주기적으로 반복되어 왔다. 이는 PF 투자가 미래 개발수익을 담보로 자금을 조달하는 ‘레버리지’ 기반의 사업구조를 갖고 있어, 토지 확보→인허가→착공→분양→수익 회수에 이르는 긴 개발 과정 중 어느 한 단계라도 실패하면 대규모 손실이 발생할 수 있는 구조적 취약성을 지니기 때문이다. 특히 주택시장 침체는 PF의 내재된 리스크를 촉발시키는 주요 원인 중 하나로, 2011년 부산 저축은행발 PF 부실 사태 역시 글로벌 금융위기 이후 나타난 부동산 침체에서 야기됐으며, 31개 저축은행에 대한 구조조정, 10만 명에 달하는 예금자 피해, 27.2조 원의 공적자금 투입이라는 심대한 경제적 피해를 초래한 바 있다.

2011년 PF 부실 사태 이후 점진적으로 감소했던 금융권 PF익스포저는 2013년 이후 부동산 경기가 회복세를 보이며 다시 증가하기 시작했다. 특히 코로나19 초저금리로 인한 풍부한 유동성은 전국적인 자산시장 과열과 PF 사업 급증을 유도했는데, 당시 뚜렷한 사업성 확보에 어려움을 겪던 제2금융권이 PF 직접 대출, 유동화증권의 발행과 운용, 신용보강(매입 약정, 매입확약) 등의 사업영역에 적극적으로 진출하며 국내 PF 시장의 규모 확대를 견인하는 배경이 되었다.

이러한 상황에서 2021년 하반기 이후 시작된 금리 인상과 부동산 버블붕괴 우려는 그동안 급격하게 불어난 PF 사업의 부실 가능성을 재차 부각시켰다. 특히 2022년 9월 발생한 지자체 보증 PF-ABCP(자산유동화기업어음) 부도는 단기채권시장의 유동성 경색을 야기하며 PF 부실의 확산 및 전이에 대한 금융시장의 우려를 더욱 심화시킨 바 있다. 시행사·시공사·금융기관 등 다수의 참여자가 유기적으로 연결된 PF 사업의 구조적 특징으로 인해, 특정 건설사의 워크아웃이나 일부 사업장에서 발생한 부실이 금융시장 전반의 시스템 리스크로 확산될 수 있다는 위기감이 커졌고, 이에 금융당국은 정상 사업장에 대한 신규 유동성 공급, 대주단 협의체를 통한 만기 연장 및 이자 유예, PF 정상화 펀드 조성, 경공매 추진, CR리츠 활용 등의 다양한 정책을 추진하여 PF 규모의 점진적 감소 및 건전성 관리에 집중하고 있다.

한편 저축은행의 부동산 PF 규모는 여타 제2금융권 대비 낮은 수준이지만 부실 발생 가능성은 더 크다고 평가된다(신용상, 2023; 황보창·김태현, 2023; 노승환·김규림·최연경, 2024). 본 PF 전환리스크가 있는 브릿지론(bridge loan) 비중이 상대적으로 높고, 사업장이 비수도권

위험지역이거나 분양리스크가 큰 비아파트(오피스텔·근린생활시설 등) 비중이 높기 때문이다¹⁾. 또한 시공사 대부분이 시공 순위 200위권 밖(연간 공사실적 500억 원 미만)이고, 본 PF 전환 이후 준공 위험에 노출되는 사업장이 많아 주택경기 침체와 같은 외부 충격에 더 취약한 점도 주요한 원인으로 지목된다²⁾.

[표 1] 저축은행 PF위기의 주요 특징

	2011년 PF위기	2023년 PF위기
부동산 시장 침체 원인	• 2008년 글로벌 금융위기(서브프라임 모기지 부실)로 인한 금융시장 건전성 우려 • 지방 주택시장 침체(미분양)	• 미국발 금리 인상과 인플레이션 • 코로나19 초저금리로 인한 자산시장 과열과 뒤이은 버블붕괴(주택시장 경착륙) 우려
구조적 위험	• 부동산 경기에 기댄 과도한 PF확대 • 금융기관 리스크관리 역량 부재	• 부동산 경기에 기댄 과도한 PF확대 • 다수 기관 간 위험분담 구조로 인한 리스크 확산 및 전이
리스크 발생	• 대주주의 도덕적 해이, 회계부정, 내부 통제 미흡 • 감독 및 규제실패	• 사업성 평가 부실 • 위험 사업장 정리 지연 • 비용증가에 따른 기대수익 감소
금융규제	• 저축은행 영업정지 및 구조조정 • 공적자금 투입(약 27.2조 원) • PF대출비중 제한(30%→20%)	• 부실PF 사업장 정리, 이자유예, 공동 펀드(민간) 조성, CR리츠 등 • 국내 건설산업 활성화 지원
주요결과	• 31개 저축은행 영업정지 • 약 10만 명 예금자보호 초과한 소비자 피해 • 공적자금 약 27.2조 원 투입	• 저축은행 건전성 위기 지속 • 관련 대출 연체율 급등

저축은행도 장기간 지속된 주택경기 호황에 맞춰 PF대출을 적극적으로 확대시켜 왔다. [그림 1]과 같이 저축은행 PF규모는 2018년 1분기 4.9조 원에 불과했지만 2023년 4분기 13.0조 원까지 급등했으며, 부동산 경기침체에 대응한 자체 관리노력과 정부의 건전성 관리

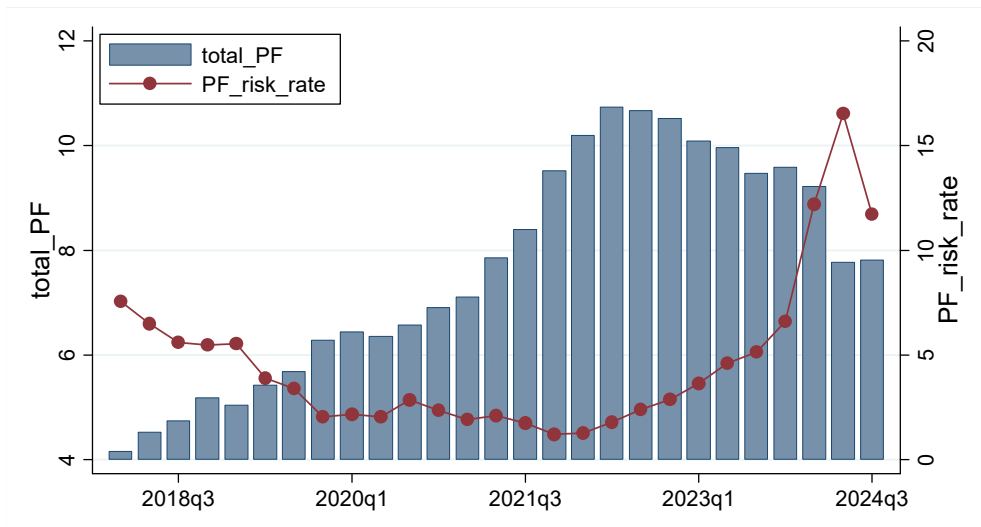
1) 준공위험은 분양률로 일정수준 방어되지만, 부동산 경기 하락 시기에는 PF사업장이 동시 다발적으로 부실화 되는 경우가 많아 시공사의 신용도 및 시공능력이 중요한 요인으로 작용한다.

2) 황보창·김태현(2024)에 따르면, 저축은행의 브릿지론·토지담보대출 비중이 61%에 달하며(상호금융 76%, 증권 40%, 은행 7%), PF사업장 중 책임준공의무를 통한 신용보강 현장비율은 16%에 불과하다고 추정된다.

방안이 시행된 이후인 2024년 3분기에는 9.0조 원까지 하락했다. 저축은행 총여신에서 PF 대출이 차지하는 비중 역시 2018년 1분기 9.1%에서 2023년 4분기 14.2%까지 상승한 뒤, 2024년 3분기는 10.6% 수준을 기록하고 있다³⁾.

저축은행 PF부실우려는 고정이하여신비율([그림 1] PF_risk_rate)의 변화에서 명확하게 확인된다. PF_risk_rate는 2021년 4분기 1.3%에 불과했으나 2024년 2분기 16.2%까지 급등했는데, 특히 향후 부동산 경기상황에 따라 PF_risk_rate로 전환될 가능성이 큰 요주의 여신 비율이 2021년 4분기 14.9%에서 2024년 1분기 60.9%로 급등한 특징이 있다. 다시 말해, 저축은행은 적절한 사업성 검토보다는 부동산 경기상승 흐름에 의존한 공격적인 PF대출을 시행했고, 금리인상과 부동산 경기침체가 나타난 2022년 하반기 이후 많은 사업장에서 동시다발적인 부실이 발생하고 있는 실정이다.

[그림 1] 저축은행 PF대출규모 및 부실비율 추이



※ 단위: 조 원, %

※ 자료: 각 저축은행 공시자료(저축은행 중앙회)

※ 주: PF부실비율(PF_risk_rate)은 PF대출의 고정이하여신 비율을 의미

3) 저축은행 감독규정(제22조 3)에 따라 PF대출은 총 여신의 20% 이내로 제한된다.

이처럼 저축은행 PF부실은 일시적 사건이 아니라 부동산 경기변동에 따라 반복되는 구조적·순환적 특성을 보이며, 실물경제뿐 아니라 금융시스템 전반의 안정성에도 심대한 영향을 미치고 있다. 특히 PF 중에서도 고위험 사업장(브릿지론 중심, 부동산 침체지역, 비아파트 등) 비중이 높아 부동산 경기후퇴에 매우 취약하며, 사업이 실패하거나 연체가 발생할 경우 손실을 흡수할 자본여력이 부족해 지급불능 위기에 쉽게 빠질 수 있다는 불안감도 크다.

이에 본 연구는 Network Data Envelopment Analysis(Network DEA) 방법을 적용하여 2018년 1분기~2024년 3분기 기간(27개 분기) 79개 저축은행의 경영위험을 정량적으로 추정한다. 특히 전체 경영위험을 경제적 위험과 리스크관리 위험의 2개 하위 프로세스로 나누고, 다시 리스크관리 위험은 일반대출 위험과 PF대출 위험으로 세분화하여 저축은행별 PF부실의 위험수준을 계측한다. 이를 통해 PF부실로 인해 발생하고 있는 저축은행의 건전성 수준과 그 분포특성을 분석하고, 부동산PF의 안정적 운용방안에 대한 시사점 도출을 시도한다.

우선 제2장은 다양한 관점에서 금융기관의 위험을 평가한 선행연구를 정리하고, 제3장은 Network DEA 모형을 정의한다. 제4장은 실증분석에 사용된 기초통계량 특성과 경영위험 추정 실증분석 결과를 제시하며, 제5장은 결론 및 시사점으로 마무리한다.

II. 선행연구 정리

주기적으로 발생하는 저축은행발 PF 위기에도 불구하고 PF사업 자체가 가지는 구조적 복잡성과 통계부실로 관련 선행연구는 많지 않은 상황이다. 우선 신용상(2023)은 국내 비은행 금융기관의 PF현황과 리스크 관련 이슈를 분석한 바 있으며, 제2금융권 중에서도 저축은행이 PF투자가 가진 내재적 취약성으로 인해 리스크의 확대·전이 가능성이 높다고 평가했다.

또한 황보창·김태현(2023)은 ① 완만한 금리인상 속도, ② 금융기관의 손실인식 지연, ③ 부동산 가격의 비이성적 결정방식, ④ 정부의 과도한 지원 등으로 인해 PF부실이 지연되거나 정상자산으로 인식되는 ‘부실의 이연(Extend & Pretend)’이 광범위하게 확산되고 있다고 분석했다. 다시 말해, 금리인상이 더디게 진행되면서 금융사의 손실인식은 늦어지게 되고, 연착륙 유도를 위한 정부의 유동성 공급이 이런 부실자산으로 유입되어 정상자산으로 인식

시킬 가능성을 높인다고 보았다. 특히 이 과정에서 소수의 거래만으로 가격이 결정되는 부동산 가치가 시장에 잘못된 신호로 작동하면서 버블생성과 PF부실이 반복된다는 분석이다.

다음으로 김학건·박광우·오승곤(2018)는 저금리 기조 이후 저축은행의 여신이 PF와 신용대출 등 특정 부문에 집중되면서 부실가능성이 높아졌으며, 여신 포트폴리오의 다변화와 거액대출 취급 제한을 통해 위험의 분산이 필요하다고 주장했다. 이와 유사한 유재현·노승한(2021)은 2014~2018년 기간을 대상으로 저축은행 부동산PF 대출의 자산건전성(=정상 PF비중) 변화요인을 분석하여, 대주주유형이 금융지주 및 제3금융권일수록, 보증 및 신용대출이 많을수록, PF대출 비율이 높을수록 PF자산의 건전성이 개선된다고 주장했다⁴⁾. 이 외에도 대출자산구성에 따른 수익성 변화를 분석한 배수현(2016)은 경기침체기 기업대출 비중과 저축은행 수익성 간 역(-)의 관계를 주장했으며, 저축은행이 운용하는 기업대출의 주요 구성요소인 PF대출이 가진 리스크 확대 가능성을 시사하고 있다⁵⁾.

한편 Matthews(2013), Fukuyama and Weber(2014), Ohsato and Takahashi(2015), Fukuyama and Matousek(2017), Boussemart, Leleu, Shen, Vardanyan and Zhu(2019), Tan, Wanke, Antunes, and Emrouznejad(2021) 등은 은행의 영업과정에서 필수적으로 발생하는 부실여신(non-performing loan, NPL)을 음(-)의 산출물로 정의한 Network DEA를 정의하고, 은행의 효율성 및 생산성 변화를 실증분석한 대표적인 연구들이다. 우선 전통적인 DEA 모형은 은행경영의 내부 프로세스를 ‘블랙박스(black-box)’로 두고, 단순히 투입물과 산출물을 기반(투입→산출)으로 전체 경영성과를 측정한다. 따라서 분석대상의 효율성은 추정되지만 정확히 어디에서 비효율이 발생하는 지에 대한 정보를 제공하지 못하는 한계를 가진다. 반면 Network DEA는 은행의 운영을 여러 단계 혹은 하위 프로세스(sub-process)로 세분화하고, 단계별 성과평가를 제공할 수 있어 다양한 시사점 도출이 가능하다. 즉 효율성 추정기준을 ‘투입→중간 산출물(중간 투입물)→최종 산출물’과 같은 연결구조에 맞춰 정의하고, 단계별 성과를 비롯해 전체 효율성에 미치는 각 과정의 기여도까지 분리하여 추정할 수 있다는 점에서 강점을 가진다⁶⁾.

4) 다만 총자산이익률(ROA)과 정상PF 비중의 관계가 예상과 달리 통계적으로 유의한 음(-)의 관계를 보이는데, 김민혁·박진우(2018)에서 언급된 바와 같이, 분석기간 두 차례에 걸쳐 시행된 자산건전성 규제 강화가 저축은행 총자산이익률의 제약요인으로 작용했을 가능성을 분석할 필요가 있다.

5) 상대적으로 담보물이 설정되고 LTV기준을 두고 실행되는 주택담보대출이 금융기관의 수익성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 분석하고 있다.

6) 전통적 DEA를 적용한 저축은행 생산성 연구는 신종협·이순철·서대교(2012), 김태영·김광욱·안경애(2017), 강다연·이규석(2020) 등이 있다.

우선 Matthews(2013)는 개별 은행의 위험관리노력과 조직화수준이 경영효율성에 미치는 영향을 Network DEA를 적용하여 분석한 바 있다. 특히 중국 내 상업은행과 외국계은행(HSBC, Citibank)의 리스크관리자 24명을 대상으로 실시한 설문조사(Likert척도)를 기초로 ‘위험관리 실천도(RISKPCA)’와 ‘조직화 지수(ORGPCA)’를 정의한 뒤, 이를 Network DEA의 중간투입물로 직접 적용했다는 점에서 특징적이다. 실증분석을 통해 리스크관리수준이 높은 은행일수록 수익성과 자산건전성(ROA, NPL 등)이 높다는 점을 확인했으며, 정량화가 어려운 ‘조직문화’나 ‘내부관리체계’ 역시 효율성 분석의 중요한 변수가 될 수 있다고 주장했다.

또한 Ohsato, and Takahashi(2015)는 2012~2013년 일본 지방은행 105개를 대상으로 Slack-based Measure Network DEA(NSBM-DEA)를 적용한 효율성 추정연구를 수행했으며, 전체 효율성뿐 아니라 예금·대출·증권투자 등 부문별(3단계) 효율성을 동시에 추정한 바 있다. 특히 전통적 DEA(SBM-DEA)모형의 효율성 추정결과가 과대평가되는 경향이 있으며, 이를 구체적으로 살펴본 결과 중형은행(middle-size)의 증권투자 부문(division_3)에 상당한 비효율이 발생한다고 분석했다. 이와 유사한 Fukuyama and Weber(2014)는 Network DEA에 기초한 동태적 생산성 변화를 정의했으며, 2006~2010년 일본 시중은행 및 지방은행 총 101개(City banks 5개, Regional banks 96개)의 생산성 변화를 추정했다. 분석결과, 은행의 구조적·시계열적 특성을 모두 반영한 동태적 Network DEA의 추정결과가 전통적 DEA 추정결과보다 더 현실적인 효율성 수치를 제시하고 있으며, 부실채권 관리와 이월자산(현금) 관리전략이 효율성 개선의 핵심 요인임을 밝혔다.

다음으로 Fukuyama and Matousek(2017)은 예수금(deposit)을 중간재(intermediate)로 적용한 Network DEA 모형을 설정하여 일본 지역은행의 생산성을 추정했다. 분석결과, 2000년대 초반 일본 지역은행의 대규모 부실채권이 상각되면서 부실여신의 최적 수준(optimal level)과 실제 수준(actual level) 간의 격차가 감소했으며, 단순 대출성장 보다는 증권 및 기타 수익 자산 부문에서의 수익성 확보(=비이자수익)가 생산성 성장에 더 효과적이라고 주장했다.

또한 Boussemart et al.(2019)은 2005~2012년 중국 30개 상업은행(commercial bank)을 대상으로 전체 효율을 경제적 효율과 리스크관리 효율로 분해하는 분석모형을 제시했으며, 각 효율 파라미터의 가중치 적용을 통해 두 효율지표의 민감도 변화를 추정했다. 특히 국유(state-owned), 주식회사(joint-stock), 지역지점(city) 등 분석 대상 은행의 유형에 따른 효율 변화를 비교하여 경영구조가 각 효율성에 미친 영향을 분석한 바 있다.

한편 Tan et al.(2021)은 두 가지 접근법(생산기능, 중개기능)의 내생성을 정의한 Network DEA모형을 구축하여 시장구조가 은행 생산성에 미치는 영향에 대해 분석했으며, 시장경쟁구도 강화가 은행의 생산성 향상에 긍정적인 영향을 미친다는 분석결과를 제시하였다. 특히 총대출을 중소기업대출과 일반대출로 구분하여 자산구성에 따른 경영효율을 개별적으로 추정했다는 점에서 특징적인 연구이다.

III. 분석모형-Network Data Envelopment Analysis

DEA에 기초한 은행의 경영위험 분석은 투입·산출물 변수를 어떻게 정의하느냐에 따라 다양한 접근방식이 존재하며, 크게 생산기능접근(production approach), 중개기능접근(intermediate approach), 이윤기능접근(profit approach)으로 나뉜다. 우선 생산기능 접근은 은행을 하나의 경제적 주체로 보고 노동·자본과 같은 생산요소를 투입하여 대출·예금 등의 금융서비스를 창출하는 미시적 관점의 기업으로 간주한다(김광욱 외, 2011; 남재현, 2020; Bell and Murphy, 1968). 반면 중개기능접근은 은행이 가진 고유한 영업인 자금 중개기능에 초점을 맞추어 예수금을 투입물로 보고 대출 또는 투자를 통한 수익창출에 성과를 부여한다(Fukuyama and Weber, 2010; Holod and Lewis, 2011; Fukuyama and Matousek, 2017). 한편 Burger and Humphrey(1997)는 언급된 두 접근방식이 금융서비스 공급과 자금중개기능을 담당하는 은행의 다양한 역할을 제대로 반영하지 못한다고 지적했다. 나아가 은행경영 전반에 나타난 수익실현과 비용절감을 전체적으로 고려할 수 있는 이윤 가능접근 방식을 제안하고 있으며, 주로 이자지출과 비이자지출을 투입물로, 이자수익과 비이자수익을 산출물로 각각 정의한다(Avkiran, 2011; Zhu, Wang, Yu, and Wu, 2016; Boussemart et al., 2019).

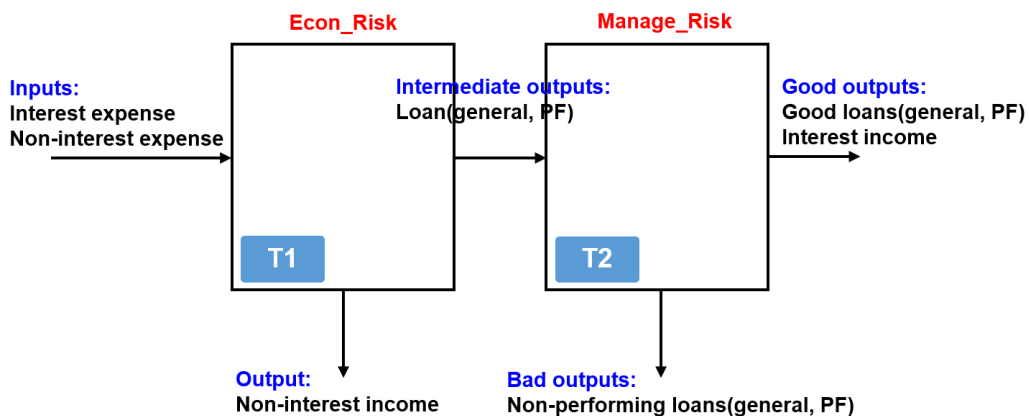
본 연구는 Boussemart et al.(2019)에서 제시한 바와 같이, 생산기능과 중개기능을 모두 반영할 수 있는 이윤기능접근에 기초하여 저축은행의 경영위험을 추정한다. 특히 [그림2]의 Network DEA 구조를 기초로 생산요소를 투입하여 얼마나 경제적으로 금융서비스를 공급하는지를 평가하는 ‘경제적 위험(Econ_Risk)’과, 실행된 대출을 얼마나 안정적으로 관리하는지를 평가하는 ‘리스크관리 위험(Manage_Risk)’을 구분하여 추정했으며, 각 단계별 위험추정을

통해 개별 저축은행의 ‘전체 위험(Network_Risk)’을 평가한다.

먼저 개별 저축은행의 경제적 위험을 평가하는 1단계(T1)에서는 이자비용(IE)과 비이자비용(NIE)을 투입하여 총대출(TL)과 비이자수익(NII)을 생산한다. 여기서 총대출 변수는 리스크 관리 위험을 평가하는 2단계(T2)의 중간 투입물(intermediate input)이며, 최종적으로 정상대출(NL)과 부실여신(NPL), 그리고 이자수익(II)을 산출한다. Barros, Managi and Matousek (2012), Boussemart et al.(2019), Fukuyama, Matousek and Tzeremes (2022) 등은 은행의 대출운용 과정에서 필연적으로 발생하는 부실여신을 은행의 경영위험을 추정하는 핵심변수로 활용하고 있다. 즉 주어진 운용대출 하에서 정상대출의 확대와 부실여신의 감소 여부를 기초로 은행의 경영위험을 산정하고 있으며, 이를 기초로 대상 저축은행의 최종적인 리스크관리 수준을 평가하게 된다.

은행 효율성 추정에 적용된 Network DEA모형은 크게 2가지 유형의 하위 프로세스를 정의하고 있다. 우선 첫 번째 유형은 1단계에서 생산요소(노동, 자본 등)를 투입하여 예수금(deposit)을 생성하고, 2단계에서는 1단계의 예수금을 활용하여 정상대출성장 및 부실관리 효율을 추정하는 방식이다. 다음으로 두 번째 유형은 1단계에서 생산요소를 투입하여 대출을 생산하고, 2단계에서는 이 대출금을 통한 수익실현(이자수익) 및 부실관리 효율을 추정하는 구조이다. 각 유형은 연구목적, 데이터 가용성, 시장상황 등에 맞춰 선택가능하며, 본 연구는 Boussemart et al.(2019), Tan et al.(2021)의 연구모형에 기초하여 저축은행 PF대출의 확대 및 부실관리 효율추정에 적합한 두 번째 유형을 기초로 모형을 설정한다.

[그림 2] Network Data Envelopment Analysis 구조



한편 본 연구는 저축은행의 부동산PF 대출의 운용성과와 위험수준을 정량적으로 평가하고, PF위험의 안정적 관리방안에 대한 시사점 도출을 목적으로 한다. 따라서 Tan et al.(2021)에서 정의한 대출자산 할당방식을 기초로, 산출물로 정의한 대출변수를 일반대출과 PF대출로 세분화한다. 다시 말해, 총대출은 일반대출의 정상여신(NL_gl)과 부실여신(NPL_gl), 그리고 PF대출의 정상여신(NL_pf)과 부실여신(NPL_pf)으로 나누고 각각의 부실 리스크를 추정한다⁷⁾.

우선 각 의사결정단위(decision making units, DMUs)인 저축은행의 2단계 생산기술(production technologies) T1, T2는 다음과 같이 구성되며, 두 생산기술을 결합한 TN는 Network-생산가능집합(production possibility set)을 의미한다.

$$T_N = T_1 \cap T_2 \quad (1)$$

$$T_1 = \{(IE, NIE, NII, Loan) \in \mathbb{R}_+^4, IE, NIE \text{ can produce } NII \text{ and } TL\} \quad (2)$$

$$T_2 = \{(TL, II, NL_gl, NL_pf, NPL_gl, NPL_pf) \in \mathbb{R}_+^6, \\ TL \text{ can produce } II, NL_gl, NL_pf, NPL_gl \text{ and } NPL_pf\} \quad (3)$$

Chambers, Chung and Fare(1996), Chung, Fare and Grosskopf(1997) 등은 생산가능집합 내 각 DMU의 효율성을 산정하기 위한 방향거리함수(directional distance function)을 식(4)와 같이 정의하고 있으며, ① 동반생산(null-jointness), ② 투입물과 정상산출물의 강제분성(strong disposability), ③ NPL과 같은 바람직하지 않은 산출물의 약처분성(weak disposability) 등의 제약조건을 부여한다(김태영 외, 2017; Fare, Grosskopf and Whittaker, 2007). 우선 동반생산 가정은 각 산출물이 완전히 독립적으로 생산되지 않는다는 의미로, 일정 수준의 부실은 대출운용 과정에서 필연적으로 발생한다는 현실을 반영하고 있다. 둘째 투입물과 정상산출물의 강제분 가정은 현재의 투입과 산출이 생산가능집합 내에 존재할 경우, 투입물의 증가는 산출물의 감소로 이어지지 않고, 또한 현재보다 적은 수준의 산출물은 투입물의 추가 없이 가능하다는 것을 의미한다. 셋째, 바람직하지 않은 산출물의 약처분

7) 여기서 일반대출(general loan)은 총대출에서 PF(PF loan)대출을 제외한 대출을 의미한다.

가정은 현재의 투입물과 생산기술 하에서 NPL의 추가적인 감소는 정상산출물(정상대출)의 감소를 수반해야 한다는 뜻으로, 부실여신의 저감(reduction)을 위해서는 추가적인 경제적 비용을 감수해야 한다는 것을 의미한다.

$$D_T(x, y; g) = \sup\{\delta \in \mathbb{R}_+ : (x - \delta g, y + \delta g) \in T\} \quad (4)$$

여기서 x 와 y 는 생산기술 T1과 T2에서 정의된 투입물과 산출물 변수를 각각 의미한다. 또한 δ 는 생산기술 프런티어까지의 거리로 표현되는 리스크 파라미터이며, 각 변수에 적용된 방향벡터 g 에 의해 정의된다. 본 연구는 저축은행 경영위험을 평가하기 위한 3개의 방향벡터(directional vector)를 $\delta = (\delta_{econ}, \delta_{gl}, \delta_{pf})$ 로 정의하고, T1의 비이자지출 변수와 T2의 2개 NPL변수의 저감을 기준으로 각각의 위험을 평가한다($\delta = (-1, -1, -1)$). 다시 말해, 앞서 정의한 경제적 위험은 T1기술에서 투입물인 비이자지출의 감소 수준을, 리스크관리 위험은 T2기술에서 NPL(NPL_{gl}, NPL_{pf})의 저감 수준을 각각 의미하며, 가변규모기술(variable returns to scale) 하에서 특정 DMU_k의 리스크 파라미터를 추정하기 위한 목적함수(objective function)와 선형프로그램(linear programming)은 식(5)와 같다. 여기서 $\lambda k, \sigma$ k 는 각 단계 생산프런티어를 정의하는 $k \times 1$ 밀도벡터(density vector)이며, 최적화 시뮬레이션 과정에서 자동 산출된다⁸⁾⁹⁾.

8) 식(5)의 Link constraints는 네트워크 생산기술(TN) 정의를 위한 두 생산기술(T1, T2)의 연결제약식이다.

9) 즉 경제적 위험(Econ_Risk)은 파라미터 δ_{econ} , 리스크관리 위험(Manage_Risk)은 파라미터 $\frac{1}{2}(\delta_{gl} + \delta_{pf})$ 로 각각 정의되며, 두 위험치의 산술평균을 Network_Risk로 산정한다.

$$D_T(x_k, y_k; \omega, g_k) = \max_{(\delta_{econ}, \delta_{gl}, \delta_{pf}, \lambda, \sigma)} \omega_{econ}(\delta_{econ}) + \omega_{risk} \left(\frac{1}{2}(\delta_{gl} + \delta_{pf}) \right) \quad (5)$$

<1st stage: 경제적 위험>

$$\begin{aligned} \text{s.t. } & \sum_{k=1}^K \lambda_k \cdot IE_k \leq IE_{k'} \\ & \sum_{k=1}^K \lambda_k \cdot NIE_k \leq NIE_{k'} - \delta_{econ} \cdot g_{econ} \\ & \sum_{k=1}^K \lambda_k \cdot TL_k \geq TL_{k'} \\ & \sum_{k=1}^K \lambda_k \cdot NII_k \geq NII_{k'} \\ & \sum_{k=1}^K \lambda_k = 1 \\ & \lambda_k \geq 0, \quad \forall k=1, \dots, K \end{aligned}$$

<Link constraints>

$$\sum_{k=1}^K \lambda_k = \sum_{k=1}^K \sigma_k$$

<2nd stage: 리스크관리 위험>

$$\begin{aligned} \text{s.t. } & \sum_{k=1}^K \sigma_k \cdot TL_k \leq TL_{k'} \\ & \sum_{k=1}^K \sigma_k \cdot II_k \geq II_{k'} \\ & \sum_{k=1}^K \sigma_k \cdot NL_{gl_k} \geq NL_{gl_{k'}} \\ & \sum_{k=1}^K \sigma_k \cdot NL_{pf_k} \geq NL_{pf_{k'}} \\ & \sum_{k=1}^K \sigma_k \cdot NPL_{gl_k} = NPL_{gl_{k'}} - \delta_{gl} \cdot g_{gl} \\ & \sum_{k=1}^K \sigma_k \cdot NPL_{pf_k} = NPL_{pf_{k'}} - \delta_{pf} \cdot g_{pf} \\ & \sum_{k=1}^K \sigma_k = 1 \\ & \sigma_k \geq 0, \quad \forall k=1, \dots, K \end{aligned}$$

추정된 리스크 파라미터는 0과 1사이의 값을 가지며, 1에 가까울수록 $\delta = (\delta_{econ}, \delta_{gl}, \delta_{pf})$ 가 적용된 변수의 잠재적 감소여지가 크다는 것을 의미한다(=잠재 위험의 증가)¹⁰⁾. 마지막으로 전체 위험은 경제적 위험과 리스크관리 위험에 적용된 가중치 ω_{econ} , ω_{risk} 에 의해 결정되며, 본 연구에서는 동일한 가중치를 적용한다¹¹⁾.

10) 각 리스크 파라미터는 적용 변수의 비례적 증감에 기초하는데, 예를 들어 $\delta_{econ}=0.50$ 이면 분석대상이 되는 DMU가 최적 생산점(reference peer) 대비 50%의 비효율(위험)이 존재함을 의미한다.

11) Boussemart et al.(2019)는 동일 가중치(=0.5) 외에 10가지의 위험 가중치 시나리오를 적용하여, 두 가지 리스크 변화의 민감도를 은행유형별로 구분하여 추가분석한 바 있다.

IV. 기초통계 및 실증분석 결과¹²⁾

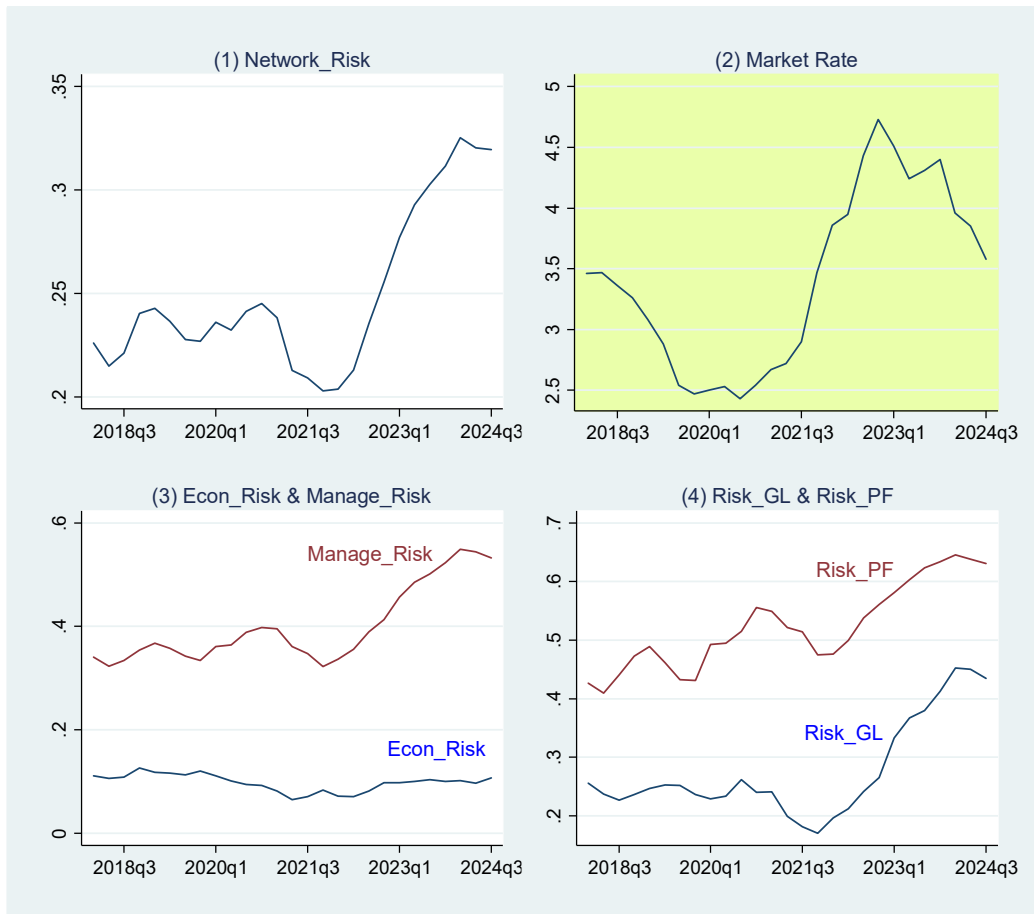
[그림3]은 실증분석을 통해 추정된 각 리스크 파라미터의 시계열 평균 추이를 표현한 것이다. 먼저 저축은행의 전체 경영위험을 보여주는 [그림3-(1)] Network_Risk는 2019년 1분기~2021년 1분기 동안 0.231~0.250 수준에서 일정하게 유지되다가, 코로나19로 인한 초저금리 기조 이후인 2021년 2분기~2022년 2분기는 0.207~0.217 수준까지 하락한다. 이는 주택담보대출 중심의 가계부채 증가, 저금리로 인한 차주의 상환부담 완화 및 부실개선 등이 저축은행 전반의 경영성과 개선을 자극한 결과이다. 특히 부동산 시장의 전국적인 과열과 건설투자 확대는 PF사업의 기대감을 불러일으켰고, 높은 기대수익에 대한 저축은행의 위험추구 성향이 부각되며 관련 대출비중이 크게 증가한 영향이 컸다. 그러나 금리인상과 경기침체 우려가 확산되기 시작한 2022년 3분기 이후 Network_Risk는 가파르게 상승했으며, 2024년 1분기 최고 0.329를 기록한 뒤 정체 혹은 소폭 하락하는 추세를 보인다. 가파른 금리 인상이 기존 대출의 부실을 야기했고, 특히 공사비 급증과 분양경기 침체로 수익성이 낮은 PF사업장의 운영이 불확실해지면서 연체율이 급등한 결과로 해석된다.

이는 Network_Risk의 분해요인인 [그림3-(3)] Econ_Risk & Manage_Risk 값의 시계열 추이를 보면 더욱 명확하다. 우선 분석기간 대출운용의 안정성을 평가한 Manage_Risk는 투입자원의 최소화를 의미하는 Econ_Risk에 비해 매우 높게 추정되었으며, 2022년 3분기 이후 저축은행 위험증가의 대부분을 설명하고 있다. 다시 말해 2022년 하반기 이후 금융업 전반의 경영환경 악화에도 불구하고 Econ_Risk는 상대적으로 안정적 수준을 유지한 반면 Manage_Risk가 가파르게 상승하며 전체 위험인 Network_Risk의 급등을 유도하고 있다. 언급한 바와 같이, DEA분석은 최적 DMU로 구성된 생산경계(production frontier)를 벤치마킹하여 상대적 위험수준을 정량화한다. 따라서 추정된 리스크 값의 절대값과 변동성이 크다는 것은 분석대상이 되는 DMU 간 추정위험(리스크 파라미터)의 격차(gap)가 크다는 것을 의미하는데, 본 연구의 추정결과를 통해 국내 저축은행이 일반적인 경영활동(=영업비용 절감)보다는 대출의 안정적 운용과 부실관리(=리스크관리 역량) 부문에서 은행 간 성과격차가 크다는 것을 확인할 수 있다.

12) 본 연구는 2018년 1분기~2024년 3분기(27개 분기) 79개 저축은행을 대상으로 실증분석한다. 단 필요 변수의 공시자료가 부정확하거나 PF대출 영업활동이 없는 일부 저축은행은 분석에서 제외(27개 분기 79개 저축은행의 전체 데이터 포인트 2,133개에서 187개가 제외)됐으며, 관련 변수의 기초통계량은 <부록.1>에 제시한다.

다음으로 Manage_Risk의 분해요인인 Risk_GL(일반대출 위험)과 Risk_PF(PF대출 위험)의 추정결과에서는 일반대출 대비 PF대출의 위험이 더 크며, 이러한 경향이 분석기간 동안 지속된다. 이는 저축은행의 다양한 대출포트폴리오(가계대출, 기업대출, 신용대출 등) 중에서도 부동산PF의 운용위험이 가장 높으며, PF대출의 안정적 운용이 저축은행의 전체 경영위험을 결정하는 핵심요인임을 의미한다. 특히 부동산 시장 호황기 2021년 2분기~2022년 2분기 기간 중에도 Risk_PF 값은 변동성을 가지며 소폭 하락하는 수준에 그치고 있는데, 당시 PF규모가 가파르게 상승하고 있었다는 점을 감안하면 부동산 경기상승에도 불구하고 PF대출 위험은 익스포저 규모와 비례하여 확대되었다고 볼 수 있다.

[그림 3] 리스크 추정결과 및 시계열 추이

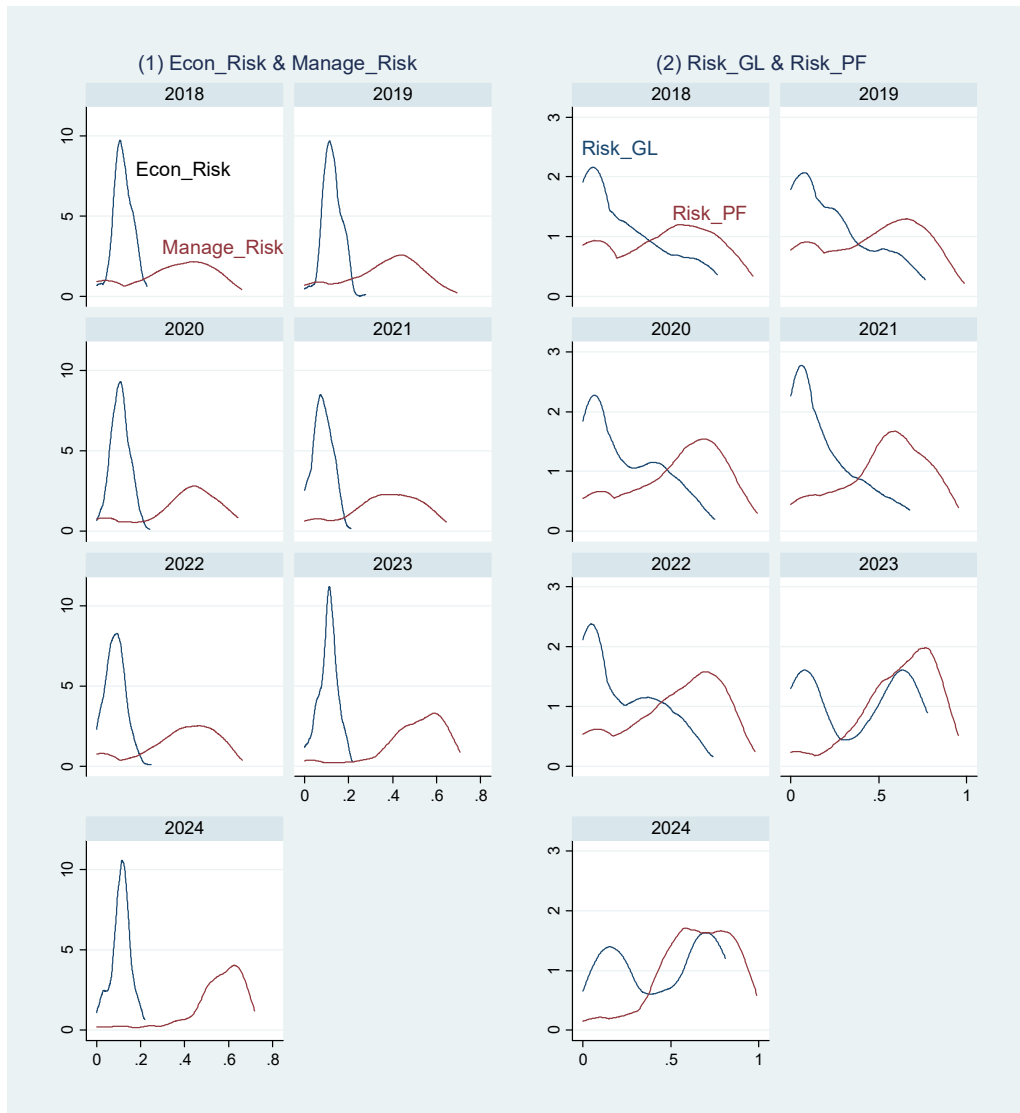


주: (2) Market_Rate는 신규취급액 기준 주택담보대출금리를 의미(한국은행)

한편 [그림4]는 각 추정 리스크의 연도별 분포변화를 표현한 것이다. 우선 [그림4-(1)] Econ_Risk & Manage_Risk의 분포변화를 보면, Econ_Risk 분포는 Manage_Risk 분포와 비교해 중심이 왼쪽(=낮은 위험)에 위치하며 상대적으로 첨도가 매우 높다는 것을 확인할 수 있다. 특히 Manage_Risk 분포는 중심이 우측(=높은 위험)에 위치하고 있는데, 이는 앞서 설명한 바와 같이 저축은행의 리스크관리 역량에서 저축은행 간 격차가 매우 크고 소수의 일부 우수한 저축은행을 제외하면 대부분 위험관리가 상대적으로 부실하다는 것을 의미한다.

다음으로 [그림4-(2)]는 Risk_GL과 Risk_PF 분포의 연도별 변화를 비교한 것이다. 역시 일반대출에 비해 PF대출의 위험분포가 더 우측에 중심을 두고 있으며, 이러한 경향은 분석 기간 동안 지속된다. 즉 PF대출과 운용 부문에서 상대적으로 부실위험이 크며, 이는 우리나라 PF사업이 가진 고유한 특수성이 주요한 원인으로 보인다. 다만 Risk_GL의 위험분포가 2022년 금리인상 이후 빠르게 우측이동하고 있고, 특히 2023년 이후 분포형태가 쌍봉형태(bi-nominal distribution)로 변화하는데, 이는 저금리로 인한 대출수요 급등 시기에 취약차주에 대한 여신확대 영업을 추진했던 일부 저축은행에서 관련 대출의 부실이 확대된 결과로 해석된다.

[그림 4] 추정 리스크의 연도별 분포변화(kdensity)



주: 각 연도의 4개 분기(2024년은 3개 분기) 추정결과를 모두 분포로 표현한 것이다.

다음으로 Risk_PF의 분포특징을 보다 구체적으로 살펴보기 위해, 각 저축은행의 자산규모, PF대출액, Risk_PF의 관계를 [그림5]와 같이 표현하였다. 여기서 x축은 총자산($=\ln(\text{총자산})$), y축은 Risk_PF 추정치이며, 원의 크기는 각 저축은행이 실제 운용 중인 PF대출액의 상대적 크기를 의미한다.

[그림5]에서 확인할 수 있는 가장 뚜렷한 특징은, Risk_PF가 중소형 단계에서는 자산규모에 비례하여 증가하지만 중대형 단계에서는 자산규모가 커질수록 오히려 감소하는 역-U형태를 보인다는 점이다. 특히 이러한 경향은 PF부실 우려가 커지기 시작한 2022년 이후부터 더욱 뚜렷해지는 특징이 있으며, 대부분의 고위험 저축은행이 자산 기준 중간규모에 집중되는 경향이 확인된다¹³⁾.

우선 소형 저축은행의 경우, 상대적으로 안정적인 Risk_PF를 유지하고 있는데, 이는 실제 운용 중인 PF대출규모 자체가 작아 일부 부실이 발생하더라도 자체적으로 관리가능하다는 점과 부실 이후 시스템 리스크로 확대될 가능성이 낮다는 점이 원인으로 보인다. 실제 소형 저축은행의 영업은 특정 지역 소매금융에 국한된 특징이 있고, 자본여력이 낮아 주도적으로 PF사업을 추진하는데 한계가 있기 때문이다.

다음으로 대형 저축은행 역시 대규모PF를 운용함에도 불구하고 상대적으로 안정적인 관리 수준을 보이는데, 이는 대형 저축은행이 상대적으로 체계적인 리스크관리 시스템을 구축하고 있으며 보수적인 자금운용을 통해 위험을 최소화할 뿐 아니라 경우에 따라서는 더 엄격한 규정과 리스크관리 기준을 적용한 결과로 판단된다¹⁴⁾. 또한 대형 저축은행은 다양한 수익원을 기초로 유동성 대응여력이 높고 포트폴리오 다변화를 통해 PF위험의 집중을 피할 수 있다는 점도 중요하게 작용한 결과로 해석가능하다¹⁵⁾.

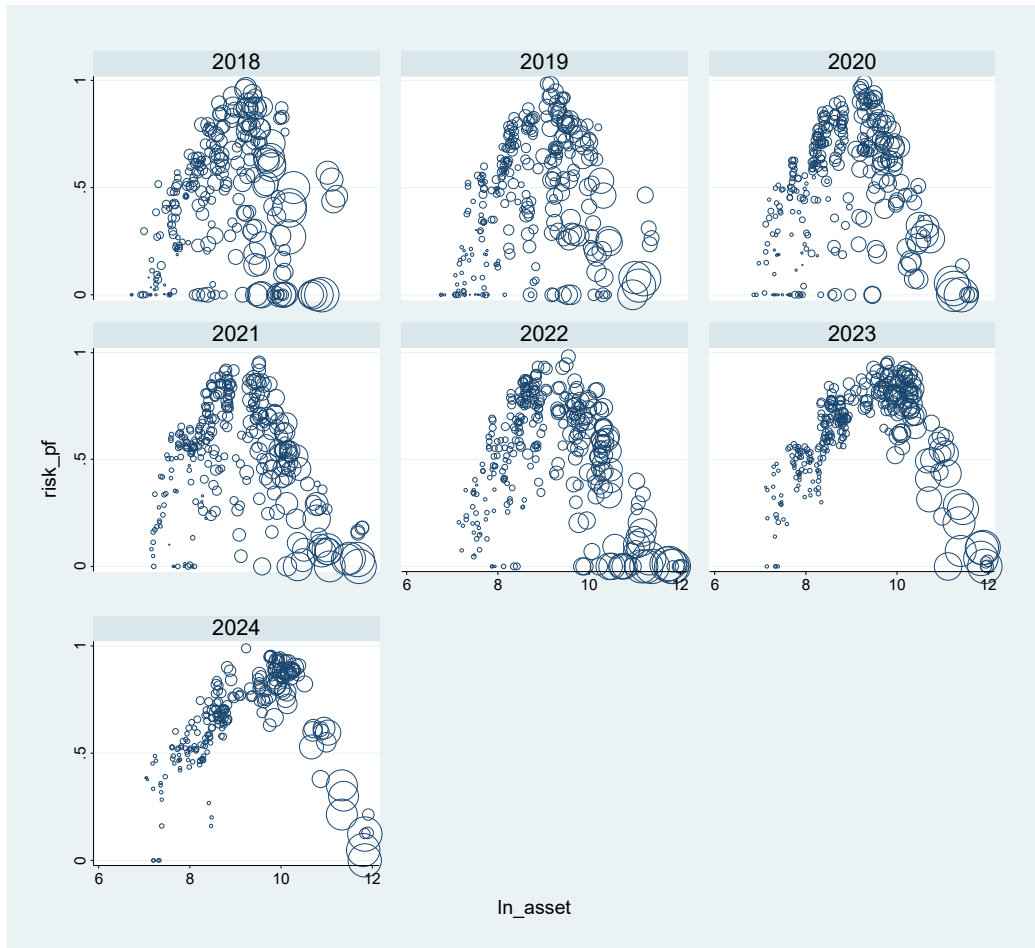
한편 중형 저축은행의 Risk_PF는 분석기간 내내 상대적으로 높은 수준을 보이고 있으며, 2023년 이후 전체 PF익스포저의 감소추세에도 불구하고 이러한 경향이 더욱 뚜렷해지는 특징을 보인다. 즉 체계적인 리스크관리 규정이 부재한 중형 저축은행들이 부동산 경기에 기댄 PF대출에 주력해 왔고, 그 결과 현재의 PF부실을 비롯해 위험의 전이·확산 위험에 더 크게 노출된 것으로 해석할 수 있다. 또한 현재 국내 상위 5개 저축은행의 자산합계가 업계 전체 자산의 40%를 차지하는 현실을 감안하면 중형 저축은행의 실제 규모는 소형에 더 가깝다고 볼 수 있다. 따라서 금융기관이 자산성장 과정에서 얻게 되는 긍정적 요인(고정비용 분산, 운영효율 제고, 수익 다변화, 자금조달 용이, 위험분산 등)을 경험하지 못하는 가운데 높은 기대수익을 노린 PF사업에 집중한 결과로도 분석가능하다.

13) 단 Risk_PF가 0~1사이엔 넓게 분포되어 있고, 소수의 대형 저축은행을 제외하면 대부분 높은 수준의 위험을 내포하고 있다고 판단된다.

14) Marom, Lussier and Sonfield.(2019)는 중소기업의 경우에도 기업규모가 성장할수록 보수적인 리스크관리 전략을 채택하는 경향이 강화된다고 분석했다.

15) 이 외에도 대형 저축은행은 시공사 등 채권단과의 협상에서 유리한 위치를 선점(유리한 정보접근)할 수 있고, 정부의 시장 안정화 대책에 대한 수혜도 기대할 수 있어 상대적으로 안정적인 위험관리가 가능하다.

[그림 5] 총자산과 Risk_PF의 관계



주: 원의 크기는 각 저축은행이 운용 중이 PF대출의 상대적 규모를 의미

[표2]는 영업구역별 추정 리스크의 시계열 추이를 정리한 것이다¹⁶⁾. 현행법 상 저축은행은 과도한 경쟁과 부실을 제어한다는 목적으로 총 6개의 영업구역으로 분할되는데, 각각 [지역1: 서울], [지역2: 인천·경기], [지역3: 부산·울산·경남], [지역4: 대구·경북·강원], [지역5: 광주·전남·전북·제주], [지역6: 대전·세종·충남·충북]으로 구분된다.

16) 저축은행은 40%(비수도권 저축은행)~50%(수도권 저축은행) 이상의 대출을 영업지역 내에서 취급하도록 하는데, 이로 인해 저축은행 성과가 일부 지역(수도권) 은행에 집중된다는 비판이 존재한다.

[표 2] 추정 리스크의 지역별 · 연도별 평균 추이

	지역	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Network_ Risk	1	0.2172	0.2224	0.2123	0.1814	0.1685	0.2506	0.2822
	2	0.2245	0.2504	0.2637	0.2332	0.2397	0.3160	0.3466
	3	0.2474	0.2584	0.2458	0.2193	0.2485	0.3141	0.3507
	4	0.2650	0.2593	0.2749	0.2780	0.2645	0.3266	0.3496
	5	0.2418	0.2218	0.2377	0.2389	0.2724	0.3048	0.3040
	6	0.1829	0.1919	0.2349	0.2138	0.2706	0.3407	0.3610
	평균	0.2298	0.2340	0.2449	0.2274	0.2440	0.3088	0.3324
Econ_ Risk	1	0.1144	0.1187	0.0978	0.0701	0.0635	0.0900	0.0978
	2	0.1085	0.1143	0.0970	0.0734	0.0789	0.1074	0.1148
	3	0.1238	0.1283	0.1067	0.0836	0.0892	0.1054	0.1104
	4	0.1315	0.1352	0.1209	0.0964	0.1104	0.1129	0.1066
	5	0.1423	0.1494	0.1283	0.1024	0.1142	0.1268	0.1244
	6	0.1193	0.1291	0.1268	0.1009	0.1042	0.1274	0.1269
	평균	0.1233	0.1292	0.1129	0.0878	0.0934	0.1117	0.1135
Manage_ Risk	1	0.3200	0.3262	0.3268	0.2927	0.2734	0.4112	0.4666
	2	0.3405	0.3866	0.4304	0.3930	0.4004	0.5245	0.5783
	3	0.3710	0.3885	0.3849	0.3551	0.4078	0.5227	0.5911
	4	0.3984	0.3835	0.4289	0.4596	0.4186	0.5403	0.5926
	5	0.3414	0.2943	0.3471	0.3755	0.4306	0.4828	0.4836
	6	0.2465	0.2547	0.3429	0.3266	0.4370	0.5539	0.5952
	평균	0.3363	0.3390	0.3768	0.3671	0.3946	0.5059	0.5512
Risk_GL	1	0.1396	0.1307	0.1196	0.1003	0.0866	0.1640	0.2196
	2	0.1912	0.2352	0.2312	0.1541	0.2036	0.4057	0.5010
	3	0.3017	0.3222	0.2561	0.1980	0.2531	0.4257	0.5156
	4	0.4196	0.4135	0.4475	0.4455	0.4063	0.5877	0.6793
	5	0.4175	0.3761	0.3601	0.3242	0.3522	0.4238	0.4427
	6	0.1493	0.1667	0.2382	0.1947	0.3531	0.5228	0.5793
	평균	0.2698	0.2741	0.2755	0.2361	0.2758	0.4216	0.4896
Risk_PF	1	0.5003	0.5218	0.5340	0.4850	0.4603	0.6583	0.7136
	2	0.4898	0.5379	0.6297	0.6319	0.5972	0.6433	0.6556
	3	0.4403	0.4548	0.5136	0.5122	0.5626	0.6196	0.6666
	4	0.3773	0.3535	0.4102	0.4737	0.4308	0.4930	0.5060
	5	0.2652	0.2125	0.3342	0.4268	0.5089	0.5419	0.5245
	6	0.3437	0.3427	0.4477	0.4586	0.5209	0.5850	0.6110
	평균	0.4028	0.4039	0.4782	0.4980	0.5135	0.5902	0.6129

주: [지역1: 서울], [지역2: 인천·경기], [지역3: 부산·울산·경남], [지역4: 대구·경북·강원]

[지역5: 광주·전남·전북·제주], [지역6: 대전·세종·충남·충북]을 각각 의미

[지역1]의 Network_Risk는 2019년 0.2224를 기록한 이후 2022년 0.1685까지 하락했지만 2024년은 다시 0.2822까지 상승하는 흐름을 보인다. 전체 분석기간 평균 이하의 위험을 기록하고 있으며, 부실위기가 부각된 2022년 이후에도 타 지역 대비 안정적인 수치를 보인다. 우선 Network_Risk를 구성하는 Econ_Risk가 타 지역 대비 안정적인데, 이는 지역 내 대출 수요가 크고 상대적으로 고신용 고객비중이 높다는 점이 원인으로 판단된다. 즉 시장수요가 충분한 지역은 대출확보에 따르는 단위당 영업비용이 감소하는데, 이것이 투입 대비 산출의 비효율(inefficiency)을 의미하는 Econ_Risk의 하락요인으로 작용했음을 시사한다¹⁷⁾.

한편 [지역1]의 Manage_Risk는 2022년까지 0.2734로 안정적 수준을 유지하다가 2023년(0.4112)→2024년(0.4666)으로 급등한 추이를 보인다. 이 원인을 Risk_GL(일반대출 위험)과 Risk_PF(PF대출 위험)로 분해하여 살펴보면, Risk_GL은 분석기간 꾸준히 낮게 유지된 반면 Risk_PF는 평균 수준의 위험을 유지하다가 2023년 이후 가장 높은 위험수준으로 상승한 특징을 보인다. 이는 확고한 부동산 수요를 기초로 수익이 기대됐던 PF대출이 2023년 이후 빠르게 부실화되고 있고, 운용 PF규모에 비례하여 위험이 확대된 결과로 해석가능하다. 결국 [지역.1]은 지리적 이점으로 실현된 Econ_Risk의 우위와 상대적으로 신용이 우수한 차주로 구성된 일반대출의 리스크관리(Risk_GL)에서는 안정적인 위험수준을 보이지만, PF 위험(Risk_PF)은 2023년 이후 익스포저 규모에 상응하여 타 지역 대비 더 큰 위험에 노출되어 있다고 분석된다.

다음으로 [지역2]는 수도권임에도 불구하고 Network_Risk가 평균 대비 높게 추정되었는데, Econ_Risk는 상대적으로 낮은 반면 Manage_Risk가 현저히 높다는 특징이 있다. 우선 Econ_Risk는 [지역1]과 동일하게 수도권의 안정적인 시장수요에 기초한 대출성장을 통해 상대적으로 효율적인 경영성과를 보인다. 반면 Manage_Risk에서 매우 높은 위험을 보이는데, 구체적으로 Risk_PF가 분석기간 매우 높게 지속된다는 점과 Risk_GL이 2023년부터 급등했다는 점이 특징적이다. 해당지역은 부동산 경기에 편승한 대규모 PF사업이 진행되었지만 주로 인천·경기외곽, 신도시 등 위험 사업장이 비중이 컸고 주택경기 침체기에 가격조정이 자주 발생한 지역이라는 특징이 있다. 특히 해당지역 저축은행은 PF뿐 아니라 부동산 관련 대출 비율(건설업·임대업 등 기업대출, 모기지 가계대출)이 50%를 넘어설 만큼 부동산 의존도가 과도하게 높았는데, 이러한 요인이 부동산 경기후퇴 이후 나타난 위험확대(Risk_GL, Risk_PF 동시 상승)의 배경으로 분석된다.

17) 단 앞서 언급한 바와 같이 Econ_Risk의 저축은행별 격차는 상대적으로 작은 편이다.

한편 지방광역시 기반의 [지역3-6]은 다소 혼재된 추정결과를 보여주고 있지만, 전체적으로 Risk_PF는 [지역1-2] 대비 낮은 반면 Risk_GL은 [지역1-2] 대비 높게 추정된 특징이 있다. 이는 지방 저축은행의 PF익스포저가 상대적으로 작다는 점과 지방이라는 불리한 영업환경의 결과로 보인다¹⁸⁾. 앞서 언급한 바와 같이, 지방 기반 저축은행은 자산기준 소형 저축은행이 많은데, 자본여력이 낮아 적극적인 PF운용에는 한계가 있었다. 그 결과 PF부실로 인한 위험 역시 중대형 저축은행이 많은 수도권 대비 낮은 수준을 기록했으며, 위험의 변동성 또한 상대적으로 낮게 유지된 면이 있다. 또한 지방 저축은행은 지역경기 침체가 장기화되는 가운데 지역밀착·서민·관계금융(소매금융) 등의 영업전략에 한계를 경험했고, 상대적으로 저신용 차주와의 거래비중이 높아졌기 때문에 일반대출의 부실을 의미하는 Risk_GL에서 높은 수준의 위험에 노출되어 있다고 분석할 수 있다.

V. 결론 및 시사점

저축은행 부동산PF의 반복되는 부실위험에도 불구하고, 관련 위험을 구체적으로 정량화하고, 그 위험의 정도를 평가하는 연구는 부족한 상황이다. 이에 본 연구는 Network DEA 방법을 적용하여 부동산PF 관련 저축은행의 경영위험을 세분화하는 분해분석(decomposition analysis)을 시도하였다. 구체적으로 전체 경영위험(Network_Risk)은 투입비용의 절감을 의미하는 Econ_Risk와 실행대출의 안정적 운용을 의미하는 Manage_Risk로 나뉘며, 여기서 Manage_Risk를 다시 일반대출 위험(Risk_GL)과 PF대출 위험(Risk_PF)으로 세분화한 분석이다.

우선 저축은행의 Network_Risk는 코로나19로 인한 저금리 기조 이후인 2021년 2분기~2022년 2분기 기간 가장 낮은 수준을 보이는데, 이는 주택담보대출 중심의 가계부채 증가, 저금리로 인한 차주의 상환부담 완화와 부실감소 등이 저축은행 전반의 경영성과를 자극한 결과로 보인다. 그러나 2022년 3분기 이후는 금리인상과 대출부실, 공사비 급증 및 분양경기 침체에 따른 PF사업장 부실우려 확산 등이 나타나며 Network_Risk가 큰 폭으로 상승하는 흐름을

18) 특히 [지역4: 대구·경북·강원]의 경우, 2022년을 제외하면 Risk_GL이 Risk_PF보다 오히려 더 높게 계측된 특징이 있다.

확인할 수 있었다.

다음으로 Network_Risk의 구성요소 중에서는, Manage_Risk가 Econ_Risk 보다 지속적으로 높게 추정되었는데, 이는 영업비용 절감과 같은 일반적인 경영성과보다는 대출의 안정적인 운용과 부실관리 부문에서 저축은행 간 성과격차가 크다는 것을 의미한다. 또한 Risk_PF가 Manage_Risk상승의 많은 부분을 설명하고 있는데, 이는 PF사업 자체가 지닌 위험성을 직접적으로 보여주는 결과이며, 특히 부동산 경기 상승기에도 PF위험은 익스포저 규모에 비례하여 증가하는 흐름을 확인할 수 있었다.

언급한 바와 같이, 저축은행은 면밀한 사업성 검토에 기초하기 보다는 부동산 경기에 기댄 PF대출을 경쟁적으로 취급해 왔고, 특히 자금조달 및 자체손실 흡수여력 등에서 열위한 조건으로 인해 사업위험이 높은 브릿지론, 지방·비아파트 등에 투자가 집중된 경향이 있었다. 그 결과 부동산 경기 호황에도 PF관련 부실위험은 크게 하락하지 않고 꾸준히 높은 수준을 유지했으며, 부동산 시장 침체가 시작된 이후에는 관련 부실이 동시다발적으로 발생하여 위험의 확산·전이 우려가 본격적으로 나타난다고 해석할 수 있다.

한편 추정 리스크의 분포특성을 기초로, 리스크관리 역량 부문에서 저축은행 간 격차가 뚜렷했고, 일부 소수의 우수한 저축은행을 제외하면 대부분 위험관리가 상대적으로 부실하다는 것을 확인할 수 있었다. 특히 Risk_PF가 분석기간 지속적으로 높은 수치를 보였지만 2023년 이후부터는 Risk_GL 역시 가파르게 상승하는 흐름을 보였는데, 이는 대출포트폴리오 관점에서 일반대출 역시 부동산 관련 대출(건설업, 주택담보대출 등)비중이 높아 주택시장 침체기가 시작된 이후 부실가능성이 커진 결과로 해석된다.

다음으로 상대적으로 안정적이라고 평가받는 서울지역 저축은행은 안정적인 대출수요에 의한 Econ_Risk감소와 고신용 차주확보로 인한 부실감소 영향(일반대출 위험관리)으로 위험수준이 낮게 추정되었으나, PF위험은 분석기간 꾸준히 높은 수치를 기록하고 있고, 특히 2023년 이후는 타 지역 대비 가장 높은 위험을 보여주고 있다. 이는 어느 정도 확고한 부동산 수요가 유지되는 수도권에서도 PF부실 가능성이 확대되고 있다는 것을 의미하며, 특히 서울은 상대적으로 PF규모가 커서 부실위험이 상대적으로 증폭될 수 있음을 시사한다. 반면 지방광역시 소재 저축은행은 Risk_PF가 높게 유지되는 동시에 Risk_GL 역시 이와 유사하게 높게 추정된 특징이 있다. 이는 해당 지역 소재 저축은행들이 지역밀착·서민·관계금융 경영전략에 한계를 경험하면서 주로 저신용 차주의 부동산 관련 대출 영업에 집중한 점이 원인으로 보이며, 대출포트폴리오가 특정 부문에 집중되는 것을 제어할 필요가 있다고 분석된다.

이러한 분석 결과를 바탕으로, 저축은행의 부동산PF 운용위험을 효과적으로 관리하기 위한 정책적 시사점을 다음과 같이 제시한다. 먼저, PF대출 취급한도에 대한 관리기준 강화가 요구된다. PF운용규모가 저축은행의 주요 리스크 요인인 만큼, 특정 기간 PF규모가 일정 비율을 초과할 경우 사업성 평가 및 리스크 관리 프로세스를 엄격히 적용하여 부동산 경기에 따라 급증하는 PF규모를 단계적으로 제한하는 방안을 고려할 수 있다. 다음으로 PF위험의 지역별 차이를 반영한 맞춤형 규제 정책도 요구된다. PF사업장별 상이한 위험수준을 반영하여 PF대출 비율을 조정하거나, 주로 수도권에 위치한 대형 PF사업에 대한 모니터링 강화를 통해 부실의 확산·전이에 대한 적극적인 관리가 필요하다. 마지막으로, 금융당국의 감독 및 정책적 대응의 강화이다. PF대출 리스크는 개별 저축은행의 문제가 아닌 금융시스템 전반에 영향을 미칠 수 있는 핵심 요인이므로, 정기적인 리스크 평가 및 스트레스 테스트를 통해 PF대출 부실 위험을 지속적으로 점검하고, 필요 시 대출 규제를 강화하는 등의 신속한 정책 대응이 필요할 것으로 판단된다.

참 고 문 헌

- 강다연·이규석, 2020, 국내 은행 대형화에 따른 은행 효율성 및 결정요인 분석, 산업경제연구, 제33권 제4호, 1133-1157.
- 김광욱, 2025, 공공PF 활용방안_HF 부동산PF 상품특징과 활용방법, HF내부자료.
- 김광욱, 2025, 부동산PF 부실위험과 저축은행 경영성과, 주택금융리서치 2025(1).
- 김광욱·이주병·강상목, 2011, 금융기관 생산 비효율의 재해석: 과소추정부분의 측정을 중심으로, 한국경제연구, 제29권 제1호, 77-102.
- 김태영·김광욱·안경애, 2017, 유해산출물을 고려한 국내 저축은행의 생산성비교-Malmquist-Luenberger 생산성지수 분석, 금융지식연구, 제15권 제2호, 3-31.
- 김학건·박광우·오승곤, 2019, 여신집중과 저축은행부실에 관한 실증연구, 재무연구, 제32권 제1호, 93-120.
- 남재현, 2009, 저축은행산업의 효율성 및 생산성 결정요인, 금융정보연구, 제9권 제2호, 39-68.
- 노승환·김규림·최연경, 부동산PF 관련 주요 이슈와 향후 전망, KPMG 경제연구원, Issue Monitor, 162, 2024.
- 배수현, 2016, 상호저축은행의 자산운용이 수익성과 안전성에 미치는 영향 분석: 지역별·규모별 차이를 중심으로, 글로벌경영학회지, 제13권 제4호, 181-205.
- 유재현·노승환, 2021, 저축은행의 부동산 PF 대출 자산건전성 결정요인 분석 연구, 주택도시연구, 제11권 제3호, 169-188.
- 신용상, 2023, 국내 비은행 부동산 PF금융 익스포저 리스크 관리 방안, KIF분석보고서 (2023-03).
- 신종협·이순철·서대교, 2011, 글로벌 금융위기가 국내 일반은행과 저축은행의 효율성에 미친 영향 분석, 금융안정연구, 2011, 제12권 제1호, 25-53.
- 황보창·김태현, 2024, 부동산PF의 과거, 현재, 미래-실질 부실의 추정과 부실정리 방안에 대한 검토, 한국기업평가 Issue Report.

- Avkiran, N. K., 2011, Association of DEA super-efficiency estimates with financial ratios: Investigating the case for Chinese banks, *Omega*, 39(3), 323-334.
- Barros, C. P., Managi, S., and Matousek, R., 2012, The technical efficiency of the Japanese banks: non-radial directional performance measurement with undesirable output, *Omega*, 40(1), 1-8.
- Bell, F. W., and Murphy, N. B., 1968, Economies of scale and division of labor in commercial banking, *Southern Economic Journal*, 5, 131-139.
- Berger, A. N., and Humphrey, D. B., 1997, Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research, *European journal of operational research*, 98(2), 175-212.
- Boussemart, J. P., Leleu, H., Shen, Z., Vardanyan, M., and Zhu, N., 2019, Decomposing banking performance into economic and credit risk efficiencies. *European Journal of operational research*, 277(2), 719-726.
- Chambers, R. G., Chung, Y., and Fare, R., 1996, Benefit and distance functions. *Journal of economic theory*, 70(2), 407-419.
- Chung, Y. H., Fare, R., and Grosskopf, S., 1997, Productivity and undesirable outputs: a directional distance function approach. *journal of Environmental Management*, 51(3), 229-240.
- Fukuyama, H., and Matousek R.. 2017, Modelling bank performance: A network DEA approach, *European journal of operational research*, 259(2), 721-732.
- Fukuyama, H., Matousek, R., and Tzeremes, N. G., 2022, Minimum distance efficiency measure in bank production: A directional slack inefficiency approach. *Journal of the Operational Research Society*, 73(8), 1742-1754.
- Fukuyama, H., and Weber, L. W., 2010, A slack-based inefficiency measure for a two-stage system with bad outputs, *Omega*, 38, 239-410.
- Fukuyama, H., and Weber, W. L., 2015, Measuring Japanese bank performance: a dynamic network DEA approach. *Journal of Productivity Analysis*, 44, 249-264.

- Marom, S., Lussier, R. N., and Sonfield, M., 2019, Entrepreneurial strategy: The relationship between firm size and levels of innovation and risk in small businesses. *Journal of Small Business Strategy* (archive only), 29(3), 33-45.
- Fare, R., Grosskopf, S., and Whittaker, G., 2007, Network dea. Modeling data irregularities and structural complexities in data envelopment analysis, 209-240.
- Holod, D., and Lewis, H. F., 2011, Resolving the deposit dilemma: A new DEA bank efficiency model, *Journal of Banking and Finance*, 35, 2801-2810.
- Matthews, K., 2013, Risk management and managerial efficiency in Chinese banks: A network DEA framework. *Omega*, 41(2), 207-215.
- Ohsato, S., & Takahashi, M., 2015, Management efficiency in Japanese regional banks: A network DEA. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 172, 511-518.
- Tan, Y., Wanke, P., Antunes, J., and Emrouznejad, A., 2021, Unveiling endogeneity between competition and efficiency in Chinese banks: A two-stage network DEA and regression analysis. *Annals of Operations Research*, 306(1), 131-171.
- Zhu, N., Wang, B., Yu, Z., and Wu, Y., 2016, Technical efficiency measurement incorporating risk preferences: An empirical analysis of Chinese commercial banks. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(3), 610-624.

〈부록〉 기초통계량

단위: 억 원

구분	이자 비용	비이자 비용	총대출	일반 대출 (정상)	PF 대출 (정상)	부실 여신 (일반)	부실 대출 (PF)	비이자 수익	이자 수익
2018									
평균	47	54	8,041	6,967	667	363	44	16	197
최소	3	4	516	491	0	5	0	0	9
최대	407	523	60,456	57,121	4,313	3,934	1,134	279	1,869
SD	57	86	9,819	8,810	783	561	124	36	311
2019									
평균	53	57	8,427	7,261	754	390	29	18	206
최소	3	4	500	445	0	6	0	0	10
최대	484	617	73,731	70,270	6,867	4,160	714	408	2,292
SD	73	98	11,675	10,475	939	614	63	41	365
2020									
평균	51	60	9,591	8,279	881	410	21	22	220
최소	4	3	598	504	4	3	0	0	10
최대	497	752	94,129	90,346	7,461	5,446	250	543	2,644
SD	74	110	14,301	12,946	1,106	708	36	55	425
2021									
평균	58	69	12,222	10,702	1,091	419	19	33	259
최소	4	4	852	647	14	3	0	0	13
최대	557	785	113,330	109,144	8,873	7,345	434	698	2,962
SD	85	123	18,108	16,449	1,375	838	41	77	489
2022									
평균	98	70	15,190	13,275	1,380	509	29	37	323
최소	5	4	930	791	33	2	0	0	15
최대	1,153	809	139,947	135,115	9,642	9,243	477	780	3,744
SD	156	123	23,328	21,081	1,811	1,134	68	90	598
2023									
평균	175	62	14,222	12,108	1,234	815	65	38	353
최소	10	5	864	704	59	1	0	0	15
최대	1,593	835	138,380	131,691	9,896	8,204	973	864	3,891
SD	275	99	22,603	20,022	1,691	1,349	131	102	646
2024									
평균	137	62	13,015	10,633	958	1,276	148	46	318
최소	9	5	702	539	30	43	0	0	16
최대	1,220	653	117,849	108,567	8,824	11,218	2,558	929	3,649
SD	212	101	20,808	17,978	1,345	1,743	277	111	587
전체									
평균	88	62	11,574	9,945	1,005	580	48	30	268
최소	3	3	500	445	0	1	0	0	9
최대	1,593	835	139,947	135,115	9,896	11,218	2,558	929	3,891
SD	161	107	18,172	16,224	1,371	1,089	129	78	506

I 금융감독연구 제12권 제2호 2025. 10.

Decomposing saving-banks performance into economic and credit risks using Network DEA model

: risk concentration and distribution of PF loan

Kim, KwangUk*, Kim, ByengKuk**

Abstract

This study applies the Network Data Envelopment Analysis(Network DEA) model to quantitatively assess the management risk of 79 Korean saving-banks over the period from 2018Q1 to 2024Q3. Specifically, the overall management risk(Network_Risk) is decomposed into economic risk(Econ_Risk) and risk management risk(Manage_Risk), with the latter further divided into general loan risk(Risk_GL) and PF loan risk(Risk_PF) for empirical investigation.

The analysis reveals that Network_Risk remained relatively stable until 2022Q3, supported by increased loan demand under low interest rates, eased repayment burdens, and improvements in asset quality. However, following the onset of interest rate hikes and a real estate market downturn in late 2022, a marked upward trend in overall risk was observed. Notably, this increase was primarily driven by Manage_Risk, rather than Econ_Risk, indicating that vulnerabilities were more closely associated with loan management practices than with cost efficiency.

Risk_PF consistently recorded elevated levels throughout the study period, in direct proportion to exposure volume. Since 2023, concerns over potential defaults in large-scale PF investments, particularly in the Seoul metropolitan area, have intensified. Furthermore, significant heterogeneity was found in the risk management capabilities across saving-banks, with most banks—except for a select few—exhibiting limited capacity to effectively manage PF risks. Importantly, medium-sized saving-banks demonstrated the highest levels of Risk_PF, suggesting an urgent need for enhanced and systematic risk management frameworks tailored to their operational scale and exposure profile.

Key words: Network DEA, PF, saving bank, PF risk distribution, PF integrity

JEL Classifications:: C60, R30, G20, N20

* First author, Korea Housing Finance Corporation, Housing Finance Research Institute, Financial Policy Research Team, Head of Team(Research Fellow). Ph.D. in Economics (kukim@hf.go.kr)

** Corresponding author, Korea Housing Finance Corporation, Housing Finance Research Institute, Research Planning Team, Head of Team, Ph.D. in Real Estates (kimbk@hf.go.kr)

DC제도 수익률 제고를 위한 정책적 제언

성주호*, 김재덕**

국문초록

퇴직연금 운용성과는 노후소득보장 측면에서 매우 중요하지만, 여전히 극단적인 원리금 보장형 상품에 의존하고 있다. 이를 해소하기 위한 방안으로, 다음 두 가지를 제안한다. 첫째, 현재 중소기업퇴직연금 기금제도에서 적용되고 있는 CIDC제도를 기존 퇴직연금사업자에게 선별적으로 확대 허용하는 것을 제안한다. 중소기업퇴직연금기금제도의 지배구조에 준하는 독립적인 운영위원회 설립을 의무화하고, 실물이전 서비스를 통한 규모경제 효과와 수익성 경쟁력을 촉진하여야 한다. 다음으로, 사전지정운용 제도에서 가입자의 안정형상품 선택권을 제한할 필요성이 있다. 이는 장기수익성보다는 퇴직급여액의 보존을 중시하는 가입자들의 오랜 행태적 편향을 개선하려는 목적이다. 결론적으로, 첫 번째 제안은 CIDC제도를 통해 투자 선택권을 확대하고, 두 번째 제안은 연금전환 가능성을 높이는 데 추가로 필요한 조치이다.

□ 주제어: 중소기업퇴직연금기금제도, CIDC, 사전지정운용제도, 행태적 편향

□ JEL: G28, G32, J32

투고일: 2025.3.18.

수정일: 2025.4.30.

게재확정일: 2025.10.17.

* 제1저자, 경희대학교 경영학과 교수 (jhsung@khu.ac.kr)

** 교신저자, 한국투자신탁운용 차장 (kimjd@koreainvestment.com)

(감사의 글) 귀중한 조언과 수정·보완 사항을 제공해 주신 익명의 두 분 심사위원님들 덕분에 연구의 질이 상당 수준 향상 되었음을 밝히며, 이에 깊이 감사의 뜻을 표합니다.

I. 서론

최근 고령화 이슈와 맞물려 논의되고 있는 국민연금개혁 논제는 향후 사적연금의 역할을 한층 더 강조하고 있다. 특히 2005년 12월 퇴직연금제도가 시행되어 적립금규모는 2023년 말 기준 382.4조원 규모까지 양적 성장을 이루었다. 하지만 장단기 투자 수익률 문제가 지속적으로 제기되어 왔다. 점진적으로 안전자산 편중은 해소되고 있지만 여전히 약 90% 이상이 원리금 보장상품에 투자되어 왔고 이로 인한 최근 10년간 연 환산 수익률은 2.07%에 불과하다.

안전자산 편중현상을 개선하여 중장기 수익률을 향상시키는 정책적 제도개선이 확정기여형 퇴직연금제도(DC제도) 그리고 개인형퇴직연금제도(IRP제도) 중심으로 진행되어 왔다. 근로자퇴직급여보장법(이하 근로퇴법) 일부개정을 통해 2022년 7월 12일부터 시행에 들어간 사전지정운용제도(흔히 디폴트옵션이라고 함) 그리고 2022년 4월 14일부터 시행에 들어간 중소기업퇴직연금기금제도(이하 중소기업기금제도)가 대표적이다. 디폴트옵션은 가입자에게 투자선택의 기회와 정보를 충분히 제공하였음에도 가입자가 적립금 운용지시를 하지 않는 경우, 퇴직연금 사업자가 정해진 절차에 따라 퇴직연금규약을 통해 가입자에게 사전에 고지한 디폴트옵션 상품으로, 가입자의 적립금을 자동으로 운용하는 opt-in제도이다.

한편, 중소기업기금제도는 상시 30명 이하 중소기업의 사용자는 근로복지공단이 제공하는 ‘중소기업퇴직연금기금표준계약서’에 의해 편리하게 가입할 수 있으며, 사용자와 근로자가 납입한 부담금으로 공동기금을 조성하여 관리, 운용하고 그 결과를 퇴직근로자에게 지급하는 제도이다. 가입근로자가 적립금에 대해 직접 운용지시를 하는 일반적 DC제도와는 달리, 운용지시권한을 근로복지공단에 위임하여 근로복지공단이 집합적으로 공동기금(collective funds)을 운용하는 CIDC제도이다¹⁾.

퇴직연금 운용체계 개선이 DC제도 중심으로 이루어지고 있는 이유는 운용지시권한이 가입자에게 있고 투자와 관련된 의사결정에서 행태적 편향(behavioral bias)을 보이고 있기 때문이다(Montier, 2002). 여러 해외 연구에서도 DC제도에서 나타나는 행태적 편향을 실증해

1) DC제도는 적립금 운용지시방식에 따라 가입자에게 개별 운용지시권이 부여되는 IDC(Individual DC)제도 그리고 가입자들이 수탁 기관에 운용지시권을 일괄적으로 위임하여 집합펀드(pooled fund)를 형성하고 투자와 수수료의 규모경제(economies of scale)효과를 기대할 수 있는 CIDC(Collective IDC)제도로 구분할 수 있다.

왔다(Madrian & Shea, 2001; Agnew et al., 2003; Mitchell et al., 2006; Benartzi & Thaler, 2007). 우리 또한 근로자들의 원리금보장 선호 편향을 점차적으로 개선할 필요가 있다.

디폴트옵션과 중소기업제도가 시행된 지 얼마 되지 않았지만, 낮은 운용성과를 계약형 지배 구조의 한계로 보고 기금형 지배구조 도입이 필요하다는 의견도 있다. 하지만 현재 운영 중인 제도의 미비점을 파악하고 충분한 논의 과정을 통해 보완하는 노력이 우선되어야 한다. 고용노동부·금융감독원 보도자료(2025.2.18.)에 따르면, 디폴트옵션 적립금의 약 88%가 안정형 상품²⁾을 선정하고 있는 현실은 제도적 보완이 필요함을 시사하고 있다. 왜냐하면 디폴트옵션 도입 취지가 장기적인 수익률 제고에 있기 때문이다. 근로복지공단의 최근 2024년도 운용성과를 살펴보면 기존의 IDC는 3.59%인 반면에 단기 유동성 자금을 제외하고 적립금의 약 95%를 외부전문기관에 위탁하여 운용하는 중소기업제도의 CIDC 운용성과는 6.52%로 집계되었다. 향후 이러한 IDC와 CIDC 운용성과 간의 차이가 어떠한 추세로 발전할지는 예측하기 힘들지만, CIDC제도 도입은 안전자산 편중현상을 해소하고 수익률 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다.

한편 국민연금의 우수한 운용성과는 기금운용위원회를 통한 전략적 자산배분에 의해 달성된다. 전략적 자산배분의 수익률 기여도는 약 90% 내외로 분석되고 있다³⁾. 이는 연기금 운용에 있어 집합운용을 통한 전략적 자산배분의 중요성을 강조하는 결과이다. 반면 중소기업제도를 제외한 현행 DC제도에서는 퇴직연금사업자가 가입근로자에게 투자 상품을 제시할 뿐, 전략적 자산배분 역할을 수행하지 않는다. 따라서 인적·물적 인프라를 보유한 퇴직연금사업자가 전략적 자산배분 정책을 수립하여 적립금을 운용할 수 있는 제도적 환경을 제공한다면, 사회적 비용을 줄이면서 운용성과를 실질적으로 개선할 수 있을 것으로 보인다.

이러한 점을 고려하여 본 연구는 DC 제도를 둘러싼 환경을 고찰하고, CIDC제도가 기존 DC제도의 수익률 제고에 기여할 수 있는지, 또한 원리금보장상품의 제한적 활용이 연금화 가능성을 높이는지에 대해 국내외 사례를 바탕으로 분석하며, 수익률 향상을 위한 실효성 있는 정책적 제언을 제시하고자 한다.

2) 고용노동부장관이 승인한 디폴트옵션상품 중에서 안정형상품은 기존의 초저위험상품으로 금융기관 정기예금으로 구성된 원리금보장상품이다. 2024년 각 펀드별 수익률은 안정형상품(3.3%), 안정투자형상품(7.2%) 중립투자형상품(11.8%) 그리고 적극투자형상품(16.8%)로 집계되었다.

3) 국민연금 기금수익률 제고를 위한 기금운용 인프라 개선방안 (2023.6, 보건복지부)

II. 운용성과 향상을 위한 제언

DB제도 가입자는 일반적으로 안정성을 선호하는 반면에 DC제도 가입자는 장기적인 수익성에 가치를 둔다. 특히 후자의 경우에 투자 상품을 선택하고 관리해야 하는 선택의 과부하(choice overload)가 따르며 투자위험과 물가상승위험에 대해서도 전적으로 본인이 책임을 진다. 실제로 실적배당상품 투자비중은 조금씩 개선되어 왔지만, 11~13% 수준에 머물고 있어 여전히 소극적인 투자성향을 보이고 있다. 먼저 이를 개선할 수 있는 제도적 환경 조성이 필요하다.

1. 장기자산배분전략 실행

국내 DC제도 수익률은 2023년 말 기준 최근 5년 연환산 수익률이 2.67%에 불과하다. 최근 3.0% 내외 물가상승률을 감안할 때 노후소득보장이라는 퇴직연금 본연의 목적에 미치지 못하고 있다. 이러한 결과의 주요 원인은 장기적 자산배분전략의 부재에서 찾을 수 있다.

Brinson et al.(1986)는 1974년부터 1984년 미국 91개 대형 연기금의 수익률 변동요인을 분석한 결과 93.6%는 전략적 자산배분에 의해 결정된다고 실증 분석했다. 우리 국민연금의 10년간의 성과요인을 분석한 자료도 전략적 자산배분의 평균 기여도가 97.6%에 달한다고 한다⁴⁾. 이처럼 전략적 자산배분이 연금자산의 운용성과를 좌우한다는 것은 이미 잘 알려진 사실이다.

특히 이동화·김대환(2024)이 언급한 바와 같이 DC제도는 가입자의 책임 하에 퇴직급여 제정을 운용하기 때문에 낮은 운용수익률은 가입자의 노후소득에 부정적인 영향을 미친다. 부연하면 DC 연금자산은 운용성과가 미래 장수리스크(longevity risk)에 크게 영향을 미치기 때문에 적정수준의 위험자산 배분은 필수적이다. 그러나 국내 퇴직연금의 경우에 고용노동부 보도자료(2024.5.16.)에 따르면 실적배당형 비중이 2023년 전체 적립금의 12.8%이고 DC만 보더라도 18.1%에 불과하다. 이마저도 채권형 펀드가 포함된 수치로 위험자산으로 분류되는

4) 국민연금공단, 2022년 국민연금기금 성과평가 보고서

주식형 자산만 따지고 보면 그 수치는 더욱 미미하다. 반면 미국, 영국, 호주의 경우 위험자산 비중이 50% 이상⁵⁾이며, 국민연금의 주식과 대체투자를 포함한 위험자산 배분 비중도 60%를 상회한다⁶⁾.

이로 미루어 볼 때, 우리나라 역시 우선적으로 적정한 위험자산 비중을 설정하고 내외부의 시장환경 변화에 대응한 포트폴리오 리밸런싱을 진행하는 자산운용의 전문성을 강화해야 한다.

2. 자산운용규제 완화

영국, 미국, 호주 등 연금선진국들은 DB제도에 대해 양적규제를 유지하고 있지만 DC제도의 경우에는 자율규제를 강조하는 방향으로 제도가 운영되고 있다. 우리나라는 DB제도보다 DC제도에 운용자산과 운용비율, 운용상품에 대한 열거주의식 규제와 더불어 양적규제를 강화하고 있다(아래 [표 1] 참조).

이러한 규제는 다양한 위험자산에 대한 분산투자를 제한하여, 중장기적으로 DC 운용성과 향상에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 실제로 원리금보장 투자 편중을 더욱 고착화 시키며, 장기 포트폴리오 구축의 걸림돌로 작용한다. 또한, 전문적인 자산운용서비스 제공을 통한 퇴직연금사업자의 국내외 경쟁력 강화를 저해하고 있다.

이러한 이유로 퇴직연금과 같은 장기자산운용에 있어 양적규제를 완화할 필요가 있다. 사업자에게 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하도록 하는 자율규제를 강화하는 방향으로 운용규제를 개선할 필요가 있다. 국민연금기금운용의 제1원칙이 수익성인 점을 감안하여 장기 안정적 수익성을 추구할 수 있는 최소한의 규제가 바람직하다. 예를 들어, 특수이해관계자에 대한 자기투자(self-investment)비율 제한(예: 적립금의 5% 이내), 고위험자산 등에 대한 투자비율 제한(예: 적립금의 5% 이내) 등이 있다.

5) OECD, Pension Market in Focus 2023

6) 국민연금공단, 기금 포트폴리오, 2024.7월말 기준

[표 1] 금융감독원 위험자산별 투자한도

구분	DB	DC/IRP	투자금지대상
위험자산 총투자한도	70%		
지분증권	총 한도(70%) 이내 자율운영	금지	비상장주식, 해외 비 적격시장 주식
채무증권		총 한도(70%) 이내 자율운영	투자 부적격등급 채권
펀드			파생형펀드, 투자부적격수익증권
파생결합증권			사모발행, 최대손실률 40% 초과
사모펀드		금지	파생형, 투자 부적격등급
증권예탁증권		금지	국내 비상장 증권예탁증권
파생상품	헤지 목적만 허용		

주) 예외 조치로, 주식 비중이 운용기간 중에는 80%이하이고 목표시점 이후는 40%이하인 TDF는 금융감독원장이 정한 '적격 TDF'이며, 가입 근로자의 적립금을 100% 적격 TDF에 투자할 수 있다.

3. CIDC제도 선별적 확대 허용

퇴직연금 수익률 제고를 위한 투자포트폴리오를 구축하기 위해 중요한 조건은 규모의 경제를 달성하는 것이다. 연금제도가 규모경제(economies of scale)를 달성하는데 용이한 구조로 설계되어 있어야 한다. 이와 관련하여 Yermo & Stewart(2008)는 연기금스캔들(pension fund fraud scandal) 그리고 규모경제 효과가 없는 기금형 지배구조는 운영의 비효율성과 밀접한 관련이 있다고 했다. 즉, 수익률제고를 위해서는 연기금의 규모경제가 필요함을 강조한 것이다.

연기금스캔들 가능성이 없는 좋은 지배구조를 도입하더라도 연기금의 운용규모가 작으면 관리비용이 상승하고 장기 분산투자를 어렵게 하기 때문에 수익률 향상에 영향을 미친다. 이는 기금형 지배구조를 도입한다고 해결될 수 있는 문제가 아니며, 지금의 계약형 지배구조 내에서도 규모경제를 가능하게 하는 방안을 우선적으로 모색하는 것이 필요하다. 앞서 살펴본 중소기업제도와 같이 집합 운용하는 CIDC제도가 그 대안이라 판단된다. 일찍이 이상우

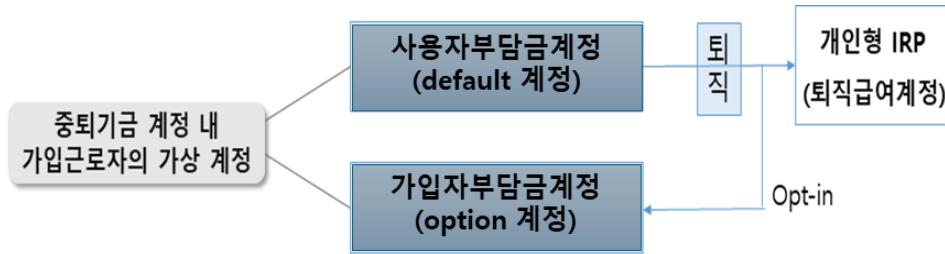
(2018)는 2006년에 처음 도입된 네덜란드 CDC제도⁷⁾를 소개한 바가 있으며, 송홍선(2019, 2022) 그리고 김병준(2023)은 규모경제 및 분산투자의 효율성을 높이기 위해 집합운용을 허용하는 CIDC제도의 도입 필요성을 제안하였다. 특히 김병준(2023)은 본 연구의 취지와 부합하게, 검증된 외부 운용전문가(OCIO: Outsourced Chief Investment Officer)의 적극적인 활용을 통해 CIDC제도를 기존 DC제도와 병행하여 정착시키는 방안을 사적연금 개혁의 하나로 제시하고 있다. 이에 본 연구는 이러한 주장을 뒷받침하기 위해 해외 사례를 살펴보고, 제도적 확장 가능성에 대한 구체적인 실행 방안을 논의하고자 한다.

현재 퇴직연금사업자인 근로복지공단은 상시 근로자 30인 이하 사업장을 대상으로 DC 제도를 운영하며, 두 가지 유형을 분리하여 운영하고 있다. 하나는 IDC제도이고, 다른 하나는 중소기업제도를 기반으로 한 CIDC제도이다. 즉, 30인 사업장 근로자에게만 IDC, CIDC 두 종류의 선택지가 주어지고 있다.

중소기업제도는 외부에 신탁 법인을 설립하지 않고, 기존 퇴직연금사업자인 근로복지공단과 근로자의 동의(신설 사업장의 경우 의견 청취)를 얻은 사용자 간의 계약을 통해 운영된다. 이를 통해 사용자 부담금(의무 사항)과 근로자 부담금(선택 사항)을 기반으로 규모경제를 실현할 수 있도록 설계되었다. 중소기업제도는 아래 [그림 1]처럼 근로자가상계정(notional accounts)을 통해 공동기금의 자산운용성과를 가입자 별로 (회계적으로) 구분계리하며 향후 근로자가 퇴직하더라도 본인의 선택(opt-in)에 의해 퇴직급여를 제도 내에서 지속적으로 그리고 안정적으로 위탁 운용할 수 있다.

7) 사용자, 가입자 그리고 연금수령자가 집합운용의 투자 성과에 따라 사용자와 가입근로자의 부담금 그리고 연금수령자의 연금액이 조정되는 Collective DC제도이다. 기존 DC 및 DB제도의 단점을 상호 보완한 일종의 hybrid-type제도이다. 다음으로 2023년에 영국 최초로 Royal Mail은 RMCPP(Royal Mail Collective Pension Plan) 즉, 영국형 CDC제도(네덜란드와 달리 가입자 및 사용자의 부담금은 확정됨)를 도입하였다. 본 연구에서 다루고 있는 CIDC제도와는 다른 내용이다.

[그림 1] 중소기업제도의 두 계정 및 Opt-in



주) Opt-in은 퇴직근로자 선택으로 사용자부담금계정의 적립금을 미리 설정한 가입자부담금계정이 있으면 이곳으로 이전하여 퇴직이후도 제도 내에서 계속하여 운용된다.

특히, 영세사업장은 정부의 재정지원을 받고 있다⁸⁾. 또한 잦은 이직으로 인해 퇴직급여의 인출·적립금이 적어 투자 상품 선택이 어려운 문제를 줄여준다. 궁극적으로는 원리금보장 편향을 완화하고, 규모경제를 활용한 전문기관운용(OCIO)을 통해 장기 수익률을 높여 퇴직 근로자에게 혜택을 환원하는 것이다. 중소기업제도 도입 이후, 노후소득보장 등의 정책적 목표를 달성하기 위한 수익률 제고가 아래 [표 2]와 같이 점차적으로 현실화되고 있는 추세이다. 따라서 현재 근로복지공단에만 허용된 CIDC제도를 인적·물적 인프라를 갖춘 기존 퇴직연금 사업자들에게도 확대하되, 중소기업제도의 지배구조에 준하는 독립적인 지배구조를 운영 하도록 한다면, 자산 운용 측면에서 규모경제를 실현하고 사업자의 연기금 운용 투명성과 전문성을 높일 수 있을 것이다⁹⁾. 또한, 실물 이전 서비스가 시행됨에 따라 수익률 제고를 위한 시장 경쟁이 활성화되고 있어 사업자의 금융서비스 및 자산운용 전문성이 더욱 향상될 것으로 기대된다. 물론, 정책적 필요에 따라 고용노동부가 매년 실시하는 퇴직연금사업자 평가에서 우수사업자로 선정된 퇴직연금사업자를 우선적으로 시범 운영할 수 있을 것이다.

8) 재정지원은 고용노동부의 근로복지진흥기금을 활용하여 2022년 9월부터 시행되어 왔으며, 2024년부터는 더욱 확대되어 가입근로자의 월평균 급여가 최저임금의 130% 미만인 해당될 경우 사용자부담금(임금총액의 1/12)의 10%를 사업주와 근로자에게 3년간 각각 지원하고 있다.

9) 이는 현행 근로법 제23조의2 개정이 필요한 사항으로 노사정 논의를 통해 근로자의 CDC 제도 수요와 공감대를 형성할 필요가 있다. 또한, 현재 규정이 상시근로자 30인 이하 사업장으로 한정된 것은 정책적 지원과 예산 한계에 따른 것이므로, 일반 퇴직연금사업자로 확대 적용할 경우에 현행과 같이 사업장 규모로 제한하는 것은 근로자 간 형평성에 어긋날 수 있다.

[표 2] 중소기업제도의 연도별 수익률 및 적립 현황

구분	2022년	2023년	2024년
연도별 수익률	2.45% (1.18%)	6.97% (3.92%)	6.52% (3.59%)
연도별 사용자부담금계정 수입	32,530백만원	459,119백만원	475,795백만원
연도별 가입자부담금계정 수입	0	109백만원	6,828백만원
연도별 적립금 규모	32,426백만원	440,931백만원	386,778백만원

주) 중소기업의 연도별 적립금 규모는 '자금수입(사용자 및 가입자 부담금) - 자금지출(퇴직급여 인출) + 평가손익'으로 산정된다. 2024년 적립금이 2023년에 비해 다소 감소한 것은, 경제 상황에 취약한 중소기업장의 현실이 반영된 결과로, 자금지출(퇴직급여 인출)이 전년 대비 342.8% 증가한 데에 기인한다. 연도별 수익률의 () 안 수치는 근로복지공단 DC제도(즉, IDC제도) 운용수익률을 나타낸다¹⁰⁾.

* 자료 : 근로복지공단 공시 자료 일부 발췌 및 정리

한편, CIDC제도가 효율적으로 작동하기 위해서는 우선 위 [표 1]에서 규정하고 있는 위험 자산 한도 및 세부 규제내용을 상당 수준 완화하여야 한다. 그리고 특정금전신탁으로 제한하고 있는 자산관리계약을 CIDC제도가 허용된 기관에 대해서는 불특정금전신탁 또한 허용하여야 한다¹¹⁾. 김원순(2022)은 특정금전신탁의 본질적인 모습은 위탁자가 투자대상 및 운용 방법에 대해 잘 알고 있으면서 신탁재산의 운용방법 결정에 있어서 능동적이고 주도적인 역할을 수행하는 것이라고 한다. 따라서 현행 DC제도 가입자들은 개별적인 투자 성향, 투자 교육 수준, 사업장별 평균 근속 기간, 개인의 재무 상태 등으로 인해 합리적인 투자 선택이 어려울 수 있으므로, 또 다른 투자 대안으로 CIDC제도를 확대할 필요가 있다. 중소기업제도처럼 퇴직 이후에도 위 [그림 1]과 같이 가입자계정으로의 전환 옵션이 부여되면 일시금 수령 문제를 완화할 수 있으며, 계속하여 자산운용 전문가를 통한 연금 자산운용이 가능해진다.

10) 근로복지공단의 CDC와 IDC 제도의 연도별 수익률에 대한 통계적 실적 자료가 추가로 누적되면, 이를 기반으로 기초 통계 분석(t-test 또는 비모수 검정 등)을 수행하고, 주식 수익률에 대해 Fama-French 3-factor model을 적용하여 수익률 차이의 유의성과 주요 수익 요인을 체계적으로 분석할 수 있다. 이는 향후 정책 제언의 설득력을 높이는 데 기여할 것이다.

11) 이는 현행 근퇴법 시행령 제24조(자산관리업무 수행계약의 형태)의 개정이 최우선적으로 요구되며, 이를 위해 노사정 간 논의를 통해 공감대를 형성하는 과정이 필요하다.

4. DC제도 원리금보장상품 투자 제한

앞서 언급한 바와 같이 2024년도 디폴트옵션 적립금의 88%가 안정형상품이고 수익성 또한 투자형보다 상대적으로 매우 낮은 것으로 집계되었다. 또한 실적배당상품의 중장기 수익률은 원리금보장상품에 비해 상대적으로 우수하며 아래 [표 3]과 같이 이러한 현상은 지속될 것으로 예상된다. 수익률 개선을 위한 여러 제도 개선에도 불구하고 원리금보장상품에 대한 가입자들의 행태적 편향¹²⁾은 해소되고 있지 못하다. 이러한 오랜 관행적 편향을 점차적으로 해소하기 위해서는 미국 디폴트옵션 상품 중에서 “Capital Preservation Products”에 적용되고 있는 내용을 신중히 검토할 필요가 있다(아래 각주 16 참조). 미국의 경우 근로자의 자발적 기여 이후 120일 이내에만 제한적으로 원금보존형 상품으로 운용할 수 있다. 이는 우리의 안정형상품(즉, 원리금보장상품)에 해당하지만 사용 조건이 엄격히 제한되고 있음을 알 수 있다. 주지하는 바와 같이, 이러한 조치는 현행 가입자의 선택권을 제한하는 만큼, 상당한 기간에 걸친 이해관계자의 의견 수렴 과정을 거쳐야 한다. 실제로 근로법 제21조의2 제1항 제1호(사전지정운용제도에서 원리금보장상품이 하나 이상 제시되어야 한다는 규정) 그리고 제30조 제2항 제4호(DC/IRP제도에서 원리금보장상품이 하나 이상 제시되어야 한다는 규정)의 개정이 필요하다. 본 연구에서는 이러한 법 개정을 전제로 다음과 같이 제한하고자 한다. 가입자들의 상황을 고려하여, 55세 이후 퇴직자가 연금 수령 여부를 결정할 때, IRP 퇴직급여계좌의 가치를 보존하는 경우에만 안정형 상품 사용을 허용하고, 이를 일정 기간(예: 6개월)으로 제한하는 방식이다. 이는 디폴트옵션을 도입한 미국, 영국, 호주 등 대부분의 나라에서 널리 활용되는 TDF(Target Date Fund)의 글라이드패스(glide path) 전략을 반영한 것으로, 퇴직 시점에 안전자산 비중이 높다는 점을 반영한 것이다.

12) 행태적 편향은 현상 유지, 손실 회피, 확증 편향으로 구분되며, 이는 은행 중심형 경제(bank-based economy) 성장 과정에서 금융 전문성 부족으로 인한 제한된 합리성(bounded rationality)의 결과로 생각된다.

[표 3] 제도 유형별 장기수익률 현황

구분		DB	DC	IRP	전체
전체	5년	2.18%	2.56%	2.54%	2.35%
	10년	2.01%	2.26%	1.99%	2.07%
원리금보장상품	5년	2.18%	2.14%	1.84%	2.12%
	10년	2.04%	2.13%	1.74%	2.01%
실적배당상품	5년	3.25%	4.51%	4.32%	4.18%
	10년	2.88%	2.84%	2.62%	2.75%

주) 실적배당상품의 장기수익률은 원리금보장상품 장기수익률을 상회하고 있음을 알 수 있다.

* 자료 : 고용노동부 보도자료(2024.5.16.) 일부 발췌

한편, 잦은 이직과 퇴직이 일반적인 근로 환경에서, 퇴직급여를 통합 관리할 수 있는 통산장치로 도입한 개인형퇴직연금제도(IRP)는 퇴직소득세 이연제도와 함께 55세 이후 일시금보다 연금 형태로 분할 수령하도록 유도하는 제도이다. 각 연도 고용노동부 보도자료를 취합하여 연금·일시금 수급형태 별로 정리하면 아래 [표 4]와 같이 요약할 수 있다. 수급 개시 시점의 적립금 규모가 연금으로 분할 수령할 실익이 없을 만큼 작은 경우에 한해 일시금 선택 비중이 높게 나타나고 있음을 알 수 있다. 평균적으로 일시금수령 계좌 적립금은 연금수령 계좌 적립금의 약 10% 내외이며, 금액 기준으로 볼 때 연금수령 비중은 최근 몇 년간 꾸준히 증가하고 있다. 이는 고령화 이슈와 맞물려 연금수령에 대한 사회적 인식이 빠르게 확산되고 있음을 보여준다.

[표 4] 연금 · 일시금 수급 현황

구분	2021년 실적	2022년 실적	2023년 실적
계좌 기준 연금수령 비중	4.3%	7.1%	10.4%
금액 기준 연금수령 비중	34.3%	41.9%	49.7%
연금수령 계좌 평균 수령액	1억 8,858만원	1억 5,550만원	1억 3,976만원
일시금수령 계좌 평균 수령액	1,615만원	1,652만원	1,645만원

주) 근로자의 퇴직급여계좌의 적립금 수익률 그리고 부담금 적립 충실성 등이 근로기간 중에 지속적으로 개선된다면 일시금보다는 연금수령 수요가 한층 더 증가할 것으로 예측된다.

* 자료 : 고용노동부 보도자료(2024.5.16.) 일부 발췌

따라서 퇴직연금제도의 목적이 근로자의 안정적인 노후생활 보장에 있는 만큼, 연금전환율을 높이려면 우선적으로 중·장기 수익률을 제고해야 하며, 이를 위해 안정형상품의 활용 기간을 상당 수준 제한하는 강한 넛지(strong nudge)의 시행을 고려할 필요가 있다¹³⁾. 결론적으로, 기존 IDC 제도에 더하여 CIDC 제도를 제한적으로 허용함으로써 가입자의 투자 선택권을 확대하고, 미국처럼 퇴직근로자가 연금 전환 여부를 결정하는 시점에 일정기간 동안만 원리금 보장상품을 운용할 수 있도록 제한하다면 연금 전환 가능성을 높이는 데 크게 기여할 수 있을 것이다. 또한 이러한 두 가지 조치는 장기적으로 자본시장의 수익성 경쟁력을 더욱 강화할 것이다.

III. CIDC제도 필요성 및 사례

CIDC제도는 개념상 DB제도의 집합적 전문 운용과 DC제도의 운용성과 반영 특성을 결합하여, 투자 리스크를 가입자 모두가 공유하고 전문적인 집합 운용이 가능하도록 설계된 퇴직연금제도로 할 수 있다. 본 연구는 외부 법인의 설립을 요구하는 기금형 논의보다는 기존 퇴직연금 사업자와의 계약형에 초점을 둔다.

1. 확대 필요성

현 근퇴법에서는 상시 근로자 수가 30인 이하인 사업장에서만 근로복지공단과 계약을 통해 IDC제도(기존 DC제도)와 CIDC제도(중소기금제도)를 설정할 수 있다. 두 제도가 모두 설정된 경우에 소속 근로자는 둘 중 하나를 선택하게 된다. 따라서 근로복지공단 그리고 상시 30인 사업장이란 제한을 일반 퇴직연금사업자 그리고 일반 사업장까지 선택적으로 확대 적용할

13) 영국 연금노동부(DPW)는 퇴직연금을 인출하려는 50세 이상 DC 가입자들에게 “Pension Wise” 라는 무료 연금전환 상담 서비스를 의무적으로 이용하도록 하는 ‘강한 넛지’를 2015년 6월에 도입한 바가 있다. 2024년 9월에는 디지털 기반의 “Pension Wise Digital” 서비스로 확대하였다. 이 서비스는 94%의 고객 만족도를 기록하며, 연금 정보 접근성을 높이는 데 크게 기여하고 있다(Money and Pensions Service(MaPS) 홈페이지 참조).

필요성이 있다. 여기서 우리는 그 필요성에 대해 살펴본다.

앞서 언급했듯이 개인이 운용지시권한을 가지는 IDC제도에서도 극단적인 위험회피 성향에 따라 원리금보장상품을 중장기적으로 운용하는 것은 낮은 운용성으로 인해 노후소득보장에 한계가 발생할 가능성이 높다. 퇴직연금 운용성고가 저조한 원인은 포트폴리오와 자산 배분에 대한 이해 부족으로 인해 원리금보장상품 중심의 투자 편향이 발생하기 때문이다. 최근 디폴트옵션 도입으로 운용지시를 하지 않는 적립금은 TDF 등 사전지정상품에 자동으로 투자되도록 했으나, 원리금 보장 상품에 대한 투자 성향은 여전히 88% 수준에 달하며 개선되지 않고 있는 상황이다. 그러나 CIDC제도로 운영되는 중소기업금제도는 시행 2년 만에 상당한 정책적 효과를 보고 있다.

[표 5] 2022년 주요국 퇴직급여자산과 자산배분 현황

국가	퇴직급여자산		자산배분 현황 (%)			
	GDP대비 비율(%)	총액 (USD million)	주식	예금 및 채권	집합투자 상품	기타
한국	32.1%	547,214	3.2	56.6	9.8	30.3
덴마크	192.3%	780,913	23.4	25.7	2.2	48.7
네덜란드	150.7%	1,541,194	25.4	38.1	-	36.5
미국	137.5%	35,016,907	33.6	24.0	29.5	12.9
영국	85.2%	2,561,509	28.5	37.7	-	33.7
호주	131.4%	2,089,041	44.9	24.9	-	30.2
일본	30.2%	1,266,230	9.5	33.3	-	57.2
OECD 평균	86.7%	1,356,549	28.7	47.1	5.9	18.2

주) 퇴직급여자산은 공적연금을 제외한 사적연금의 총합이며 기타는 대출, 부동산, 헤지펀드, 사모펀드, 구조화 상품, 기타 공모 펀드를 말한다.

* 자료: OECD, Pensions at a Glance 2023 일부 발췌

위 [표 5]에서 집합투자상품과 기타자산은 구체적인 특성을 파악하기 어려우나 주식과 예금·채권을 기준으로 보면 우리나라 퇴직연금의 위험자산에 대한 배분비중이 연금선진국에 비해 매우 낮은 것을 확인할 수 있다. 우리나라의 주식에 대한 자산배분은 3.2%에 불과해 호주,

영국, 미국 등 연금선진국의 주식 비중이 30% 이상에 달하는 것과 비교하면 매우 낮은 수치이다. 기타 항목에서 사모펀드, 부동산 펀드 등을 포함하는 것을 고려하면 대부분의 연금선진국의 위험자산 배분비중은 50%를 상회한다. 기금형제도 또한 낮은 운용성과를 극복할 수 있는 대안으로 검토되어 왔다(강성호 외3, 2022; 김대환·손성동, 2022; 남재우, 2018).

여기서 기금형이란 사용자로부터 독립된 수탁법인을 설립하고 기금운영규정(trust deeds and rules)에 의해 의결기구(board of trustees)에서 가입자의 이익을 위해 기금운영 전반을 결정하는 것이다. 현재 중소기업제도의 기금제도운영위원회는 의결기구에 해당한다(아래 [그림 2] 참조). 기금형 혹은 계약형은 노사 단체의 선호나 합의에 대한 문제이지 어느 한 방식이 절대적으로 우월하다는 논점은 아니다. 상호 장단점이 공히 존재하기 때문이다. 서구의 경우에 기금형은 연금제도 시행 초기에 자연 발생적으로 DB제도를 중심으로 확산되었다.

우리나라의 경우 2005년 퇴직연금이 도입될 당시, 수탁법인 설립 등 복잡한 요소들을 가지고 있는 기금형 방식은 배제되었다. 기존의 금융기관의 지배구조를 활용할 수 있는 계약형 방식을 취하였다. 따라서 제도 도입 초기 기금형 방식의 제외는 한국의 상황이 반영된 것으로 볼 수 있다(정창률, 2018).

자산운용 측면에서 계약형과 기금형의 가장 큰 차이는 독립적인 의결기구¹⁴⁾ 존치 여부에 있다. 현재 중소기업제도의 기금제도운영위원회를 퇴직연금사업자 내부 조직으로 그리고 독립적인 의사결정기구로 분리 운영하면 기금형의 특성을 보완할 수 있다. 기금형은 계약형에 비해 제도운영 및 관리에 있어 시스템 구축 및 인력 확보와 같은 추가적인 많은 운영·관리비용이 발생한다. 따라서 기금형 도입이 수익률 제고로 연계될 것이라는 믿음보다는 자산운용 전문성과 장기적 자산운용이 가능한 환경을 마련하는 것이 우선이다.

14) 의결기구(governance body)는 가입자의 이익을 보호할 책임을 가지며, 특정 기능을 외부에 위임하더라도 (예: 전문가 자문, 위탁 운용 등) 완전히 면책될 수 없으며, 가입자 적립금의 운영·관리를 위해 전문성과 투명성을 향상하여야 한다(OECD, 2009).

[표 6] 계약형과 기금형의 운영 특성 비교

구분	계약형 퇴직연금제도	기금형 퇴직연금제도
특성	• 사용자가 (운용 및 자산)관리 위탁 • 기존 금융기관 지배구조 활용 • 기금형에 비해 의결 지배구조가 간단하고, 운영관리비용 또한 낮음	• 사용자가 비영리 수탁법인을 설립 • 기금운영규정 및 의결기구 구성 • 도덕적 해이(기금스캔들)발생 우려 • 계약형에 비해 의결 지배구조가 복잡하고 운영관리비용 또한 높음
운영 주체	• 신탁법인 (연금규약에 의한 퇴직연금사업자)	• 수탁법인 (신탁약관에 의한 수탁자이사회)*
적립금 운용 결정자	• DB제도 : 사용자 • IDC제도 : 가입근로자 • CDC제도 : 신탁법인¹⁵⁾	• DB제도 : 수탁법인 • IDC제도 : 가입근로자 • CDC제도 : 수탁법인
관리감독 대상	• 신탁법인(퇴직연금사업자)	• 수탁법인

* 기금형은 신탁약관(trust deed and rules)에 따라 해당 사업장과 법적으로 분리된 신탁연금금(pension trust funds)을 형성하여 운영하며, 수탁법인의 최고 의결기구인 수탁자이사회(board of trustees)는 가입자의 이익 보호를 최우선으로 하는 충실의무(duty of loyalty)와 신중의무(duty of prudence)를 이행하며 노사 대표 그리고 전문가로 구성된다. 이는 현행 근로법 제30조에서 (운용관리업무) 퇴직연금사업자에게 요구하는 선량한 관리자로서의 주의의무 즉, 선관주의 의무(duty of fiduciary)보다 한층 더 강화된 의무이다.

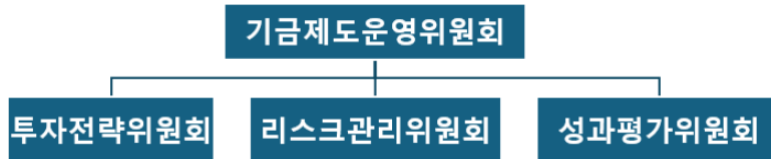
특히, 가입자가 연금자산에 대한 운용지시권한을 갖는 DC제도의 경우에 기금형이 도입되더라도 운용성과 제고를 위해 어떤 역할을 할지에 대한 의문이 있다. 즉, 기금형은 계약형과 마찬가지로 개인의 비전문성과 행동주의 편향을 개선하기에는 한계가 있다. 최근 정부의 적극적 재정지원과 홍보와 더불어 중소기금제도는 출범한 지 불과 2년여 만에 적립금 1조 원을 조성(2024.12.27)하고 누적수익률 2024년 14.67%라는 매우 빠른 양적·질적 성장을 보이고 있다. 이는 현행 DC 제도의 수익률 개선 노력보다 제도의 구조를 개선하여 모든 근로자가 CIDC 제도에 선택적으로 가입할 수 있는 환경을 조성하는 것이 더 중요하다는 메시지를 전달하는 것으로 볼 수 있다.

따라서 기존에 물적·인적 인프라를 보유한 퇴직연금사업자들에게 전문성과 투명성을 강조하는 수탁자의 책무를 부여하고, 아래 [그림 2]와 같은 지배구조 설립 요건을 충족하는 퇴직연금사업자에 한정하여 선별적으로 CIDC제도 운영을 허가하는 방안을 신중하게 검토할 수

15) 국내에서는 중소기금제도를 운영하는 근로복지공단이 CDC 적립금 운용의 주체이며, 최고 의결기구는 기금제도운영위원회이다.

있다. 이는 중소기업처럼 퇴직연금시장에 새로운 활력을 불어넣을 것이다.

[그림 2] 중소기업제도의 지배구조



주) 기금제도운영위원회는 근퇴법 제23조의2(중소기업퇴직연금기금제도의 운영)에서 규정하고 있는 제도 운용과 기금 운용을 심의, 의결하는 최고의사결정기구이며 근로복지공단 이사장을 위원장으로 외부 전문가, 노사정 대표로 총 10인 이상 15인 이하로 구성된다. 이하 조직은 집행위원회로 운영위원회를 지원하는 자문위원회 기능을 수행한다.

2. 영미 사례 및 시사점

가입자들의 퇴직급여적립금 수익성 및 안전성을 높이기 위해, 퇴직연금사업자는 노·사를 대변할 수 있는 독립적인 수탁자위원회를 설립하고, 이에 따라 엄격한 수탁자 책임을 부여한 후, 선별적으로 CIDC 제도를 허용하는 방안을 검토할 수 있다. 우리는 중소기업제도의 운영 사례도 있지만, 먼저 시행하고 있는 영미 사례를 통해 최근의 정책 방향을 살펴보고자 한다.

먼저 미국에서는 2006년 PPA(Pension Protection Act)에 의해 전 세계 최초로 디폴트 옵션이 도입되었다. 이 법에 따라, 근로자는 4가지 유형의 적격투자대안(QDIA)¹⁶⁾ 중에서 전문가에게 투자결정을 맡기는 투자일임형(professionally-managed account)을 선택할 수 있다. 따라서 401(k)제도 가입근로자는 은행, 신탁회사에서 설립한 집합투자신탁(Collective Investment Trust, CIT) 계약을 통해 투자일임서비스를 받을 수 있게 되었다. 역사적으로 적격퇴직연금제도에 한정하여 공동기금(collective fund)을 조성하고 전문가 투자 서비스를 제공하는 CIT는 1936년 미국 의회가 DB제도에 투자수익 면세 혜택을 부여하면서 미국 노동부(DOL)의 관리 하에 성장하기 시작했다. 이후 2006년 PPA에 따라 401(k) 플랜에서 적격

16) ① Life-cycle 또는 Targeted-retirement Date Fund(TDF), ② Balanced Fund(주식채권혼합형), ③ Professionally-managed account(가입자의 투자 의사 결정을 전문가에게 투자 일임하는 계좌), ④ Capital Preservation Products(근로자의 첫 자발적 기여 이후 120일 이내에만 제한적으로 제공되는 원금보존형)

투자 대안으로 CIT를 사용할 수 있게 되면서, CIT는 DC제도의 주요 투자 대안으로 성장하게 되었다. 즉, DC 기금형 지배구조로 출발한 401(k) 제도는 CIT를 통해 금융기관 집합운용 CIDC제도로 전환할 수 있는 옵션을 제공한 것이다. 이를 통해 401(k)제도 가입근로자는 CIT를 활용하여 보다 전문적인 투자 서비스를 받을 수 있게 되며, 이는 DC제도의 효율성을 높이는 중요한 전환점이 되었다.

한편 미국에서 퇴직연금 신탁비즈니스를 하기 위해서는 FDIC(Federal Deposit Insurance Corporation) 규정에 따라 수탁자책임활동을 감독하는 독립적인 수탁자위원회(trust committee)¹⁷⁾와 기금운영정책을 결정하는 집행위원회(management committee)를 두고 있다(송홍선, 2019). 이와 마찬가지로 집합운용 CIDC제도를 허가받을 퇴직연금사업자는 이사회 산하에 독립적인 수탁자위원회를 구성하여 의사결정을 위임하고, 해당 위원회가 수탁자 책임과 관련된 사항을 감독하고 관련 사항을 기록으로 남기도록 해야 할 것이다. 그리고 감독 당국은 주기적으로 수탁자위원회의 독립성을 평가하고 공동기금 운영을 총괄하는 운영위원회가 수탁자 의무를 이행할 수 있도록 관리·감독하여야 한다. 운영위원회의 구성과 관련해서는 이미 시행하고 있는 중소기업제도의 지배구조를 참고하여 적용할 수 있다(위 [그림 2] 참조).

다음으로 영국의 최근 정책을 참조할 필요가 있다. 전통적으로 유지되어온 영국의 DB 기금형은 점차적으로 금융기관 DC 계약형으로 전환되고 있으며, 이는 디폴트옵션제도를 활용하여 집합운용 CIDC제도처럼 투자의 규모경제를 실현하고 있다. 영국 TPR(The Pensions Regulator)로부터 Master Trust¹⁸⁾ 허가를 받은 금융기관은 단일의 디폴트옵션을 제공하여 투자 및 수수료의 규모경제를 조성하고 자산을 관리한다. 초기 단계의 Master Trust는 Pension Act 2008에서 퇴직연금제도가 없는 근로자는 DC연금제도에 자동가입(auto enrolment)하여야 한다는 규정에 의해 시작되었으며, 이후 영국 정부가 이들을 위해 설계한 DC제도, 즉 NEST(National Employment Savings Trust)가 성장하면서 더욱 발전하였다(아래 [표 7] 참조). 이러한 제도 개선을 통해 기금형 퇴직연금제도를 운영하는 사업장은 기금형 지배구조의 복잡성과 비용 문제를 해결하기 위해 금융기관에 위탁 운영하는 Master Trust가 활성화되었다¹⁹⁾.

17) 신탁법인의 3인 이상 사내이사와 1인 이상의 사외이사가 참여하며 최소한 분기마다 위원회를 개최하여야 한다.

18) 사용자가 설정한 DC제도의 (운용 및 자산)관리 일체를 수탁하여 운영하는 우리의 퇴직연금사업자와 유사한 개념이다.

19) IDC제도는 디폴트옵션이 적용되고 Master Trust는 기본 펀드로 가입자의 약 99%가 가입하는 Retirement Date Funds(영국형 TDF 명칭)를 제시하며, CDC제도는 여러 사용자가 참여하는 공동기금은 투자에 특별한 제한이 없다(단, 사용자와 관련된 주식 및 채권 투자(self-investment)는 5% 이내로 제한함).

[표 7] 영국 Master Trust 관련 법률

법률	Master Trust 관련 주요 내용
Pension Act 2008	- 자동가입제도 도입으로 금융기관 계약형 신탁(Master Trust) 활성화 계기 제공되어 NEST 설립(2010) 근거가 제공됨
Pension Act 2012	- 자동가입제도 시행 일정 및 세부요건 확정 - Master Trust 거버넌스 및 운영에 대한 승인 요건 없음
Pension Schemes Act 2017	- Master Trust에 대한 최초 법적 정의 및 규제 도입* - 운영 승인요건, 재정 건전성 및 가입자보호 규정 포함
Pension Schemes Act 2021	- CDC 도입 근거 마련 (단일 or 연계된 사용자 한정) - ESG 투자요건 강화

* 2017년 제도 정비를 통해 기존 45개 Master Trust에 대해 38개 기관만 허가하였다.

** 자료 : legislation.gov.uk 자료 정리

현재 영국의 Master Trust는 DC가입자의 91%를 차지하고 있으며, 운용자산 기준 상위 5개 금융기관에 가입자의 82%가 집중되어 있다²⁰⁾. 이는 기존 단일 사용자 기금을 운영하던 사용자들이 Master Trust 방식으로 전환한 것에 주로 기인한다(박희진, 2024). 즉, 기존의 기금형 DC제도가 Master Trust의 등장으로 계약형 DC제도로 빠르게 전환되고 있음을 시사한다.

여러 사업장의 DC 연기금들이 금융기관을 통해 통합 운영되면 규모경제로 운영비용의 절감과 투자성과의 향상 그리고 기금형 지배구조의 운영부담을 경감할 수 있기 때문이다. 실제로 Master Trust 인가와 감독제도에 대해 영국 노동부(DWP)에서 작성한 보고서 서문에는 “연금제도의 핵심은 투자이며, 적립금 수준과 함께 수익률은 평생 저축한 DC 적립금 규모를 결정하는 가장 중요한 요인이다.”라고 명시되어 있다²¹⁾. 엄격한 인가기준과 더불어 투명한 공시제도를 통해 기금 간의 수익률 경쟁을 유도하고 있다. 2021년 10월 1일부터 모든 사적연금 제도의 수탁자는 자산규모와 관계없이 (수수료 등을 차감한) 순 운용성과를 누구나 접근 가능한 웹 사이트에 게시하여야 하며 DWP는 운영비용, 투자전략, 가입자 서비스, 규모경제성 등 Master Trust 운영 전반에 대해 정성·정량 평가(Value for Money)를 매년 시행한다. 최근 영국 정부도 Master Trust가 CDC 퇴직연금시장 구축에 중요한 역할을 할 것으로 예상하고

20) DWP (2023), Evolving the regulatory approach to master trusts

21) DWP (2023), Evolving the regulatory approach to master trusts

있다(DWP, 2023a).

결론적으로 국내 중소기업제도도 여러 사용자들의 적립금을 통합하여 규모경제를 실현하고 있다는 점에서 CIDC 형태의 Master Trust로 볼 수 있다. 국내에 집합운용 CIDC제도의 확대 적용에 있어 미국의 CIT 그리고 영국의 Master Trust 운영 사례를 적용하면 규모경제에 기반한 운용성과 경쟁을 유도할 수 있다. 퇴직연금사업자의 전문화된 전략적 자산배분전략²²⁾을 기대할 수 있다. 정부는 엄격한 허가 기준을 설정해서 가입자에게 충분한 가치를 제공하는지 여부를 주기적으로 평가하여 정성·정량적 평가기준에 미달하면 해당 공동기금을 보다 우수한 퇴직연금사업자로 실물 이전하는 강행 조치를 취할 수 있다. 즉, CIDC제도는 기존 DC제도(즉, IDC제도)보다 더 높은 수익을 장기간 추구할 가능성이 있다²³⁾. 집합운용 CIDC제도를 전면적으로 확대하면 과도한 안전자산 쏠림 현상 완화로 사용자에게는 운영비용 절감 그리고 가입자에게는 운용성과 향상을 줄 것으로 기대된다.

IV. 시사점 및 결론

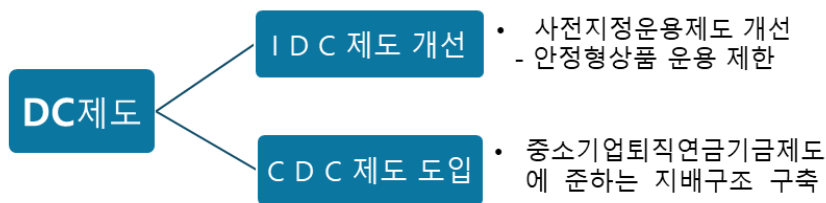
우리나라 퇴직연금은 2023년 말 기준 약 382조 원 중에서 DC/IRP 규모는 약 47%를 차지하며 DB 규모에 비해 상대적으로 꾸준히 증가하고 있다. DC/IRP의 양적 성장에 비추어 볼 때, 운용성과 측면에서 그 규모에 걸맞은 질적 성장은 이루지 못하고 있다. 이는 가입자의 원리금보장상품 중심의 극단적인 위험회피성향으로 은퇴 후 충분한 노후소득을 마련하는 데 있어 큰 리스크로 작용하고 있다. 단순히 근로자의 투자 결정을 개인적인 문제로 인식하기보다는, 가입자의 행동주의 편향을 보완할 수 있는 합리적인 제도의 부재가 근본적인 원인이라고 볼 수 있다. 실제로 이를 제도적으로 보완하기 위해 사전지정운용제도가 도입되었지만, 그 정책적 효과는 아직도 미미한 수준에 그치고 있다. 이는 가입자들이 투자 결정을 내릴 때의 비합리적인 경향을 완전히 해결하지 못한 채, 제도적인 보완이 충분히 이루어지지 않았기 때문으로 판단된다. 본 논문은 계약형 지배구조 하에서 DC/IRP 퇴직연금 수익률 개선과 관련하여 기금형에서

22) Brinson et al.(1986)은 미국시장에서 연기금 투자성과 변동의 93.6%는 자산배분에 의해 결정되며, 종목 선택이나 단기 시장예측은 10% 미만의 영향을 미친다고 분석했다.

23) House of Commons Library(2014), Pensions: Collective Defined Contribution(CDC) schemes

시작된 영·미의 DC제도가 미국의 경우 CIT 그리고 영국의 경우 Master Trust를 통해 금융기관 계약형 집합운용이 허용되고 있음을 살펴보았다. 아울러 기존 DC/IRP제도에 허용되고 있는 원리금보장상품(안정형상품)은 55세 이후 연금전환 여부를 결정하는 단계에만 한정적으로 허용할 것을 제안하고 있다. 이는 TDF 상품 설계가 퇴직 시점에 안정형 상품으로 전환되는 점을 고려한 조치이며 아울러 미국의 투자적격대안(디폴트옵션)에서도 이와 동일한 취지에서 규제하고 있다. 요약하면, 아래 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 수익률 제고를 위한 DC제도 개선 제안



한편, 금융기관 집합운용 CDC제도가 운영비용 문제 그리고 중장기 수익성 문제 등을 모두 해소하는 방안이라는 학술적 근거를 찾기는 힘들다. 앞서 살펴본 바와 같이 규모경제에 근거한 중장기 투자전략 그리고 전문 인력에 의한 투자 일임운용은 최근 근로복지공단의 운용 실적에서 확인한 바가 있다. 이는 가입자의 투자 옵션을 확대한 긍정적 측면이다. 한편, 우리 퇴직연금 제도에서는 도입되지 않은 기금형에 대한 논의도 주요한 대안으로 검토될 수 있다. 하지만 영미 등 퇴직연금제도를 먼저 도입하고 성장해 온 국가들에서, 기금형 지배구조의 복잡성 그리고 운영비용 문제로 인해 계약형 지배구조가 대안으로 부상하고 있다는 점은 우리에게 시사하는 바가 크다. 특히 DB제도 보다는 사용자의 재무적 리스크를 경감할 수 있는 DC제도가 최근 글로벌 추세인 점을 감안한다면, 기금형 DB제도는 미래의 연금제도 지배구조로서 그 장점을 유지하기 힘들 것으로 사료된다. 또한, 영국 정부가 규모의 경제를 통한 집합운용의 수익성을 무엇보다 중요하게 여겼다는 점에 주목할 필요가 있다. 이는 기존 퇴직연금시장에서 물적·인적 인프라를 보유하고 있는 퇴직연금사업자의 자산운용 전문성을 높이는 방향으로 제도가 설계 되면 사회적 비용을 줄이면서 퇴직연금의 운용성과를 제고할 수 있을 것이다. 물론, CDC제도를 기존 퇴직연금사업자에게도 확대 허용되면 사업자 입장에서 수탁자 책임 강화, 리스크 관리 체계 구축 등 추가적인 인적, 물적 비용을 부담할 것이다. 특히 퇴직연금사업자가 개별

가입자를 대신해 운용지시를 수행하는 구조이므로, 가입자의 이익을 충실하고 신중하게 반영할 수 있도록 퇴직연금사업자는 이사회 산하에 수탁자책임활동을 관리, 감독하는 독립적인 수탁자위원회(현행 중소기업제도의 기금제도운영위원회에 상응하는 최고의사결정기구)를 설치해야 한다. 또한 정부는 CIDC 제도 운영을 허가할 때 금융사기 방지 내부통제 및 책무구조도 적합성 그리고 위험 관리 체계의 적절성, 재무건전성, 수탁자위원회의 독립성, 정기 공시의무, 퇴직연금사업의 우수성 등 엄격한 인가 자격 요건을 마련해야 한다.

결론적으로 CDC제도의 확대 여부는 노사정 간의 충분한 공감대 형성과 엄격한 허가기준이 전제되어야 한다. 아울러 우리 퇴직연금시장이 이를 통해 (수익과 비용 측면에서) 규모경제 효과를 달성할 수 있는 시장 경쟁적 환경이 조성되었다고 판단하는 시점에 시행하는 것이 바람직하다. 그 시점은 중소기업제도가 성숙기에 접어들고, 제도운영의 안정성 및 기금운용의 수익성 효과가 검증된 후 다음 단계로 제도의 확산을 검토하여야 한다.

마지막으로 본 논문은 정책적 시각에서 접근하다 보니 법률 검토와 지배구조 구축 등에 대해 세부적으로 다루고 있지 못하다. 또한, 실적 통계자료의 부족으로 인해 CIDC제도가 기존 IDC제도에 비해 상대적으로 수익률 경쟁 우위에 있다는 통계적 검증은 진행하지 못했다. 따라서, CIDC제도 도입을 위한 법률적 검토에 앞서 추가적인 통계적 실증 검증이 필요하다. 계약형 제도 내 지배구조 변화와 관련된 다양한 연구를 바탕으로, 경쟁적 제도의 도입이 퇴직연금 운용성과를 더욱 향상시킬 수 있기를 기대한다.

참 고 문 헌

- 강성호·정원석·이상우·이소양, 2022., 퇴직연금 지배구조 개편 논의와 정책방향, 보험연구원 연구보고서 2022-16.
- 고용노동부·금융감독원, 2024, 퇴직연금 적립금 운용현황 통계, 보도자료, (5.16).
- 국민연금공단, 2022, 국민연금기금 성과평가 보고서 2022-08.
- 근로복지공단, 중소기업퇴직연금기금제도, <https://pension.comwel.or.kr/fund>.
- 금융감독원, 퇴직연금 제도안내, <https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=200992>.
- 김대환·손성동, 2022, 기금형 퇴직연금의 도입에 대한 정책 제언 : 자산운용 성과를 중심으로, 연금연구, 제12권 제2호, 95-119.
- 김병준, 2023, “한국 사적연금의 개혁방안,” 아태연구 30(2), 107-137.
- 김원순, 2022, 특정금전신탁의 운용 및 판매 규제에 대한 소고, 금융감독연구, 제9권 제2호, 201-239.
- 남재우, 2018, 기금형 퇴직연금제도의 의의와 도입 방향, 이슈보고서 18-02, 자본시장연구원.
- 박희진, 2024, 한국 퇴직연금시장에 Master Trust 도입이 필요한가? : 영국 사례 분석을 중심으로, 연금연구, 제14권 제1호, 77-101.
- 손성동·성주호, 2018, 일본 중퇴공을 통해 본 중소기업퇴직연금기금 지배구조 정립방안 연구, 연금연구, 제8권 제2호, 83-107.
- 송홍선, 2019, 수익률 제고를 위한 퇴직연금 자산운용체계 개선 방향, 이슈보고서 19-10, 자본시장연구원.
- _____, 2022, DC형 퇴직연금의 노후안전망 역할 강화 연구, 연구보고서 22-03, 자본시장연구원.
- 이동화·김대환, 2024, 확정기여형 퇴직연금제도의 적정 자산배분 : 전망이론을 중심으로, 금융연구, 제11권 제2호, 53-74.

- 이상우, 2018, 주요국 혼합형 퇴직연금제도 현황과 시사점, 보험연구원 연구보고서 2019-03.
- 정창률, 2018, 기금형 퇴직연금 도입의 쟁점 및 개선방안 검토 : 가입자의 관점에서, 한국사회 정책, 제25권 제3호, 151-174.
- 통계청, 지표누리, <https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4226>.
- Agnew, J., Balduzzi, P., & Sunden, A., 2003, Portfolio choice and trading in a large 401 (k) plan, American Economic Review, 93(1), 193-215.
- APRA, 2023, Annual fund-level superannuation statistics.
- Benartzi, S., & Thaler, R. H., 2007, Heuristics and Biases in Retirement Savings Behavior, The Journal of Economic Perspectives, 21(3), 81-104.
- DWP, 2018, Master Trust Authorisation and supervision regime.
- _____, 2023a, Evolving the regulatory approach to master trusts.
- _____, 2023b, Value for Money: A framework on metrics, standards, and disclosures.
- Gordon L. Clark, 2006, Regulation of Pension Fund Governance, The Oxford Handbook of Pensions and Retirement Income, 483-500.
- _____, Roger Urwin, 2008, Making Pension Boards Work: The Critical Role of Leadership, Rotman International Journal of Pension Management, Vol. 1, No. 1.
- James Mirza-Davies, 2014. Pensions: Collective Defined Contribution (CDC) schemes, House of commons library.
- Kith Ambachtsheer, Ronald Caplle, and Hubert Lum, 2007, The state of global pension fund governance today : Board competency still a problem, Rotman International Centre for Pension Management.
- Madrian, B. C., Shea, D. F., 2001, The power of suggestion: Inertia in 401 (k) participation and savings behavior. The Quarterly journal of economics, 116(4), 1149-1187.

Mitchell, O. S., Mottola, G. R., Utkus, S. P., and Yamaguchi, T., 2006, The Inattentive Participant: Portfolio Trading Behavior in 401(k) Plans, Pension Research Council Working Paper, Pension Research Council, The Wharton School, University of Pennsylvania.

Monitier, J., 2002, M Darwin's mind: The evolutionary foundations of heuristics and biases. Available at SSRN 373321.

OECD, 2009, Recommendation of the Council on Guidelines for Pension Fund Governance.

_____, 2023, Pension at a Glance.

Pensions and Lifetime Savings Association, 2023, Policy position on pensions and growth.

PPI, 2020, Financial sustainability of master trust pension schemes.

_____, 2024, THE DC FUTURE BOOK.

Stewart, Fiona, and Juan Yermo, 2008, Pension fund governance: Challenges and potential solutions. OECD Journal: Financial Market Trends, 1-42.

금융감독연구 제12권 제2호 2025. 10.

Policy Suggestions for Improving the Returns of DC Retirement Pension Plans

Joo-Ho Sung*, Jae-Duck Kim**

Abstract

The performance of retirement pension management is vital for old-age income security but remains overly reliant on principal and interest-guaranteed products due to participants' limited understanding of portfolio allocation.

To address this, we propose two measures. First, selectively allow existing retirement pension providers to adopt the Collective Individual Defined Contribution (CIDC) plan, with mandatory independent management committees and incentives for economies of scale. Second, in the default investment option system, restrict the use of principal and interest-guaranteed products. This aims to address long-standing behavioral bias that prioritizes the preservation of retirement benefits over long-term returns.

In summary, the first proposal expands investment choices through CDC, while the second enhances pension conversion feasibility.

Key words: retirement pension, CIDC, default investment option, behavioral bias

JEL Classifications: G28, G32, J32

* First author, Professor, Kyung Hee University.

** Corresponding author, Deputy General Manager, Korea Investment Management Co.Ltd.
(kimjd@koreainvestment.com)

(Acknowledgements) I would like to express my sincere gratitude to the two anonymous reviewers who provided invaluable advice and suggestions for revisions and improvements. Thanks to their feedback, the quality of this research has significantly improved. I deeply appreciate their support.

결제대금예치제도의 개선방안에 관한 연구

고형석*

국문초록

전자상거래를 악용한 소비자사기피해를 방지하기 위해 2005년 전자상거래법을 개정하여 결제대금예치제도를 도입하였으며, 2006년 전자금융거래법이 제정되면서 결제대금예치제도에 관한 대다수의 규정을 이관하였다. 그러나 결제대금예치제도의 다양한 적용배제사유 및 입법적 공백으로 인해 2024년에 티메프 사태가 발생하였다. 이에 티몬·위메프 사태와 유사한 사례 발생을 방지하고자 다수의 전자상거래법·대규모유통업법 및 전자금융거래법 개정안이 국회에 발의되어 있다. 그러나 전자상거래법 또는 대규모유통업법을 개정하여 이 문제를 해결하기 보다는 다음과 같이 전자금융거래법을 개정하여 결제대금예치업을 종합적으로 규율하는 것이 바람직하다. 첫째, 전용계좌로의 예치 및 피해보상보험계약등의 체결은 전자금융거래법상 결제대금예치업의 등록요건으로 규정한다. 둘째, 예치된 결제대금은 결제대금예치업자의 금전이 아닌 통신판매업자의 금전으로 규정한다. 셋째, 예치된 결제대금을 통신판매업자에게 지급하기 위한 조건과 기한을 규정하고, 소비자에게의 환급시기를 규정한다. 마지막으로 전자상거래법에서 규정하고 있는 결제대금예치제도의 적용배제사유는 전자금융거래법에서 규정하고, 신용카드 거래 등은 삭제한다.

□ 주제어: 결제대금예치제도, 선지급식 통신판매, 전자상거래법, 전자금융거래법, 대규모유통업법

□ JEL: G28, K12, K22

투고일: 2025.3.19.

수정일: 2025.6.2.

게재확정일: 2025.10.17.

* 한국해양대학교 교수 (suklaw@hanmail.net)

I. 서론

당사자가 유상계약을 체결한 경우에 일방은 급부의무를 부담하며, 상대방은 반대급부의무를 부담한다. 반대급부의 내용은 그 계약에 따라 상이하며, 매매계약의 경우에 대금, 교환의 경우에는 재산권, 도급 등 노무제공계약의 경우에 보수이다. 또한 반대급부는 특별한 사정이 없는 한 상대방에게 제공해야 하며¹⁾, 양 급부는 원칙적으로 동시이행관계에 있다. 다만, 일방의 선이행을 약정할 수 있다(민법 제536조). 만일 일방은 자신의 채무(대금지급의무)를 이행하였지만, 상대방이 채무를 이행하지 않은 경우에 대금을 지급한 자는 피해를 입게 된다. 특히, 채무자에게 재산이 없는 경우에 피해자인 채권자의 손해배상채권은 유명무실하게 된다. 이러한 피해는 2000년대 초반 전자상거래에서 대규모로 발생하였으며, 수 많은 소비자가 재화를 배송받지 못하면서 대금도 돌려받지 못하였다.²⁾ 이에 선지급식 통신판매에서 소비자피해를 예방하고자 2005년에 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률(이하 ‘전자상거래법’)을 개정하여 결제대금예치제도를 도입하였으며, 2006년에 제정된 전자금융거래법(2007년 시행)으로 그 대다수의 규정을 이관하였다. 이에 따라 전자상거래를 빙자한 소비자사기피해를 예방할 수 있었다. 그러나 전자상거래법에서는 신용카드 거래 등에 대해서는 결제대금예치제도의 적용을 배제하였으며, 이는 2024년 티메프 사태와 같은 소비자 및 통신판매업자의 대규모 피해를 발생시키는 원인이 되었다.³⁾ 즉, 티몬과 위메프는 온라인 플랫폼을 개설하여 입점사업자인 통신판매업자와 소비자가 재화 등을 거래할 수 있도록 중개하면서 자신이 위탁한 결제대행업체(PG사)가 소비자 또는 신용카드사 등으로부터 그 대금을 지급받은 후 정산수수료를 제외한 나머지 대금을 수령하는 방식의 영업을 하였다.⁴⁾ 물론 수령한 대금 중 중개수수료 등을 제외한 나머지 금액을 입점사업자인 통신판매업자에게 지급하였다면 이러한 피해가 발생하지 않았을 것이다. 그러나 티메프는 대금을 다른 용도로 사용하였기 때문에 소비자 및 입점사업자 모두가 피해를 입게 되었다. 이에 국회는 이러한 피해가 재발하지 않도록 대규모유통업에서의 거래

- 1) 급부 또는 반대급부를 당사자가 아닌 제3자에게 이행하기로 약정할 수 있으며, 이를 제3자를 위한 계약이라고 한다(민법 제539조).
- 2) 2000년대 초반에 발생한 대표적인 소비자사기사건으로는 하프플라자 사건과 리치2유 등이 있다(이종인, 2006).
- 3) 티메프 사태는 2024년 티몬과 위메프라는 온라인 플랫폼 사업자가 온라인 플랫폼에서 이루어진 거래에 대한 대금을 정산하지 않음으로 인해 소비자 및 입점사업자에게 대규모 피해가 발생한 사태이며, 약 1조 6,400억 원이 피해액으로 추정되었다(김영대, 2024).
- 4) 소비자분쟁조정위원회는 2024. 12. 13. (주)티몬과 (주)위메프의 판매대금 미정산으로 촉발된 여행·숙박·항공 관련 집단분쟁조정 신청 사건에 대해 대금 환급을 결정했다. 즉, 티메프와 함께 판매사, PG사 등 피신청인들이 연대하여 신청인들의 결제 대금을 환급하도록 하되, 각 피신청인별로 책임의 범위를 일부 제한했다. 구체적인 책임 범위에 따른 환급 비율은 ‘티메프가 결제 대금 100%를 환급하고, 판매사들은 결제 대금의 최대 90%를, PG사들은 결제 대금의 최대 30%를 연대하여 환급’하라고 결정했다(한국소비자원, 2024).

공정화에 관한 법률(이하 ‘대규모유통업법’)·전자상거래법 및 전자금융거래법 개정안을 발의 하였으며, 개정안의 주된 내용은 정산시기(결제대금예치업자가 지급받은 대금을 통신판매업 자에게 지급해야 할 기한) 및 예치된 결제대금에 대한 안전장치 등에 관한 규정을 신설하는 것 이다. 그렇다면 국회에 발의된 대규모유통업법, 전자상거래법 또는 전자금융거래법 개정안이 통과될 경우에 개정안에서 의도한 바와 같이 티메프 사태와 같은 대규모 소비자 또는 통신판 매업자의 피해를 방지할 수 있는가에 대한 검토가 필요하다. 즉, 결제대금예치업자에 대해 일 정기한 내 정산의무 등을 부과하고, 그 위반에 대해 행정규제를 부과하는 것만으로 이러한 피 해를 예방할 수 있는지 아니면 이러한 방안만으로는 티메프 사태와 유사한 피해를 예방할 수 없으며, 추가적인 조치가 필요한 것인지에 대한 검토이다. 또한 결제대금예치제도의 악용으로 인한 피해를 예방하기 위해 대규모유통업법, 전자상거래법 또는 전자금융거래법 중 어느 법을 개정하는 것이 적절한 것인지 아니면 결제대금예치제도에 관한 특별법을 제정하여 해결하는 것이 근본적인 해결방안인지에 대한 검토도 필요하다.

이 논문에서는 2024년에 발생한 티메프 사태와 유사한 피해를 방지하기 위한 결제대금예치 제도의 개선방안을 연구하고자 한다. 이를 위해 전자상거래법 및 전자금융거래법에서는 규정 하고 있는 결제대금예치제도의 내용을 살펴보고, 티메프 사태가 발생하게 된 원인인 양법상 결제대금예치제도의 문제점 또는 한계점을 파악한다. 또한 22대 국회(2025년 5월 기준)에 발의된 전자상거래법·대규모유통업법 및 전자금융거래법 개정안의 내용을 살펴보고, 그 내용이 결제대금예치제도의 문제점을 해결할 수 있는 적절한 방안에 해당하는지의 여부를 검토한다. 이를 기초로 결제대금예치제도의 악용을 방지하고, 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있는 결제대금예치제도의 개선방안을 제시하고자 한다.

II. 결제대금예치제도의 개관

1. 결제대금예치제도의 의의 및 필요성

(1) 결제대금예치제도의 의의 및 연혁

결제대금예치제도와 함은 당사자가 체결한 계약의 대금을 상대방에게 직접 지급하는 것이 아닌 신뢰할 수 있는 결제대금예치업자에게 지급하고, 상대방이 채무를 이행한 경우에 결제대금

예치업자가 상대방에게 대금을 지급하는 제도를 말한다(임성철, 2020).⁵⁾ 이는 일방이 상대방에게 대금을 직접 지급할 경우에 발생할 수 있는 채무불이행으로 인해 피해를 방지하기 위한 제도이며, 상대방이 채무를 이행하지 않은 경우에 일방은 결제대금예치업자로부터 대금을 반환받을 수 있어 대금만 지급하고 급부를 받지 못하는 결과를 방지할 수 있다. 다만, 결제대금예치제도는 결제대금에 대한 보호장치이기 때문에 상대방의 채무불이행으로 인해 발생한 손해배상청구권까지 보장하는 제도는 아니다. 이러한 점에서 전자상거래법 등에서 규정하고 있는 소비자피해보상보험계약 등과는 형식적인 면에서 상이하다.⁶⁾

이러한 결제대금예치제도는 2005년에 개정된 전자상거래법에 처음 도입되었으며⁷⁾, 2006년에 제정된 전자금융거래법에서는 전자상거래법 시행령에서 규정하고 있었던 대다수의 규정을 이관받아 직접 규정하였다. 이후 2013에 개정된 전자상거래법에서는 결제대금예치제도의 적용배제대상 중 금액제한 규정을 삭제⁸⁾하였기 때문에 현재에는 결제대금의 과소와 관계없이 결제대금예치제도는 적용된다.

(2) 결제대금예치제도의 필요성

사업자와 재화등에 관한 유상계약을 체결한 소비자는 대금지급의무를 부담하고, 사업자는

- 5) 결제대금예치제도의 법적 성질을 신탁으로 파악하는 견해가 있다(손진화, 2018). 신탁의 경우에 신탁재산은 수탁자의 재산이 되며, 수탁자는 신탁계약에서 정한 바에 따라 그 재산의 사용·수익 등의 의무를 부담한다. 그러나 결제대금예치제도는 결제대금을 임시적으로 보관하는 것이며, 그 조건의 충족 여부에 따라 통신판매업자에게 지급하거나 소비자에게 환급해야 한다. 따라서 결제대금예치제도는 임치계약에 해당한다고 할 수 있지만, 소비임치에 해당한다고 할 수는 없다. 다만, 결제대금예치업자는 단지 결제대금만을 보관하는 것이 아닌 통신판매업자에게의 지급 또는 소비자에게의 환급업무까지 수행하기 때문에 위임의 성격도 가지고 있다(고형성, 2007).
- 6) 소비자피해보상보험계약등은 전자상거래법 위반행위로 인한 소비자피해를 보상하거나 같은 법 제8조 제4항에 따른 결제수단 발행자의 신뢰성을 확보하기에 적절한 수준이어야 하며, 그 구체적인 기준은 대통령령으로 정한다(동법 제24조 제5항). 구체적인 내용으로 청약철회등의 권리 행사에 따라 발생하는 대금환급의무의 불이행 또는 재화등의 공급의무 불이행 등으로 인한 소비자피해를 보상하는 것을 그 내용으로 하며, 보험 계약금액은 법이 정하는 대금환급금액의 90% 이상(단, 피보험자 또는 수해자가 20세 미만인 자 또는 60세 이상인 자인 경우에는 법이 정하는 대금환급금액 이상)으로 함과 더불어 1인당 보상한도를 두는 경우 소비자 1인에 대한 보험계약금액의 한도는 매 3월의 기간동안 2백만원 이상으로 해야 한다(동 시행령 제28조 제1항, 소비자피해 보상보험 등에서의 보험계약금액에 관한 기준고시). 그 결과, 소비자피해보상보험계약등은 선지급식 통신판매에서 소비자에게 발생한 손해의 보상이 아닌 청약철회 등에 따른 대금환급보장이며, 그 금액도 대금의 100%가 아닌 90% 이상에 불과하다. 따라서 소비자피해보상보험계약등은 전자상거래법에서 정하고 있는 전자상거래법 위반행위로 인한 소비자피해를 보상하기 위한 제도로는 충분하지 않으며, 결제대금예치제도보다 그 보장금액이 적다.
- 7) 전자상거래분야에서 결제대금예치제도를 처음 도입한 것은 1977년 미국의 i-escrow社이다. 우리나라의 경우에 전자상거래법이 개정되기 전에 (주)옥션, (주)이셀피아 등에서 시행하고 있었다(라공우·민태홍, 2005).
- 8) 2005년 개정 전자상거래법상 결제대금예치제도의 적용배제사유 중 금액제한에 대하여 비판을 제기하면서 이를 폐지하는 것을 제안하였다(김두진, 2008; 백병성·이재욱, 2010).

재화등을 공급할 의무⁹⁾를 부담한다(양형우, 2025). 따라서 당사자가 자신의 의무를 이행하였다면 문제가 없지만, 일방만이 이행하고 상대방이 이행하지 않는 경우에 일방은 피해를 입게 된다. 소비자계약인 통신판매에서 이러한 피해가 발생할 경우에 피해를 입는 자는 사업자가 아닌 소비자이다. 이는 대다수의 통신판매에서 소비자는 청약을 하는 과정에서 대금을 먼저 지급하며(선지급식 통신판매), 통신판매업자는 그 후에 재화등을 공급한다. 따라서 선지급식 통신판매에서 채무불이행은 통신판매업자의 채무불이행만이 발생하며, 소비자의 채무불이행은 발생하지 않는다. 그 결과, 통신판매업자가 통신판매를 빙자하여 소비자에게 사기에 따른 피해를 줄 수 있으며, 2000년대 초반에 대규모 소비자피해가 발생하였다. 즉, 통신판매업자가 공동구매 등의 방식으로 재화를 매우 저렴하게 판매한다는 온라인 광고를 하고, 이를 본 소비자는 해당 사이버몰에서 현금으로 대금을 지급(계좌이체)하면서 계약을 체결하였다. 그러나 통신판매업자는 소비자에게 재화를 공급하지 않았으며, 최종적으로 파산하여 대규모 소비자 피해가 발생하게 되었다.¹⁰⁾ 그 원인으로 소비자가 대금을 현금으로 통신판매업자에게 직접 지급하였다는 점이 지목되었다. 따라서 선지급식 통신판매에서 소비자사기피해가 발생하지 않도록 제도적 개선이 필요하게 되었으며, 미국 캘리포니아 주에서 시행하고 있는 에스크로(Escrow) 제도를 모델로 한 결제대금예치제도를 도입하였다.

미국의 전자상거래 에스크로 제도는 기존 부동산거래에서 활용된 에스크로제도를 전자상거래로 확대적용한 것이다(Donna L. Grogan, 2005; 장청 · 강원진, 2009).¹¹⁾ 종래 미국에서 부동산거래의 경우에 매수인이 매도인에게 그 대금을 직접 지급하였으나 매도인이 부동산 소유권을 이전하지 않고 제3자에게 다시 매도한 후 잠적함에 따라 매수인의 피해가 발생하였다. 이를 방지하고자 그 대금을 제3자에게 위탁한 후 소유권이전에 필요한 서류를 받은 후 제3자가 매도인에게 대금을 지급하는 에스크로제도를 법제화하였다. 그러나 제3자의 자격요건을 제한하지 않음에 따라 에스크로 사업자가 매수인의 대금과 매도인의 소유권이전에 필요한 서류를 받은 후 제3자에게 부동산을 처분하여 매수인 및 매도인 모두가 피해를 입는 사례가 발생함에

9) 사업자의 의무는 계약의 형태에 따라 상이하다. 즉, 매매계약 등 재산권이전형 계약의 경우에 재화의 공급의무가 아닌 재산권이전의무를 부담하며, 임대차의 경우에 임차인에게 임차물을 사용 · 수익하게 할 의무를 부담한다. 또한 노무제공계약의 경우에는 노무를 제공할 의무를 부담한다.

10) 하프플라자(www.halfplaza.com)는 제품을 반값에 판매하는 방법으로 회원을 모집하고 제품을 판매하였다. 그러나 2002년 11월 이후 소비자가 대금을 지급한 후에도 제품미배달, 장기간 제품배달지연, 해약후 제품대금 미환급 및 사업자 연락불통 등의 피해상담이 2003년 상반기까지 총 900여건이 한국소비자원에 접수되었다. 이에 한국소비자원은 2003년 2월에 소비자경보를 발령하였다(www.cpb.or.kr). 리치투유(www.rich2you.com)는 가격비교사이트(마이마진)에 최저가로 상품을 올려 단기간에 소비자를 모은 후 배송일이 다가오자 2005년 6월 10일에 사이트를 폐쇄하였다. 이로 인한 피해자의 수는 1,000여명 이상이며, 피해액은 수십억 이상으로 추정되었다(ecc.seoul.go.kr).

11) 에스크로계약을 체결하는 것으로 가장한 사이버몰을 이용한 소비자피해가 미국에서 발생하였으며, 그 피해를 방지하기 위한 방안으로 소비자가 이를 이용함에 있어 에스크로 사업자의 허가증을 반드시 확인할 것을 요구하고 있다(Jacquelyn Lynn, 2006).

따라 에스스로 사업자의 자격요건을 추가하였으며, 이를 전자상거래에도 적용하였다(김재우 · 김철중, 2010).

이처럼 미국의 에스스로 제도를 도입한 결제대금예치제도는 소비자가 대금을 먼저 지급함으로써 인해 발생할 수 있는 소비자사기피해를 예방할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 그러나 후술하는 바와 같이 다양한 적용배제를 규정함과 더불어 전자상거래법과 전자금융거래법에서 규정하고 있는 내용의 한계로 인해 티메프 사태를 방지할 수 없었으며, 현행법을 개정하지 않는 이상 향후에도 티메프 사태와 유사한 피해가 발생할 수 있다.

2. 결제대금예치제도의 법률관계

(1) 결제대금예치제도의 구조

소비자가 결제대금예치제도를 이용하여 대금을 지급하는 절차는 다음과 같다. 첫째, 통신판매업자와 결제대금예치업자간 결제대금예치계약을 체결하고, 해당 사이버몰에 결제대금예치시스템을 설치한다.¹²⁾ 둘째, 통신판매업자와 소비자간 재화등에 관한 계약을 체결하고, 소비자는 청약을 하면서 그 대금(현금)을 결제대금예치업자에게 지급한다. 셋째, 통신판매업자는 결제대금예치업자로부터 대금입금 사실을 확인한 후 소비자에게 재화등을 공급한다. 넷째, 소비자는 재화등을 받은 후 구매확정 또는 구매취소(청약철회)를 결정한다. 구매확정이 있는 경우에 결제대금예치업자는 수수료를 공제한 나머지 대금을 통신판매업자에게 지급하지만, 구매취소가 있는 경우에는 통신판매업자에게 대금을 지급하는 것이 아닌 소비자의 재화등에 대한 반환사실을 확인한 후 소비자에게 대금을 환급한다. 다만, 소비자가 재화등을 공급받은 날로부터 3영업일(당사자가 이보다 더 긴 기간을 약정한 경우에 그 기간) 이내에 구매확정 또는 구매취소를 하지 않은 경우에 결제대금예치업자는 구매확정과 동일하게 대금을 통신판매업자에게 지급한다.

12) 소비자가 전자적 대금지급시스템을 이용하지 않고 결제대금예치업자의 계좌에 직접 입금하는 경우에는 이러한 시스템이 필요하지 않지만, 통신판매업자가 대금지체사실을 확인할 수 있는 시스템은 필요하다.

[그림] 결제대금예치 서비스 흐름 13)



(2) 결제대금예치제도에 따른 통신판매업자와 소비자간 법률관계

결제대금예치제도는 선지급식 통신판매에서 소비자사기피해를 방지하기 위해 도입되었다. 따라서 소비자는 계약상대방인 통신판매업자에게 직접 대금을 지급하는 것이 아닌 결제대금 예치업자에게 대금을 지급한다. 이 경우, 소비자는 통신판매에 따른 대금지급의무를 이행하였는지의 문제와 함께 결제대금예치업자는 누구를 위해 그 대금을 보관하고 있는지의 문제가 발생한다. 후자의 문제는 소비자의 채권자 또는 통신판매업자의 채권자 중 누가 결제대금예치업자가 예치하고 있는 대금을 압류할 수 있는지의 문제와 결부된다.

유상계약이 체결된 경우, 일방은 급부의무(재화등의 공급)를 부담하고, 상대방은 반대급부의무(대금지급 등)를 부담한다. 또한 특별한 사정이 없는 한 그 급부는 상대방에게 이행해야 한다. 이러한 점은 통신판매에서도 동일하다. 그렇다면 결제대금예치업자에게 대금을 지급한 소비자는 통신판매에 따른 대금지급의무를 이행한 것인가? 이는 통신판매업자가 소비자의 대금미지급을 이유로 자신의 채무이행을 거절할 수 있는가의 문제와 결제대금예치업자의 파산 등이 발생한 경우에도 소비자는 통신판매업자에게 재화등의 공급 또는 대금환급을 청구할 수 있는가의 문제와 직결한다. 통신판매업자의 입장에서는 아직 대금을 받지 않았기 때문에 소비자의 대금지급의무가 이행되지 않았다고 주장할 수 있다. 그러나 결제대금예치제도는 소비자 사기피해를 방지하기 위한 제도이며, 소비자가 통신판매업자가 아닌 결제대금예치업자에게 대금을 지급하도록 한 것이다. 따라서 소비자는 결제대금예치업자를 통해 통신판매업자에게 대금을 지급하는 것이 아닌 통신판매업자가 결제대금예치업자를 통해 소비자로부터 대금을

13) https://www.cnsipay.co.kr/intro/additional_service.dev?type=escrow(2025년 3월 9일 방문).

수령한다. 또한 결제대금예치업자와 결제대금예치계약은 소비자가 아닌 사업자가 체결한다. 이러한 점을 감안할 때, 결제대금예치업자는 통신판매업자의 수령보조자에 해당하기 때문에 소비자가 결제대금예치업자에게 대금을 지급한 경우, 이는 통신판매업자에 대한 대금지급과 동일하다(고형석, 2007; 손진화, 2018).¹⁴⁾ 그러므로 통신판매업자는 결제대금예치업자가 자신에게 대금을 지급하지 않았더라도 소비자의 대금미지급을 이유로 자신의 채무인 재화등의 공급의무를 거절할 수 없으며, 이를 이유로 재화등을 공급하지 않은 경우에 이는 채무불이행에 해당한다. 또한 결제대금예치업자가 파산하거나 기타의 사유로 통신판매업자에게 대금을 지급하지 않은 경우에도 소비자는 이미 대금을 지급하였기 때문에 소비자에게 재화등을 공급해야 하며, 결제대금예치업자의 파산 등을 이유로 채무이행을 거절할 수 없다.

그 다음으로 소비자 또는 통신판매업자의 채권자는 결제대금예치업자가 보관하고 있는 대금을 압류할 수 있는가의 문제를 살펴보면 다음과 같다. 결제대금예치업자는 통신판매업자의 수령보조자이기 때문에 소비자로부터 받은 대금은 통신판매업자를 위해 보관하는 것이며, 소비자를 위해 보관하는 것은 아니다. 따라서 결제대금예치업자가 보관하고 있는 대금은 소비자의 재산이 아닌 통신판매업자의 재산이기 때문에 소비자의 채권자는 압류할 수 없다. 그렇다면 통신판매업자의 채권자는 이를 압류할 수 있는가? 결제대금예치업자가 보관하고 있는 대금은 통신판매업자의 재산이기 때문에 그 채권자는 압류할 수 있지만, 소비자의 구매확정 또는 재화등의 공급 후 3영업일 이내 소비자의 의사표시가 없어야 한다는 조건이 충족되어야 한다. 즉, 결제대금예치업자는 통신판매업자를 위해 그 대금을 보관하지만, 소비자의 청약철회 등이 있는 경우에 예치하고 있는 대금을 소비자에게 환급해야 하기 때문에 통신판매업자의 채권자가 이를 압류하기 위해서는 이러한 조건이 충족되어야 한다.

14) 결제대금예치업자를 당사자로부터 독립된 자로 인정하는 견해(Gary P. Schneider · James T. Perry, 2000)와 통신판매업자 및 소비자 모두의 대리인인 쌍방대리인으로 인정하는 견해(藤池智則 · 六川浩明 · 堀裕, 2001)도 있다. 그러나 결제대금예치업자는 통신판매업자 및 소비자를 위해 법률행위를 하는 자가 아닌 대금을 수령한 후 통신판매업자에게 지급하거나 소비자에게 환급하는 사실행위를 하는 자이기 때문에 대리인은 아니다. 즉, 대리인은 본인을 위해 법률행위(의사표시)를 하는 자이며, 사실행위를 하는 자를 대리인이라고 하지 않는다(곽윤직 · 김재형, 2015; 지원림, 2025; 송덕수, 2018).

III. 전자상거래법 및 전자금융거래법상 결제대금 예치제도의 내용과 문제점

1. 전자상거래법상 결제대금예치제도

(1) 결제대금예치제도와 소비자피해보상보험계약등과의 관계

통신판매로 인해 소비자가 피해를 입을 경우에 그 구제를 용이하게 하기 위해 2002년 제정 전자상거래법에서는 전자결제수단의 발행자 또는 선지급식 통신판매를 영위하는 통신판매업자에게 보험업법에 따른 보험계약, 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 제38조에 따른 기관과의 채무지급보증계약, 공제조합과의 공제계약¹⁵⁾ 중 어느 하나를 체결할 의무를 부과하였다(동법 제24조). 그렇다면 결제대금예치제도는 소비자피해보상보험계약등과 어떠한 관계에 있는가? 즉, 통신판매업자가 소비자피해보상보험계약등을 체결한 경우에 결제대금예치제도를 적용하지 않아도 되는지 아니면 소비자피해보상보험계약등의 체결과 함께 소비자가 결제대금예치제도를 이용할 수 있도록 결제대금예치업자와 이에 관한 계약을 체결해야 하는지의 문제이다.

전자상거래법에서는 소비자와의 계약체결 전(前)단계에서 통신판매업자가 제공해야 할 정보 중 하나로 “소비자가 구매의 안전을 위하여 원하는 경우에는 재화등을 공급받을 때까지 대통령령으로 정하는 제3자에게 그 재화등의 결제대금을 예치하는 것의 이용을 선택할 수 있다는 사항 또는 통신판매업자의 제24조 제1항에 따른 소비자피해보상보험계약등의 체결을 선택할 수 있다는 사항”을 규정하고 있다(동법 제13조 제2항 제10호). 또한 통신판매업자는 선지급식 통신판매를 할 때 소비자가 같은 법 제13조 제2항 제10호에 따른 결제대금예치의 이용 또는 통신판매업자의 소비자피해보상보험계약등의 체결을 선택한 경우에는 소비자가 결제대금예치를 이용하도록 하거나 소비자피해보상보험계약등을 체결해야 한다(동법 제24조 제2항). 그리고 보장범위에 있어 결제대금예치제도는 결제대금 전액을 결제대금예치업자에게 지급하기 때문에 보장범위는 대금 전액이다. 반면에 소비자피해보상보험계약등의 보장범위는 대금의 90%(소비자가 20세 미만 또는 60세 이상인 경우에는 대금환급금액 이상)이다. 따라서 일반소비자의 경우에 보장금액은 소비자피해보상보험계약등보다 결제대금예치제도가 더 크다. 이러한 내용을 볼 때, 양자는 그 기능 면에 있어서 동일하다고 할 수 있지만, 별개의 제도로 구성되어 있다. 따라서 통신판매업자는 소비자피해보상보험계약등을 체결하였다고 하더라도

15) 2025년 3월을 기준으로 전자상거래법에 따라 설립된 공제조합은 존재하지 않기 때문에 공제계약의 체결은 불가능하다.

라도 결제대금예치계약을 체결하지 않을 수 없으며, 소비자피해보상보험계약등만을 체결한 후 선지급식 통신판매를 영위할 경우에 동법 제13조 및 제24조를 위반한 것이 된다. 이에 따라 공정거래위원회는 해당 사업자에게 시정조치를 부과할 수 있으며, 500만원 이하의 과태료가 부과된다.¹⁶⁾ 그렇다면 통신판매업자가 결제대금예치계약만을 체결하여 소비자가 이를 이용할 수 있도록 하였지만, 소비자피해보상보험계약등은 체결하지 않고 선지급식 통신판매를 영위할 경우에 이를 전자상거래법 위반¹⁷⁾이라고 할 수 있는가의 문제가 제기된다. 전자상거래법의 내용을 그대로 해석한다면 소비자피해보상보험계약등을 체결하지 않았으며, 그 이용에 관한 정보를 소비자에게 제공하지 않았기 때문에 전자상거래법을 위반하였다고 판단할 수 있다. 그러나 양자는 소비자의 청약철회에 따른 대금미지급의 경우에 그 지급을 보장하기 위함이라는 점에서 사실상 그 기능이 동일하며, 결제대금예치제도를 통해 보장하는 금액이 소비자피해보상보험계약등을 통해 보장하는 금액보다 크거나 동일하다. 즉, 결제대금예치제도는 소비자가 현금으로 지급한 대금 전부를 보장하지만, 소비자피해보상보험계약등은 소비자가 지급한 대금의 90% 또는 100%에 해당하는 금액의 지급을 보장한다. 이러한 점을 감안한다면 결제대금예치제도가 적용되는 선지급식 통신판매의 경우에 통신판매업자가 소비자피해보상보험계약등을 체결하지 않고 결제대금예치제도만을 적용하였을 경우에 이를 전자상거래법 위반이라고 할 수 없을 것이다.

(2) 결제대금예치업을 영위하기 위한 요건

결제대금예치업을 영위할 수 있는 자는 전자금융거래법 제28조 제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 금융기관 또는 전자금융거래법 제28조 제2항 제5호 및 같은 법 시행령 제15조 제3항 제1호에 따라 금융위원회에 등록된 자로서 전자상거래법 제24조 제1항에 따른 소비자피해보상보험계약등을 체결하고, 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 제38조 각 호의 기관 또는 우체국예금·보험에 관한 법률에 따른 체신관서에 결제대금의 예치만을 위한 계좌로 개설·통보한 계좌에 소비자의 결제대금을 예치하는 사업자로 국한된다(전자상거래법 시행령 제19

16) 쿠팡은 HSBC와 지급보증계약(보증금액 20억원, 보증기간 1년)을 체결하고 있지만, 그 보증금액의 적정성을 별도로 하더라도 결제대금예치에 관한 정보는 제공되고 있지 않다. 이러한 점은 다른 통신판매업자의 경우에도 거의 동일하다. 그러나 공정거래위원회는 결제대금예치제도를 운영하고 있지 않는 통신판매업자에 대해 시정조치를 명하지 않고 있다.

17) 전자상거래법에서는 소비자피해보상보험계약등과 결제대금예치제도 중에서 어느 하나를 선택할 수 있도록 규정하고 있기 때문에 통신판매업자가 이 중 하나만을 선택하여 소비자에게 제시하였을 경우에 동법 위반이 아니라고 판단할 수 있다. 그러나 전자상거래법상 4가지의 소비자피해보상보험계약등에서 어느 것을 선택할 것인가는 통신판매업자의 권한이지만, 선택한 소비자피해보상보험계약등과 결제대금예치제도 중에서 어느 것을 선택할 것인가는 소비자의 권한이다(동법 제13조 제2항 제10호). 따라서 통신판매업자가 소비자피해보상보험계약등 중 어느 하나만을 소비자에게 제시하였을 경우에 동법 제13조 제2항 제10호에서 규정하는 소비자의 선택권을 침해한 것이 되어, 동법 위반이 된다.

조의3 제1항). 즉, 전자금융거래법에 따라 등록하였더라도 전자상거래법상 결제대금예치업을 영위하기 위해서는 소비자피해보상보험계약등의 체결과 금융기관에의 결제대금예치 요건을 추가적으로 충족해야 한다. 결제대금예치업자가 체결해야 하는 소비자피해보상보험계약등은 다음의 요건을 모두 갖추어야 한다. 첫째, 사업자가 전자상거래법 시행령 제28조의3 제4호에 따라 소비자에게 결제대금을 환급하지 아니하거나 할 수 없게 됨에 따른 피해를 보상하는 것을 그 내용으로 해야 한다. 둘째, 피보험자 또는 수혜자는 결제대금을 예치한 소비자로 해야 한다. 셋째, 소비자피해보상보험계약등의 계약금액은 소비자가 예치한 결제대금 잔액의 100분의 10 이상의 금액으로 해야 하며, 계약금액의 변경이 필요한 경우에는 보험계약을 지체 없이 조정하되 계약금액을 수시로 변경하는 것이 곤란한 경우에는 매월 말일의 결제대금 잔액을 기준으로 보험계약을 조정해야 한다. 넷째, 정당한 사유 없이 피해자의 범위나 보험자 또는 사업자의 책임을 한정하지 아니해야 한다. 다섯째, 소비자가 쉽고 신속하게 피해보상을 받을 수 있도록 하고, 보상이 지연되는 경우에는 지연배상금이 지급되도록 해야 한다. 여섯째, 정당한 사유 없이 소비자의 의사표시 방법을 제한하거나 소비자에게 지나친 입증책임의 부담을 부과하지 아니해야 한다. 일곱째, 소비자에게 예상하기 어려운 위험이나 손해를 줄 우려가 있거나 부당하게 불리한 약정을 두지 아니해야 한다. 마지막으로 보험계약 또는 채무지급보증계약은 보험업법 제2조 제6호에 따른 보험회사 또는 은행법 제2조 제1항 제2호에 따른 은행과 체결해야 한다(동 시행령 제19조의3 제2항).

(3) 결제대금예치제도의 적용대상과 적용배제

결제대금예치제도는 선지급식 통신판매에서 발생하는 소비자사기피해를 방지하기 위해 도입되었기 때문에 그 적용대상은 소비자가 재화등을 공급받기 전에 대금을 먼저 지급하는 선지급식 통신판매에 한해 적용된다. 따라서 소비자가 재화등을 공급받은 후 대금을 지급하는 후불식 통신판매에는 적용되지 않지만, 현재 후술식 통신판매는 사실상 존재하지 않는다. 또한 소비자의 선지급 요건에 있어 그 대금을 전부 지급한 경우에만 적용되는 것이 아닌 일부만을 먼저 지급하는 경우도 포함된다. 따라서 소비자가 계약을 체결하는 도중에 대금의 일부를 지급하고 재화 등을 공급받은 후 나머지 대금을 지급하는 경우에도 선지급식 통신판매에 해당하며, 이 경우에 결제대금예치제도에 따라 예치해야 할 대금은 먼저 지급받은 금액으로 한정된다.

이러한 결제대금예치제도는 선지급식 통신판매에 대해 적용되지만, 모든 선지급식 통신판매에 대해 적용되는 것이 아닌 예외가 존재한다. 그 예외는 전자상거래법의 전부 또는 일부가 적용되지 않는 경우와 결제대금예치제도에 관한 규정만이 적용되지 않는 경우로 구분된다. 전자에 해당하는 거래로는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 투자매매업자·투자중개업자가 하는 증권거래, 대통령령으로 정하는 금융회사 등이 하는 금융상품거래 및 일상 생활용품,

음식료 등을 인접지역에 판매하기 위한 거래이다(동법 제3조 제4항).¹⁸⁾ 후자에 해당하는 거래로는 여신전문금융업법 제2조 제3호에 따른 신용카드로 재화등의 대금을 지급하는 거래(이 경우 소비자가 재화등을 배송받지 못한 때에는 여신전문금융업법 제2조 제2호의2에 따른 신용카드업자는 구매대금 결제 취소 등 소비자피해의 예방 및 회복을 위하여 협력해야 한다), 정보통신망으로 전송되거나 제13조 제2항 제10호에 따른 제3자가 배송을 확인할 수 없는 재화등을 구매하는 거래, 일정기간에 걸쳐 분할되어 공급되는 재화등을 구매하는 거래 또는 다른 법률에 따라 소비자의 구매안전이 충분히 갖추어진 경우 또는 앞의 사유와 유사한 사유로 결제대금예치 또는 소비자피해보상보험계약등의 체결이 필요하지 아니하거나 곤란하다고 공정거래위원회가 정하여 고시하는 거래¹⁹⁾이다(동법 제24조 제3항).²⁰⁾ 이러한 거래는 결제대금예치제도만이 적용배제되는 것이 아닌 소비자피해보상보험계약등의 체결의무도 면제된다.

(4) 결제대금예치제도에 따른 대금의 지급 및 환급

결제대금예치제도는 소비자가 대금을 지급하는 방식이지만, 대금이 통신판매업자에게 지급되기 위해서는 다음의 조건이 충족되어야 한다. 첫째는 소비자가 재화등을 공급받은 후 그 사실을 공급받은 날부터 3영업일 이내에 결제대금예치업자에게 통지하는 것이다. 이를 위해서 결제대금예치업자는 소비자에게 통지기한 및 그 기한 내에 통지하지 않을 경우에 대금을 통신판매업자에게 지급한다는 사실을 안내해야 하며, 이를 안내하지 않은 경우에 소비자의 통지기한은 그 안내를 받은 날부터 기산한다. 소비자가 이 기한 내에 재화등을 공급받은 사실을 결제대금예치업자에게 통지한 경우에 결제대금예치업자는 통신판매업자에게 수수료를 제외한 나머지 대금을 지급한다. 둘째는 소비자가 결제대금예치업자의 안내를 받았음에도 불구하고 재화등을 공급받은 날부터 3영업일 이내에 통지하지 않은 경우이며, 통지받은 경우와 동일하게 수수료를 제외한 나머지 대금을 통신판매업자에게 지급한다(동 시행령 제28조의3 제1호부터

18) 이는 금융소비자보호에 관한 법률이 제정되기 전에는 타당하였지만, 2020년에 금융소비자보호법이 제정되었기 때문에 전자상거래법의 적용을 배제하는 것이 타당하다. 2021년에 개정된 방문판매법에서는 금융소비자보호법이 적용되는 거래에 대해 적용을 배제하고 있다(동법 제3조 제2호). 또한 전자상거래법에서는 인접지역 내에서의 통신판매에 대해 동법의 일부를 적용배제하고 있다. 그러나 인접지역의 범위가 모호하고, 동일한 사업자와의 거래임에도 불구하고 소비자의 위치에 따라 법 적용범위를 달리 정하는 것은 타당하지 않다(고형석, 2019).

19) 통신판매업자가 국가기관 및 지방자치단체, 공공기관의 운영에 관한 법률 제4조에 따른 공공기관, 특별법에 의하여 공익적 목적으로 설립된 법인, 초·중등교육법 및 고등교육법 기타 다른 법률에 의하여 설치된 각급 학교인 경우이다(결제대금 예치 또는 소비자피해보상보험계약 등의 체결이 면제되는 거래에 관한 고시[공정거래위원회고시 제2015-15호, 2015. 10. 23., 일부개정]).

20) 결제대금예치제도가 적용되지 않는 통신판매에 대해 2005년 개정 전자상거래법에서는 금액 제한을 두었으며, 10만원 이하의 거래 중 대통령령으로 정하는 금액 이하인 재화등을 구매하는 거래로 규정하였다. 이에 시행령(2006년)에서는 10만원으로 규정한 후 2011년에 5만원 미만으로 하향 조정하였다. 이후 2013년에 전자상거래법을 개정하여 금액제한요건을 삭제하여 현재에는 금액에 관계없이 결제대금예치제도가 적용된다.

제3호까지). 그 다음으로 소비자가 결제대금예치업자에게 지급하였던 대금을 환급받기 위한 요건이다. 전자상거래법에서는 그 사유에 대해 ‘결제대금예치업자가 통신판매업자에게 결제 대금을 지급하기 전에 소비자가 그 결제대금을 환급받을 사유가 발생한 경우’로만 규정하고 있을 뿐 환급받을 사유에 대해 구체적으로 규정하고 있지 않다. 이에 대해서는 재화등이 소비자에게 공급되기 전과 공급된 후로 구분해야 한다. 첫째, 재화등이 공급되기 전의 경우에 결제대금예치업자가 소비자에게 대금을 환급하기 위해서는 해당 통신판매가 해소되어야 한다. 그 대표적인 사유로는 전자상거래법에 따라 소비자가 청약을 철회한 경우이지만, 이에 국한되지 않고 민법 등에 따라 통신판매가 취소 또는 해제된 경우 등을 포함한다. 또한 통신판매업자가 전자상거래법 제15조 제2항에 따라 통신판매를 해제한 경우에도 동일하다. 이 경우에 소비자는 결제대금예치업자에게 대금의 환급을 청구하면 되고, 재화등의 반환 등에 관한 사항을 증명할 필요가 없다. 둘째, 재화등이 소비자 등에게 공급된 후에 대금의 환급절차이다. 이에 대해서는 재화등이 공급되기 전의 요건과 동일하게 해당 통신판매가 해소되어야 한다. 다만, 재화등이 공급되었기 때문에 소비자가 결제대금예치업자에게 대금의 환급을 청구하기 위해서는 재화를 반환하거나 용역의 제공으로 인해 얻은 이익을 통신판매업자에게 반환해야 한다(전자상거래법 시행령 제28조의3 제4호).²¹⁾

2. 전자금융거래법상 결제대금예치제도

(1) 결제대금예치업자의 등록의무 및 결격사유

은행법에 따른 은행 또는 전자금융거래법 시행령에서 정하는 금융회사가 아닌 자가 결제대금예치업을 영위하기 위해서는 전자금융거래법에 따라 금융위원회에 등록해야 한다(동법 제28조 제2항, 동 시행령 제15조 제3항 제1호). 동법에 따라 등록을 할 수 있는 자는 상법 제170조에서 정한 회사 또는 업무의 종류별로 자본금·출자총액 또는 기본재산이 다음의 구분에

21) 전자상거래법에 따라 소비자가 청약을 철회한 경우에 그 목적물이 유체재화인 경우에 이를 반환해야 하지만, 제공받은 것이 용역 또는 디지털콘텐츠일 경우에 이를 반환하지 않아도 된다. 즉, 용역의 경우에 반환할 수 없거나 복제가 가능한 디지털콘텐츠의 경우에 반환은 의미가 없기 때문이다. 따라서 2016년 개정 전자상거래법에서는 이를 명시적으로 규정하였다. 그러나 모든 디지털콘텐츠의 반환이 불가능한 것은 아니며, 비트코인 등 암호화폐 또는 NFT 등의 경우에 반환할 수 있다. 또한 디지털콘텐츠를 반환하지 않더라도 청약을 철회한 소비자가 이를 계속적으로 사용하는 것은 타당하지 않다. 그러나 2016년 개정 전자상거래법에서는 반환하지 않아도 된다고만 규정한 결과, 소비자는 청약철회에 따라 대금을 환급받은 후 디지털콘텐츠를 사용할 수 있게 되었다. 반면에 유럽연합 소비자권리지침에서는 디지털콘텐츠거래에 대해 청약을 철회한 경우 제공받은 디지털콘텐츠를 삭제하거나 이용하지 않을 의무를 소비자에게 부과하고 있다(고형석, 2020).

따른 금액 이상인 민법 제32조에서 정한 법인이다. 첫째, 분기별 전자금융거래 총액이 30억원 이하의 범위에서 금융위원회가 정하는 기준 이하로 운영하고자 하는 자(제29조에 따라 등록을 하고자 하는 자는 제외한다)의 경우 3억원이다. 둘째, 첫째에 해당하지 않는 자의 경우 10억원이다(동법 제30조 제3항, 동시행령 제17조 제2항 및 제3항).

이러한 요건을 충족하였다고 하더라도 다음의 사유가 있는 경우에 등록받을 수 없다. 첫째, 전자금융거래법 제34조의 규정에 따라 등록이 말소된 날부터 1년이 지나지 아니한 법인 및 그 등록이 말소될 당시 그 법인의 대주주이었던 자로서 그 말소된 날부터 1년이 지나지 아니한 자이다. 둘째, 같은 법 제43조 제1항의 규정에 따른 허가 또는 등록의 취소가 있는 날부터 3년이 지나지 아니한 법인 및 그 취소 당시 그 법인의 대주주이었던 자로서 그 취소가 있는 날부터 3년이 지나지 아니한 자이다. 셋째, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차 중에 있는 회사 및 그 회사의 대주주이다. 넷째, 금융거래 등 상거래에 있어서 약정한 기일 내에 채무를 변제하지 아니한 자로서 금융위원회가 정하는 자이다. 다섯째, 허가 또는 등록 신청일을 기준으로 최근 3년간 대통령령이 정하는 금융관계법령을 위반하여 벌금형 이상의 처벌을 받은 사실이 있는 자이다. 마지막으로 첫 번째부터 다섯 번째까지에 해당하는 자가 대주주인 법인이다(동법 제32조).

(2) 등록요건

결제대금예치업자로 등록하고자 하는 자는 다음의 요건을 모두 갖추어야 한다. 첫째, 전자금융거래법 제30조에서 정한 자본금 또는 기본재산을 보유해야 한다. 둘째, 이용자의 보호가 가능하고 행하고자 하는 업무를 수행함에 있어서 충분한 전문인력과 전산설비 등 물적 시설을 갖추고 있어야 한다. 마지막으로 동법 시행령에서 정하는 재무건전성 기준을 충족해야 한다(동법 제31조).

(3) 등록취소

금융위원회는 결제대금예치업자가 다음의 어느 하나에 해당하는 때에는 전자금융거래법 제28조의 규정에 따른 등록을 취소할 수 있다. 첫째, 허위 그 밖의 부정한 방법으로 같은 법 제28조의 규정에 따른 등록을 한 때이다. 둘째, 결제대금예치업자가 등록결격사유에 해당하는 때이다. 셋째, 전자금융거래법에 따른 업무 정지명령을 위반한 때이다. 넷째, 정당한 사유 없이 1년 이상 계속하여 영업을 하지 아니한 때이다. 마지막으로 법인의 합병이나 파산이나 영업의 폐지 등으로 사실상 영업을 종료한 때이다(동법 제43조).

3. 결제대금예치제도의 문제점

(1) 광범위한 결제대금예치제도의 적용배제로 인한 실효성 미흡

결제대금예치제도는 통신판매를 빙자한 소비자사기피해를 방지하기 위해 도입되었지만, 모든 선지급식 통신판매에 대해 적용되는 것이 아닌 적용배제사유에 해당하는 거래에 대해서는 결제대금예치제도가 적용되지 않는다. 그렇다면 적용배제사유는 타당한 근거를 가지고 있는가? 이를 개별적으로 살펴보면 다음과 같다.

1) 신용카드로 결제한 거래

이는 계좌이체 등의 현금지급보다 신용카드로 결제한 경우에 소비자는 신용카드사를 통해 그 피해를 구제받을 수 있다는 점을 고려하여 결제대금예치제도의 적용을 배제한 것이라고 할 수 있다. 즉, 2005년 개정 전자상거래법에서는 신용카드로 대금을 지급한 거래만을 규정하였지만, 2012년 개정 전자상거래법에서는 “이 경우 소비자가 재화등을 배송받지 못한 때에는 여신전문금융업법 제2조 제2호의2에 따른 신용카드업자는 구매대금 결제 취소 등 소비자피해의 예방 및 회복을 위하여 협력해야 한다.”는 후문을 추가하였다. 그렇다면 소비자가 재화등을 배송받지 못한 경우에 신용카드사를 통해 대금을 결제하지 않거나 결제한 대금을 환급받을 수 있는가? 이는 불확실하다. 즉, 소비자가 재화등을 공급받기 전 또는 받은 후에 청약을 철회하였을 경우에 통신판매업자가 신용카드 결제를 취소하지 않거나 신용카드사로부터 받은 대금을 환급하지 않는다면 신용카드사는 소비자에게 대금을 청구할 수 있다. 이 경우에 소비자는 청약철회를 이유로 신용카드사의 대금결제청구에 대해 거절할 수 없으며, 통신판매업자에 대한 다른 채무와 상계할 것을 요구할 수 밖에 없고 정당한 사유없이 상계하지 않은 경우에 한해 소비자는 신용카드사의 대금결제청구에 대해 거절할 수 있다(전자상거래법 제18조). 이는 유럽연합 또는 미국 등과 달리 학설(Emmerich, 1992[김진우, 1996에서 재인용]; 김세준, 2012)과 하급심 판결²²⁾에서는 재화등에 관한 계약과 여신계약간의 관계에 대해 경제적 일체성을 인정하지만²³⁾, 법적 일체성을 인정하지 않기 때문에 전자상거래법에서는 이러한 입장에

22) 신용카드회원의 신용카드발행인에 대한 카드대금채무의 발생원인이 되는 신용카드회원과 해당 가맹점 사이에 체결된 개별적인 구매계약은, 신용카드회원이 미성년자라고 하더라도 특별한 사정이 없는 한 신용카드발행인과의 신용카드 이용계약취소와 무관하게 유효하게 존속한다고 할 것이므로, 신용카드발행인이 이미 가맹점들에 대하여 그에 대한 대가를 지급한 부분은 해당 신용카드회원이 사용한 카드이용대금에 대한 변제로서 유효하고 이로써 신용카드회원은 법률상 원인 없이 자신의 가맹점에 대한 물품 및 용역대금 지급채무를 면함과 아울러 해당 신용카드발행인에게 동액 상당의 손해를 가한 결과가 되는데, 따라서 신용카드회원 역시 부당이득의 법리에 따라 해당 신용카드발행인에게 이를 반환할 의무가 있다고 할 것이다(서울고등법원 2005.10.14. 선고 2005나15057 판결).

서 청약철회의 효과를 규정하고 있다. 물론 통신판매업자가 정상적으로 영업을 계속하고 있다면 신용카드사와 계속적인 채권채무관계가 존재하기 때문에 절차의 번거로움은 존재하지만, 소비자가 신용카드사에 대금을 지급하는 경우는 거의 없을 것이다. 그러나 티메프 등과 같은 사태에서는 상계할 채권이 없기 때문에 신용카드사는 상계할 수 없으며, 이에 따라 소비자는 신용카드사의 대금청구에 대해 거절할 수 없다. 따라서 신용카드를 사용하여 대금을 결제한 소비자는 그 피해에 대해 신용카드사를 통해 구제받지 못한다. 그렇다면 재화등을 공급받지 않은 소비자는 신용카드사를 통해 보호를 받을 수 있는가? 2012년 개정 전자상거래법에서는 이러한 경우에 신용카드업자가 구매대금 결제 취소 등 소비자피해의 예방 및 회복을 위하여 협력할 의무를 규정하였다. 그러나 이는 협력의무에 불과할 뿐이기 때문에 소비자가 신용카드사를 통해 보호를 받는 경우는 제한적이다. 즉, 소비자가 재화등을 공급받지 못하여 신용카드사에게 그 사실과 청약철회권 행사의 사실을 통지하였다면 아직 통신판매업자에게 대금을 지급하지 않은 경우에 한해 신용카드사는 통신판매업자에 대한 대금지급을 정지하고, 소비자의 통지내용이 사실과 일치하는지의 여부를 확인할 것이다. 이 경우에 신용카드사가 통신판매업자에게 대금을 지급하지 않았기 때문에 소비자에게 대금결제를 청구하지 않을 것이며, 이에 따라 소비자는 보호를 받을 수 있다. 그러나 소비자로부터 통지를 받은 시점이 신용카드사가 통신판매업자에게 대금을 지급한 후이면서 통신판매업자가 대금을 환급하지 않은 경우, 신용카드사는 소비자에게 대금결제를 청구하게 된다. 즉, 통신판매업자로부터 대금을 환급받지 못하였기 때문에 소비자에게 대금을 받지 못한다면 신용카드사는 그에 해당하는 손해를 입게 되며, 전자상거래법에서도 이 경우에 소비자에게 대금을 청구할 수 있다고 규정하고 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고, 전자상거래법에서는 결제대금예치제도의 적용배제사유로 소비자가 신용카드로 결제한 경우를 규정하고 있기 때문에 티메프 사태와 같은 대규모 피해가 발생하였을 경우에 소비자는 결제대금예치제도를 통해 보호받지 못한다. 특히, 비대면거래에서 결제의 편의성 및 신용카드사가 제공하는 각종 혜택을 받기 위해 신용카드 사용액이 증가하고 있으며, 전체 신용카드 사용액 중 비대면거래에서 사용한 비율이 지속적으로 증가²⁴⁾하고 있기 때문에 제2 또는 제3의 티메프 사태가 발생할 수 있다. 만일, 신용카드로 결제한 거래에 대해 결제대금

23) 할부거래에 관한 법률 제12조 제2항에서 매수인의 신용제공자에 대한 할부금의 지급거절권을 인정한 취지는, 할부거래에서 할부금융약정이 물품매매계약의 자금조달에 기여하고 두 계약이 경제적으로 일체를 이루는 경우에 그 물품매매계약이 해제되어 더 이상 매매대금채무가 존재하지 아니하는데도 할부거래의 일방 당사자인 매수인에게 그 할부금의 지급을 강제하는 것이 형평의 이념에 반하므로, 매수인으로 하여금 매도인에 대한 항변사유를 들어 신용제공자에 대하여 할부금의 지급을 거절할 수 있는 권능을 부여한 것이라고 볼 것이다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004다54633 판결).

24) 2024년 상반기중 비대면지급 이용규모(일평균 1.2조원)는 전년동기 대비 2.4% 증가한 반면, 대면지급(일평균 1.7조원)은 1.0% 감소하였다. 또한 전체 이용규모 중 비대면지급이 차지하는 비중(40.6%)은 2022년 하반기(38.8%) 이후 증가세 지속하고 있다(한국은행, 보도자료 : 2024년 상반기중 국내 지급결제동향, 2024년 9월 27일).

예치제도가 적용되었다면 티메프 사태를 예방할 수 있었는지에 대해 검토하면, 신용카드사가 결제대금예치업자에게 대금을 지급하더라도 아직 소비자에게 이행되지 않았기 때문에 결제대금예치업자는 대금을 티메프에 지급하지 않았을 것이다. 따라서 형식적으로만 본다면 소비자 피해를 충분히 예방할 수 있었을 것으로 추정할 수 있지만, 티메프 사태에서 중요한 것은 결제대금예치업자가 이중으로 존재한다는 것이다.²⁵⁾ 즉, 결제대행업체(PG)가 신용카드사로부터 대금을 받아 또 다른 결제대금예치업자인 티메프에 지급하고, 티메프가 중개수수료 등을 제외한 나머지 금액을 입점사업자인 통신판매업자에게 지급하였다. 이후 티메프가 PG사로부터 받은 대금을 유용하였기 때문에 티메프사태가 발생하였으므로 신용카드 거래를 결제대금예치제도의 적용대상으로 포함시켰다고 하더라도 이번 사태를 막기에는 한계가 있었다. 이는 신용카드 거래를 결제대금예치제도의 적용대상에 포함시키는 것은 하나의 방안일 수는 있지만, 모든 것을 해결할 수 있는 방안은 아니라는 점을 나타낸다.

[표 1] 지급카드 유형별 이용규모¹⁾²⁾

(일평균, 십억원, %)

구 분	2022	2023				2024	
		상반기	(증감률)	하반기	(증감률)	상반기	(증감률)
후불형(신용카드) ³⁾⁴⁾	2,453	2,588	(8.8)	2,654	(5.0)	2,694	(4.1)
개인	1,910	2,036	(10.5)	2,109	(6.7)	2,137	(5.0)
법인	543	552	(3.2)	544	(-1.0)	557	(0.8)
직불형	640	663	(7.8)	678	(1.8)	684	(3.3)
체크카드 ⁴⁾	637	659	(7.7)	673	(1.6)	679	(3.2)
현금카드 ⁵⁾	3	4	(34.5)	5	(40.2)	5	(17.5)
선불형(선불카드)	14	9	(-37.1)	10	(-29.4)	8	(-16.0)
합 계	3,108	3,260	(8.4)	3,342	(4.2)	3,386	(3.9)

주 : 1) 개인 및 법인 지급카드(국내외 가맹점) 이용금액, 승인후 취소분을 제외한 지급 기준

2) ()내는 전년동기 대비 증감률 3) 현금서비스 제외 4) 국외사용분 포함 5) 직불카드 포함

※ 출처 : 한국은행(2024년 9월 27일), 보도자료 : 2024년 상반기 중 국내 지급결제동향.

25) 온라인 플랫폼이 결제대행업체를 통해 정산한 후 그 대금을 받아 입점사업자에게 다시 정산을 하는 경우에 온라인 플랫폼도 전자지급결제대행업 등록을 해야 한다고 금융위원회·금융감독원은 해석하고 있다(금융위원회·금융감독원 - 전자금융업 등록 및 신고 관련 질의, 2024년 12월 31일).

2) 정보통신망으로 전송되거나 결제대금예치업자가 배송을 확인할 수 없는 재화등의 거래

결제대금예치제도는 소비자사기피해를 방지하기 위한 제도이지만, 결제대금예치업자가 재화등의 공급사실을 확인할 수 없는 경우에도 이를 적용할 경우에는 소비자의 악의적 이용에 의해 통신판매업자의 피해가 발생할 수 있다. 예를 들어, 재화등을 공급받은 소비자가 결제대금예치업자에게 재화등을 공급받지 않았다고 허위로 통지한 경우에 이를 확인할 수 없는 결제대금예치업자는 소비자의 요구에 따라 대금을 환급하게 되며, 이에 따라 소비자는 재화등을 공급받으면서 대금을 환급받는 결과가 발생할 수 있다. 이러한 점을 고려하여 전자상거래법에서는 정보통신망으로 전송되거나 결제대금예치업자가 배송을 확인할 수 없는 재화등의 거래에 대해 결제대금예치제도의 적용을 배제하고 있다. 그 취지는 형식적인 면에서 타당하다고 할 수 있지만, 정보통신망으로 전송되는 디지털콘텐츠에 대해 결제대금예치업자가 공급 여부를 확인할 수 없다는 점은 타당하다고 할 수 없다. 즉, 소비자가 디지털콘텐츠를 다운받거나 스트리밍 방식으로 이용한 경우에 그 다운로드 또는 이용내역은 기록되며, 결제대금예치업자도 그 사실을 확인할 수 있다. 또한 결제대금예치업자가 공급사실을 확인할 수 없는 재화등의 거래라고 할 때, 결제대금예치업자가 직접 이를 확인할 수 없더라도 통신판매업자 등의 증명을 통해 재화 등의 공급사실을 충분히 확인할 수 있다. 즉, 전자상거래법에서는 그 공급사실 및 시기에 대해 통신판매업자에게 증명책임을 부과하고 있으므로 이 규정에 따라 통신판매업자에게 그 증명을 요구하면 된다(동법 제13조 제5항). 그럼에도 불구하고, 이를 배제사유로 규정하고 있는 것은 형식적으로 타당할 뿐 실질적으로는 타당하지 않으며, 전자상거래법에서 규정하고 있는 재화등의 공급사실에 대한 증명책임과도 일치하지 않는다.

3) 일정기간에 걸쳐 분할되어 공급되는 재화등의 거래

이 사유를 적용배제사유로 인정하지 않을 경우에 결제대금예치업자가 통신판매업자에게 대금을 지급하는 시기는 마지막 재화등을 공급한 때이기 때문에 대금지급이 늦어진다는 점을 고려한 것이라고 할 수 있다. 그러나 ‘일정기간’에 있어 구체적인 기간이 제시되고 있지 않으며, ‘분할된다’는 의미가 동일한 재화를 반복하여 공급한다는 것인지 아니면 상이한 재화라도 그 공급시기가 복수이면 이에 해당한다는 것인지의 해석상 문제가 발생한다. 그 취지만을 본다면 일반적으로 우유 공급 등과 같은 계속적 공급계약을 전제로 한 것으로 보인다. 그러나 소비자가 다수의 재화를 구입하였지만, 통신판매업자가 조달 등을 이유로 그 시기를 달리하면서 재화를 분할하여 공급하는 경우가 이에 포함되지 않는다고 말할 수 없다. 특히, 전자상거래법은 행정규제법이기 때문에 엄격해석을 해야 하며, ‘의심스러운 때는 피고인에게 유리하게²⁶⁾’라는

26) 대법원 2024. 10. 31. 선고 2023도16586 판결 등.

점을 감안할 때 일반적인 계속적 공급계약뿐만 아니라 복수의 재화에 대한 공급이 여러 번에 걸쳐 이루어지는 경우도 이에 포함된다고 해석해야 할 것이다. 그 결과, 소비자가 복수의 재화를 구입하는 경우에 통신판매업자는 그 공급시기를 복수로 정함으로써 결제대금예치제도의 적용을 간단히 회피할 수 있게 된다. 또한 결제대금예치제도는 소비자사기를 방지하기 위함을 목적으로 한다는 점에서 대금지급의 지연을 이유로 그 적용을 배제하는 것은 타당하지 않으며, 일반적으로 계속적 공급계약의 경우에 그 금액이 고액이라는 점을 고려한다면 더 큰 소비자 피해가 발생할 수 있는 원인을 제공할 수 있다. 그 대표적인 예가 헬스장 등 체육시설업의 폐업에 따른 소비자피해이다.²⁷⁾ 그럼에도 불구하고, 이를 적용배제사유로 그대로 유지하는 것은 더 큰 소비자피해의 발생을 방관하는 것이다.

(2) 결제대금예치업자의 남용방지방안 부재

전자상거래법에서는 결제대금예치제도를 규정하고 있지만, 신용카드 거래 등에 대해서는 적용을 배제하고 있다. 다만, 통신판매업 시장에서 결제대금예치업무²⁸⁾는 단지 현금거래만이 이루어지는 것이 아닌 신용카드거래 등 사실상 모든 거래를 대상으로 하고 있다. 이는 법과 현실간의 괴리이며, 그로 인해 규제의 내용이 상이하게 되었다. 즉, 현금거래의 경우에 전자상거래법이 적용되어 그 대금은 별도의 계좌를 통해 관리되어야 하지만, 신용카드거래 등의 경우에는 이러한 제한이 없기 때문에 결제대금예치업자가 그 대금을 유용할 수 있는 가능성이 있다. 특히, 비대면거래인 통신판매에서 신용카드를 통한 결제비율이 높기 때문에 법 규제의 사각지대는 그 만큼 더 커지고 있는 것이 현실이다. 이러한 점이 최근에 발생한 티메프 사태의 원인 중 하나라고 할 수 있다. 물론 이러한 거래에 대해 소비자보호장치가 완전하다면 문제가 없다고 할 수 있지만, 전자상거래법에서 규정하고 있는 청약철회의 효과는 신용카드거래에서 소비자를 충분히 보호할 수 없다. 또한 결제대금예치업자의 남용에 따른 소비자보호방안을 강구한다고 하더라도 티메프 사태와 같이 입점사업자인 통신판매업자의 피해를 방지할 수 없다. 이러한 점은 결제대금예치제도에 대한 개선방안을 마련함에 있어 소비자만이 아닌 입점사업자인 통신판매업자의 피해예방도 고려해야 함을 의미한다.

27) 2020년부터 2023년 5월까지 한국소비자원에 접수된 헬스장, 필라테스, 요가 관련 피해구제 신청은 총 11,806건으로 매년 증가하는 것으로 나타났다(한국소비자원, 2023).

28) 통신판매업 시장에서 결제대금예치를 담당하는 결제대행업체는 단지 결제대금예치만을 수행하는 것이 아닌 전자지급결제대행까지 수행하고 있다. 전자지급결제대행은 전자적 방법으로 재화의 구입 또는 용역의 이용에 있어서 지급결제정보를 송신하거나 수신하는 것 또는 그 대가의 정산을 대행하거나 매개하는 것을 말하며(전자금융거래법 제2조 제19호), 전자금융거래법상 등록대상이다.

(3) 결제대금예치업자의 대금지급 또는 대금환급에 관한 규정 등의 미흡

전자상거래법 시행령에서 결제대금예치에 따른 대금지급 또는 대금환급에 관한 사항을 규정하고 있지만, 그 내용이 불완전하기 때문에 결제대금예치업자의 자의적인 대금지급 또는 대금환급이 이루어질 수 있다. 먼저, 통신판매업자에게의 대금지급에 대해서는 소비자로부터 재화등의 공급사실을 통지받은 후 또는 그 기간 내에 소비자의 의사표시가 없는 경우에는 그 기간이 도과한 때에 대금을 지급할 수 있음을 규정하고 있다(동 시행령 제28조의3 제1호부터 제3호까지). 이는 결제대금예치업자가 통신판매업자에게 대금을 지급할 수 있음을 규정한 것이며, 대금지급의무의 이행시기를 규정한 것은 아니다. 그 결과, 통신판매업자에게 대금이 늦게 지급될 수 있으며, 이는 결제대금예치업자의 대금지급시기에 대한 규정이 없기 때문이다. 그 다음으로 소비자에게의 환급이며, 동 시행령에서는 환급사유가 발생한 때에 그 대금을 소비자에게 환급할 의무만을 규정하고 있을 뿐 그 시기에 대해서는 규정하고 있지 않다. 물론 소비자가 청약을 철회하거나 통신판매업자가 동법 제15조 제2항에 따라 계약을 해제한 경우에는 재화를 반환받은 날부터 3영업일 이내 또는 재화등을 공급받기 전에 청약을 철회한 경우에는 청약철회등을 한 날부터 3영업일 이내에 대금을 환급해야 하지만(동법 제15조 제3항, 제18조 제1항), 그 외의 사유로 환급의무가 발생한 경우에는 대금환급시기에 관한 규정이 없다. 이로 인해 소비자에게의 대금환급이 늦게 이루어질 수 있다. 또한 대금지급 또는 환급시기에 관한 규정이 없기 때문에 지연지급시 지급해야 할 지연이자율에 대해서도 규정하고 있지 않으며, 별도의 약정이 없는 한 상사법정이자율인 연 6%가 적용된다(상법 제54조). 이는 청약철회 등에 따른 대금환급지연시 연 15%의 지연이자율이 적용되는 점과 비교할 때 형평성의 문제를 유발한다.

(4) 전자상거래법상 결제대금예치업 영위요건과 전자금융거래법상 결제대금예치업 등록요건의 상이성

결제대금예치업에 대해서는 전자상거래법과 전자금융거래법에서 규정하고 있다. 이는 제정된 전자금융거래법에서 전자금융업에 관한 사항을 종합적으로 규율하였기 때문에 전자상거래법에서 규정하고 있었던 결제대금예치에 관한 규정을 전자금융거래법으로 이관한 것이다. 다만, 결제대금예치업에 관한 모든 사항을 이관한 것이 아니며, 그 업을 영위하기 위한 요건인 소비자피해보상보험계약 등의 체결 및 전용계좌 사용에 대해서는 전자상거래법 시행령에 남겨 두었다. 그 결과, 결제대금예치업을 영위하기 위한 양법의 내용이 상이하며, 전자금융거래법에 따라 등록하였더라도 전자상거래법상 추가요건을 갖추지 못한 경우에 전자상거래법상 결제대금예치업을 영위할 수 없다. 그렇다면 이러한 규율방식이 타당한 것인가를 검토하면 다음과 같다. 첫째, 사업자는 헌법에서 보장하고 있는 영업의 자유에 따라 영업을 할 수 있지만, 법률

에서 특별한 제한을 두고 있는 경우에는 그 요건을 충족해야 한다. 그 대표적인 요건이 허가 또는 등록 등이며, 이러한 요건을 갖추어야 하는 업종의 경우에 사업자는 영업을 위한 허가 등을 취득해야 한다. 그러나 전자상거래법상 결제대금예치업은 영업개시요건인 전자금융거래법에 따른 등록을 하였음에도 그 자체만으로는 영업할 수 없고, 추가적인 요건을 갖춘 경우에만 영업할 수 있기 때문에 전자금융거래법상 결제대금예치업에 대한 등록은 영업을 위한 등록이라고 할 수 없다. 둘째, 전자금융거래법상 결제대금예치업의 범주이다. 전자금융거래법에서는 결제대금예치업에 대해 전자상거래법 제13조 제2항 제10호에 따라 결제대금을 예치하는 업무로 규정하고 있다(동 시행령 제15조 제3항 제1호). 이에 따르면 그 대상은 사업자와 소비자간 선지급식 통신판매이다. 따라서 사업자간 거래 또는 일반 개인간 전자거래에서의 결제대금예치업은 이에 포함되지 않는다. 물론 이러한 거래에서 결제대금예치가 이루어지고 있지 않는다면 이를 규율하기 위해 법제를 마련하는 것은 무의미하다고 할 수 있다. 그러나 중고나라 등 개인간 거래를 전문으로 하는 온라인 플랫폼이 등장하여 급속도로 성장하고 있으며, 개인간 거래에서 거래안전을 위해 다양한 명칭으로 결제대금예치업을 영위하고 있다.²⁹⁾ 또한 전자금융거래법상 결제대금예치업이 결제방법에 관계없이 모든 사업자와 소비자간 선지급식 통신판매를 대상으로 하는 것인지 아니면 전자상거래법에서 적용을 배제한 거래를 제외한 나머지 사업자와 소비자간 선지급식 통신판매를 대상으로 하는 것인지에 대한 문제도 존재한다. 이에 대해서는 전자금융거래법에서 ‘전자상거래법 제13조 제2항 제10호에 따라 결제대금을 예치하는 업무’로 규정하고 있기 때문에 사업자와 소비자간 모든 선지급식 통신판매를 대상으로 한다고 해석할 수 있지만, ‘전자상거래법 제13조 제2항 제10호에 따라 결제대금을 예치하는 업무’는 같은 법 제24조 제3항에 따라 일부 거래에 대해서는 적용되지 않기 때문에 이를 제외한 나머지 사업자와 소비자간 선지급식 통신판매만을 대상으로 한다고도 해석할 수 있다. 이와 같이 다양하게 해석할 수 있지만, 전자금융거래법이 규제법이라는 점을 감안한다면 후자와 같이 해석해야 할 것이다. 그 결과, 전자금융거래법상 결제대금예치업은 그 적용범위가 협소하기 때문에 규제의 공백이 발생한다.

(5) 공정거래위원회와 금융위원회의 이중적 관할

결제대금예치업에 대해서는 금융위원회에서만 관할하는 것이 아닌 공정거래위원회에서도 관할하며, 그 규율내용은 전자금융거래법 및 전자상거래법에서 정하고 있는 내용에 따라 결정된다. 이와 같이 복수의 기관이 규제를 담당하기 때문에 보다 엄격하게 감독할 수 있지만, 역으로 다른 부처에서도 규제할 수 있기 때문에 양 부처가 감독을 소홀할 수 있다. 또한 규제

29) 대표적인 개인간 거래 플랫폼인 중고나라에서는 안전거래서비스라는 명칭에 따라 결제대금예치제도를 시행하고 있다(중고나라 이용약관 제33조부터 제35조까지).

할 수 있는 권한이 상이하기 때문에 업무감독을 하던 중 법 위반 사실을 적발하였더라도 소관 업무가 아닌 경우에 이를 방치할 수도 있다. 이러한 점이 티메프 사태가 발생한 원인 중 하나라고 할 수 있다.

IV. 결제대금예치제도의 개선방안

1. 결제대금예치제도 관련 개정안의 발의 현황 및 내용

(1) 개정안의 발의현황

2024년 티메프 사태의 발생에 따라 대규모 소비자 및 통신판매업자의 피해가 발생하였으며, 재발방지를 위해 국회는 전자상거래법, 대규모유통업법 및 전자금융거래법 개정안을 발의하였다.

[표 2] 티메프 사태 관련 22대 국회 전자상거래법 개정안 발의 현황³⁰⁾

의안번호	의안명	제안일자
2205831	전자상거래법 일부개정안(천준호의원 등 10인)	2024-11-27
2203831	전자상거래법 일부개정안(이강일의원 등 12인)	2024-09-10
2203634	전자상거래법 일부개정안(임미애의원 등 19인)	2024-09-04
2203577	전자상거래법 일부개정안(윤영석의원 등 10인)	2024-09-03
2203349	전자상거래법 일부개정안(백혜련의원 등 11인)	2024-08-29
2203161	전자상거래법 일부개정안(김용민의원 등 12인)	2024-08-23
2202973	전자상거래법 일부개정안(박성훈의원 등 10인)	2024-08-20
2202941	전자상거래법 일부개정안(이건태의원 등 11인)	2024-08-19
2202849	전자상거래법 일부개정안(김현정의원 등 13인)	2024-08-14
2202746	전자상거래법 일부개정안(이현승의원 등 12인)	2024-08-12
2202667	전자상거래법 일부개정안(고동진의원 등 14인)	2024-08-08
2202622	전자상거래법 일부개정안(박정현의원 등 13인)	2024-08-07
2202620	전자상거래법 일부개정안(송언석의원 등 11인)	2024-08-07
2202523	전자상거래법 일부개정안(천준호의원 등 10인)	2024-08-02

30) 22대 국회(2025년 3월 10일 기준)에서 전자상거래법 개정안으로 발의된 건수는 총 22건(전부개정안 3건, 일부개정안 19건)이며, 이 중 티메프 사태와 관련된 개정안은 14건으로 전체 개정안 발의건 중 과반을 넘는다.

[표 3] 티메프 사태 관련 22대 국회 대규모유통업법 개정안 발의 현황³¹⁾

의안번호	의안명	제안일자
2204948	대규모유통업법 일부개정법률안(강민국의원 등 11인)	2024-10-28
2203574	대규모유통업법 일부개정법률안(윤영석의원 등 10인)	2024-09-03

[표 4] 티메프 사태 관련 22대 국회 전자금융거래법 개정안 발의 현황³²⁾

의안번호	의안명	제안일자
2205153	전자금융거래법 일부개정법률안(강민국의원 등 11인)	2024-10-31
2202845	전자금융거래법 일부개정법률안(김현정의의원 등 14인)	2024-08-14
2202678	전자금융거래법 일부개정법률안(김남근의원 등 35인)	2024-08-09

(2) 전자상거래법 개정안의 주요 내용

티메프사태로 촉발된 문제를 해결하기 위해 14개 전자상거래법 개정안이 발의되었으며, 대다수 개정안에서는 정산시기 신설·결제대금에 대한 별도 관리 및 대금에 대한 우선채권 등을 규정하고 있다. 다만, 천준호의원안(의안번호 2205831)에서는 통신판매중개업자에 대해 대금의 수수 및 정산을 대행하는 행위를 금지하는 내용을 규정하고 있다.

[표 5] 전자상거래법 개정안상 정산시기

의안명	정산시기
이강일의원 대표발의안	구매확정일 또는 반품 및 교환이 완료되어 소비자의 주문이 종료되는 시점으로부터 3영업일 이내
임미애의원 대표발의안	해당 재화등의 구매를 확정된 날부터 7일 이내
김용민의원 대표발의안	해당 상품을 수령 후 구매를 확정된 날부터 3영업일 이내
박성훈의원 대표발의안	재화등의 수령일부터 7일 이내
이건태의원 대표발의안	해당 재화등의 구매를 확정된 날부터 20일 이내
김현정의의원 대표발의안	해당 재화등의 구매를 확정된 날부터 14일 이내
이현승의원 대표발의안	해당 재화등의 구매를 확정된 날부터 10일 이내의 가능한 짧은 기한으로 정한 지급기일
고동진의원 대표발의안	해당 재화등의 구매를 확정된 날부터 30일 이내의 가능한 짧은 기한으로 정한 지급기일
송언석의원 대표발의안	해당 재화등의 구매를 확정된 날부터 5영업일 이내
천준호의원 대표발의안 (의안번호 220523)	구매가 확정된 날로부터 7일 또는 배송완료일로부터 10일 이내

31) 22대 국회(2025년 3월 10일 기준)에서 대규모유통업법 개정안으로 발의된 건수는 총 8건이며, 이 중 티메프 사태와 관련된 개정안은 2건이다.

32) 22대 국회(2025년 3월 10일 기준)에서 전자금융거래법 개정안으로 발의된 건수는 총 5건이며, 이 중 티메프 사태와 관련된 개정안은 3건이다.

(3) 대규모유통업법 개정안의 주요 내용

1) 강민국의원안

첫째, 대규모유통업자로 의제되는 온라인 중개거래 플랫폼이 판매대금을 받아 관리하는 경우 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률에서 정한 청약철회기간(제17조 제1항 각 호의 기간)이 만료된 날로부터 20일 이내에 그 판매대금을 온라인 입점사업자에게 지급하도록 한다(안 제8조제3항). 둘째, 대규모유통업자로 의제되는 온라인 중개거래 플랫폼이 판매대금을 받아 관리하는 경우 그 판매대금의 100분의 50 이상을 은행 등에 예치하거나 지급보증보험에 가입하는 등의 방법으로 별도 관리하도록 한다(안 제8조의2).

2) 윤영석의원안

온라인 플랫폼 중개 사업자를 대규모 유통업자로 규정하여 판촉비 전가, 배타적 거래 강요, 보복조치 등의 불공정, 경쟁제한적 행위를 금지하고 소비자 및 온라인 플랫폼 이용 사업자를 보호하는 동시에, 온라인 플랫폼 중개 거래 사업자는 소비자가 구매를 확정된 날부터 5일 내에 온라인 판매 사업자에게 판매대금을 지급하게 하여 온라인 플랫폼 중개 사업자가 온라인 판매 사업자의 판매 대금의 유용 가능성을 막고 적기에 대금을 지급하게 하여 중소기업, 소상공인 등 온라인 판매 사업자의 안정적인이고 공정한 온라인 플랫폼 거래질서를 확립하려 한다(안 제2조의2 및 제8조의2).

(4) 전자금융거래법 개정안의 주요 내용

1) 강민국의원안

첫째, 전자지급결제대행의 의미를 명확화하기 위해 자기의 사업을 위해 판매중개 등을 영위하는 과정에서 부수적으로 대가를 수수하여 정산을 대행하는 경우는 전자지급결제대행에서 제외한다(안 제2조 및 제3조). 둘째, 전자지급결제대행업자가 판매자등에 대가를 정산하거나 이용자에게 환불하기 위해 보유한 자금을 안전하게 보호하기 위해 예치, 신탁, 지급보증 등의 방법으로 운용토록 하고 해당 자금의 양도·담보를 금지하며, 제3자의 압류·상계를 금지하는 등 정산자금 보호를 위한 법적 장치를 마련한다(안 제25조의4 및 제25조의5). 셋째, 전자지급결제대행업자가 대규모 전자지급결제대행 업무를 영위하는데 필요한 인적·물적 요건을 구비

할 수 있도록 자본금 요건을 강화한다(안 제30조). 넷째, 지급결제의 안정성을 제고하기 위해 전자지급결제대행업자가 계약 등으로 정한 기한 내에 대가를 정산하여 지도하도록 의무를 부과한다(안 제36조의3). 마지막으로 별도관리하는 선불충전금이나 외부관리하는 정산대상 금액을 유용한 경우 형사처벌 대상으로 규정한다(안 제45조의3).

2) 김현정의원안

제42조 제3항 중 “제28조제1항의 규정에 따라 허가를 받은 금융회사 또는 전자금융업자”를 “제28조제1항에 따라 허가를 받은 금융회사 또는 전자금융업자 및 같은 조 제2항에 따라 등록한 금융회사 또는 전자금융업자”로 하고, 같은 조 제4항 중 “제28조제1항의 규정에 따라 허가를 받은 금융회사 또는 전자금융업자”를 “제28조제1항에 따라 허가를 받은 금융회사 또는 전자금융업자 및 같은 조 제2항에 따라 등록한 금융회사 또는 전자금융업자”로 한다.

3) 김남근의원안

제42조에 제5항 및 제6항을 각각 다음과 같이 신설한다.

⑤ 제28조제2항의 규정에 따라 등록한 전자금융업자 중 직전 3개 사업연도를 기준으로 연평균 매출액이 1,000억원 이상인 전자금융업자의 재무상태가 제2항의 경영지도기준을 충족하지 못하는 등 경영의 건전성을 크게 해할 우려가 있다고 인정하는 때에는 제3항의 조치를 요구할 수 있다.

⑥ 제5항의 전자금융업자의 재무상태가 제2항의 경영지도기준에 미달하거나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 인하여 제2항의 경영지도기준에 미달하게 될 것이 명백하다고 판단되는 때에는 제4항의 조치를 요구할 수 있다.

2. 결제대금예치제도의 개선방안

(1) 결제대금예치제도의 개선을 위한 개정 대상 법률

결제대금예치제도의 개선하기 위해 전자상거래법, 대규모유통업법 및 전자금융거래법 개정

안이 발의되어 국회에 계류 중이다. 이 중 어느 법이 통과될 것인지는 국회 정무위원회에서 결정될 것이지만, 다음과 같은 점에서 전자금융거래법을 개정하여 결제대금예치업에 관한 사항을 종합적으로 규율하는 것이 바람직할 것이다. 다만, 전자금융거래법에서 결제대금예치업을 종합적으로 규율할 경우에 전자상거래법에서 적용을 배제하고 있는 거래에 대해 재검토할 필요가 있으며, 동 시행령에서 규정하고 있는 사항에 대해서도 전자금융거래법으로 이관해야 하기 때문에 전자상거래법의 개정도 이루어져야 한다.

1) 전자상거래법 개정을 통한 해결방안

첫째, 전자상거래법은 사업자를 보호하기 위한 법이 아닌 소비자를 보호하기 위한 법이다. 즉, 전자상거래법은 통신판매(중개) 및 전자상거래에서 소비자를 보호하기 위한 법이며, 그 내용은 소비자의 권리 및 사업자의 의무, 그 위반에 대한 행정규제 등으로 구성되어 있다. 물론 결제대금예치제도는 소비자사기피해를 방지하기 위해 도입되었지만, 2006년에 제정된 전자금융거래법에서 등록요건 등을 규정하였다. 또한 결제대금예치제도의 문제점으로 지적되고 있는 정산시기 등에 관한 내용은 주로 통신판매업자와 관련된 내용이기 때문에 전자상거래법의 목적인 소비자보호와 직결하지 않는다(김윤정, 2024). 이에 대해 결제대금예치제도에서의 정산시기 등은 간접적으로 소비자보호와 관련되기 때문에 전자상거래법을 개정하는 것이 바람직하다는 점에서 전자상거래법 개정안이 발의된 것이라고 할 수 있다. 그러나 간접적인 소비자보호방안까지 전자상거래법에서 규정해야 한다면 사실상 전자상거래와 관련된 모든 사항은 전자상거래법의 규율대상이라고 할 수 있다는 점에서 적절한 방안이라고 할 수 없었으며, 이를 직접적으로 규율하는 법이 존재할 경우에는 그 법에서 규율하는 것이 더 적절하다. 둘째, 전자상거래법에서 이를 규정할 경우에 그 대상은 사업자와 소비자간 거래에 국한되며, 사업자간 거래 또는 개인간 거래에 대한 결제대금예치업을 규율하지 못하게 되는 한계가 발생한다. 셋째, 전자상거래법에서 결제대금예치업을 규정할 경우에 이를 영위하고자 하는 자는 전자금융거래법 및 전자상거래법 모두를 파악해야 하는 문제를 야기한다. 마지막으로 전자상거래법을 개정하여 해결하는 방안은 앞에서 제시한 규제기관의 중복으로 인한 문제점을 그대로 가지게 된다.

2) 대규모유통업법 개정을 통한 해결방안

대규모유통업법을 개정하여 이를 해결하는 방안에 대해서는 티메프 사태는 온라인 플랫폼

사업자에 의해 발생하였으며, 온라인 중개도 유통업에 해당한다는 점을 감안한다면 어느 정도 타당성을 갖는다(김윤정, 2024). 또한 대규모유통업법은 납품사업자 등을 보호하는 것이기 때문에 입점사업자인 통신판매업자를 보호한다는 점에서 입법목적과 일치한다.³³⁾ 그러나 대규모유통업법을 개정하여 이를 규율하는 것은 다음과 같은 문제점이 발생하게 된다.

첫째, 대규모유통업법에서 결제대금예치업을 규정할 경우에 대규모유통업자인 온라인 플랫폼 사업자만을 규율할 수 있을 뿐 이러한 지위를 가지고 있지 않은 결제대금예치업자에 대해서는 규율할 수 없다는 근본적인 한계가 있다. 즉, 티메프 사태는 온라인 플랫폼 사업자인 결제대금예치업자에 의해 발생하였지만, 이와 유사한 사태가 반드시 온라인 플랫폼에서만 발생하는 것이 아닌 그 외 결제대금예치업만을 영위하는 사업자에 의해서도 발생할 수 있다. 만일 대규모유통업법을 개정하였을 경우에 결제대금예치업만을 영위하는 사업자에 의해 대규모 피해가 발생한다면 또 다시 법 개정을 추진해야 하며, 이는 사전에 예방할 수 있음에도 불구하고 그 피해발생을 방지한 것이 된다. 둘째, 대규모유통업법에서 규율한다면 다른 유통업과의 형평성 문제로 인해 모든 온라인 플랫폼이 적용대상이 아닌 대규모 온라인 플랫폼만이 적용대상이 되며, 이에 따라 소규모 온라인 플랫폼은 적용대상이 아니게 된다.³⁴⁾ 이로 인해 소규모 온라인 플랫폼의 정산 지연 또는 결제대금유용이 발생하였을 경우에 이를 이용하는 소비자 또는 입점사업자인 통신판매업자의 피해가 발생하게 된다. 그렇다면 그 피해가 대규모가 아니기 때문에 이를 방지하는 것이 타당한 것인가의 문제가 제기되며, 이를 예견하여 대응방안을 마련할 수 있음에도 불구하고 이를 마련하지 않는 것은 이러한 피해발생을 방관하는 것이 되므로 타당하지 않다. 셋째, 대규모유통업법을 개정하여 이를 규율할 경우에 결제대금예치업을 규율하는 법은 3개의 법이 되며, 그에 따라 결제대금예치업자를 비롯한 소비자 및 통신판매업자 모두에게 혼란을 야기할 수 있다. 즉, 단일의 법을 통해 종합적으로 규율할 수 있음에도 불구하고, 다양한 법에 그 내용을 산재하여 규정하게 됨에 따라 수범자를 비롯한 이해관계자는 그

33) 공정거래위원회는 '전자상거래법은 사업자와 소비자간 거래관계(B2C)를 규율하는 법으로 사업자간 거래관계(B2B)에까지 확장하는 것은 법체계에 맞지 않는 측면이 있어 오프라인 소매업자의 정산 주기를 규율하는 대규모유통업법 개정을 통해 통신판매중개자의 정산기한 도입 및 판매대금 별도 관리 강화 방안을 마련하는 것이 보다 체계적이라는 입장'을 제시하였다(황승기, 2024).

34) 대규모유통업법 개정안에서는 대규모유통업자로 인정되는 통신판매중개업자에 대해 1년 매출액이 100억원 이상인 자 또는 중개거래액이 1천억원 이상인 자로 제한하고 있다(강민국의원 대표발의안 제2조의2 제2항). 중소벤처기업부는 영세한 벤처 스타트업을 포함할 경우 유동성 위축, 추가비용 부담으로 경영상 어려움이 가중되므로 시장지배적 영향력이 큰 일부 e커머스로 한정할 필요가 있고, 대규모유통업자, 금융기관 등과 타 산업과의 형평성을 고려할 필요가 있다는 의견을 제시하였다(황승기, 2024). 반면에 등록 전자금융업자 중 116개사는 규율 대상에서 제외되기 때문에 소비자 및 판매자 보호 측면에서 한계가 있을 수 있다는 견해도 있다(최병권, 2024).

내용을 쉽게 파악할 수 없다는 문제가 발생하게 된다. 마지막으로 규제기관의 중복으로 인한 문제는 전자상거래법 개정을 통한 방안과 동일하게 발생한다.

3) 소결

앞에서 살펴본 바와 같이 전자상거래법 및 대규모유통업법을 개정하여 결제대금예치제도와 관련된 문제를 해결하는 것은 근본적인 문제의 해결이 아닌 일부에 국한되며, 입법의 공백으로 인해 티메프 사태와 유사한 대규모 피해가 추가적으로 발생할 수 있다. 따라서 양법 중 어느 한 법을 개정하는 것이 아닌 다른 방안을 모색하는 것이 필요하며, 이에 관한 법을 제정하는 방안과 전자금융거래법을 개정하는 방안을 고려할 수 있다. 다만, 신법³⁵⁾을 제정하는 방안은 많은 시간이 소요되며, 예상하지 못하였던 문제가 발생할 수 있다는 점 등을 고려할 때 적절한 방안이라고 할 수 없다. 그렇다면 전자금융거래법을 개정하여 이 문제를 해결하는 것이 다음과 같은 점에서 타당하다고 할 것이다.

첫째, 전자금융거래법은 전자금융거래 전반을 규율하는 법이며, 결제대금예치제도 역시 전자금융거래의 일종이기 때문에 동법에서 규율하는 것이 다른 전자금융거래와 비교하여 타당하다. 둘째, 다른 법에서 규율할 경우에 있어 규율대상의 제한성 등으로 인한 문제가 발생하지만, 전자금융거래법은 모든 당사자간의 거래에서 결제대금예치에 관한 사항을 규율할 수 있다. 셋째, 전자금융거래법에서 결제대금예치에 관한 사항을 종합적으로 규율할 경우에 거래당사자는 전자금융거래법의 내용만으로 결제대금예치업과 그 법률관계를 쉽게 파악할 수 있어 수범자 등에게 이해의 편의성을 제공하여 법 준수율을 높일 수 있다. 마지막으로 중복규제가 아닌 금융위원회로 규제기관을 일원화함에 따라 책임행정 또는 적극행정을 유도할 수 있으며, 규제의 중복 등의 문제를 해결할 수 있다.

이와 같은 점에서 결제대금예치업에 대해 전자금융거래법을 개정하여 제도개선을 추진하는 것이 타당하지만, 결제대금예치제도가 그 본연의 역할을 충실하게 수행하기 위해서는 개정안에서 제시된 내용 외에 기존 결제대금예치업에 관한 규정의 개정도 필요하다.

35) 신법 제정방안으로 현재 국회에 발의된 온라인 플랫폼 중개거래의 공정화에 관한 법률안에 이를 추가하는 방안을 고려할 수 있지만, 이는 대규모유통업법의 개정과 동일한 문제를 발생시키기 때문에 타당한 방안이라고 할 수 없다.

(2) 결제대금예치제도의 개선을 위한 전자금융거래법의 개정방안

1) 결제대금예치제도의 적용대상 거래의 확대

전자금융거래법에서는 결제대금예치에 대해 별도의 정의를 두고 있지 않으며, 등록대상업 중 하나로 규정하고 있다. 또한 이를 규정함에 있어 “전자상거래법 제13조 제2항 제10호에 따라 결제대금을 예치하는 업무”로 규정하고 있기 때문에 앞에서 제시한 바와 같이 그 적용범위가 협소하며, 전자상거래법상 적용배제대상거래도 포함되는지에 대한 논란이 제기되고 있다. 따라서 전자금융거래법상 결제대금예치에 대해 ‘전자거래 등 당사자가 체결하는 계약에 따른 결제대금을 예치하는 것’으로 정의하는 규정을 신설하는 것이 적절하다. 이와 같이 결제대금 예치를 정의할 경우에 사업자간 거래 및 개인간 거래에 있어서의 입법공백으로 인해 발생할 수 있는 피해를 예방할 수 있다.

2) 전자상거래법상 결제대금예치업을 영위하기 위한 요건의 전자금융거래법으로 이관

현행법상 결제대금예치업을 영위하기 위한 요건에 대해 전자금융거래법과 전자상거래법에서 각기 별도로 규정하고 있지만, 이는 수범자에게 혼란을 야기하기 때문에 전자금융거래법에서 결제대금예치업을 등록하기 위한 요건으로 통합하는 것이 필요하다. 즉, 결제대금예치업은 타인의 대금을 임시적으로 보관한 후 지급 또는 환급하는 것을 내용으로 하는 업이기 때문에 그 대금을 안전하게 보관하는 것이 가장 핵심이다. 이를 전자상거래법 시행령에서 규정하고 있지만, 이는 결제대금예치업을 영위하기 위한 요건으로 규정하기 보다는 등록요건으로 규정하는 것이 제도의 본질에 더 적합하다. 또한 피해보상보험계약 등의 체결은 결제대금예치업자의 결제대금약용에 따른 이용자의 피해를 방지하기 위한 것이며, 이는 단지 소비자보호에 국한하는 것이 아닌 모든 거래당사자보호로 확대할 필요가 있다. 따라서 이 요건 역시 결제대금예치업을 영위하기 위한 요건이 아닌 등록요건으로 규정할 필요가 있다.

3) 정산 및 환급시기와 일정금액의 예치 등

첫째, 결제대금의 정산시기이다. 티메프 사태와 관련하여 가장 큰 문제점은 결제대금예치업자인 온라인 플랫폼 사업자의 정산시기에 대한 법적 규율이 없다는 점이다. 즉, 대규모유통업법에서는 그 거래유형에 따라 정산시기를 규정하고, 이를 위반하여 대금정산을 지연한 경우에 지연이자의 지급과 함께 그 시정을 위한 행정규제 등을 규정하고 있다(동법 제8조). 이러한 점을

고려할 때, 전자금융거래법을 개정하여 결제대금예치제도를 보완할 경우에 결제대금예치업자의 정산시기에 대해 규정함과 더불어 그 지연시 지연이자의 지급과 그 시정을 위한 행정규제 등을 규정할 필요가 있다. 그렇다면 그 정산시기는 언제로 정해야 하는가? 전자상거래법 개정안 및 대규모유통업법 개정안에서 그 시기에 대해 다양하게 규정하고 있기 때문에 어느 시기가 타당하다고 단정하기는 쉽지 않다. 그러나 개정안에서 제시하고 있는 정산시기는 전자상거래법의 내용을 충분히 파악하여 제시한 것이라고 할 수 없다. 즉, 전자상거래법에서는 명확하게 결제대금예치업자의 통신판매업자에 대한 대금지급시기를 규정하고 있지 않다. 다만, 재화등이 배송된 후 3영업일 이내에 소비자의 공급사실을 통지받은 후에 지급하도록 규정하고 있으며, 소비자가 재화등을 공급받은 날부터 3영업일 이내에 통지하지 않은 경우에 결제대금을 지급할 수 있음을 규정하고 있다(동 시행령 제28조의2). 그렇다면 결제대금의 정산시기는 이를 기준으로 하여 정해야 할 것이지만, 이는 소비자가 대금을 현금 등으로 지급하였을 것을 전제로 한다. 그러나 소비자의 대금지급방식은 다양하며, 신용카드 결제·각종 전자지급수단 등을 통한 결제 등이 존재하기 때문에 전자상거래법 시행령에서 정하고 있는 재화등의 공급시기만을 정산기한의 기산일로 정할 수 없다. 따라서 양자를 결합하여 정산시기를 정해야 할 것이다. 구체적으로 소비자가 통지한 날(소비자가 재화등을 공급받은 후 3영업일 이내에 통지하지 않은 경우에는 3영업일이 되는 날)을 기준으로 하되 신용카드사 등이 이 날보다 늦게 대금을 지급한 경우에는 그 날을 정산기한의 기산일로 정하고, 그 날로부터 3영업일 이내에 결제대금을 통신판매업자에게 지급하도록 규정하는 것이 바람직할 것이다. 또한 이를 지연한 경우에 지연이자를 더하여 지급하도록 규정할 필요가 있으며, 지연이자율은 대규모유통업법에서 규정하고 있는 지연이자율을 적용하는 것이 형평성의 문제를 야기하지 않는다. 둘째, 소비자 등에게의 환급시기이다. 이에 대해서는 개정안에서 규정하고 있지 않다. 그러나 결제대금예치제도는 정산시기의 문제 외에 대금을 지급한 소비자 등에게의 환급시기에 관한 문제도 존재한다. 전자상거래법에서는 소비자에 한해 이를 규정하고 있지만, 그 시기에 대해 결제대금을 환급받을 사유가 발생한 경우에 그 결제대금을 소비자에게 환급하도록 규정하고 있을 뿐 구체적인 시기에 대해 규정하고 있지 않다. 따라서 환급시기에 대해서 규정할 필요가 있으며, 소비자 등이 환급사유(청약철회권 등의 행사 및 공급받은 재화의 반환)와 대금환급에 필요한 정보(계좌정보 등)를 제공한 날부터 3영업일 이내에 환급하도록 규정함과 더불어 그 지연시 정산지연에 따른 지연이자율을 적용하여 산정한 지연이자를 더하여 환급하도록 규정할 필요가 있다. 마지막으로 정산시기를 규정하여 결제대금 전부를 통신판매업자에게 지급한 후 소비자의 청약철회에 따라 통신판매업자가 대금을 소비자 또는 신용카드사 등에게 환급하지 않은 경우에 결제

대금예치업자는 소비자에게 대금을 환급해야 한다(전자상거래법 제18조 제2항). 따라서 통신 판매업자로부터 환급받지 못한 경우에 결제대금예치업자는 그 금액에 해당하는 손해를 입게 된다. 이러한 점을 감안하여 결제대금예치업자가 예치하는 결제대금 중 일정금액에 대해 보상 보험, 지급보증 또는 예치계약 중 어느 하나를 체결하도록 하는 것도 고려할 필요가 있다.

4) 예치된 결제대금의 안전성 확보

결제대금예치제도는 결제대금예치업자가 소비자 등으로부터 결제대금을 예치받은 후 통신 판매업자 등에게 지급하거나 소비자 등에게 환급하는 제도이며, 이를 위해서는 예치된 결제대금에 대한 안전성 확보가 필요하다. 구체적으로 결제대금예치업자의 결제대금에 대한 유용을 방지할 수 있는 방안을 마련함과 더불어 통신판매업자에게의 지급을 위한 조건충족 전 결제대금예치업자 또는 통신판매업자의 채권자가 예치된 결제대금을 압류할 수 없도록 하는 방안의 마련이 필요하다.

첫째, 결제대금예치업자의 결제대금에 대한 유용을 방지하기 위해서는 기본적으로 결제대금은 전용계좌로 예치되어야 한다. 이에 대해서는 전자상거래법 시행령에서 규정하고 있지만, 이는 전자상거래법에서 규정할 것이 아닌 전자금융거래법에서 결제대금예치업에 대한 등록요건 중 하나로 규정해야 한다. 또한 결제대금예치업자가 결제대금을 예치하더라도 이는 금전소비임치가 아닌 금전임치이기 때문에 결제대금예치업자의 채권자는 이를 압류할 수 없다.³⁶⁾ 그러나 이에 대해서는 논란이 제기될 수 있으며, 그 계좌가 결제대금예치업자의 명의로 되어 있기 때문에 채권자는 이를 압류할 수도 있다. 이에 일부 전자상거래법 등의 개정안에서는 통신 판매업자 또는 소비자의 채권에 대해 우선변제적 효력을 부여하는 방식으로 규정하고 있지만³⁷⁾, 이는 결제대금예치제도가 금전소비임치가 아닌 금전임치라는 점과 일치하지 않는다. 다만, 이를 명확하게 규정하여 해석상 논란을 방지할 필요가 있으며, 이를 위해서는 결제대금예치업자의 채권자가 예치된 결제대금을 압류할 수 없도록 하는 규정의 신설이 필요하다.³⁸⁾ 이와 같이 결제대금을 전용계좌로 예치하도록 하더라도 결제대금예치업자의 유용을 완전히 방지할 수 없기 때문에 피해보상보험등의 체결을 요건으로 해야 할 것이다. 이 역시 전자상거래법에

36) 김현정의원 대표발의안에서는 예치된 결제대금이 판매된 재화등을 제공한 통신판매중개회사의 재산이라는 뜻을 밝히도록 규정하고 있으며(개정안 제20조의5 제4항), 박정현의원 대표발의안에서도 동일하다(개정안 제8조의2 제4항).

37) 김현정의원 대표발의안 제20조의5 제7항; 박정현의원 대표발의안 제8조의2 제7항.

38) 김현정의원 대표발의안에서는 예치된 결제대금에 대한 상계 또는 압류(가압류 포함)를 금지하고 있으며(개정안 제20조의5 제5항), 박정현의원 대표발의안에서도 동일하다(개정안 제8조의2 제5항).

서 규정하고 있지만, 전자금융거래법에서 등록요건으로 규정하는 것이 타당하다. 둘째, 결제대금예치제도는 일정기간 동안 결제대금을 보관한 후 조건이 충족된 경우에 통신판매업자에게 지급하는 것이며, 결제대금예치업자는 통신판매업자를 위해 그 대금을 보관한다고 할 것이다. 그러나 통신판매업자의 채권자가 예치된 결제대금에 대해 압류할 수 있으며, 이에 대한 지급조건이 충족되지 않은 경우에도 소비자에게 환급하지 못하는 결과가 발생할 수 있다. 일부 전자상거래법 등 개정안에서는 소비자에게 우선채권을 인정하는 내용을 규정하고 있지만, 이에 따르면 집행절차를 거친 후에 소비자는 대금을 환급받을 수 있다. 이로 인해 소비자에게 반환되기까지 많은 시간이 소요되며, 그 절차진행에 따른 비용을 부담할 수 있다. 그렇다면 이 방안보다는 대금지급조건이 충족되지 않은 경우에 압류할 수 없음으로 규정하고 있는 것이 보다 적절한 해결방안이다.

(3) 전자상거래법의 개정방안

결제대금예치제도의 개선을 위해 전자금융거래법의 개정은 필수적이라고 할 수 있지만, 이를 개정하였을 경우에 발생하는 중복규정을 비롯하여 전자상거래법상 적용배제의 문제를 해결하기 위해 전자상거래법 개정도 필요하다.

첫째, 전자금융거래법을 개정하여 결제대금예치업의 등록을 위한 요건으로 전용계좌로의 결제대금예치 및 피해보상계약에 관한 내용을 추가하였을 경우에 이를 규정하고 있는 전자상거래법 시행령의 내용은 삭제해야 한다. 따라서 전자상거래법 시행령에서 규정하는 사항은 제3자의 범주에 대해서만 규정하고, 그 제3자를 ‘전자금융거래법 제28조 제2항 제5호에 따라 등록한 자 또는 같은 법 제28조 제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 금융기관’으로 정한다면 중복규정의 문제를 해결할 수 있다. 둘째, 전자상거래법 제24조 제3항 각 호에서 정하고 있는 결제대금예치제도의 적용배제사유에 대해서는 전자금융거래법에서 다음과 같이 규정하는 것이 타당하다. 먼저, 신용카드거래는 삭제하는 것이 바람직하지만, 이를 그대로 존치할 경우에는 전자상거래법상 청약철회의 효과로 여신계약의 효력도 함께 소멸하는 것으로 규정해야 한다. 즉, 소비자가 청약을 철회하더라도 여신계약은 그대로 유효하기 때문에 청약철회에 따른 실질적인 효과는 발생하지 않으며, 신용카드사의 협력의무는 티메프 사태와 같은 사건에서는 무의미하기 때문이다(고형석, 2019). 그 다음으로 정보통신망으로 전송되거나 결제대금예치업자가 배송을 확인할 수 없는 경우는 삭제하는 것이 바람직하다(고형석, 2013; 권오승, 2013). 즉, 정보통신망으로 전송되더라도 결제대금예치업자가 이를 확인할 수 있으며, 설령

이를 확인할 수 없더라도 재화등의 공급 여부에 대해서는 통신판매업자가 증명책임을 부담하기 때문에 그 증명을 통해 충분히 해결할 수 있다. 마지막으로 계속적 공급계약의 경우에 전자상거래법에서는 청약철회를 인정하고 있기 때문에 이를 배제하는 것은 타당하지 않다. 따라서 계속적 공급계약에 대해서도 결제대금예치제도를 적용하여야 할 것이다. 그 방안으로 청약철회의 기산일이 재화등의 공급이 개시된 날이기 때문에 일부의 이행이 있는 경우에 예치된 대금 전부를 지급하도록 규정할 수 있다. 그러나 채무불이행에 따른 청약철회도 존재한다는 점을 감안한다면 그 이행비율에 따라 예치된 대금을 지급하도록 규정하는 것이 보다 바람직한 방안이라고 할 것이다.

IV. 결 론

전자상거래를 악용한 소비자사기피해를 방지하기 위해 2005년 전자상거래법을 개정하여 결제대금예치제도를 도입하였으며, 2006년 전자금융거래법이 제정되면서 결제대금예치제도에 관한 대다수의 규정을 이관하였다. 이로 인해 선지급식 통신판매에서 발생할 수 있는 소비자사기피해를 어느 정도 예방할 수 있게 되었지만, 다양한 적용배제사유를 비롯하여 입법적 공백으로 인해 2024년에 티메프 사태가 발생하였다. 즉, 통신판매중개업자이면서 결제대금예치업자인 티몬·위메프는 소비자로부터 받은 결제대금을 입점업자인 통신판매업자에게 정산하지 않고 이를 유용함에 따라 소비자는 통신판매업자로부터 재화등을 제공받지 못하는 피해를 입었으며, 재화등을 소비자에게 공급한 통신판매업자는 티메프로부터 대금을 받지 못하여 피해를 입었다. 이러한 티메프 사태가 발생하게 된 근본적인 원인은 결제대금예치업자가 보관하고 있는 결제대금을 유용할 수 없게 하는 법적 장치를 마련하지 않았기 때문이며, 이에 티메프 사태와 유사한 사례 발생을 방지하고자 다수의 전자상거래법·대규모유통업법 및 전자금융거래법 개정안이 국회에 발의되어 있다. 이러한 개정안은 결제대금예치로 인해 발생할 수 있는 문제를 해결할 수 있는 방안이라는 점에서 어느 정도 타당성을 갖고 있지만, 가장 중요한 것은 어느 법을 개정하여 이 문제를 해결할 것인가에 있다. 전자상거래법 또는 대규모유통업법을 개정하여 이 문제를 해결할 수도 있지만, 이를 개정하여 해결할 경우에 가장 큰 문제는 그 적용범위가 각 법의 규율대상에 한정되기 때문에 그 외의 영역에서 발생할 수 있는

피해를 방지할 수 없다는 점이다. 또한 결제대금예치업의 등록 등에 대해서는 전자금융거래법에서 규정하고 있음에도 전자상거래법 또는 대규모유통업법을 개정하여 이를 규율할 경우에 그 내용이 다수의 법에 산재됨으로 인해 수범자의 인식을 곤란하게 할 뿐만 아니라 규제기관의 중복으로 인해 규제의 실효성을 기대할 수 없다. 그리고 전자금융거래법에서는 결제대금예치업의 등록요건을 규정하고 있으면서 그 영업을 하기 위한 요건을 전자상거래법 등에서 규정함에 따라 전자금융거래법에서의 등록요건은 의미를 갖지 못하고 있다. 이러한 점을 고려할 때, 결제대금예치업에 대해서는 전자금융거래법에서 종합적으로 규율하는 것이 바람직할 것이며, 등록요건을 추가함과 더불어 예치된 결제대금의 안전성을 강화하는 것이 필요하다. 먼저, 등록요건에 대해서는 전자금융거래법에서 규정하고 있는 요건 외에 전자상거래법 시행령에서 규정하고 있는 전용계좌로의 예치 및 피해보상보험계약등의 체결을 등록요건으로 추가할 필요가 있다. 그 다음으로 예치된 결제대금은 결제대금예치업자의 금전이 아닌 통신판매업자의 금전임을 명확히 규정하여 결제대금예치업자의 채권자 등의 압류 등을 방지해야 할 것이다. 또한 예치된 결제대금을 통신판매업자에게 지급하기 위한 요건과 기한을 명확히 규정할 필요가 있으며, 소비자에게 환급해야 할 사유가 발생할 경우에 있어 환급시기에 대해 명시적으로 규정할 필요가 있다. 마지막으로 전자상거래법에서 규정하고 있는 다양한 결제대금예치제도의 적용배제사유 중 신용카드 거래 등은 삭제되어야 하며, 그 적용배제사유에 대해서는 전자상거래법에서 규정할 것이 아닌 전자금융거래법에서 규정하는 것이 바람직하다.

참 고 문 헌

- 고형석, 2020, 디지털콘텐츠계약에서의 청약철회의 효과에 관한 연구, IT와 法연구 제20집, 53-56.
- 고형석, 2019, 전자상거래와 소비자보호, 우리시스템, 93/432.
- 고형석, 2013, 결제대금예치제도에 관한 연구, 법과 정책연구, 제13집 제4호, 1578.
- 고형석, 2007, 전자소비자계약에 있어서 결제대금예치제도에 관한 연구, 정보화정책, 제14권 제2호, 67~68/72.
- 곽윤직·김재형, 2015, 민법총칙, 박영사, 334/339.
- 권오승, 2013, 개정 전자상거래소비자보호법의 쟁점별 고찰, 기업법연구, 제27권 제3호, 273.
- 김두진, 2008, 전자상거래의 소비자보호 : 스팸메일 규제와 에스크로제도의 개선방안 등을 중심으로, 경제법연구, 제7권 제1호, 102.
- 김세준, 2012, 전자상거래법상 청약철회 효과의 문제점과 개선방안, 소비자법연구, 제7권 제1호, 79.
- 김영대, 2024, '티메프 사태' 일파만파 이커머스 업계 긴장, 마이더스, 2024-9호, 76-77.
- 김윤정, 2024, 온라인 플랫폼의 합리적 규제를 위한 바람직한 입법방안, 법과 정책연구, 제24집 제3호, 358.
- 김재우·김철중, 2010, 전자적 형태의 무체물의 국제거래에서 에스크로 결제방식의 도입에 관한 연구, e-비즈니스연구, 제11권 제5호, 339-340.
- 김진우, 1996, 신용카드거래와 항변권, 소비자문제연구, 제17호, 84.
- 라공우·민태홍, 2005, 전자상거래 위험관리 방안에 관한 연구-보험제도를 중심으로, 무역상무 연구, 제27권, 118.
- 백병성·이재욱, 2010, 전자상거래에서 결제대금예치제도의 도입효과, 인터넷전자상거래연구, 제10권 제1호, 239.

- 손진화, 2018, 전자상거래법, 신조사, 197.
- 송덕수, 2018, 민법총칙, 박영사, 297/301.
- 양형우, 2025, 채권법, 정독, 380.
- 임성철, 2020, 국제무역거래에서 Escrow 결제방식의 활성화 방안에 대한 연구, 무역상무연구, 제87권, 90.
- 장 청 · 강원진, 2009, 전자상거래에서 에스크로 서비스업자의 의무와 책임에 관한 고찰, 인터넷전자상거래연구, 제9권 제1호, 386.
- 지원림, 2025, 민법강의, 홍문사, 153/155
- 최병권, 2024, 전자금융거래법 일부개정법률안 검토보고, 국회, 11.
- 한국소비자원, 2023, 보도자료: 헬스장 등 실내체육시설 계약 해지 관련 소비자피해 증가, 1.
- 한국은행(2024), 보도자료: 2024년 상반기 중 국내 지급결제동향.
- 황승기, 2024. 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 일부개정법률안 검토보고 및 대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안 검토보고, 국회, 25/37.
- Donna L. Grogan, 2005, California Real Estate Escrow, 9-11.
- Gary P. Schneider · James T. Perry, 2000, Electronic Commerce, Course Technology, 328.
- Emmerich, 1992, BGB-Schuldrecht-Besonder Teil, 6. Aufl., 84.
- Jacquelyn Lynn, 2006, Online Shopper's Survival Guide, Entrepreneur Press, 121-122.
- 藤池智則 · 六川浩明 · 堀裕, 2001, インターネット・エスクロー決済の法的構成案の検討, NBL, No.707, 34.

금융감독연구 제12권 제2호 2025. 10.

A Study on Improvement Measures for the Payment Deposit System

Ko, Hyongsuk*

Abstract

To prevent consumer fraud resulting from the abuse of e-commerce, the Electronic Commerce Act was amended in 2005 to introduce a payment deposit system. However, the Tmon and WEMAF incidents occurred in 2024. In response, amendments to the Electronic Commerce Act, the Large-Scale Distribution Act, and the Electronic Financial Transactions Act have been proposed in the National Assembly. However, it is more desirable to amend the Electronic Financial Transactions Act as follows: First, stipulate that the deposit into a designated account and the conclusion of a compensation insurance contract be registration requirements for payment deposit operations under the Electronic Financial Transactions Act. Second, specify the conditions, deadlines for paying the deposited payment, and the timing of refunds to consumers.

Key words: Payment Deposit System, Prepaid Telecommunication Sales, Electronic Commerce Act, Electronic Financial Transactions Act, Large-Scale Distribution Business Act

JEL Classifications:: G28, K12, K22

* Professor, Korea Maritime & Ocean University (suklaw@hanmail.net)

우리나라 자동차보험료의 합리성 검토

- 동력원별 및 담보별 비교

윤성훈*, 전용식**

국문초록

본 연구는 우리나라 자동차보험료가 사고위험을 합리적(rational)으로 반영하고 있는지를 분석한 것이다. 이를 위해 합리적 기대(rational expectations)를 가정할 경우 나타나는 특성 중 선행연구에서 다루지 않은 통계적 특성에 대해 실증분석을 시도하였다. Shiller (1981) 그리고 Mankiw, Romer and Shapiro (1985)의 방법론을 활용하였으며, 자동차보험료를 동력원별 및 담보별로 세분화하여 결과를 비교하였다. 동력원별로 살펴보면 내연기관차와는 달리 친환경차보험료는 합리적 기대 가설이 갖는 통계적 특성이 나타나지 않았다. 담보별로 살펴보면 대인배상의 경우 보험료가 합리적 기대 가설이 갖는 통계적 특성이 나타나지 않을 가능성을 배제할 수 없었다. 이를 종합할 때, 자동차보험료에 대한 정부 개입은 최소한 내연기관차에 대해서는 과도하지 않았던 것으로 평가되며, 친환경차 및 대인배상 보험료 체계에 대한 재검토가 필요해 보인다.

□ 주제어: 자동차보험, 합리적 기대

□ JEL: G22

투고일: 2025.3.20.

수정일: 1차 2025.5.9., 2차 2025.6.2.

게재확정일: 2025.10.17.

* 주저자 및 교신저자, 보험연구원 연구위원 (shyun@kiri.or.kr)

** 보험연구원 선임연구위원 (yongsik.jeon@kiri.or.kr)

I. 서론

우리나라 자동차보험시장은 2000년대 들어 보험료가 자유화되고 진입규제도 완화되기 시작하였다.¹⁾ 이에 따라 시장경쟁이 이전보다 개선된 것으로 평가된다.²⁾ 그러나 자동차보험은 의무보험이기 때문에 정책보험 성격을 갖고 있고, 보험료도 소비자물가지수에 포함되어 있어 가계 부담 등을 이유로 정부가 보험료에 개입해 왔다.³⁾ 이에 따라 보험회사가 손해를 변동에 따라 보험료를 자율적으로 적기에 조정하기가 쉽지 않았다.

보험료 혜택이 주어지는 친환경차도 손해를 변동에 부합한 보험료 조정을 어렵게 한다. 친환경차는 하이브리드차(hybrid electric vehicle)와 전기차(battery electric vehicle) 등으로 크게 구분되는데, 하이브리드차는 2009년, 전기차는 2016년 판매되기 시작하였다. 이를 담보로 하는 자동차보험 역시 출시되었으나 친환경차 보급 확대를 위해 보험료가 내연기관차에 비해 상대적으로 낮게 책정되었다.⁴⁾ 친환경차는 높은 가격의 배터리와 무게 등으로 사고심도가 내연기관차에 비해 크게 높고 화재진압의 어려움 등 친환경차 특유의 위험이 존재하나 보험료가 상대적으로 낮다는 것은 보험료의 비합리성(irrational) 가능성을 높인다.⁶⁾

이처럼 한편으로는 시장경쟁이 제고되었으나 다른 한편으로는 정부 개입과 친환경차 혜택이 유지되는 상황에서 과연 자동차보험료가 위험을 합리적(rational)으로 반영하고 있는지 여부가

- 1) 2000년 8월 자동차보험 부가보험료(사업비)가, 2001년 8월 자동차보험 순보험료가 자유화되었다.
- 2) 이순재(2011)는 자동차보험료 자유화 이후 시장 경쟁도가 높아졌다는 실증분석 결과를 얻었다.
- 3) 예를 들면, 자동차보험료는 상생금융을 목적으로 2022년 1.2~1.4%, 2023년 2.0~2.5%, 2024년 2.6~3.0% 인하되었다(금융위원회 공식 블로그; <https://blog.naver.com/blogfsc/223394315456>).
- 4) 친환경차 비중은 2022년 말 기준 6.2%에 달할 정도로 빠르게 높아졌다(전용식·윤성훈, 2024).
- 5) 전용식·윤성훈(2024)에 따르면 2022년까지 할인되던 친환경차 참조순보험료는 2023년부터 할증으로 전환되었다.
- 6) 전용식·윤성훈(2024)은 친환경차 특유의 위험 요인에 대해 정리하였다. 몇 가지를 소개하면 다음과 같다. 먼저 사고 발생률 측면에서 전기차의 경우 주행거리가 비전기차에 비해 1.5배 긴 것으로 나타났다(보험개발원, 2023). 특히 기온이 따뜻할 때 전기차의 주행거리가 늘어나는 경향을 보였다. 기술적 특성으로 인해 회생제동시스템이 내연기관차에 비해 취약할 수 있다고 보고되었다(Swiss Re, 2023). 전기차의 경우 특히 저소음으로 인해 사고위험이 증가하였다. 배터리 무게로 사고심도가 커질 우려가 있으며(Swiss Re, 2023), 미국에서 배터리 손상 사고의 50%가 전손 처리되었다. 전기차 등 친환경차는 후속시장(aftermarket) 미비로 상대적으로 고가의 순정품 수리가 필요하다는 단점이 있다. 또한 전자장비 스캔, 초기화 작업 비용, 긴 수리시간 등으로 첨단운전보조시스템(advanced driving assistance system; ADAS) 수리비용이 내연기관차에 비해 26.6~53.3% 높다. 보험개발원(2023)에 따르면 우리나라 전기차 사고율은 17.2%로 비전기차에 비해 2.2%p 높았다. 또한 비전기차에 비해 전기차의 경우 수리비는 1.4배, 부품비는 1.6배 높고 수리기간도 1.3배 길었다.

흥미로운 주제가 될 것으로 보인다.⁷⁾ 이에 본 연구는 자동차보험 제도의 공정성과 형평성을 위해서 우리나라 자동차보험료의 합리성을 검토하고자 한다.

보험료가 위험을 합리적으로 반영하고 있는지에 대한 연구는 1980년대부터 활발하였다 (Venezian, 1985, Cummins and Outreville, 1987; Niehaus and Terry, 1993; Cummins and Danzon, 1997; Lamm-Tennant and Weiss, 1997). 이들 연구는 보험료가 합리적 기대(rational expectations) 가설과 부합하는 특성을 보이는지 검토하였다. 여기서 합리적 기대란 현재 가용한 모든 정보를 이용하여 형성된 기대를 의미한다.

합리적 기대 가설로 보험시장을 분석한 선행연구들은 현재 보험료(정확히는 위험보험료)가 향후 발생하는 손해액의 평균과 같아야 한다는 수지상등의 원칙에 합리적 기대를 가정하였고 이로부터 도출되는 특성이 실증분석 결과에서 발견되는지를 분석하였다.

본 연구 역시 이러한 방법을 따른다. 선행연구와 마찬가지로 보험시장에서 합리적 기대를 가정하였다. 그러나 회귀분석을 시도한 선행연구와 달리 본 연구는 합리적 기대를 가정하였을 때 나타나는 통계적 특성(Shiller, 1981; Mankiw, Romer and Shapiro, 1985)에 주목하여 연구를 진행하였다는 차이가 있다. 또한 자동차보험(개인용)을 내연기관차, 전기차 및 하이브리드차 등 동력원별로, 대인(대인배상), 대물(대물배상), 자차(자기차량손해) 및 자손(자기신체 사고) 등 담보별로 세분화하여 각각의 경우를 비교하고 시사점을 도출한 점 역시 선행연구와 차별화되는 부분이다.⁸⁾

본 연구의 결과를 간략히 요약하면 자동차보험은 동력원별로 친환경차가, 담보별로 대인배상의 경우 보험료가 합리적 기대를 가정하였을 때 나타나는 통계적 특성이 보이지 않는다는 것이다. 이러한 결과로부터 이들 보험료 체계에 대한 재검토 필요성을 제기하였다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. II장에서 선행연구를 간략히 정리하였다. III장에서 본 연구의 방법론을 설명하였다. IV장에서 우리나라 자동차보험 손해를 현황을 살펴보고, 실증분석 결과를 제시하였다. 마지막 V장에서 본 연구를 요약하고 시사점을 도출하였다.

7) 특히 친환경차에 대한 정보가 제한적이고 보험료 산출에 필요한 사고 데이터가 충분하지 않아 사고위험을 충분히 파악하기 어려울 수 있다. 그리고 친환경차 보급 확대 정책이 추진되면서 보험료 부담을 낮추었다. 만약 보험료가 사고위험을 합리적으로 반영하지 못하고 위험이 높게 또는 낮게 평가되었다면 자동차보험 계약자 가운데 일부는 혜택이나 손해를 본다.

8) 자동차보험은 개인용, 업무용 그리고 영업용으로 구분되는데, 정부가 보험료에 개입하는 것은 주로 개인용이다. 본 연구는 개인용 자동차보험에 국한하여 분석한다.

II. 선행 연구

1. 해외 선행연구

합리적 기대 개념은 Muth (1961)가 처음으로 소개하였다. 합리적 기대란 앞에서 언급한 바와 같이 현재 가용한 모든 정보를 이용하여 형성한 기대를 의미한다. 시장 참가자의 정보가 개별적으로 같지 않기 때문에 미래에 대한 기대가 서로 다를 수 있지만 이를 평균하면 모든 정보가 활용되어 미래에 대한 불편(unbiased) 기대로 체계적인 예측오류(forecasting error)를 범하지 않게 된다는 것이다. 과거 자료에 의존하여 미래를 예측할 경우 과거에 범한 체계적인 오류가 지속될 수 있으나, 합리적 기대로 미래를 예측하면 예측오류가 발생한다고 하더라도 이것은 비체계적(random)인 오류이다. 따라서 합리적 기대는 최선(best)의 불편 기대가 된다. 합리적 기대는 물가, 금리, 임금, 환율, 주가 등 실물 및 금융을 포함한 모든 경제변수 예측에 활용된다.

그 가운데에서도 합리적 기대 가설은 자본시장 연구에서 가장 많이 이용되었다.⁹⁾ Shiller (1981)는 합리적 기대 가정에서 도출되는 주식가격의 통계적 특성을 바탕으로 주식가격의 거품 여부를 분석하기도 하였다. 그러나 자본시장과는 달리 보험시장의 경우 정보 비대칭성이 매우 크고 상품도 장기이다. 이러한 우려로 합리적 기대를 가정하였을 때 나타나는 특성이 보험시장에서도 발견되는지에 대한 논란이 1980년대 이후 지속되고 있다.

이를 간략히 살펴보면 다음과 같다. 1960년대 이후 미국 손해보험산업에서 보험영업손익(underwriting profits)과 손해율(loss ratio)이 마치 경기순환처럼 주기적으로 높아졌다가 낮아지는 사이클(평균 6년) 현상이 발견되었다(Cummins and Outreville, 1987).¹⁰⁾ 이러한 사이클을 언더라이팅주기(underwriting cycle) 또는 위험인수주기라고 하며, 이를 해석하는데 있어 합리적 기대 가설이 이용되었다.¹¹⁾

9) 거시경제학에서도 거시정책(통화정책 또는 재정정책) 무용론을 설명하는데(Lucas critique) 합리적 기대 개념이 이용된다. 예를 들어 정부가 재정적자를 통해 지출을 늘려서 내수를 부양하고자 할 때 국민들이 향후 정부가 세금을 증액하여 재정적자를 해소할 것이라고 합리적으로 기대하면 현재 저축을 이전보다 늘리고 소비를 줄이게 되어 결과적으로 총수요는 변화가 없게 된다.

10) Lamm-Tennant and Weiss (1997)은 캐나다, 서독, 프랑스, 이탈리아, 일본, 스위스, 네덜란드 등에서도 동일한 현상을 발견하였다.

11) 언더라이팅주기 발생 원인은 본 연구의 주제가 아니기 때문에 이에 대한 설명은 생략한다. 자세한 내용은 Chen, Wong and Lee (1999), 김동훈·이기형(2001)과 최영목(2007) 등을 참조하기 바란다.

첫째, 언더라이팅주기가 2차 자기회귀모형(second order autoregressive model)으로 설명된다는 점에서 손해보험시장은 기본적으로 비합리적(irrational)이거나 불완전(imperfect)하다는 주장이다(Venezian, 1985; Gron, 1994; Winter, 1994). 특히 장기상품의 경우 향후 손해액이나 투자수익에 대한 예측이 어려워 실무차원에서 관행적으로 과거 손해율에 기반하여 보험료를 결정(extrapolative forecasting)해 왔기 때문에 예측오류가 커지고, 보험료가 경쟁 시장 수준보다 높거나 낮아진다는 것이다.

둘째, 보험시장은 기본적으로 합리적으로 작동하나 보험회사가 통제할 수 없는 외부요인(정부규제, 회계제도, 자연재해, 경기순환 등)으로 인해 비합리적으로 움직이는 것처럼 보인다는 주장(rational expectations/institutional intervention hypothesis)이다(Cummins and Outreville, 1987; Doherty and Garven, 1995; Lamm-Tennant and Weiss, 1997). 이들은 언더라이팅 주기가 통제할 수 없는 외부요인에 보험회사가 합리적으로 대응한 결과라고 해석하였다.

보험시장이 합리적이냐 비합리적이냐에 대한 논란은 실증분석을 통해 해결되어야 하나 선행 연구마다 결과가 같지 않다. 그러나 이들 실증분석의 기본모형에는 큰 차이가 없다. 이를 설명하면 다음과 같다.

모두 보험료(정확히는 위험보험료)가 합리적 기대로 설정된다는 가정에서 출발한다. 이 경우 식 (1)과 같이 현재 보험료는 계약기간 중 예상되는 손해액(보험금)의 합리적 기대값(기대손실)과 같아야 한다.

$$R_t = E_t\left(\sum_{i=1}^n \delta_{t+i} L_{t+i}\right) \quad (1)$$

R은 (위험)보험료, E는 합리적 기대 연산자, L은 손해액(보험금), δ 는 할인율, 아래첨자 t는 시간을, n은 계약기간을 의미한다. 식 (1)은 보험료 결정에 있어서 가장 기본인 수지상등의 원칙과 유사하다. 수지상등의 원칙은 보험료가 계약기간에 발생하는 손해액 평균과 같아야 한다는 개념으로 기대 연산자가 통계적 평균(계리적 평균)을 의미한다. 식 (1)은 기대 연산자가 통계적 평균이 아니라 합리적 기대를 나타낸다. 보험료가 과거 실적에 영향을 받지 않고 계약기간 중 합리적으로 기대되는 손해액에 의해 결정된다는 것이다. 선행연구는 이처럼 수지상등의 원칙에 합리적 기대를 가정한 것과 같다.

물론 이러한 가정은 과거 자료로 기대손실 등을 계산하는 계리적 방식과 차이가 있다. 그러나 보험회사는 기후, 경기, 금리, 인플레이션, 주가, 의료비용, 수리비 등 미래 예측 요소를 기대 손실에 반영하기 위해 다양한 기법을 활용하고 있다. 따라서 보험회사는 과거 자료에 기반한 계리적 기대값을 보험회사의 주관적 예측으로 보정하고 있으며(Lamm-Tennant and Weiss, 1997) 주관적 예측에 보험회사별로 다양한 기대 연산자가 활용된다. 실제 보험회사가 사용하는 기대 연산자는 반드시 합리적 기대일 필요는 없다. 선행연구가 합리적 기대를 가정한 것은 앞에서 언급한 바와 같이 합리적 기대가 최선의 불편 기대로 강건한 이론적 분석 틀을 제공 하기 때문이다. 선행연구와 본 연구는 보험회사의 기대손실이나 가격 결정이 실제로 합리적 기대를 따른다고 주장하는 것이 아니라 합리적 기대 가정을 하나의 분석 틀로 도입하고 그 이론적 특성이 실제 자료와 일치하는지를 검토하는 것이다.¹²⁾

Venezian (1985), Niehaus and Terry (1993), Lamm-Tennant and Weiss (1997) 등은 식 (1)를 기본모형으로 실증분석을 실시하였다. 이들은 t 기 보험료를 종속변수로 하여 t 기 이전 또는 이후 손해액을 설명변수에 포함시켰다. 합리적 기대 가설이 성립한다면 t 기 보험료에 t 기 이후의 설명변수가 통계적으로 유의한 영향을 미칠 것이고 합리적 기대 가설이 성립 하지 않는다면 t 기 보험료에 t 기 이전의 설명변수가 통계적으로 유의한 영향을 미칠 것이다.

Venezian (1985)과 Niehaus and Terry (1993) 등은 과거 손해율(또는 보험영업이익)이 현재 보험료에 통계적으로 유의한 영향을 미친다는 사실을 발견하였고 이를 통해 보험료는 합리적 기대 가설로 설명되지 않는다고 주장하였다.

그러나 Cummins and Outreville (1987)과 Lamm-Tennant and Weiss (1997) 등은 이와 다른 주장을 피력하였다. 먼저 Cummins and Outreville (1987)은 과거 손해율과 미래 손해율간에 상관관계가 매우 높은데 이를 통제할 경우 Venezian (1985)과 다른 결과가 발견 될 수 있음을 지적하였다. Lamm-Tennant and Weiss (1997)는 실증분석을 통해 언더라이팅 주기의 주된 결정 요인이 정부규제나 회계제도, 자연재해, 경기순환 등 보험회사가 통제할 수 없는 외부요인임을 밝혔다. Doherty and Garven (1995)은 보험료가 미래 손해액을 할인한 현재가치라고 할 때 할인율이 보험료 결정에 매우 중요하며, 따라서 할인율로 이용되는 이자율 변동이 언더라이팅주기의 원인이 될 수 있음을 지적하였다. 이와 유사하게 Haley (1993)는 보험영업손익과 무위험이자율간에 음(-)의 공적분관계가 존재함을 발견하였다.

12) 경제학에서 가상의 사회적 계획자(social planner)를 가정하여 사회후생적으로 자원배분이 최적인 상태를 이론적으로 도출하고 이를 통해 특정 경제 상황이나 정책 등을 분석한다. 합리적 기대 역시 사회적 계획자와 같은 역할(이론적 분석 틀 및 실증분석 평가 기준 등)을 한다고 하겠다.

한편, 소비자 행태가 합리적 기대 가설과 부합하는지에 대한 연구도 있다. Chark, Mak and Muthukrishnan (2013)은 실험과 필드 연구를 통해 소비자들이 보험료가 낮은 경우 합리적 기대에 비해 손실위험을 과대평가하는 경향이 있음을 발견하였다. 이와 반대로 Harrington and Doerpinghaus (1993)는 소비자가 자신의 위험도에 부합한 보험료를 제시하는 보험회사를 선택한다고 주장하였다.

2. 국내 선행연구

해외 선행연구와는 달리 우리나라 손해보험시장의 합리성 연구는 드물고 대부분의 연구가 언더라이팅주기의 존재 여부와 기간 등에 집중되어 있다(김두철, 1997; Chen, Wong and Lee, 1999; 김동훈·이기형, 2001, 마승철, 2001; 최영목, 2007).

우리나라 손해보험산업의 언더라이팅주기에 대한 분석은 Venezian (1985)의 방법론을 이용하였다. 김두철(1997)은 손해보험산업에서 언더라이팅주기가 존재하지 않다고 보고하였다. 김동훈·이기형(2001)은 손해보험산업에서 언더라이팅주기가 통계적으로 유의할 정도로 명확히 발견되지 않으나 보험료가 자유화될 경우 미국과 같이 동 현상이 뚜렷하게 나타날 것으로 예측하였다.

이와 달리 Chen, Wong and Lee (1999)는 손해보험 중 화재보험만 언더라이팅주기(5.3년)를 갖고 있다는 것을 발견하였다. 마승철(2001)은 손해보험산업의 합산비율 시계열에서 언더라이팅주기(6~8년)를 발견하였다. 최영목(2007)은 동태적패널모형을 이용하였는데, 손해보험 전체적으로 언더라이팅주기는 5.4~6.9년이고, 특히 자동차보험의 경우 거시경제 변수가 손해율에 통계적으로 유의한 영향을 미친다는 결과를 얻었다.

우리나라 손해보험시장의 합리성에 대한 연구로는 Chen, Wong and Lee (1999)와 전용식·윤성훈(2024)을 들 수 있다. Chen, Wong and Lee (1999)는 싱가포르, 일본, 말레이시아, 대만 그리고 우리나라에 대해 분석하였는데, 주가, 할인율, 경제성장률 등을 통제하면 우리나라와 일본의 경우에만 다음기 손해액이 현재 보험료에 통계적으로 유의한 영향을 미친다는 결과를 얻었으며, 이러한 결과를 통해 보험시장의 합리성 가설을 지지하였다.

전용식·윤성훈(2024)은 Niehaus and Terry (1993)의 방법론을 활용하였는데, 내연기관차,

전기차, 하이브리드차 등 동력원별로 세분화하여 자동차보험시장에 대해 분석하였다. 독립변수에 과거 손해율을 포함시키지 않고 현재 및 미래 손해율만을 포함시킨 Chen, Wong and Lee (1999)와는 달리 전용식·윤성훈(2024)은 독립변수에 과거, 현재 및 미래 손해액 모두를 포함시켰다. 이들의 결과는 본 연구의 실증분석 결과와 유사하기 때문에 비교를 위해 이를 좀 더 자세히 요약하였다. 첫째, 내연기관차의 경우 현재부터 미래 1~4분기 손해액이 현재 보험료에 반영되는 것으로 나타났으나 과거 손해액에 대한 보험료 반응은 통계적으로 유의하지 않았다. 둘째, 하이브리드차의 경우 미래 2분기, 3분기, 4분기 손해액의 추정계수값이 통계적으로 유의하지 않았으나 현재와 미래 1분기 그리고 과거 1~4분기 손해액의 추정계수값은 양(+)으로 통계적으로 유의하였다. 셋째, 전기차의 경우 미래 1~4분기 손해액 모두와 과거 1~4분기 손해액 모두 보험료에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 통해 이들은 내연기관차에 비해 친환경차는 보험료의 합리성이 제한적이라는 결론을 내렸다.

III. 방법론

자동차보험료 산정에 있어서 보험회사는 기존의 사고 데이터, 경제적 조건, 운전자 정보 등을 근거로 합리적으로 손해액을 예측하고 보험료를 산정하고자 한다. 선행연구는 보험회사가 향후 손해액에 대한 합리적인 기대를 통해 보험료를 설정한다는 가정에서 분석을 시작하였다. 본 연구 역시 이와 마찬가지로이다. 그러나 다른 실증분석 방법론을 사용하였다. 자본시장에서 주식가격의 거품을 분석한 Shiller (1981) 및 Mankiw, Romer and Shapiro (1985)의 방법론이다.

1. Shiller (1981)의 방법론

보험의 기본인 수지상등의 원칙에 합리적 기대 가정을 도입한 것이 선행연구의 출발점이며 이것이 앞에서 설명한 식 (1)이다. 자동차보험은 계약기간이 통상 1년 이내로 짧다. 이를 고려

하여 식 (1)을 단기식으로 바꾸면 식 (2)와 같아지는데 Shiller (1981)가 주식가격 거품을 분석한 연구의 출발점인 식 (3)과 동일하다.

$$R_t = E_t(L_{t+1}) \quad (2)$$

$$P_t = E_t(P_{t+1}^*) \quad (3)$$

여기서 P 는 주가, P^* 는 주식의 내재가치를 의미한다. 주식시장에서 합리적 기대를 가정할 경우 주가에 거품이 발생하지 않는 것과 같이 자동차보험시장에서 합리적 기대를 가정할 경우 보험료가 위험을 가장 적절하게 반영한다고 해석하였다.

보험계약자의 효용이 위험중립적이고 기대가 합리적이라는 가정하에서 식 (2)는 식 (4)와 같이 표시될 수 있다.

$$R_t + \epsilon_t = L_{t+1} \quad (4)$$

ϵ 는 오차항을 나타낸다.

식 (4)의 양변에 분산(variance)을 취하면 상관계수 $Cov(R_t, \epsilon_t) = 0$ 이기 때문에 식 (5)와 같은 관계식이 도출된다.

$$Var(R_t) + Var(\epsilon_t) = Var(L_{t+1}) \quad (5)$$

Var 은 분산을 의미한다. 식 (5)로부터 부등식 (6)의 관계를 얻을 수 있다.

$$Var(R_t) \leq Var(L_{t+1}) \quad (6)$$

부등식 (6)은 합리적 기대라는 가정 하에 도출되었다. 따라서 이러한 관계가 성립하지 않으면 동 가정 역시 성립하지 않는다는 것을 의미하며, 자동차보험료가 위험을 적절히 반영하지 않고

비합리적이라고 해석된다. 그런데 Shiller (1981)의 방법론은 자료의 수가 적고 시계열에 추세가 존재할 경우 잔차항이 정규분포를 따르지 않는 등 분산이 편향(biased)되는 문제가 발생할 가능성이 있다.¹³⁾ 이 경우 보험료의 분산과 보험금의 분산 크기로 보험료의 합리성을 검증할 수 없게 된다.

2. Mankiw, Romer and Shapiro (1985)의 방법론

Shiller (1981)의 방법론이 갖는 문제로부터 자유로운 방법을 Mankiw, Romer and Shapiro (1985)가 제시하였다. 이들의 방법론에 따라 합리적 기대가 아닌 임의의(naive) 기대에 의해 결정되는 보험료를 다음과 같이 정의하였다.

$$R_t^* = B(L_{t+1}) \quad (7)$$

여기서 R^* 는 임의의 기대에 의해 결정되는 (위험)보험료, B는 임의의 기대 연산자이다.

$L_{t+1} - R_t^*$ 은 식 (8)과 같은 관계식으로 표시할 수 있다.

$$L_{t+1} - R_t^* = (L_{t+1} - R_t) + (R_t - R_t^*) \quad (8)$$

여기서 식 (5)에 따라 $L_{t+1} - R_t = \epsilon_t$ 이기 때문에 식 (9)가 성립한다.

$$E((L_{t+1} - R_t)(R_t - R_t^*)) = 0 \quad (9)$$

13) 자체 내용은 Mankiw, Romer and Shapiro (1985)를 참조하기 바란다. 이들은 자료에 이상치(outlier)가 존재하는 경우를 우려하였다.

식 (8)의 양변을 제곱하면 식 (10)이 도출되며, 이로부터 부등식 (11)과 부등식 (12)을 얻을 수 있다.

$$E(L_{t+1} - R_t^*)^2 = E(L_{t+1} - R_t)^2 + E(R_t - R_t^*)^2 \quad (10)$$

$$E(L_{t+1} - R_t^*)^2 \geq E(L_{t+1} - R_t)^2 \quad (11)$$

$$E(L_{t+1} - R_t^*)^2 \geq E(R_t - R_t^*)^2 \quad (12)$$

따라서 부등식 (11)이나 (12) 중 어느 하나라도 성립하지 않는다면 보험료는 합리적 기대 수준에서 벗어나 합리적이지 않다고 해석된다. 부등식 (11)과 부등식 (12)가 성립한다는 것을 좀 더 자세히 설명하면 임의의 기대로 설정된 보험료가 합리적 기대를 가정한 보험료에 비해 실제 손해액과의 차이가 더 크다는 것이다. 즉, 많은 방식의 기대 중 합리적 기대가 향후 손해액을 예측하는데 있어 가장 우월하다는 의미이다. 이와 반대로 부등식 (11)과 (12) 중 어느 하나라도 성립하지 않으면 실제 보험료 보다 임의의 기대에 의한 보험료가 손해액을 더 잘 예측한다는 것이기 때문에 실제 보험료가 합리적 기대 가설과 부합하지 않는다는 것을 간접적으로 증명한다.

3. 선행연구의 방법론과 장·단점 비교

Shiller (1981)의 방법론이나 Mankiw, Romer and Shapiro (1985)의 방법론은 보험료와 보험금의 분산 크기 비교 등을 통해 합리적 기대 가설의 성립 여부를 간접적으로 확인하는 것이다. 이에 반해 Niehaus and Terry (1993)의 방법론과 이를 따른 Chen, Wong and Lee (1999), 전용식·윤성훈(2024) 등의 선행연구는 과거 또는 향후 보험금이 현재 보험료에 어떠한 영향을 미치는지 회귀분석을 통해 추정함으로써 합리적 기대 가설의 성립 여부를 직접적으로 확인하는 것이다. 어느 방법론이 우월한지는 판단하기 어렵지만 선행연구의 방법론은 결과를 보다 직관적으로 파악할 수 있다는 측면에서 이해하기가 쉬울 것으로 보인다. 그러나 어떠한 실증분석도 단점은 존재하며, 가능하면 다양한 방법론을 이용하여 결과의 강건성을 확

보할 필요가 있다.

한편, 간접적인 방법론은 회귀분석에 비해 매우 간단하다는 장점이 있다. 회귀분석 시 경제 성장률, 규제, 코로나와 같은 재난 등 통제변수를 고려할 필요가 있다. 그 이유는 추정계수를 보다 정확히 해석하기 위함이다. 그러나 간접적인 방법론은 이러한 통제변수를 고려할 필요가 없다. 현 시점에 이용가능한 정보(경제전망, 이자율 전망, 규제 전망, 사고발행율 전망, 새로운 방식의 차량 출시 전망, 과거 모든 자료 등)를 통해 결정된 보험료와 실제 발생한 손해액(보험금)의 분산 크기를 비교(Shiller, 1981)하는 것이기 때문이다.¹⁴⁾ 현시점에서 예측할 수 없었던 코로나와 같은 재난이나 트럼프의 관세정책 등은 다음기 손해액에 영향을 미치겠지만 이것은 비체계적 예측오류이고 동 영향은 다음기 보험료 결정에 다시 이용가능한 정보로 활용된다.

한편, Mankiw, Romer and Shapiro (1985)의 방법론은 기본적으로 임의의 기대로 계산한 보험료와 보험금간의 차이가 실제 보험료와 보험금간의 차이보다 더 큰지 작은지를 비교하는 것이다. 따라서 회귀분석에서 필요한 통제변수를 고려할 필요가 없다. 자료 수가 적은지, 자료에 단위근이 존재하는지 여부도 문제가 되지 않는다.

IV. 실증분석 결과

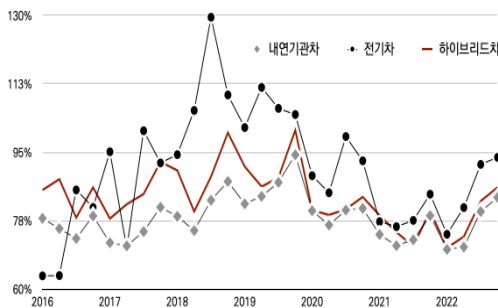
1. 손해율 현황

실증분석에 앞서 자동차보험의 동력원별·담보별 손해율을 살펴보았다. 보험개발원에서 경과 보험료와 지급보험금의 분기별 자료를 얻을 수 있었다. 손해율은 경과보험료 대비 지급보험금으로 계산하였다. 분석 기간은 2016년 1/4분기부터 2022년 4/4분기까지이다. 2016년 1/4분기부터 분석을 시작한 것은 서론에서 언급한 바와 같이 전기차가 2016년부터 판매되었기 때문이다. 이후 실증분석에서도 동일한 자료가 사용되었다.

14) 현재 보험료는 전기 또는 다음기 손해액, 경제성장률 및 이자율 등 통제변수의 함수라고 할 때 선행연구인 회귀분석 방법은 전기 또는 다음기 손해액이 현재 보험료에 유의한 영향을 미치는지를 파악하기 위해 통제변수를 회귀분석식에 포함시켜야(통제해야) 한다. 그러나 본 연구와 같이 간접적인 방법은 보험료 자체의 분산 크기를 살펴보는 것이기 때문에 보험료 함수에 포함된 통제변수가 보험료에 미치는 영향을 통제할 필요가 없다.

[그림 1]을 보면 분기별로 변동성을 보이기는 하지만 분석기간 중 손해율은 내연기관차, 하이브리드차 그리고 전기차 모두 높아졌다가 낮아지는 사이클 현상을 보인다. 손해율은 2018년까지 높아졌다가 2021년까지 낮아지는 추세를 보였고 2022년부터 다시 높아지고 있다. 손해율이 주기성을 보이면서 순환하는 사이클 현상은 선행연구에서 발견한 언더라이팅 주기이다. 해외 선행연구에서 언더라이팅주기는 보험시장의 합리성을 분석하는데 있어 연구 동기를 제공한 현상이었다. 따라서 해외 선행연구처럼 우리나라 자동차보험료의 합리성을 검토하는 것 역시 흥미로운 주제가 될 것이다.

[그림 1] 동력원별 손해율



[표 1] 담보별 평균 손해율

(단위: %)

	대인	대물	자차	자손
전기	103.9	89.2	84.0	86.1
	(30.6)	(12.8)	(16.5)	(91.3)
하이브리드	92.9	83.0	79.8	57.3
	(13.5)	(6.57)	(10.4)	(13.4)
내연	86.1	75.8	75.7	62.6
	(7.8)	(5.5)	(9.3)	(6.7)

주 : 분석기간은 2016년 1/4분기에서 2022년 4/4분기까지이고 [표 1]의 괄호 안은 표준편차임

자료 : 보험개발원, 전용식·윤성훈(2024) 재인용

[그림 1] 및 [표 1]를 보면 손해율 수준과 손해율 변동성의 경우 내연기관차에 비해 친환경차가 크게 높다.¹⁵⁾ 분석기간 중 내연기관차의 손해율은 70~95% 수준에서 변동하나, 하이브리드차는 75~100%, 전기차는 60~130% 수준에서 변동하였다. 이것은 자동차보험료의 합리성을 동력원별로 검토해야 하는 이유가 될 것이다.¹⁶⁾

그리고 대인배상 담보의 경우 모든 동력원에서 다른 담보에 비해 손해율이 가장 높다. 그 다음으로 대물배상, 자기차량손해, 그리고 자기신체사고 순이다. 특히 전기차 대인배상 손해율은

15) 수리비나 보험료 결정에 있어서 차량 연식이 중요하다. 분석기간 중 평균적으로 친환경차 연식이 내연기관차에 비해 당연히 짧을 것이다. 이러한 연식 차이를 고려하여 분석하는 것이 바람직하나 자료의 한계상 연식 차이를 고려할 수 없었다. 또한 대물사고의 경우 피해자 차량이 친환경차인지 내연기관차인지도 구분되면 좋을 것이나 보험개발원에서 받은 자료가 그 정도로 세분화되지는 않았다.

16) 전용식·윤성훈(2024)은 동력원별 보험료간에 상관관계가 존재할 가능성에 따라 SUR(seemingly unrelated regression) 모형을 추정하였는데 상관관계가 없는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 반영하여 본 연구에서는 동력원별 보험료의 상관관계를 고려하지 않았다.

분석기간 평균이 100%를 초과하기도 하였다. 손해율은 기간 중 경과보험료 대비 지급보험금(손해액)인데, 100%를 초과한다는 것은 보험회사가 받은 보험료보다 더 많은 보험금을 지급했다는 의미로 동 담보에 대한 보험료가 적정한지 의문시되는 수준이다. 따라서 담보별로 자동차보험료의 합리성을 검토할 필요가 있다. 전용식·윤성훈(2024)은 자동차보험료의 합리성을 동력원별로 분석하였으나 담보별로는 분석하지 않았다.

2. 실증분석

앞에서 Shiller (1981)의 방법론은 자료의 수가 적고 자료의 시계열에 추세가 존재할 경우 잔차항이 정규분포를 따르지 않는 등 분산이 편향(biased)되는 문제가 발생할 가능성이 있다고 설명하였다. 먼저 자료의 수에 대해 살펴보면 분석기간이 2016년 1/4분기부터 2022년 4/4분기까지이기 때문에 28개 분기 자료가 이용된다. 본 연구는 선행연구처럼 회귀분석을 시행하는 것이 아니라 분석기간 중 보험료의 분산과 손해액(보험금)의 분산을 비교하는 통계적 특성을 검토하는 것이다. 28개 분기자료가 충분하다고 할 수도 없지만 그렇다고 너무 부족하다고 할 수도 없다. 일반적으로 자료 수가 30개를 초과하면 대수의 법칙이 성립하는 것으로 알려져 있다.

다음으로 시계열에 추세가 존재할 때 잔차항의 정규성 여부이다. 대표적으로 내연기관차의 경과보험료와 지급보험금에 대해 단위근 테스트와 추세를 제거한 잔차항의 정규성을 테스트 하였다. ADF 테스트 결과 경과보험료와 지급보험금 모두 단위근이 존재한다는 귀무가설을 기각할 수 없었다([표 2] 참조).

[표 2] 단위근 테스트 결과

	ADF Test	결과
경과보험료	ADF 통계량: 0.360, p-value: 0.980	귀무가설(단위근 존재) 기각 못함
지급보험금	ADF 통계량: -1.023, p-value: 0.745	귀무가설(단위근 존재) 기각 못함

그리고 잔차항의 정규성 여부에 대해서는 적은 수의 자료를 테스트할 때 유용한 Shapiro-Wilk 테스트 방법을 사용하였는데, 잔차항이 정규분포를 따른다는 귀무가설을 기각할 수 없었다([표 3] 참조). 따라서 우리나라 자동차보험료의 합리성 분석에 Shiller (1981)의 방법론은 이용 가능해 보인다.

[표 3] 정규분포 테스트 결과

	Shapiro-Wilk 테스트	결과
경과보험료	p-value: 0.719	귀무가설(정규분포) 기각 못함
지급보험금	p-value: 0.651	귀무가설(정규분포) 기각 못함

실증분석에 손해율 현황을 설명한 자료가 그대로 이용되었다. 그러나 분석을 위해서는 경과보험료가 아니라 위험보험료가 필요하다. 경과보험료는 위험보험료와 사업비로 구성되는데 구분되어 발표되지 않는다. 따라서 위험보험료를 계산하기 위해 동력원별·담보별로 $(1 - \text{지급보험금} / \text{경과보험료}) \times 100$ 을 사업비율(%)로 가정하였다.¹⁷⁾ 경과보험료에서 가정된 사업비율만큼을 차감하여 위험보험료를 구하였다.

먼저 Shiller (1981)의 방법론에 따른 부등식 (6)의 성립 여부이다. 결과는 [표 4]에 정리하였다. 부등식 (6)이 성립하면 ○, 성립하지 않으면 X로 표시하였다. 즉 (위험)보험료 분산이 보험금 분산보다 작으면 부등식 (6)이 성립하여(○) 보험료가 합리적 기대 가설의 통계적 특성을 갖고 있다고 해석하였다. 반대로 보험료 분산이 보험금 분산보다 크면 부등식 (6)이 성립하지 않고(X) 보험료가 합리적 기대 가설의 통계적 특성을 갖고 있지 않다고 해석하였다. 하이브리드차와 전기차 결과를 보여주면서도 동시에 이를 합한 친환경차 결과도 같이 보여주는 이유는 전기차가 2016년부터 판매되어 분석기간 초기에 데이터가 충분하지 않아 사고위험률이 안정화되지 않을 가능성 때문이다.

17) 이 경우 동력원별·담보별로 사업비율이 달라진다. 경과보험료의 일정 부분이 사업비인데 통상 15~20% 정도로 알려져 있다. 모든 동력원별·담보별 경과보험료에 동일한 사업비율 15%, 20%를 적용하여 위험보험료를 계산한 자료로 분석한 결과도 본문에서 제시한 결과와 크게 달라지지 않았다.

[표 4] 부등식 (6)의 성립 여부

	전체	내연	하이브리드	전기	친환경
전체	○	○	×	×	×
대인	×	×	×	×	×
대물	○	○	×	○	×
자차	○	○	×	×	×
자손	○	○	×	○	○

주 : ○은 성립, ×은 불성립

자료 : 보험개발원

결과를 보면 자동차보험료 전체에 대해서 부등식 (6)이 성립하는 것으로 나타났다. 따라서 자동차보험료는 합리적 기대 가설에 따른 통계적 특성을 보인다고 할 수 있다. 그러나 담보별로 그리고 동력원별로 살펴보면 차별화된 모습이다. 담보별로는 대인배상이, 동력원별로는 하이브리드차와 전기차를 포함한 친환경차의 경우 부등식 (6)이 성립하지 않아 이들의 보험료는 합리적 기대 가설에 따른 통계적 특성을 보이지 않았다. 동력원별 결과는 Niehaus and Terry (1993)의 방법론을 사용하여 분석한 전용식·윤성훈(2024)의 실증분석과 유사한 결과이다. 본 연구에서 새롭게 추가한 담보별 분석에서 내연기관차의 경우에도 대인배상 보험료가 합리적 기대 가설과 부합하지 않을 가능성을 발견할 수 있었다.

Shiller (1981)의 방법론을 사용하는데 있어 분석기간이 짧다는 단점이 여전히 남아있다. 이에 따라 Mankiw, Romer and Shapiro (1985)의 방법론으로 이를 보완하고 검증하였다. 앞에서 분석한 자료를 이용하여 부등식 (11)과 (12)의 동시 성립 여부를 검토한 결과는 [표 5]에 정리하였다. 부등식 (11)과 부등식 (12)가 동시에 성립하면 ○, 성립하지 않으면 X로 표시하였다. 동시에 성립하면(○) 보험료가 합리적 기대 가설의 통계적 특성을 보인다고 해석하였다. 반대로 동시에 성립하지 않으면(X) 보험료가 합리적 기대 가설의 통계적 특성을 보이지 않는다고 해석하였다. 분석을 위해서는 임의의 기대가 필요하여, $R_t^* = L_{t-1}$ 이라고 가정하였다. 과거 자료에 의존하여 (위험)보험료를 결정하는 실무관행과 유사하게 이전 분기의 손해액에 따라 현재 보험료가 결정된다고 가정한 것이다.

[표 5] 부등식 (11)과 (12) 동시 성립 여부

	전체	내연	하이브리드	전기	친환경
전체	○	○	×	○	×
대인	○	○	×	×	×
대물	○	○	○	○	○
자차	○	○	○	○	○
자손	○	○	○	○	○

주 : ○은 성립, ×은 불성립

자료 : 보험개발원

[표 5]를 보면 친환경차와 하이브리드차의 경우 담보 전체와 대인배상에 대해 부등식 (11)과 (12)이 동시에 성립하지 않았고(X), 전기차의 경우 대인배상에 대해 부등식 (11)과 (12)이 동시에 성립하지 않았다(X). 두 개의 부등식이 동시에 성립하지 않았다는 의미는 이전 분기의 손해액에 따라 보험료가 결정되었을 때의 보험료와 보험금 차이가 실제 보험료와 보험금 차이 보다 작다는 것이다. 임의의 기대에 따른 보험료가 실제 보험료보다 손해액을 더 잘 예측하였다는 측면에서 실제 보험료는 합리적 기대 가설과 부합한다고 해석될 수 없는 것이다.

친환경차 대인배상의 경우 두 개의 부등식이 동시에 성립하지 않았다. 이로부터 친환경차 보험료의 비합리성이 주로 대인배상에서 기인하였을 가능성이 높아 보인다는 사실도 발견된다. 한편, Shiller (1981)의 방법론을 적용한 경우와는 다르게 내연기관차 대인배상의 경우 부등식 (11)과 (12)이 동시에 성립(○)하였다.

이를 종합해보면, 자동차보험료의 합리성 여부를 회귀분석을 통해 직접적으로 살펴본 전용식·윤성훈(2024)의 결과와 통계적 특성의 유무를 통해 간접적으로 살펴본 본 연구의 결과는 큰 틀에서 차이가 없었다. 모두 내연기관차에 비해 친환경차는 보험료의 합리성이 제한적일 가능성을 제시하고 있다는 점이다. 따라서 본 연구의 결과는 강건성을 확보했을 것으로 보인다.

V. 결론

우리나라 자동차보험시장은 2000년대 들어 많은 변화가 있었다. 보험료가 자유화되고 진입과 퇴출도 활발하게 이루어졌다. 이러한 가운데 가계에 대한 부담 등을 이유로 정부 개입도 지속되었다. 친환경차 보급을 위한 보험료 혜택도 보험회사의 자율성을 저해하였다.

이처럼 한편에서는 자동차보험료가 수요와 공급에 의해 결정될 수 있는 경쟁적 환경이 조성되면서도 다른 한편으로는 이를 억제하는 힘이 상존함에 따라 자동차보험료가 과연 위험을 적절하게 합리적으로 반영하고 있는지에 대한 검토가 필요해 보인다. 특히 해외 선행연구와 같이 우리나라 자동차보험시장에서도 언더라이팅주기가 발견되고 있어 더욱 그러하다.

본 연구는 보험료가 합리적 기대를 가정하였을 때 나타나는 여러 가지 특성 중 선행연구가 주목하지 않았던 통계적 특성에 대해 분석하였다. 그리고 자동차보험료를 동력원별로, 담보별로 세분화하여 분석하였다는 점 역시 선행연구와 차별화되는 부분이다.

이를 위해 Shiller (1981)와 Mankiw, Romer and Shapiro (1985)의 방법론을 이용하였다. 두 가지 방법론에 따른 결과는 큰 틀에서 차이가 없었다. 그리고 회귀분석을 이용한 선행연구인 전용식·윤성훈(2024)과도 유사한 결과를 보였다. 우리나라 자동차보험의 경우 전체적으로 보험료는 합리적 기대 가설에 따른 통계적 특성을 보이거나 친환경차는 그렇지 않았다. 또한 담보별로는 대인배상의 경우 보험료가 합리적 기대 가설과 부합하지 않을 가능성을 배제할 수 없었다.

흥미로운 점은 정부 개입에도 불구하고 자동차보험료가 합리적 기대를 가정하였을 때 나타나는 통계적 특성을 보인다는 점이다. 이것이 한편으로는 본 연구의 한계점이라고 할 수 있다.¹⁸⁾ Shiller (1981)의 방법론을 바탕으로 이를 설명하면 분석기간 중 보험료의 변동성(분산)이 보험금의 변동성(분산)보다 작으면 보험료가 합리적 기대를 가정하였을 때 나타나는 통계적 특성을 보인다고 해석되는데, 만일 정부 개입으로 보험료 변동폭이 보험금 변동폭보다 작아졌다면 본 연구와 같은 결과가 나타날 수 있기 때문이다.

18) Mankiw, Romer and Shapiro (1985)의 방법론에 따른 연구의 한계점은 다음과 같다. 다양한 임의의 기대, 즉 다양한 보험료 결정 방식이 존재할 것이다. 그런데 본 연구에서는 다양한 임의의 기대 중 보험료가 과거 손해율에 의해 결정된다는 방식만을 비교하였다. 더 많은 임의의 기대로 부등식 (11)과 (12)가 동시에 성립하는지를 검토해야 한다.

따라서 자동차보험료가 전체적으로 합리적 기대 가설과 부합하는 이유가 기본적으로 자동차보험시장이 합리적으로 작동하기 때문인지, 아니면 정부 개입으로 비합리적인 시장이 합리적으로 작동하는 것처럼 보이는 결과가 나타난 때문인지는 본 연구만으로 구분되지 않으며 추가적인 연구가 필요할 것이다. 다만 그 동안 정부가 자동차보험료에 개입해 왔으나 그 정도가 과도하지 않았고 적어도 내연기관차에 대해서는 시장왜곡을 초래하지 않았다는 점 정도는 주장할 수 있을 것으로 판단된다.

그리고 동력원별로는 친환경차, 담보별로는 대인배상의 경우 보험료가 합리적 기대 가설이 갖는 특성을 보이지 않을 가능성이 있어 이들 보험료 체계에 대한 재검토가 필요해 보인다는 점을 제언한다. 이들 보험료는 내연기관차에 비해 그리고 다른 담보에 비해 손해율이 상대적으로 높고 변동성도 크다. 손해율을 낮추는 방향으로 보험료 조정이 용인되어야 할 것이다.

참 고 문 헌

- 김동훈·이기형, 2001, 국내손보산업의 언더라이팅주기 분석 및 시사점, 보험개발연구, 제12권 제2호, 3-34
- 김두철, 1997, 한국 손해보험산업의 위험인수주기에 관한 연구, 리스크관리연구, 제8집, 49-73
- 마승철, 2001, 손해보험의 위험인수주기 분석, 보험학회지, 제60집, 155-197
- 보험개발원, 2023, 전기차 자동차보험 가입 및 사고 특징, 보도자료(2023.6.29.)
- 이순재, 2011, 자동차보험 가격자유화 전후의 손해보험산업 시장구조 및 경쟁도 변화 분석, 보험학회지, 제88권 제88호, 1-21
- 전용식·윤성훈, 2024, 주요국 전기 하이브리드 자동차보험 현황 분석 및 시사점, 연구보고서, 2024/04, 보험연구원
- 최영목, 2007, 동태적패널모형을 이용한 손해보험의 위험인수주기 분석, 보험개발연구, 제18권 제2호, 45-78
- Chark, Robert, Vincent Mak, and A. V. Muthukrishnan, 2013, Boundedly Rational Expectations in Insurance Decision Making, SSRN, https://papers.ssrn.com/abstract_id=2282889
- Chen, Renbao, Kie A. Wong, and Hong C. Lee, 1999, Underwriting Cycles in Asia, Journal of Risk and Insurance 66, 29-47
- Cummins, J. David, and Patricia M. Danzon, 1997, Financial Quality and Capital Flows in Insurance Markets, Journal of Financial Intermediation 6, 3-38
- Cummins, J. David, and Jean-Francois Outreville, 1987, An International Analysis of Underwriting Cycles in Property-Liability Insurance, Journal of Risk and Insurance 54, 246-262
- Doherty, Neil A., and James R. Garven, 1995, Insurance Cycles: Interest Rates and the Capacity Constraint Model, Journal of Business 68, 383-404

- Gron, A., 1994, Capacity Constraints and Cycles in Property-Casualty Insurance Markets, *Journal of law and Economics* 25, 110-127
- Haley, Joseph D., 1993, A Cointegration Analysis of the Relationship between Underwriting Margins and Interest Rates: 1930-1989, *Journal of Risk and Insurance* 60, 480-493
- Harrington, Scott E., and Helen I. Doerpinghaus, 1993, The Economics and Politics of Automobile Insurance Rate Classification, *Journal of Risk and Insurance* 60, 59-84
- Lamm-Tennant, Joan, and Mary A. Weiss, 1997, International Insurance Cycles: Rational Expectations / Institutional Intervention, *Journal of Risk and Insurance* 64, 415-439
- Mankiw, N. Gregory, David Romer, and Matthew D. Shapiro, 1985, An Unbiased Reexamination of Stock Market Volatility, *Journal of Finance* 40, 677-687
- Muth, John F., 1961, Rational Expectations and the Theory of Price Movements, *Econometrica* 29, 315-335
- Niehaus, Greg, and Andy Terry, 1993, Evidence on the Time Series Properties of Insurance Premiums and Causes of the Underwriting Cycle: New Support for the Capital Market Imperfection Hypothesis, *Journal of Risk and Insurance* 60, 466-479
- Shiller, Robert J., 1981, Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Change in Dividends?, *American Economic Review* 71, 421-436
- Swiss Re, 2023, Gearing up for the Electric Vehicle Ecosystem: Risks along the Value Chain
- Venezian, Emilio C., 1985, Ratemaking Methods and Profit Cycles in Property and Liability Insurance, *Journal of Risk and Insurance* 52, 477-500
- Winter, Ralph A., 1994, The Dynamics of Competitive Insurance Markets, *Journal of Financial Intermediation* 3, 370-415

Does Rational Expectations Hypothesis Explain Korean Automobile Insurance Premiums?

Yun, Seong-Hun*, Jeon, Yongsik**

Abstract

This study analyzed whether automobile insurance premiums in South Korea rationally reflect accident risk. To this end, an empirical analysis was conducted on the statistical characteristics associated with the rational expectations hypothesis that have not been addressed in previous studies. The methodologies of Shiller (1981) and Mankiw, Romer and Shapiro (1985) were employed, and the analysis was carried out by categorizing insurance premiums by powertrain type and by coverage type.

The results showed that, unlike internal combustion engine vehicles, premiums for eco-friendly vehicles do not exhibit the statistical characteristics consistent with the rational expectations hypothesis. In terms of coverage type, it was also difficult to conclude that bodily injury liability premiums display these statistical characteristics.

Taken together, these findings suggest that in general government intervention in automobile insurance premiums has not been excessive, while also indicating the need to reassess the insurance premium structures for eco-friendly vehicles and liability coverage.

Key words: Automobile Insurance, Rational Expectations

JEL Classifications:: G22

* First and Corresponding Author, Research Fellow (shyun@kiri.or.kr), Korea Insurance Research Institute

** Senior Research Fellow (yongsik.jeon@kiri.or.kr), Korea Insurance Research Institute

우리나라 신디케이트론 시장에서 공동주선대출의 구조에 관한 실증연구*

김정훈**, 정준영***

국문초록

본고는 국내외 신디케이트론 시장에서 취급이 확대되고 있는 공동주선대출의 구조와 조직 형태에 대해 심층적으로 분석한다. 실증분석 결과, 공동주선대출 구조는 대출 스프레드를 하락시켜 이자비용이 감소하였다. 특히, 주선기관 수가 4개 이상이거나 주선기관에 외국계, 톱 티어 은행 또는 비은행 금융기관이 포함된 경우 또는 주선기관 간 과거 협업 이력이 있는 경우에는 공동주선 구조와 대출금리 간의 상관관계가 더욱 뚜렷하게 나타난다. 아울러 공동주선대출은 재무약정, 담보 설정 등 강화된 채권자 보호 조항이 포함되는 경우가 많은 것을 발견하였다. 본 연구 결과는 공동주선대출이 자금 수요자에게 대규모 자금조달과 금리 절감의 이점을 제공하는 한편, 복수 금융기관이 사전심사와 사후관리 기능을 분담함으로써 대출 리스크를 통제할 수 있는 구조라는 점을 시사한다. 다만, 공동주선대출이 금융기관 간 상호연계성, 공통위험 노출 등에 따라 금융안정성을 저해할 우려가 있으므로 이에 대한 감독체계 마련과 향후 추가연구가 필요하다.

□ 주제어: 신디케이트론, 공동주선대출, 정보비대칭성

□ JEL: G21, G28

투고일: 2025.8.12.

수정일: 2025.9.22.

게재확정일: 2025.10.17.

* 본 연구결과는 필자들의 개인적 연구 결과로, 각 소속기관의 공식적인 견해가 아님을 밝힙니다.

** 주저자, 금융감독원 실장 (fovee@fss.or.kr)

*** 교신저자, 중앙대학교 경영학부 정교수 (bizfinance@cau.ac.kr)

I. 서론

신디케이트론(syndicated loan)이란 다수의 금융기관이 대주단을 구성하고 자금을 분담하여 단일 차주에게 공통된 조건으로 대출해 주는 것을 말한다. 주선기관 또는 주간사(lead arranger)는 차주의 위임을 받아 자금조달을 위한 대리인이 되고 금융시장에서 자금을 제공할 참여기관(participants)을 모집하여 특정금액을 차주에게 제공하게 된다. 이때 주선기관은 단일 또는 복수의 금융기관이 선정되는데 차주의 요청(mandate)에 따라 신디케이션을 구성하고 인수단을 모집하게 되며 계약협상, 문서화, 자금집행 및 대출조건 이행 여부 모니터링 등을 주도하는 반면, 참여 금융기관은 참여금액에 대해서만 차주에 대한 의무를 부담한다. 따라서 신디케이트론은 전통적인 은행 대출과 금융투자회사의 인수기능이 혼합된 대출¹⁾로 은행이 대출의 지분을 다른 금융기관에 매각하는 과정으로 볼 수 있다 (Dennis and Mullineaux, 2000; Gadanecz, 2004; Sufi, 2007; Ivashina, 2009).

차주 입장에서는 신디케이트론을 활용함으로써 여러 은행들과 대출조건, 대출한도 등에 대해 별도의 협상없이 효율적으로 대규모 자금을 조달할 수 있고 조달선 다변화와 가격협상을 통해 차입비용을 절감할 수 있다. 한편, 대주단 입장에서는 대규모 자금지원에 따른 채무불이행 위험을 다른 금융기관과 분산할 수 있고, 신디케이션 참여의 대가로 자문 수수료, 주선 수수료, 대리은행 수수료 등 다양한 형태의 수수료 수익(비이자 수익)을 확보할 수 있다. 또한, 참여 금융기관은 신규 고객의 발굴 및 대출이후 사후관리상 무임승차(free riding) 효과도 향유할 수 있게 되며, 소규모 금융기관의 경우 대규모 자금을 조달하는 기업에 대한 영업기회를 확보할 수 있는 이점도 있다 (조승현·이현영·강병태·송현승, 2025).

그간 신디케이트론 시장은 이러한 구조적 특성과 이점을 바탕으로 기업자금조달의 주요 수단으로 빠르게 성장하고 있다. 당초 신디케이트론은 1970년대 아시아, 아프리카, 남아메리카 등 개발도상국의 차관자금 용도로 널리 활용되었다. 해외 금융기관은 신디케이션을 통해 개발도상국 등 신흥시장에 현지 지점 설치 없이 투자를 진행할 수 있었다. 1982년 멕시코가 채무불이행을 선언한 이후 구조 조정기를 거쳤으나 1990년대부터 은행들이 그간 위험관리 경험을 바탕으로 신용등급 변화 등 이벤트에 따라 금리를 상향하는 특약(covenants)을 도입

1) 투자은행업(IB)은 투자금액과 투자위험을 전문성이 있는 금융기관이 인수(underwriting)하고 투자자를 모집하여 배분(syndication)하는 것이 핵심 개념으로 신디케이트론은 투자은행업이 간접금융시장(대출시장)의 영역에 적용된 것이다.

하는 등 보다 정교한 계약방식을 적용하고 신흥시장뿐만 아니라 선진국의 일반기업들도 신속히 자금을 조달할 수 있는 유연한 조달원으로 인식하면서 신디케이트론의 수요가 급격히 증가하였다 (Gadanecz, 2004). 블룸버그에 따르면 2024년 전세계 신디케이트론 발행 규모는 약 6.3조달러로 전년도 4.4조달러 대비 크게 증가하였으며 최근 5년간 성장률이 66.1%에 이르는 등 급격히 팽창하였다. 이처럼 신디케이트론이 1990년대부터 급격히 성장하고 기업금융에 있어 점점 더 중요한 자금조달 수단이 되면서 해외에서는 2000년대부터 신디케이트론에 대한 연구가 비교적 활발히 진행되었다. 아울러, 신디케이트론은 차주에 대한 정보 접근성이 높은 주간사 금융기관과 상대적으로 정보가 제한된 참여 금융기관이 공존하는 환경을 조성함으로써, 차입자-대여자 간의 전통적인 정보비대칭 문제뿐만 아니라 주간사-참여자 간 정보비대칭이 나타나는 복합적인 정보비대칭 구조를 형성한다. 이러한 특성은 정보비대칭성과 관련된 금융중개 메커니즘을 실증 분석하기에 적합한 연구 환경을 제공한다(Sufi, 2007). 신디케이트론 시장의 성장과 그로 인한 금융시장의 파급효과에 주목하여 학계뿐만 아니라 BIS(국제결제은행), FRB(미국 연방준비제도) 등 주요 금융감독기구도 시장 구조, 리스크 요인, 시스템적 연계성 등에 관한 연구와 모니터링을 지속적으로 수행하고 있다. 그러나 국내에서는 신디케이트론 시장에 대한 연구가 아직까지 매우 제한적인데 이는 국내 시장에 대한 통계자료의 부재가 가장 큰 제약요인으로 작용하고 있다. 금융감독당국 역시 신디케이트론 전체를 포괄하는 통합적 감독체계를 마련하기보다는 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 등 고위험·고파급성 개별 사안 중심의 사후적 관리에 중점을 두고 있다. 또한, 국내 금융기관도 신디케이트론 전담조직이 별도로 구축되어 있지 않으며, 대기업금융, PF, M&A 등 업무 성격에 따라 관련 부서가 분산되어 운영되고 있는 실정이다.

본고는 기업 인수합병(M&A), 프로젝트 파이낸싱(PF), 부동산 금융 및 리파이낸싱 등 다양한 분야에서 주요한 자금조달 수단으로 부상하고 있는 국내 신디케이트론의 조직 형태 및 구조적 특성에 대해 체계적으로 분석한다. 신디케이트론에 관한 기존 문헌은 일반적으로 단일 주선 기관과 복수의 참여기관으로 구성된 구조를 전제로 한다 (Dass et al., 2020). 그러나 최근 신디케이트론 시장은 대출 규모의 확대와 자금 수요처의 복잡화·다양화, 정보의 불투명성 등에 따른 리스크의 분산을 위해 복수의 주간사(co-lead arrangers)가 참여하는 공동주선대출(co-arranged loans)²⁾의 비중이 증가하는 추세를 보이고 있다 (Tanjung et al., 2012; Zhou et al., 2024). 이러한 시장 구조 변화를 반영하여 공동주선 구조에 초점을 맞추고 그 제도적 구조와 경제적 특성을 심층적으로 분석한다. 이에 따라 본 연구는 공동주선대출이

2) 공식적인 용어는 없으며 차후 기술할 공동대출과의 구분을 위해 공동주선대출로 표기한다.

정보비대칭을 완화하고 신용위험을 보다 효율적으로 분산함으로써 대출 조건에 반영되는 리스크 프리미엄을 축소시키는 효과가 있음을 실증적으로 분석하고자 한다.

본 연구는 다음과 같은 다양한 방면에서 기여한다. 먼저, 그간 학문적 관심과 실증 분석이 매우 제한적이었던 국내 신디케이트드론 시장을 체계적으로 조망하고, 국내 시장의 구조적 특성과 운영 실태를 종합적으로 분석하였다는 점에서 의의가 있다. 특히, 미국 등 선진국 중심으로 축적되어 온 기존 해외 연구 성과를 정리하고 그간 제기된 해외연구이슈를 국내 시장 특성에 비추어 적용·검토하였다. 이로써 신디케이트드론의 구조와 그 효과에 관한 비교 분석의 틀을 제공한다.

둘째, 신디케이트드론 중 최근 활용이 증가하고 있는 공동주선대출이 대출금리 및 기타 여신조건에 미치는 영향을 실증적으로 분석함으로써 신디케이트드론의 구조 및 조직 형태에 대한 기존의 연구분야를 확장한다. 공동주선대출 구조가 신디케이트드론이 내재하고 있는 정보비대칭성을 완화함으로써 차주에게 낮은 대출금리를 제공할 뿐만 아니라 여신조건을 강화와 사후 모니터링을 통해 대주단의 이해를 보호하는 역할을 동시에 수행함을 실증적으로 보여준다. 이를 위해 공동주선대출의 횡단면 분석을 통해 주선기관 수, 해외 금융기관 및 비은행 기관 참여, 과거 대출이력, 대형 금융기관의 관여 여부 등 다양한 구조적·거래적 특성이 대출 금리에 미치는 영향을 규명한다. 또한, 공동주선 구조가 대출금액, 만기, 재무약정(covenants) 체결 및 담보설정 등 여신조건에 미치는 영향도 분석한다. 아울러, 국내 시장 특성을 반영한 해석을 통해 공동주선대출이 차주와 대주 모두에 이익이 되는 상호편익적 자금 조달 수단임을 시사하여 새로운 통찰을 제공한다.

셋째, 국내 신디케이트드론 시장에 대한 감독방안에 대해 제언을 한다는 점에서 기존 연구와 차별화된다. 본 연구는 국내 신디케이트드론 시장의 통계 및 모니터링 인프라가 미흡한 상황에서 금융감독당국이 신디케이트드론을 주요 자금중개 수단으로 인식하고 감독체계를 정립하는데 활용 가능한 기초자료를 제공한다는 점에서 정책적 함의를 갖는다. 특히, 공동주선대출이 상호편익적 구조라 하더라도 금융기관 간 상호연결성 등으로 인해 금융안정성이 저해될 수 있다는 점에서 체계적 모니터링 구축의 필요성을 제기한다는 데 의의가 있다.

본고는 다음과 같은 체계로 구성된다. 제2장에서는 국내 신디케이트드론 시장 현황을 실무 사례와 함께 분석하고, 최근의 다양한 유형들을 조망한다. 제3장에서는 국내외 선행연구를 검토하고 이를 바탕으로 연구 가설을 도출한다. 특히 해외 문헌의 연구전개 과정을 체계적이고 종합적으로 정리하여 국내 시장에 적용한다. 제4장은 선행연구를 바탕으로 설정한 연구

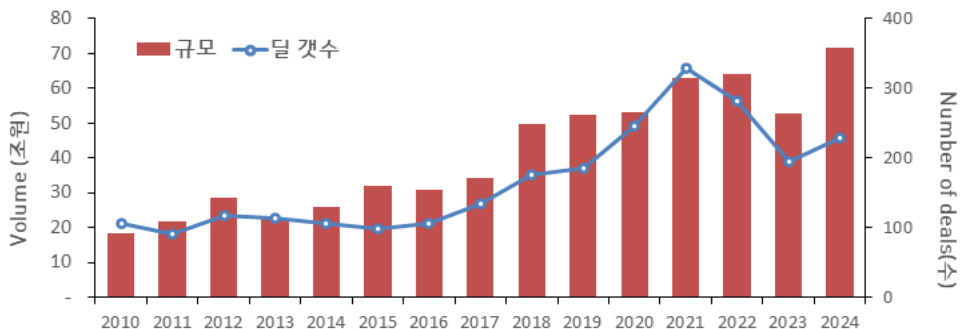
모형을 제시하고, 실증분석을 통해 가설의 타당성을 검증한다. 마지막으로 제5장에서는 연구 결과를 요약하고, 향후 국내 신디케이티드론 시장에 대한 감독 및 정책 방향에 대한 시사점을 제시한다.

II. 우리나라 신디케이티드론 시장 분석

1. 신디케이티드론 시장 현황

신디케이티드론이 1990년대부터 글로벌 금융시장에서 활성화되면서 우리나라 금융시장에도 자연스럽게 도입되었으며 초기에는 외자조달을 위한 국제금융분야에서 활용되었으나 2000년대부터는 국내 대출 시장에도 활용이 증가하였다(이재복, 윤경수, 2018). 블룸버그3)에 따르면 2001년 현재 국내 신디케이티드론 규모는 약 3,245억원에 불과하였으나 2007년에는 24.4조원 규모로 급격히 증가하였다. 그러나 2008년 글로벌 금융위기에 따라 규모가 크게 축소되다가 2010년부터 다시 증가하여 16.7조원에 이르고 이후 2024년에는 71.4조원 규모로 성장하였다. [그림 1]에서 보듯이 국내 신디케이티드론 시장은 최근 15년간 급격히 팽창하였고 연평균 성장률은 32.9%에 이른다.

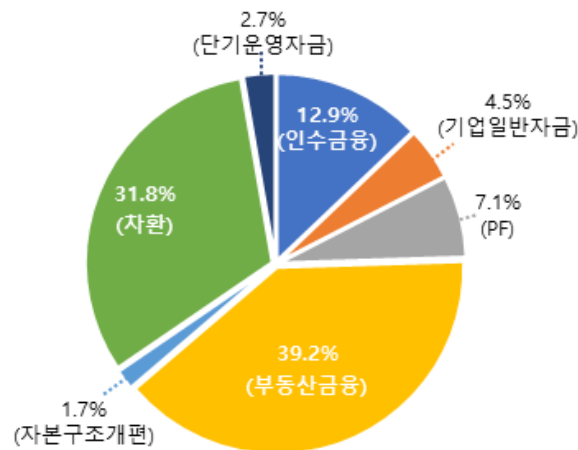
[그림 1] 우리나라 신디케이티드론 발행규모 추이



3) Bloomberg Professional Service, Bloomberg Finance L.P., 데이터 조회일: 2025년 5월 9일

2024년도 신디케이트론의 대출 용도를 살펴 보면 국내 부동산 금융이 39.2%로 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 그 다음으로 차환(31.8%), 기업인수·합병(12.9%), 프로젝트 파이낸스(7.1%), 일반 기업활동자금(4.5%), 단기 운영자금(2.7%), 자본구조 개편(1.7%)의 순이다. [그림 2]의 차환에 포함된 부동산금융까지 감안하면 국내 신디케이트론 시장에서 부동산 금융이 차지하는 비중은 50.3%에 이른다. Shared National Credit Program(2025)⁴⁾에 따르면 미국의 전체 신디케이트론의 산업별 분류 중 부동산 분야는 약 8.5% 수준으로 M&A 등 기업금융 분야가 대부분을 차지하는 결과와는 대조적으로 우리나라는 신디케이트론 중 부동산 금융의 비중이 매우 높다.

[그림 2] 2024년 국내 신디케이트론의 대출 용도



한편, 2024년도 기준 총 27개 금융기관이 신디케이트론의 주선기관으로 참여하였으면 취급 순위(leagues table)를 살펴보면 KB금융그룹이 딜 갯수 99개, 거래총액 29.7조원으로 41.6%의 시장점유율로 1위이고, 신한금융그룹이 딜 개수 94개, 거래총액 19.5조원으로 27.3%의 시장점유율로 2위이며 양 금융기관이 전체 시장규모의 2/3이상을 차지한다. 업권별로는 은행이 16개, 금융투자회사가 9개, 보험사가 2개로 은행의 시장점유율이 91.7%로 대부분을 구성한다. 한편, 27개 주간사 중 외국계 금융기관은 7개로 시장점유율은 0.8% 수준이다.

4) 미 연방준비제도 이사회(the Board of Governors of the Federal Reserve System), 연방예금보험공사(FDIC), 통화감독청(OCC)이 공동으로 미국내 일정 조건의 신디케이트론(1억달러 이상, 3개 이상 금융기관 참여)을 감독하고 잠재리스크를 평가한다.

[표 1] 2024년도 국내 신디케이트론 주간사 현황

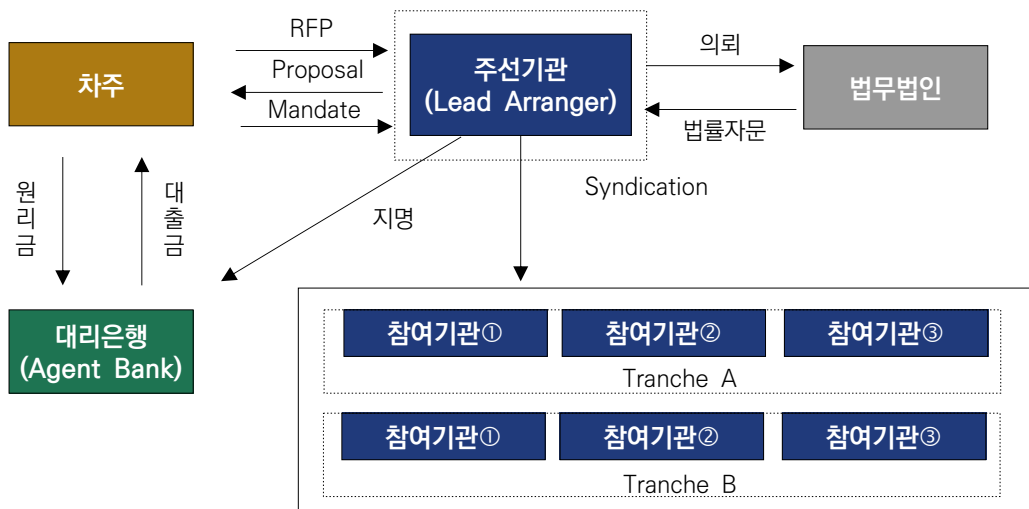
(단위: 억원, %)

주간사	순위	딜 갯수	거래총액	점유율
KB금융지주	1	99	29,738	41.6
신한금융지주	2	94	19,467	27.3
한국산업은행	3	21	5,186	7.3
농협금융지주	4	23	3,792	5.3
우리금융지주	5	24	2,913	4.1
삼성증권	6	6	2,620	3.7
하나금융지주	7	17	2,524	3.5
키움증권	8	9	1,535	2.1
BNK금융지주	9	7	710	1.0
한국투자금융지주	10	9	527	0.7
중소기업은행	11	3	438	0.6
미래에셋증권	12	4	367	0.5
DB증권	13	1	250	0.3
스미토모 미쓰이	14	2	249	0.3
BNP 파리바	15	2	204	0.3
유진투자증권	16	2	186	0.3
아이엠금융지주	17	1	174	0.2
삼성화재해상보험	18	1	145	0.2
신영증권	19	1	135	0.2
대신증권	20	1	61	0.1
메리츠금융지주	21	1	38	0.1
유안타증권	22	2	31	0.04
DBS 그룹	23	1	29	0.04
대화은행	23	1	29	0.04
OCBC	23	1	29	0.04
중국건설은행	23	1	29	0.04
중국은행(BOC)	23	1	29	0.04
총 계	27	335	71,431	100

2. 신디케이트론의 구조 및 취급사례

신디케이트론은 차주, 주선기관, 참여기관, 대리은행(agent bank), 법무법인 등 다수의 기관이 참여하게 된다. 주선기관은 차주와 상담·협의를 통해 신디케이트론의 구조를 설계하고 대주단을 모집하여 자금을 유치하는 핵심 주체이다. 참여기관은 주간사가 제시하는 대주단 계약조건에 따라 약정된 대출 분담액을 납입하고 이후 대리은행을 통해 원리금을 회수하게 된다. 대리은행은 대주단의 대리인으로서 대출실행과 대출상환 완료까지의 사후관리 실무를 수행하게 되는데 일반적으로 주선기관이 대리은행을 점임한다. 한편, 대주단의 이익을 보호하기 위해 대출계약서 작성 등을 위해 법무법인을 활용하는데 통상 차입기업의 동의하에 주선기관에 의해 고용된다. 차입기업의 재무정보 분석, 프로젝트 사업성평가 등을 위해 회계법인이나 신용평가사 등이 참여하기도 한다.

[그림 3] 신디케이트론의 구조



신디케이트론을 취급하는 실무절차는 주선기관 선정, 대출구조와 조건을 설계하는 딜 소싱(deal sourcing) 단계와 선정된 주선기관이 대주단을 모집하고 대출금을 분배하는 신디케이션의 두 단계로 크게 구분된다. 먼저 딜 소싱을 위해 차입기업은 후보 주선기관인 금융기관에게 대출금의 용도, 금액, 일정 등을 명시한 제안요청서(Request for Proposal, RFP)를

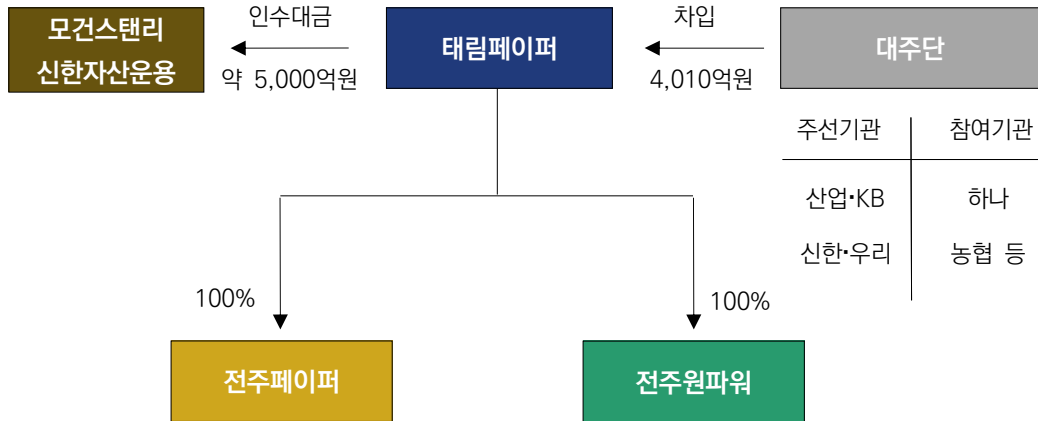
발송하게 되고 금융기관은 신디케이티드론의 주요 계약조항과 금리, 수수료 등의 대출조건, 예상일정, 주선기관 실적 등을 포함한 금융제안서(Proposal)를 차입기업에 제출한다. 차입기업은 각 금융기관이 제출한 금융제안서상의 조건, 지명도, 거래관계, 약정조항(covenants) 등을 비교 검토한 후 단일 혹은 복수의 주선기관을 선정하게 되고 주선기관에게 신디케이션을 구성하여 자금을 조달할 수 있는 권한을 부여하는 기채의뢰서(mandate)를 발급한다. 기채의뢰서 발송으로 본격적인 신디케이션이 개시된다.

신디케이션 단계에서는 대주단 구성방식이 사모방식과 공모방식으로 구분된다. 사모방식은 공개적으로 참여기관을 모집하지 않고 소수의 금융기관만이 대주단을 구성하고 대출금액 전액을 인수하는 방식이다. 실무에서는 대부분 주선기관의 네트워크 등을 활용한 사모방식으로 참여기관이 모집된다. 반면, 공모방식의 경우 주선기관이 잠재적인 참여기관에게 거래에 관심이 있는지를 타진하는 참여의뢰서(Invitation letter)를 발송하고 참여여부를 판단할 수 있도록 대출구조, 차주정보 등을 포함한 정보제공서(Information Memorandum, I/M)와 대출금리, 담보 등의 대출조건 요약서(Term Sheet) 등을 제공한다. 참여기관은 내부 승인 후 대출확약서(Letter of Commitment, LOC)⁵⁾를 주선기관에게 제출하게 되며 이후 차주와 대주단간 최종 계약서가 체결되고 종결(closing)된다. 통상 계약서에는 차주의 재무건전성 유지를 위해 일정 수준의 부채비율 유지 등 재무적 약정조항뿐만 아니라 각종 보고서 제출 의무와 같은 비재무적 약정조항이 포함되며 대주단은 이를 통해 대출 실행 이후 차주에 대한 간접적인 경영 통제와 리스크 모니터링을 수행한다.

[그림 4]에서는 2024년에 실제 취급된 신디케이티드론 사례를 제시하였다. 태림페이퍼는 골판지 제조업을 영위하는 중견기업으로 골판지 시장의 점유율 확대와 사업 다각화를 위해 전주페이퍼(골판지 제조)와 전주원파워(신재생 에너지 기업)를 인수하고자 자금(약 5,000억원) 마련을 위해 신디케이티드론을 활용하였다. 2023년 12월 태림페이퍼는 피인수기업 100%를 소유한 모건스탠리·신한자산운용과 주식매매계약서(Share Purchase Agreement)를 체결하고 2024년 1월부터 대주단을 모집하게 된다. 블룸버그 등에 따르면 공동 주선기관은 산업, 국민, 신한, 우리은행이며 참여기관은 하나은행, 농협 등이고 대리은행은 산업은행으로 2024년 4월말 총 4,010억원의 대출금이 기표되었고 5월초 인수금액이 납입되었다. 본 거래로 산업은행은 대출이자 수익 외에도 자문·주선 수수료 및 대리은행 수수료 등의 비이자수익을 동시에 실현(All-in margin)하였다.

5) 대출확약서(LOC)는 주선기관이 차주에게 대출주선을 약속하면서 대출을 실행할 의지를 공식화한 문서로서 대출한도, 조건, 수수료, 일정 등을 명시한다. 주선기관이 각 참여기관의 LOC를 취합하여 차주에게 전달한다.

[그림 4] 신디케이트드론 활용 사례 : 태림페이퍼(2024)

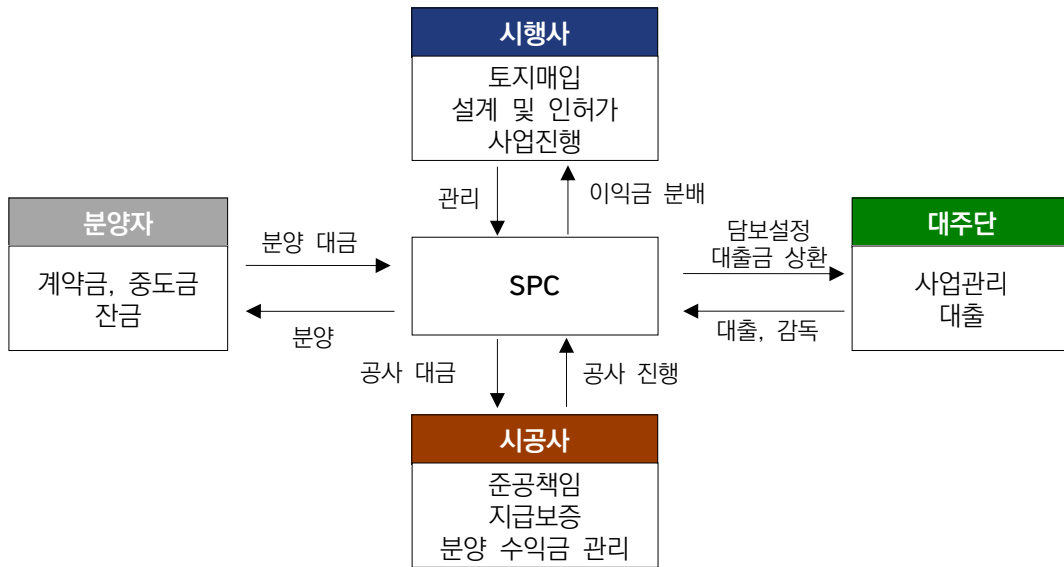


3. 최근 국내 신디케이트드론 유형

(1) 부동산PF 대출

우리나라 신디케이트드론 시장에서 대표적인 유형 중 하나는 부동산PF(Project Financing) 대출이다. 부동산 개발사업은 대규모 자금이 필요하기 때문에 복수 금융기관이 참여하는 신디케이트드론 방식을 활용해 자금을 조달하게 된다. [그림 5]에서 보듯이 부동산 개발사업 전용 프로젝트 법인인 SPC(Special Purpose Company)가 대출의 차주로서 기능을 하고, 주선기관이 자금조달 구조를 설계하고 자금을 제공하는 대주단을 모집한다. 시행사는 부동산 개발 프로젝트를 기획·운영하며, SPC의 주주로서 개발 리스크를 보유하게 되며 완공된 자산의 분양, 임대, 매각 등을 통해 대출 원리금을 제외 후 수익을 회수한다. 시공사(건설사)는 SPC와 도급계약을 체결하고 공정진행에 따라 SPC로부터 자금을 받아 공사를 진행하는 구조이다.

[그림 5] 부동산PF 대출 구조



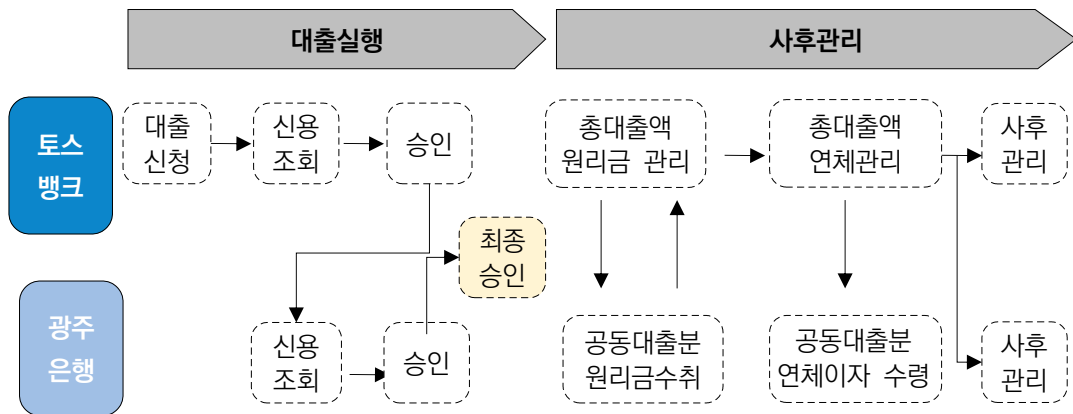
2010년 이후 저금리, 부동산 경기 호전 등으로 인해 부동산 PF는 활황세를 보였으나 2022년부터 시작된 금리상승과 고물가·고환율, 경기부진 등 대내외 환경 악화에 따라 사업성이 악화되기 시작하면서 최근 우리나라 금융시장의 주된 리스크 요인이 되었다. 본래 부동산PF 대출은 공사비와 금융비용 등 총사업비를 감안하여 설계되지만, 금리 상승, 공사원가 상승, 미분양 등 거시적 요인에 따라 향후 현금흐름 마련에 실패하면서 연체 및 부실화가 진행된다. 이 결과 금융업권 PF 대출 연체율은 2021년말 0.37% 수준이었으나 2022년말은 1.19%, 23년말은 2.70%, 2024년 6월말에는 3.56%로 점차 확대되었다. 이에 금융감독당국은 전 금융권 PF사업장 전수조사를 통해 PF사업장 DB를 구축하여 모든 사업장에 대해 분기별로 평가를 실시하고 부실사업장에 대해서는 경·공매 등을 통해 정리·재구조화하도록 유도하였다⁶⁾. 이렇게 금융감독당국은 신디케이트론 시장 중 리스크가 가장 큰 부동산PF 대출에 초점을 두고 감독업무를 수행하였다.

6) 금융감독원 보도자료(2025.5.23.)를 재구성하였다.

(2) 인터넷전문은행과 지방은행의 공동대출

최근 국내 신디케이트론 시장에 등장한 새로운 유형은 인터넷전문은행과 지방은행의 공동대출이다. 2024년 8월 토스뱅크와 광주은행은 국내 최초의 은행 간 공동 신용대출인 ‘함께대출’을 출시하였다⁷⁾. [그림 7]과 같이 함께대출은 소비자가 토스뱅크 앱(app)을 통해 대출을 신청하면 토스뱅크와 광주은행이 각각 대출심사를 실시한 이후 대출한도·금리를 공동으로 협의하여 최종 결정하고 토스뱅크 앱에서 한 번에 대출을 취급하는 서비스이다. 은행은 공동대출을 취급하면서 판매채널을 다각화하고 각 사의 신용평가모형을 보완적으로 활용하여 정교한 대출심사를 할 수 있다. 또한 소비자는 은행이 고객모집 비용을 절감하고 차주 리스크를 분산할 수 있는 효과에 따라 낮은 금리를 제공받을 수 있고, 이용편의와 접근성이 우수한 인터넷전문은행(토스뱅크)의 모바일앱을 통해 지방은행(광주은행)의 대출을 이용하게 되어 편익이 증대될 수 있게 되었다.

[그림 7] 토스뱅크와 광주은행의 공동대출 구조



동 상품 출시를 위해 2023년 7월 금융위원회와 금융감독원은 「은행권 경영·영업 제도·관행 개선방안」의 추진과제 중 하나로 우수한 모객력을 갖춘 인터넷전문은행과 양호한 대출여력을 보유한 지방은행의 강점을 결합한 대출상품을 출시하여 더 많은 소비자에게 은행권 금리혜택을 제공하는 방안을 발표하였다. 아울러 금융감독당국은 대출 출시에 앞서 동 상품이 현행 은행

7) 2025.6월 토스뱅크는 출시 9개월만에 누적 공급액이 1조원을 돌파했다고 발표하였다.

감독규정 위반 소지가 있는 부문에 대해 규제특례를 적용하여 혁신금융서비스로도 지정하였다. 먼저, 은행은 금융업의 본질적 요소를 제3자에 위탁할 수 없으나 토스뱅크 및 광주은행이 대출심사와 대출실행 업무를 상대 은행에 위탁할 수 있도록 하고, 채권추심업 허가를 받지 않고 채권추심업을 영위할 수 없음에도 토스뱅크가 별도 채권추심업 허가 없이 광주은행 대출 분에 대해 연체사실 안내 및 연체금을 수령할 수 있도록 하는 등의 규제 특례를 부여하였다. 이와 같이 금융감독당국은 공동대출 상품 출시를 적극 유도한 바 있다⁸⁾.

III. 선행연구 및 가설설정

1. 해외 연구문헌

신디케이티드론은 차주, 주선기관, 참여기관 등 다양한 참여자가 있고 대리인 문제, 정보 비대칭성, 금융기관간 연계성 문제 등이 존재하는 등 독특한 구조를 보유하고 있어 재무학 이론과 은행산업을 연구하는 데 최적의 실험환경을 제공하고 있다. 신디케이티드론 시장이 1990년대부터 본격적으로 발전함에 따라 2000년대 초기에는 신디케이티드론의 역사, 특징 및 중요성을 제시하거나 신디케이티드론을 취급하는 동기에 대해 주로 연구되었다. 이후 신디케이티드론의 각기 다른 구조와 조직 형태에 주목하여 주선기관과 참여기관의 규모, 참여비율 등 구조적 특성을 야기하는 요인과 각 요인과 가격(스프레드)간의 관계를 실증하는 연구가 활발하게 진행되었다. 아울러 다수의 금융기관이 연계된 점을 고려하여 신디케이티드론 취급 증가가 금융시스템 안정성에 미치는 영향에 대한 연구 등으로 발전해 왔다.

첫째, 신디케이티드론의 구조와 특징 및 활용동기에 관한 연구이다. Lerner (1994)는 미국 벤처캐피탈 시장의 데이터베이스를 구축하여 분석한 결과 정보비대칭이 큰 투자일수록 신디케이션이 더 자주 관찰된다는 점에 주목하여 신디케이션이 투자위험의 분산이나 지식 및 전문성의 공유라는 기존 이론에서 벗어나 정보 비대칭 상황에서의 감시활동을 강화하는 수단으로서 사용된다는 점을 강조하였다.

8) 금융위원회 보도자료(2024.6.26.)를 재구성하였다.

Dennis and Mullineaux (2000)는 신디케이트론이 상업은행 업무와 투자은행 업무 특징을 모두 보유하고 있어 분석할 가치가 있는 시장이라고 평가하였다. 은행이 차주의 특정 정보를 활용하여 여신을 취급하는 관계형 대출(relationship loans)의 성격과 주선기관이 참여기관에게 대출의 일부를 인수시키는 시장성 부채(capital market debt)의 특징을 모두 보유한 혼합된 형태(hybrid)라는 것이다. 또한, 1987년부터 1995년 기간 동안 LPC가 보유한 개별 대출 자료를 이용하여 분석한 결과, 신용등급을 보유하거나 상장된 경우와 같이 차주의 정보투명성이 높을수록 은행이 신디케이트론을 취급할 가능성이 증가한다고 분석하였다. 또한 대출의 만기가 길수록, 주선기관의 평판이 높을수록 신디케이트론 활용이 증가한다고 실증하였다. 아울러, 자기자본 대비 대출규모가 큰 경우와 여신 건전성이 낮은 경우 자본규제를 준수하고 건전성 관리를 위해 신디케이트론을 취급한다는 것을 발견하였다.

Amstrong (2003)은 1990년대 신디케이트론 시장의 발전을 은행들이 대출을 만기까지 보유하여 이자수익을 창출하는 전통적 방식(hold-to-maturity)에서 벗어나 대출을 조달하고 이를 투자자에게 배분함으로써 수수료 기반의 수익을 창출하는 모델로 전환한 점에 중요한 의의가 있다고 평가하였다. 특히 북미시장에서 문서양식 표준화, 법적기반 정비, 비은행 기관의 적극적 참여 등으로 시장의 효율성과 투명성이 크게 향상됨과 동시에 정보 비대칭성, 인수 리스크와 같은 구조적 리스크 요인을 수반하므로 지속적인 모니터링이 필요하다고 주장하였다.

Gadanecz (2004)는 신디케이트론 시장이 1970년대 개발도상국에 투자하는 국제금융 사업(sovren business)의 형태로 시작되었으나 1990년대를 거치면서 일반 기업의 주요 자금조달 수단의 하나로 성장하였다고 그간의 발전과정을 고찰하였다. 신디케이트론을 취급함으로써 주선기관 또는 선순위 기관은 전문성을 활용하여 수수료를 시현하고 익스포저를 직접 관리할 수 있으며 참여기관 또는 후순위 기관은 특정국가나 산업에 대해 자체적인 심사 능력이 부족하거나 현지 영업기반이 없더라도 신용공여에 참여할 수 있는 등 양자 모두에 이점이 있다고 분석하였다.

둘째, 신디케이트론의 참여 기관, 지분비중, 스프레드 등 자체적인 구조 및 조직 형태에 관한 연구이다. 동 연구는 Diamond (1984)가 은행의 존재 이유를 정립한 정보비대칭이론 또는 위임감시이론⁹⁾과 이후 각종 재무학 이론이 신디케이트론 시장에서 본격적으로 실증 분석된다는 점에서 의미가 깊다.

9) 은행 같은 금융중개기관은 차주와 대여자 간의 정보 비대칭성 문제를 효과적으로 해결할 수 있기 때문에 존재한다. 즉, 은행은 예금자를 대신하여 차주에 대한 모니터링을 효율적으로 수행하고 부채계약을 통해 계약을 위반한 차주에게 페널티를 부과함으로써 도덕적 해이를 방지한다.

Lee and Mullineaux (2004)는 1987년부터 1995년 기간 중 Dealscan의 신디케이트론 자료를 사용하여 신디케이트론의 참여기관 수(규모)와 지분비율 집중도의 결정요인에 대하여 분석하였다. 차입자에 대한 정보가 부족할수록, 신용위험이 높은 경우 신디케이트론의 규모가 작고 소수가 많은 지분을 보유하는 집중적인 행태를 띠며 이는 역선택 문제를 최소화하여 모니터링을 강화하기 위한 설계라고 해석하였다. 반면, 주선기관의 평판이 높거나 대출만기가 긴 경우, 차입자가 성장 가능성이 높을수록 신디케이트론의 규모가 크고 분산된 형태를 보인다는 점을 발견하였다.

Sufi (2007)는 1992년부터 2003년까지 Dealscan이 보유한 신디케이트론 자료를 바탕으로 신디케이트론 시장에서 대여자와 차입자의 정보 비대칭이 신디케이트론의 구조와 참여기관 구성에 어떠한 영향을 미치는지 실증 분석하였다. 주간사는 높은 수준의 실사와 감시가 필요한 차입자일수록 지분 비중을 늘리고 집중된 구조를 설계한다는 점과 차입자의 정보가 공개되어 있지 않거나 신용등급이 없는 차입자의 경우에는 차입자와 지리적으로 가깝거나 과거 금융거래 이력이 있는 참여기관을 선택한다는 것을 발견하였다.

François and Missonier-Piera (2007)는 1992년부터 2003년의 기간 동안 Dealscan의 데이터베이스를 이용하여 주선기관이 대리은행을 두는 요인에 대해 분석한 결과, 여러 대리은행이 각각의 전문성을 활용하여 행정 업무를 분담하고 서로의 경쟁을 통해 비용을 절감할 수 있다는 가설이 지지된다고 실증하였다. 아울러, 대리은행이 주간사와 협업하는 과정에서 정보 비대칭성 문제를 완화하고 참여기관을 대신하여 주간사 모니터링을 담당한다는 모니터링 가설도 또한 사실로 확인된다고 주장하였다.

Ivashina (2009)는 전통적인 대출의 경우 차주의 특성에 따라 대출금리(Spread)가 결정되지만 신디케이트론은 주간사와 참여기관사이의 정보 비대칭성으로 인한 도덕적 해이와 역선택 문제가 야기되면서 대출 스프레드에 영향을 준다는 점을 착안하여 연구하였다. 1987년부터 2006년까지의 Dealscan과 Compustat 데이터베이스를 기반으로 추정한 결과, 주간사 지분율이 높을수록 대출 스프레드가 유의미하게 낮아지는 것을 발견하였으며, 이는 주간사의 지분율이 높은 경우 정보 비대칭 문제가 감소하고 차주 입장에서는 차입 비용이 절감되는 경제적 효과를 지닌다고 강조하였다.

Haselmann and Wachtel (2011)은 유럽 24개국을 대상으로 1995년부터 2007년까지 Dealscan 데이터베이스를 활용하여 외국계 은행이 단독 주선기관으로 참여하는 경우 대출 스프레드에 미치는 영향을 금융시장 규모에 따라 대국과 소국으로 구분하여 분석하였다. 그

결과, 대국에서는 외국계 은행이 주선기관으로 참여한 대출의 스프레드가 유의하게 더 높은 것으로 나타났으며, 이는 상대적으로 위험도가 큰 차입자에게 대출을 제공하고 신디케이션을 통해 위험을 분산시키고 있음을 시사한다. 반면, 소국의 경우에는 외국계 은행과 국내 은행 간 대출 스프레드 차이가 크지 않다는 사실이 관찰되었다.

Lin et al. (2012)은 1996년부터 2008년까지의 Dealscan 자료와 Corporate Governance database를 결합한 분석을 통해 차주기업의 지배권과 소유권(현금흐름권) 간 괴리가 클수록 주간사의 지분 보유 비중이 높아지고, 신디케이트의 전체 집중도가 높아지며, 외국계 은행의 참여는 감소하고 국내은행 비중은 증가한다는 사실을 밝혀냈다. 이는 정보 비대칭 및 대리인 문제가 심화된 상황에서 주간사가 사전 실사 및 사후 모니터링을 강화할 수 있도록 신디케이트 구조를 설계한다고 해석하였다.

Lim et al. (2014)은 1997년부터 2007년까지의 DealScan 데이터를 활용하여 비은행 금융기관이 참여한 투기등급(BB+ 이하) 또는 무등급 대출에 대해 스프레드 차이를 실증적으로 분석하였다. 분석 결과, 비은행 금융기관이 신디케이트에 포함된 대출은 은행만으로 구성된 대출보다 유의하게 더 높은 스프레드를 가지며 이러한 프리미엄은 차입자의 위험도가 아닌, 은행이 자금 공급을 충분히 하지 못하는 상황에서 비은행 투자자가 제공하는 유동성에 대한 보상이라고 실증하였다.

Dass et al. (2020)은 Dealscan 등의 데이터를 이용하여 신디케이트드론 내 정보 비대칭과 내부 갈등이 대출계약의 재무약정에 미치는 영향을 분석하였다. 실증분석 결과, 참여 기관 수가 많을수록, 주간사와 참여기관 간 과거 공동 신디케이트 경험이 적을수록, 내부 갈등이 심화되어 재무약정의 도입 빈도와 강도가 높아지는 것으로 나타났다. 반면, 참여기관이 차입기업의 지분을 상당 부분 보유한 경우 주간사와의 이해관계 정렬(incentive alignment)을 통해 약정의 엄격성이 완화된다는 경향이 관찰되었다.

Gustafson et al. (2021)은 은행의 모니터링 빈도와 강도가 신디케이트드론의 구조상 어떠한 요인에 따라 결정되는지를 실증적으로 분석하였다. 2007년부터 2015년까지의 SNC 데이터베이스를 활용한 결과, 주간사의 보유 지분, 비상장 차주 여부 및 대출 만기와 모니터링 측정치 간에는 유의한 양(+)의 상관관계가 존재함을 확인하였다. 반면, 재무약정의 경우 약정 유형에 따라 모니터링과의 상관관계가 상이하게 나타났다. 또한, 차주의 신용등급 하락이나 대출한도 사용 증가 시 은행의 모니터링 활동이 강화되는 것으로 나타났으며, 이는 은행의 모니터링이 단순한 형식적 절차가 아니라 실제로 유의미하게 작동하고 있음을 실증적으로

보여준다고 해석하였다.

한편, 신디케이트론 조직 형태와 관련한 연구는 단일 주간사 구조를 중심으로 이루어졌으나 최근에는 복수 주간사 구조에 대한 분석으로 범위가 확대되었다. Tanjung et al. (2012)은 2006년부터 2010년까지 DealScan에 수록된 아시아-태평양 지역 차주기업 데이터를 이용하여 정보비대칭성과 대출 스프레드 간의 관계를 분석한 결과, 주간사의 유형, 차주와 거래 이력 등을 감안한 정보비대칭성이 대출가격을 상승시키는 효과는 통계적으로 유의하지 않음을 발견하였다. 이는 아태 지역 대출의 평균 주간사 지분이 75%로 매우 높고, 대다수의 거래에서 복수의 주간사가 존재하기 때문으로 해석하였다.

Zhou et al. (2024)은 최근 20년간 공동주선 구조가 증가하고 있음을 발견하고 정보 비대칭성이 존재하는 환경에서 공동주선 구조가 사전 심사와 사후 모니터링에 미치는 영향을 분석하였다. 2000년부터 2019년까지의 Dealscan 자료를 활용한 실증분석 결과 차입기업의 신용등급이 하향 조정되는 경우 공동주선 구조에서는 단일주선 구조에 비해 대출 스프레드가 더 크게 확대되는 경향이 나타났다. 또한 규모가 크고 시장점유율이 높은 경우 공동주선 구조는 단일주선 구조보다 대출 기간 중 계약 위반의 발생 빈도가 유의하게 낮은 것을 발견하였다.

셋째, 신디케이트론의 구조적 특성상 다수의 금융기관이 상호 연계되어 시스템 리스크 초래 가능성을 분석하는 금융안정성 연구로도 발전하였다. Nirei et al. (2015)은 신디케이트론 시장에서의 은행 간 상호연결성으로 인해 개별 자기자본 충격이 금융 시스템 전반으로 전염되는 메커니즘을 분석하였다. 특히, VaR(value-at-risk)와 같은 동일한 위험관리 수단을 사용하고 공통 차주에 대해 신디케이트론을 수행하는 구조는 평상시에는 신용위험 분산에 기여하지만 시장충격이 발생할 경우 신디케이트 구조 이탈과 대출 회수가 연쇄적으로 발생하여 시스템 전반의 금융안정성을 훼손할 수 있다는 것을 시뮬레이션을 통해 보여 주었다.

Cai et al. (2018)은 1988년부터 2011년까지의 Dealscan 데이터를 이용하여 미국내 각 은행이 취급한 신디케이트론 포트폴리오의 유사성(상호연결성)과 다양한 시스템리스크 측정치(SRISK, DIP, CoVaR) 간의 관계를 실증 분석하였다. 분석 결과, 은행 간 상호연결성이 클수록 시스템리스크 지표도 유의하게 증가하는 양(+)의 상관관계가 관찰되었다. 이는 개별 금융기관 차원의 포트폴리오 다각화가 전체 금융시스템에서는 리스크 전이를 확대할 수 있음을 의미하며 감독당국은 익스포저에 대한 공동노출 구조와 상호연결성을 포함한 시스템리스크 유발 여부를 면밀히 모니터링할 필요가 있다고 제안하였다.

Aldasoro et al. (2022)은 1990년에서 2019년까지 DealScan 데이터를 이용해 비은행 금융기관이 주선기관으로 참여한 신디케이트드론의 특성과 금융위기 시 행동을 분석하였다. 비은행 금융기관은 신디케이트드론 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있으나, 주로 더 높은 신용위험을 가진 차주에게 대출하여 은행 대비 평균 스프레드가 유의하게 높고, 국가·산업 별로 집중도가 높다는 것을 발견하였다. 금융위기 시 비은행은 해외 차주에 대한 대출을 국내 차주보다 더 크게 축소하여 국가간 충격전이를 심화시킨 점을 감안시 비은행의 신용공급 확대는 자금조달 다변화에 기여하나, 금융안정성 측면에선 리스크 요인이 될 수 있다고 강조하였다.

2. 국내 연구문헌

그간 국내 신디케이트드론 시장이 지속적으로 성장하면서 금융시장 전반에 미치는 영향력이 확대되고 있음에도 불구하고, 현재까지 신디케이트드론 시장을 주제로 한 국내 연구는 매우 미진한 실정이다. 이는 실증분석에 필요한 양질의 데이터 확보가 어렵고 그간 신디케이트드론 시장에 대한 연구 및 관심이 상대적으로 미흡하였기 때문이다.

이상호(2014)는 국내 신디케이트드론 시장을 최초로 학문적으로 조망하고 1993년부터 2011년까지 기간의 Dealscan 자료 중 국내 상장기업이 차주인 데이터 표본(185개)을 이용하여 해외은행이 주간사단으로 참여하는 경우와 국내 은행만이 주간사일 경우를 비교 분석하였다. 분석 결과, 해외은행은 국내기업에 대한 정보획득 능력 열위와 위험부담 회피 성향으로 우량 기업을 선호하여 국내 은행에 비해 낮은 스프레드를 적용하고 담보 요구에 적극적인 것을 발견하였다.

이상호(2014)는 상기와 동일 기간중 Dealscan 자료표본(123개)을 활용하여 차입기업의 소유구조가 신디케이트드론 만기에 미치는 영향을 분석하였다. 분석결과, 차입기업의 경영자 지분 및 사외이사비율과 대출만기는 음(-)의 관계가 있으며 이는 해외은행이 주간사일 경우 더 크게 나타나는 것을 발견하였다. 경영자 지분율이 높을수록 대리인 문제가 완화되므로 경영자는 단기 차입을 수용할 유인이 있고, 해외은행의 경우 정보획득 능력 측면에서 국내은행에 비해 열위에 있으므로 상대적으로 짧은 만기의 대출을 선호한다고 해석하였다.

김나연·원재환·이상호(2016)는 상기 논문과 동일 기간의 Dealscan 데이터표본 138개를 바탕으로 차주와 대주단간의 정보비대칭성이 존재한다는 점을 감안하여 과거 대출거래 경험의

존재하는 관계형 대출의 경우, 신디케이티드론에서 어떠한 구조적·계약적 특징이 나타나는지를 분석하였다. 차주와 주간사간의 대출관계가 지속될 때 주간사의 대출비중이 감소하는 것을 발견하고 이는 주간사가 차주의 내부정보 축적으로 인해 감시비용을 줄이는 효과가 있다고 주장하였다. 또한, 주간사와 차주 간 과거 대출관계가 존재할 경우 대출 이후 차주의 신용등급이 하락할 가능성이 유의하게 증가하며, 이는 내부정보를 보유한 은행이 차주의 단기적인 부정적 성과를 용인한 결과로 해석하였다.

고성은·이상호(2017)는 Dealscan이 보유한 1994년부터 2012년 기간 중의 165개 국내 샘플을 이용하여 경제정책 불확실성지수와 신디케이티드론 스프레드와의 상관관계를 실증한 결과 유의한 양(+)의 관계를 가진 것을 발견하고 이는 국내 정책불확실성이 높을수록 국내 기업의 외부자금조달 비용이 증가함을 의미한다고 주장하였다. 아울러, 해외은행이 국내 신디케이티드론에 참여하는 경우 정보비대칭 및 대리인 문제에 열위에 있어 이에 대한 보상으로 더 높은 스프레드를 요구한다고 설명하였다.

3. 가설설정

본고는 신디케이티드론의 설계구조 및 조직 형태에 관한 연구로 정보비대칭 문제를 검증한다. 신디케이티드론 구조에서 정보비대칭은 참여기관이 부담해야 할 대리인 비용(*agency costs*)을 유발하며, 이는 두 가지 형태로 나타난다. 첫째, 역선택(*adverse selection*) 문제다. 주간사는 차입자 및 대출조건에 관한 사적정보를 바탕으로 위험도가 높은 트랜치나 대출을 참여 은행에 전가할 유인이 존재한다. 둘째, 도덕적 해이(*moral hazard*) 문제다. 대출 실행 이후 주간사가 일정 수준의 지분을 유지하지 않는 경우 차주에 대한 모니터링 노력이 약화될 수 있으며 다수의 수동적 참여기관은 이를 견제하기 어렵다.

선행 연구는 차주가 불투명하거나 위험할수록 정보비대칭 문제를 해결하기 위해 주간사가 더 큰 지분을 보유하고, 신디케이티드가 더 집중화되는 경향이 있음을 발견하였다. 또한, 이러한 주간사 지분율의 증가는 정보비대칭성이 완화되면서 대출 스프레드를 감소시킨다는 결과를 제시하였다. 최근에는 단일 주간사 구조에서 복수의 주간사가 있는 공동주선대출이 증가하고 있는 것을 발견한 연구도 있다. 이러한 공동주선대출은 복수의 주간사를 구성함으로써 각자의 전문성을 바탕으로 정보를 교환하여 역선택 문제를 감소시키고 상호 협력을 바탕으로 모니터

링을 강화해 도덕적 해이 문제도 완화시킬 수 있다. 이러한 이론적 배경을 바탕으로 공동주선 대출 구조가 대출가격 즉, 대출 스프레드에 미치는 영향을 연구하는 것은 의미가 있으므로 다음과 같은 가설을 설정한다.

가설 1 : 공동주선대출 구조는 대출 스프레드를 낮추는 요인으로 작용한다.

아울러, 이러한 공동주선 구조 하에서의 개별 대출 구조가 스프레드에 어떠한 영향을 미치는지 횡단면적(cross-sectional) 분석을 통해 규명할 필요가 있다. 기존 문헌연구를 참조하여 첫째, 주선기관이 증가할수록 사전심사 및 사후 모니터링이 강화되어 스프레드를 낮출 수 있는지 분석한다. 둘째, 주선기관의 국적 구성에 따라 국내은행으로 구성된 경우와 외국계 은행이 포함된 경우를 비교하여 국제적 정보비대칭이나 제도적 거리 (institutional distance)가 스프레드에 미치는 영향을 살펴본다. 셋째, 비은행 금융기관이 주선기관으로 참여하는 경우 은행대비 높은 자본조달 비용과 위험 선호의 차이가 공동주선 효과에 어떠한 영향을 미치는지 검증한다. 넷째, 주선기관 간 과거 협업 이력이 있는 그룹과 신규 그룹 간의 대출 스프레드 차이를 분석함으로써 반복 거래관계가 신뢰와 정보 공유를 증진시켜 위험 프리미엄을 낮추는지를 규명한다. 다섯째, 주간사의 명성을 고려하여 톱 티어 은행이 주간사에 포함된 경우 효과가 어떻게 작동하는지 살펴본다. 마지막으로 Boot (2000)과 Bharath et al. (2011)은 반복적인 대출관계가 차입자에 대한 정보 축적을 통해 대출 조건을 개선시킨다고 보았다. 이에 따라 본 연구는 공동주선대출에서 주간사와 차입자 간 과거 대출관계 여부가 대출 스프레드에 부(-)의 영향을 미치는지 분석한다. 이러한 일련의 조건들을 더하여 공동 주선 구조의 효과를 분석함으로써 가격 결정 메커니즘에서 공동 주선이 갖는 역할을 종합적으로 이해하고자 한다. 아래와 같은 가설을 추가한다.

가설 2-1 : 공동주선대출의 구조적 특성에 따라, 주선기관 수가 많고, 참여기관이 국내 금융기관으로 구성되었으며, 주선기관 간에 과거 협업 이력이 있거나, 대형 은행이 참여하고, 차주와 주선기관 간 거래이력이 있는 경우 대출 스프레드는 유의하게 감소한다.

가설 2-2 : 공동주선대출에 외국계 금융기관 또는 비은행 금융기관이 주선기관으로 참여 시 대출 스프레드는 유의하게 증가한다.

마지막으로 공동주선대출의 규모, 만기, 담보설정 및 재무약정 체결 여부 등 여신계약 조건이 단일 주권사 구조와 다른지도 실증한다. 공동주선은 다수의 주권사가 사전 심사와 사후 모니터링을 공동으로 수행함으로써 정보비대칭을 줄이고 대리인 비용을 분산시키므로 장기 대규모 대출에 대한 수용가능성을 높이는 유인이 된다. 또한, 공동주선대출이 여러 금융기관이 단일 차주에게 공동으로 자금을 공급하는 구조로 대출금액이 크고 이해관계자가 다수인 점을 감안하면 담보설정은 대규모 자금에 대한 상환 보장, 대출기관간 담보의 정보 공유 등을 통해 향후 불확실성을 감소시킬 수 있다. 재무약정은 대리인 문제를 완화하기 위해 설계된 계약상의 조항으로 채권자가 차주의 재무상태나 행동을 통제하거나 감시할 수 있도록 한다. 기존 문헌에서는 약정사항이 많이 포함된 대출일수록 주선기관이 더 많은 지분을 보유하고 있으며, 이는 모니터링을 강화하려는 의지의 반영이라고 해석한다. 이와 관련하여 아래와 같이 가설을 설정한다.

가설 3 : 공동주선 구조는 단일주선보다 대출금액이 크고 만기가 길며 담보설정이나 재무약정이 많은 등 제반 여신조건에 영향을 미친다.

IV. 분석결과

1. 데이터 및 연구방법

본 연구는 Loan Pricing Corporation이 제공하는 DealScan¹⁰⁾ 데이터베이스에서 추출한 신디케이트론의 대출 약정(loan facility) 자료와 Refinitiv의 Worldscope 데이터베이스에서 제공하는 차입기업의 기업정보 및 재무제표 데이터를 활용한다.

우선 1993년부터 2020년까지의 기간 중 DealScan에서 한국 기업을 차주로 하는 대출 약

10) DealScan은 신디케이트론 시장에서 가장 널리 활용되는 자료원이다. DealScan은 차주의 SEC 공시자료, 주선기관 및 기타 대여자 정보, 기타 다양한 공개 자료를 바탕으로 자료를 집적한다. 대여자들은 은행별 순위를 나타내는 리그 테이블 (league tables) 작성에 활용되는 데이터를 자발적으로 제출하며 신규 고객 유치에 이를 활용한다.(Cohen 등, 2018)

정을 구분하고 대출 금액, 스프레드, 대출만기, 재무약정, 주선기관 및 참여기관에 관한 정보를 확보하였다. 이후 Wharton Research Data Services에서 제공하는 연결 테이블(linking table)과 Beyhaghi et al. (2021)이 제안한 알고리즘¹¹⁾을 적용하여 DealScan의 대출 약정 자료와 Worldscope의 기업 재무정보 자료를 결합하였다. 한편, 금융업종(표준산업분류코드 6000-6999)은 대표적인 규제산업이며 업종 특성상 부채가 과다한 점을 감안하여 표본에서 제외하였다. 동 과정을 통해 최종 선정된 분석 표본은 총 696개의 대출약정이다. 상기 DealScan과 Worldscope에서 추출한 표본을 활용하여 앞서 제시한 연구가설을 실증적으로 검증하기 위해 다음과 같은 분석모형을 설정한다.

$$\text{대출 스프레드} = f(\text{대출 특성}, \text{차입기업 특성}, \text{대출기관 특성}, \text{거시경제 변수})$$

[표 3]은 본 연구 가설 검증에 사용한 변수의 정의이다. 상기 회귀분석모형의 종속변수는 대출 스프레드(all-in-spread drawn)로 LIBOR 또는 이에 상응하는 기준금리에 더하여 차입 기업이 추가로 지불하는 스프레드로 자연로그로 변환한 값이다. 아울러, 선행연구를 참고하여 종속변수에 영향을 미치는 변수로는 대출 특성(12개), 차입기업 특성(5개), 대출기관 특성(4개), 거시변수(4개)로 구분한다. 먼저, 대출 특성 중 대표적인 변수는 공동주선대출로 주선기관이 복수인 경우는 1, 아니면 0인 더미변수이다. 주선기관은 기존 연구(Sufi, 2007; Bharath et al., 2011)를 참조하여 다음 세 가지 기준 중 하나를 충족하는 경우로 정의한다. 첫째, “Lead Arranger Credit” 항목이 “Yes” 로 표시된 경우, 둘째, “Lender Role” 이 “Agent, “Admin Agent” , “Arranger” 또는 “Lead Bank” 로 분류된 경우, 셋째, “Distribution method” 가 “Sole Lender” 로 기재된 경우이다. 그 밖에 신디케이트드론의 특성 변수로 과거 차주와 대여자간의 거래관계 여부, 공동주선대출의 주선기관에 외국계 회사 포함여부, 주선기관간 협업이력 여부, 주선기관에 은행으로만 구성된 경우 주선기관에 비은행 참여 여부, 대형 금융기관 참여 여부, 주선기관이 국내사로만 구성된 경우(외국계 회사가 없는 경우) 등의 더미변수를 상정하여 분석한다. 대출금액과 재무약정 및 담보유무, 대출만기도 대출 특성변수로 고려하였다. 차입기업의 특성 변수로는 총자산, 수익성, 부채비율, 유형자산

11) 양사 데이터에 공통으로 적용되는 식별자가 없으므로 DealScan의 차입기업명과 Worldscope의 기업명을 기준으로 상호 매칭해야 하며 이를 위해 차주 및 기업명상에서 불필요한 접미어(Inc 등)를 제거한 후 문자열 유사도 점수를 계산하여 가장 유사한 기업을 선택하고 국가 및 산업코드 등을 활용하여 잘못된 유사매칭을 제거하는 방식이다.

비율, 시장가치대비장부가치 비율을 사용한다. 대출기관 특성 변수는 자본구조, 부채비율, 수익성, 규모로 구분되고 거시경제 변수는 1인당 국내총생산, 연간 GDP성장률, 인플레이션율, 실업률로 구성된다.

[표 3] 변수의 정의

구분	변수명	설명
종속 변수	<i>All-in-spread drawn</i>	차주가 LIBOR 또는 이에 상응하는 기준금리에 더하여 추가로 지불하는 스프레드
대출 특성 (12)	<i>Co-arrange</i> (공동주선대출)	복수의 주선기관이 있으면 1, 아니면 0, 다음중 하나 이상의 조건을 만족하면 주선기관으로 간주 (1)“Lead Arranger Credit” 항목이“Yes”로 표시 (2)“Lender Role이 “Agent”, “Admin Agent”, “Arranger” 또는 “Lead Bank”로 분류 (3)“Distribution method”가 “Sole Lender”로 기재 (Sufi, 2007; Bharath et al., 2011).
	<i>Borrower-lender relation</i>	대출 실행일 기준 최근 5년 이내 차주와 주선기관간 대출거래가 있으면1, 아니면 0
	<i>Co-arrange with foreign institutions</i>	공동주선기관에 외국계 회사가 포함되면 1, 아니면 0
	<i>Co-arrange with (without) past cooperation</i>	공동주선기관 간에 과거 협업이력이 있으면 1, 아니면 0
	<i>Co-arrange with banks</i>	공동주선기관이 은행으로만 구성되면 1, 아니면 0
	<i>Co-arrange with nonbanks</i>	공동주선기관에 비은행이 최소 한 개라도 포함되면 1, 아니면 0
	<i>Co-arrange with (without) a top 20 lender</i>	공동주선대출에 직전 연도기준 총대출금액 상위 20위인 주선기관이 포함되면 1, 아니면 0
	<i>Co-arrange with domestic institutions</i>	공동주선기관이 국내사로만 구성되면 1, 아니면 0
	<i>Facility amount</i>	대출금액(USD 기준)
	<i>Financial covenant(indicator)</i>	재무약정이 있으면 1, 아니면 0
	<i>Loan security</i>	담보가 설정되어 있으면 1, 아니면 0
	<i>Maturity</i>	대출만기(월)
차입 기업 특성 (5)	<i>Total assets</i>	총자산(USD 기준)
	<i>Profitability</i>	EBITDA/총자산
	<i>Leverage</i>	총부채/총자산
	<i>Tangibility</i>	유형자산/총자산
	<i>Market-to-book</i>	(시가총액 + 총부채)/총자산

구분	변수명	설명
대출 기관 특성 (4)	<i>Lender capitalization</i>	자기자본/총자산, 공동주선은 총자산 기준 가중평균
	<i>Lender leverage</i>	총부채/총자산, 공동주선은 총자산 기준 가중평균
	<i>Lender profitability</i>	EBITDA/총자산, 공동주선은 총자산 기준 가중평균
	<i>Lender size</i>	총자산의 자연로그값, 공동주선은 평균값
거시 경제 (4)	<i>GDP per capita</i>	1인당 국내총생산(USD 기준)
	<i>GDP growth (%)</i>	연간 GDP성장률
	<i>Inflation (%)</i>	인플레이션율
	<i>Unemployment (%)</i>	실업률

2. 기술통계분석

[표 4]에서는 분석기간 중 공동주선대출의 연도별 추이와 비중이 정리되어 있다. 1990년대는 신디케이트드론이 아시아 시장에 점차 확산되는 초기 단계로서 공동주선대출 비중이 연도별로 등락하고 있으나, 본격적인 성장기인 2000년대 중반 이후부터는 공동주선대출 활용이 명확히 증가하는 것을 보여주고 있다. 2000년에는 신디케이트드론 중 공동주선대출 비중이 12.9%에 불과하였으나 이후 점차 확대되어 2011년에는 신디케이트드론 중 94.1%가 복수의 주선기관을 선정하였다. 2011년 이후에는 공동주선대출 비중이 등락을 보이고 있으나 금액기준으로는 최소 비중이 52.1%에 이를 만큼 높은 수준을 보이고 있다. 또한, 표본 696개 중 330개가 복수의 주선기관을 활용함에 따라 분석기간 중 평균 공동주선대출 비중이 47.4%이며 금액기준으로도 53.4%에 달한다. 이러한 점을 종합적으로 감안하면 2000년대 들어 공동주선구조는 우리나라 신디케이트드론 시장에서 주요한 거래방식으로 정착했음을 시사한다.

또 다른 특징으로는 1997년(62.5%), 2008년(70.5%), 2011년(94.1%)에 공동주선대출을 활용하는 비중이 매우 높다는 점이다. 이 시기는 금융위기 등으로 국내 및 국제 금융시장의 변동성이 매우 높았다는 데 공통점이 있다. 1997년은 외환위기로 국내 기업의 연쇄부도와 금융기관 부실채권이 누증된 시기였다. 2008년은 미국 서브프라임 모기지 부실 등으로 촉발된 글로벌 금융위기의 영향으로 금융시장 불안이 심화되고 기업의 대출 연체율이 상승하고 차입비용이 확대되는 등 자금조달 여건이 악화된 시기이다. 아울러, 2011년은 유로지역 국가채무

문제, 중동지역 불안 등의 대외요인으로 금융시장 불확실성이 확대되는 모습을 보였다. 이러한 시기에 공동주선대출이 확대된 것은 금융기관이 자금공급자로서 차주의 신용위험 및 채무불이행 위험을 분산하고 사전실사와 사후 모니터링을 공동으로 분담함으로써 얻는 비용절감 등의 이점을 활용한 결과로 해석된다.

[표 4] 공동주선대출의 연도별 추이

연도	총 대출수	공동주선대출 수	비중(%)	총 대출금액 (백만달러)	공동주선 대출 금액 (백만달러)	비중(%)
1993	4	1	25.0	290.0	100.0	34.5
1994	6	5	83.3	436.4	376.4	86.2
1995	13	7	53.8	825.4	728.0	88.2
1996	51	23	45.1	2,590.6	1,662.2	64.2
1997	72	45	62.5	3,632.6	2,313.2	63.7
1998	6	1	16.7	185.6	0.0	0.0
1999	10	2	20.0	1,279.2	280.0	21.9
2000	31	4	12.9	1,892.4	100.2	5.3
2001	80	22	27.5	2,109.6	840.8	39.9
2002	24	9	37.5	1,580.6	434.8	27.5
2003	13	3	23.1	1,348.0	442.0	32.8
2004	52	26	50.0	3,745.2	1,645.0	43.9
2005	65	29	44.6	7,715.2	3,602.4	46.7
2006	43	25	58.1	5,211.0	2,523.6	48.4
2007	32	18	56.3	8,679.8	6,374.0	73.4
2008	44	31	70.5	10,991.4	3,565.0	32.4
2009	19	8	42.1	2,035.0	1,057.8	52.0
2010	17	8	47.1	1,456.8	1,195.6	82.1
2011	17	16	94.1	2,497.0	2,422.0	97.0
2012	27	12	44.4	2,334.2	1,215.6	52.1
2013	16	6	37.5	1,953.6	1,154.4	59.1
2014	16	6	37.5	1,751.6	1,233.4	70.4
2015	14	6	42.9	1,127.2	759.2	67.4
2016	10	5	50.0	1,381.8	922.8	66.8
2017	4	2	50.0	373.2	210.0	56.3
2018	4	4	100.0	981.0	981.0	100.0
2019	5	5	100.0	920.0	920.0	100.0
2020	1	1	100.0	1.0	1.0	100.0
합계	696	330	47.4	69,325.4	37,060.4	53.4

[표 5]는 1993년부터 2020년까지 관찰된 총 330건의 공동주선대출 표본의 주요 속성을 제시한다. 해당 표에는 공동주선기관의 수, 비은행 금융기관의 참여 여부, 외국계 금융기관의 참여 여부, 주선기관 간 과거 협업 이력 여부, 그리고 상위 20대 대출기관의 포함 여부가 포함된다. 우선 각 공동주선대출의 주선기관 수를 분석해 보면 5개 주선기관이 참여한 경우가 36.1%로 가장 많고, 2개가 33.0%로 다음 순위이며 3개, 4개가 각각 17.0%, 13.9%의 비중을 보였다. 일부 대출은 소수 주선기관이 참여한 구조인 반면, 전체 대출의 절반은 4개 또는 5개의 주선기관으로 구성된 컨소시엄을 통해 주선되는 것으로 나타났다. 이는 복수의 주선기관이 참여함으로써 각 기관의 특화된 전문성을 결합하여 사전 실사와 사후 모니터링의 효율성을 제고하고 이를 통해 차주의 신용위험과 채무불이행 위험을 효과적으로 분산할 수 있음을 시사한다. 아울러, 상대적으로 고위험 대출의 경우 일부 금융기관은 직접 자금을 공급하기보다는 투자자를 모집·참여시킴으로써 주선수수료를 확보하려는 동기를 가지며 이러한 요인이 다수 주선기관의 참여로 이어진 것으로 볼 수 있다. 한편으로는 은행법 등에서 규정한 동일인에 대한 신용공여 한도를 초과하지 않도록 총 여신 규모를 복수의 금융기관 간에 분산함으로써 관련 건전성 규제를 준수하는 수단으로서도 기능할 수 있다.

다음으로 주선기관으로서 은행 및 비은행 참여 현황을 보면 공동주선대출의 75.8%가 은행으로만 구성되며 비은행 금융기관이 포함된 경우는 24.2% 수준이다. 이는 전통적으로 은행이 국내 대출시장에서 핵심적 역할을 담당하고 있다는 것을 보여 준다. 또한, 비은행 금융기관도 기존 투자자 네트워크를 활용하여 참여기관을 모집할 수 있으며, 특히 대형 증권사의 경우 인프라·에너지·부동산 등 프로젝트 파이낸스 거래에서 구조화 역량과 산업별 전문성을 제공함으로써 경쟁우위를 확보할 가능성이 있다는 점도 시사한다. 최근에는 자산운용사가 블라인드 펀드를 설정하고 투자자가 해당 펀드에 가입하는 사례가 증가하고 있으며, 이를 통해 은행 중심의 전통적인 여신 심사 및 승인 절차를 간소화하고 자금 집행의 효율성을 제고할 수 있다는 장점이 부각되고 있다.

한편, 공동주선대출에서 외국계의 참여 현황을 보면 외국계 금융기관이 최소 1개사 이상 참여하는 경우는 72.4%로 매우 높다. 나머지 27.6%는 국내 기관만으로 구성된 대출 거래로 집계되었다. 이는 국경간 거래가 상당한 수준에 이르렀음을 시사한다. 차주 입장에서는 외국계 금융기관의 높은 지명도를 활용하여 거래의 신뢰도를 제고하고 이를 통해 후속 참여기관 모집을 용이하게 하는 이점을 기대할 수 있다. 외국계 금융기관의 참여는 국내 기업과의 장기적인 거래관계 형성을 통해 향후 수익 기반을 확보하고, 시장 내 점유율을 확대하려는 전략적 목적의 일환으로 해석될 수 있다.

주선기관 간 과거 협력 여부를 살펴보면 대부분의 공동주선은 최초의 협력 관계에서 형성된다. 공동주선대출 중 과거 협력 이력이 있는 주선기관이 참여한 비중은 7.0%에 불과하며, 나머지 93.0%는 이전에 공동거래 경험이 없는 주선기관 간 새롭게 구성된 파트너십이다. 이는 공동주선이 주로 대규모, 복잡, 고위험 거래에서 발생하며, 거래 특성이나 차주의 요구사항에 따라 필요한 전문성이 상이하기 때문에 주선기관은 기존 파트너 조합에만 의존하지 않고 각 거래에 최적화된 새로운 파트너를 선정하는 경향이 있음을 시사한다. 또한, 2000년대 이후 아시아·태평양 시장이 급성장하면서 글로벌 은행과 비은행 금융기관의 신규 진입이 활발해졌으며 이로 인해 신규 참여자를 포함한 새로운 조합의 공동주선이 빈번하게 형성되고 있음을 보여준다.

마지막으로, 상위 20대 대출기관(Top 20 lender)의 참여를 살펴보면 국내 공동주선대출의 47.3%에서 최소 1개 이상의 상위 20대 리딩뱅크가 주선기관으로 참여하는 것으로 나타난다. 그러나 여전히 과반의 공동주선대출에는 리딩뱅크가 참여하지 않는다. 이러한 결과는 리딩뱅크가 충분한 자본력과 정보 네트워크를 보유한 경우 외부 기관과의 협업을 통한 공동주선보다는 독자적으로 거래를 주도할 수 있는 단독주선 방식을 선호함을 보여준다. 공동주선의 경우 주선수수가 여러 기관에 분배되므로 리딩뱅크는 단독주선을 통해 더 높은 자문 및 주선수수를 확보할 수 있다. 또한 공동주선 시 차주와의 협상력이 약화되고 고객에 대한 영향력이 감소할 수 있으므로 핵심 차주와 보다 독점적인 관계를 유지하려는 전략적 의도가 반영된 결과로도 해석될 수 있다.

[표 5] 공동주선대출의 주요 특성 변수

변수명	대출 수	비중(%)
공동주선기관 수		
2	109	33.0
3	56	17.0
4	46	13.9
5	119	36.1
소계	330	100.0
은행·비은행 금융기관 참여 여부		
<i>Co-arranged with banks</i>	250	75.8
<i>Co-arranged with nonbanks</i>	80	24.2
소계	330	100.0

변수명	대출 수	비중(%)
외국계 금융회사 참여 여부		
<i>Co-arranged with foreign institutions</i>	239	72.4
<i>Co-arranged with domestic institutions</i>	91	27.6
소계	330	100.0
주선기관간 협업 이력 여부		
<i>Co-arranged with past cooperation</i>	23	7.0
<i>Co-arranged without past cooperation</i>	307	93.0
소계	330	100.0
리딩뱅크 참여 여부		
<i>Co-arranged with a top 20 lender</i>	156	47.3
<i>Co-arranged without a top 20 lender</i>	174	52.7
Total	330	100.0

[표 6]에는 전체 표본 696건 대출의 주요 변수에 대한 기초통계량이 정리되어 있다. 국내 신디케이트드론 시장에서 복수의 주선기관이 참여하는 공동주선대출은 보편적인 거래방식이다. 표본의 약 47%는 공동주선 형태로 주선된 반면, 53%는 단독 주선기관(single arranger)에 의해 주선되었다. 표본의 All-in spread drawn의 평균치는 124.65bp이고 평균 대출금액은 약 8,971만 달러이지만 그 분포는 심하게 비대칭적(skewed)이다. 하위 25% 지점의 대출금액은 2.6백만 달러에 불과한 반면, 상위 25% 지점은 약 1억 2천만 달러로 현저히 높은 수준을 보인다. 만기 구조를 살펴보면 대체로 중장기적인 특성을 보이며 평균 만기는 약 57.8개월(약 4.8년), 중앙값은 36개월(3년)이다. 이러한 만기 수준은 국내 기업의 시설자금대출 만기가 일반적으로 3년에서 5년 범위라는 점을 고려할 때 전형적인 구조로 볼 수 있다. 한편, 대출 중 약 11.4%는 담보가 설정되며, 약 1.6%는 계약조건에 재무 약정을 포함한다.

다음으로 차주의 특성을 살펴보면 평균 부채비율(leverage)은 약 0.41이고 평균 수익성(profitability)은 약 0.10으로 나타난다. 시장가치대비 장부가치비율(Market-to-Book ratio)은 약 0.71이며, 상위 25%의 값 또한 0.84에 불과해 시장가치가 장부가치 미만인 기업이 신디케이트드론을 활용하고 있다는 점을 시사한다. 한편, 차주의 총자산은 평균 98.3억달러이며 중앙값은 70.2억 달러이다

거시경제 변수를 살펴보면, 1인당 GDP는 평균 약 17,000달러이며, 평균 GDP 성장률은

약 5.9%로 전반적으로 견조한 성장세를 나타낸다. 그러나 분포의 편차가 비교적 커 표본에 다양한 경제 수준이 반영되고 있음을 확인할 수 있다. 마지막으로 평균 인플레이션율은 3.3%이며 평균 실업률은 3.5%로 나타났다.

상기 기술통계 분석을 종합하면 최근 국내에서 공동주선대출이 기업대출의 보편적 거래 방식으로 자리 잡고 있으며, 특히 대규모 대출에서 공동주선 방식이 활용되고 있음을 확인할 수 있다. 공동주선대출은 일반적으로 복수의 주선기관으로 구성되어 은행이 많은 부분을 차지 하지만 외국계 금융기관과 비은행 금융기관의 참여가 점차 확대되고 있다. 그러나 주선기관 간 과거 협력 이력은 전반적으로 제한적이다. 아울러, 국내 신디케이트론 활용 기업은 상대적으로 규모가 큰 기업일 가능성이 높으며 이는 자산 규모를 중심으로 한 표본 특성에서 확인된다.

[표 6] 변수별 기초통계량

변수명	N	평균	표준 편차	하위 25%	중위수	상위 25%
대출 특성						
<i>Co-arrange</i>	696	0.474	0.5	0	0	1
<i>All-in-spread drawn(bp)</i>	308	124.652	97.888	52.75	85	175
<i>Loan amount(USD million)</i>	693	89.713	119.294	2.619	41.148	120
<i>Financial covenant(indicator)</i>	696	0.016	0.125	0	0	0
<i>Loan security</i>	696	0.114	0.317	0	0	0
<i>Maturity(months)</i>	626	57.808	46.526	36	36	66
차주 특성						
<i>Leverage</i>	696	0.408	0.171	0.293	0.397	0.538
<i>Market-to-book</i>	696	0.714	0.306	0.518	0.664	0.84
<i>Profitability</i>	696	0.1	0.077	0.069	0.097	0.134
<i>Tangibility</i>	696	0.511	0.213	0.35	0.514	0.679
<i>Total assets(USD million)</i>	696	9,827.5	10,022.7	3,474.0	7,023.3	12,294.7
거시경제						
<i>GDP per capita(USD)</i>	696	17,171.3	5,833.0	12,490.9	14,672.4	21,731.0
<i>GDP growth(%)</i>	696	5.937	2.975	3.7	5.3	9.1
<i>Inflation (%)</i>	696	3.268	1.368	2.3	3.5	4.5
<i>Unemployment(%)</i>	696	3.538	1.054	3.2	3.6	3.8

3. 공동주선대출이 대출 스프레드에 미치는 영향

(1) 공동주선구조를 채택하는 요인

공동주선대출과 대출 스프레드 간의 관계를 실증적으로 분석하기에 앞서 공동주선 구조에 영향을 미치는 결정 요인을 선행적으로 분석한다. [표 7]은 공동주선 구조로 대출이 취급될 가능성에 영향을 미치는 요인을 분석한 회귀분석 결과이다. 종속변수는 대출이 공동주선대출인지 여부를 나타내며 복수의 주선기관이 존재하는 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 정의된다.

모형(1)은 GDP, 인플레이션, 실업률 등 거시경제변수와 공동주선대출 여부의 상관관계를 분석한다. 모형(2)는 거시경제변수와 더불어 차입기업 특성을 포함한다. 모형(3)은 거시경제변수, 차입기업 및 대출 특성을 모두 포함한다. 모형(4)와 (5)는 산업, 연도, 대출유형 및 대출 목적 고정효과를 포함한다.

분석 결과, 1인당 국내총생산은 공동주선 확률과 양(+)의 관계를 보인다. 1인당 국내총생산의 계수는 0.308에서 0.426 범위로 추정되며 통계적으로 유의하다. 이는 경제 상황이 양호할수록 신디케이트드론에서 공동주선 구조가 보다 빈번하게 채택되는 경향을 나타낸다. 모형(3), (4), (5)에서는 대출 규모와 대출 만기가 공동주선과 양(+)의 관계를 나타낸다. 이는 공동주선대출이 대규모 여신과 장기자금을 제공하기 위한 전략적 수단으로 활용되고 있음을 시사한다. 또한, 담보설정 터미 변수의 계수도 유의하게 양(+)을 보이고 있다. 담보설정은 차입기업의 정보 비대칭 문제를 완화하는 장치로서 차입자의 상환능력에 대한 추가 보증수단으로 기능한다. 이는 담보설정이 역선택과 도덕적 해이 문제를 완화하기 위한 모니터링 수단으로 활용되고 있음을 시사한다(Ivashina, 2009). 종합하면, 본 연구 결과는 대출기관이 차주의 신용위험을 완화하기 위해 상호 협력한다는 기존 주장을 지지한다. 이러한 협력은 대규모 장기 대출일수록 공동주선 구조로 귀결되는 경향을 나타낸다.

[표 7] 공동주선대출로 취급될 확률 분석결과

변수명	Co-arrange				
	모형(1)	모형(2)	모형(3)	모형(4)	모형(5)
<i>Log(GDP per capita)</i>	0.395** (0.024)	0.350** (0.033)	0.426*** (0.007)	0.308* (0.092)	
<i>GDP growth</i>	0.012 (0.435)	0.009 (0.497)	0.023* (0.089)	0.020 (0.164)	
<i>Inflation</i>	0.053 (0.138)	0.055* (0.077)	0.071** (0.017)	0.052 (0.145)	
<i>Unemployment</i>	-0.031 (0.358)	-0.034 (0.279)	0.008 (0.781)	-0.022 (0.473)	
<i>Log(Total Assets)</i>		0.004 (0.902)	-0.022 (0.438)	-0.004 (0.886)	0.014 (0.557)
<i>Leverage</i>		-0.286* (0.096)	-0.299 (0.130)	-0.116 (0.597)	-0.009 (0.966)
<i>Profitability</i>		0.348 (0.378)	0.227 (0.499)	0.408 (0.262)	0.660* (0.061)
<i>Tangibility</i>		-0.020 (0.893)	-0.127 (0.401)	0.043 (0.847)	-0.020 (0.920)
<i>Market-to-book</i>		0.079 (0.446)	0.060 (0.510)	0.007 (0.928)	-0.009 (0.898)
<i>Log(Loan amount)</i>			0.030** (0.016)	0.032*** (0.009)	0.030** (0.040)
<i>Log(Maturity)</i>			0.062 (0.143)	0.074** (0.018)	0.069*** (0.006)
<i>Loan security</i>			0.030** (0.016)	0.032*** (0.009)	0.030** (0.040)
Industry fixed effect	No	No	No	Yes	Yes
Year fixed effect	No	No	No	No	Yes
Loan-type fixed effect	No	No	No	Yes	Yes
Loan purpose fixed effect	No	No	No	Yes	Yes
N	696	696	618	618	618
Adj. R ²	0.054	0.063	0.123	0.166	0.191

주) 괄호안의 수치는 p-값이며, 표준오차는 동일 차입자 내 상관성을 반영하여 조정하였다. ‘***’, ‘**’ 및 ‘*’는 각각 1%, 5% 및 10% 수준에서 유의함을 의미한다. 빈칸은 완전 다중공선성으로 인해 추정에서 제외된 변수이다.

(2) 공동주선과 단일주선 구조 간 대출 스프레드 차이 분석

앞서 분석한 위험 공유적인 대출 행태는 계약 당사자에게 경제적 편익을 제공하거나 또는 비용을 초래할 가능성이 있다. 이에 본 편에서는 공동주선과 단일주선 간의 대출가격 차이를 분석함으로써 복수의 주선기관 참여가 차입기업이 부담하는 대출비용에 어떠한 영향을 미치는지를 고찰한다. 공동주선대출과 대출가격 간의 상관관계를 검증하기 위한 OLS 회귀식¹²⁾은 다음 (1)과 같다.

$$Loan\ Spread_{f,j,t} = \beta_0 + \beta_1 Co-arrange_f + \beta_2 X_{i,t-1} + \beta_3 L_f + \mu_j + \rho_f + \sigma_f + \tau_t + \varepsilon_{f,i,t} \quad (1)$$

여기서 f, j, t 는 각각 대출약정(facility), 산업(industry), 연도(year)를 나타낸다. $Loan\ Spread_{f,j,t}$ 는 All-in Spread Drawn으로 측정되며, 이는 차입기업이 LIBOR(또는 이에 상응하는 기준금리)에 대해 추가로 지불하는 스프레드(basis points)를 의미한다. 측정치의 왜도를 완화하기 위해 All-in Spread Drawn의 자연로그 값으로 변환한다. 핵심 변수인 $Co-arrange$ 는 특정 대출약정(facility)에 복수의 주선기관이 존재하면 1, 그렇지 않으면 0으로 정의되는 더미변수이다. $X_{i,t-1}$ 는 시간에 따라 변하는 통제변수 집합으로 대출 실행일 이전 시점의 거시경제 변수와 차입기업 특성으로 구성된다.

한편, L_f 는 대출 스프레드 수준과 연관될 가능성이 있는 대출특성을 의미한다. 추가적으로, 대출유형 고정효과(ρ_f) 및 대출목적 고정효과(σ_f)를 통제하며 차입기업의 산업별 불변 특성을 통제하기 위해 산업 고정효과(μ_j)를 포함한다. 시점별 변동요인을 고려하기 위해 대출 실행 연도로 정의되는 연도 고정효과(τ_t)를 포함한다. 마지막으로, 동일 차입자 내 다수의 대출 간 높은 상관관계를 완화하기 위하여 표준오차는 동 상관성을 반영하여 조정하였다 [표 8]은 All-in Spread Drawn의 로그 변환값을 종속변수로 하고 공동주선 지표 및 통제변수를 포함한 회귀추정치를 제시한다.

12) 표본 규모의 제약을 고려하여 표본 크기에 민감한 특수 모형 대신 기본적인 OLS를 사용하되 동일 차입자 내 상관성을 반영하여 추정된 회귀계수에 대한 p-value를 조정하였다.

[표 8] 공동주선대출이 대출금리에 미치는 영향 분석결과

변수명	<i>Log(All-in-spread drawn)</i>		
	모형(1)	모형(2)	모형(3)
<i>Co-arrange</i>	-0.265 *** (0.004)	-0.238 *** (0.002)	-0.236 *** (0.000)
<i>Log(GDP per capita)</i>	0.526 ** (0.016)	0.745 *** (0.001)	0.621 ** (0.014)
<i>GDP growth</i>	-0.044 *** (0.005)	-0.025 (0.168)	-0.033 (0.107)
<i>Inflation</i>	0.007 (0.875)	0.009 (0.831)	-0.011 (0.828)
<i>Unemployment</i>	0.263 *** (0.000)	0.281 *** (0.000)	0.251 *** (0.000)
<i>Log(Total Assets)</i>		-0.101 * (0.050)	-0.013 (0.809)
<i>Leverage</i>		0.159 (0.686)	0.266 (0.499)
<i>Profitability</i>		-2.286 ** (0.035)	-1.503 (0.104)
<i>Tangibility</i>		-0.190 (0.410)	-0.323 (0.198)
<i>Market-to-book</i>		-0.138 (0.337)	0.015 (0.917)
<i>Log(Loan amount)</i>			-0.072 *** (0.008)
<i>Log(Maturity)</i>			0.072 (0.141)
<i>Loan security</i>			0.275 (0.136)
N	308	308	300
Adj.R ²	0.321	0.388	0.444

주) 괄호안의 수치는 p-값이며, 표준오차는 동일 차입자 내 상관성을 반영하여 조정하였다. ‘***’, ‘**’ 및 ‘*’는 각각 1%, 5% 및 10% 수준에서 유의함을 의미한다.

분석 결과, 공동주선대출은 단일 주선기관이 주선하는 대출에 비해 낮은 대출 스프레드를 보이는 것으로 나타났다. Co-arrange 계수는 모든 모형에서 음(-)의 값을 가지며, 1% 수준에서 통계적으로 유의하다. 모형에 따라 공동주선대출은 약 23.6%에서 26.5% 낮은 스프레드를 보여 준다. 예를 들어, 거시경제 변수를 고려하는 모형(1)에서 Co-arrange 계수는 -0.265로 공동주선대출의 스프레드가 단일주선 대출에 비해 26.5% 낮다는 것을 의미한다. 거시경제 변수 외에도 차입기업 특성과 대출 특성을 추가한 모형에도 Co-arrange 계수가 -0.236으로 거시경제변수만을 고려한 모형보다는 다소 감소하였으나 유의성과 결과는 강건하게 유지된다. 이는 복수의 금융기관이 신디케이트론을 공동으로 주선할 경우 차입기업이 낮은 이자비용을 부담하게 됨을 보여준다.

이러한 결과에는 실무상 여러 가지 요인이 있다. 통상 차입기업은 신용도나 사업성이 높을 경우 협상력의 우위를 활용하여 대출 규모를 확대하고 대출 금리를 낮추기 위해 복수의 주선기관 간 경쟁을 유도한다. 이러한 상황에서 상대적으로 우호적인 대출 조건을 확보할 가능성이 높다. 또한, 공동주선 구조는 복수의 주선기관이 참여하여 차입기업에 대한 심사와 정보 공유를 통해 정보 비대칭을 완화하는 기능을 수행한다. 이러한 공동주선 참여는 금융기관이 신규 고객과의 거래 관계를 구축하고 향후 시장 점유율을 확대하기 위한 전략적 수단으로도 활용된다. 이같은 신규 관계형 금융을 촉진하기 위해 주선기관이 차입기업에 보다 유리한 대출금리를 제시할 가능성도 존재한다 (Ioannidou & Ongena, 2010). 아울러, 다수의 주선기관이 참여하는 것은 차입자의 신용품질에 대한 긍정적 신호로 작용할 수 있다. 특히, 평판이 높은 복수의 금융기관이 인수에 참여할 경우 차입기업에 대한 시장의 신뢰도를 제고하는 신호로 작용하며 그 결과 대출에 반영되는 위험프리미엄을 감소시키는 효과가 있다. 이러한 제반 해석은 대리인 이론과 일치하며 공동주선 구조는 역선택과 도덕적 해이를 완화함으로써 참여 금융기관이 낮은 대출 스프레드를 수용하게 하는 요인으로 작용한다. 결론적으로 본 실증결과는 국내시장에서 “공동주선대출 구조는 대출 스프레드를 하락시키는 요인이다”라는 가설 1을 지지한다.

(3) 강건성 검증

본 편에서는 앞선 분석 모형에 더하여 고정효과와 통제변수를 추가 포함하는 등 추정 방법을 변경하더라도 분석 결과가 일관되게 유지되는지를 점검한다. 또한, 공동주선 대출을 받은 기업과 단일주선 대출을 받은 기업 간의 특성 차이를 반영한 분석을 통해 결과의 강건성을

추가적으로 검증하고자 한다. 종속변수는 all-in-spread drawn의 자연로그로서 이는 차입자가 LIBOR 또는 이에 상응하는 기준금리에 대해 지불하는 스프레드로 측정된다. Co-arrange는 신디케이트론이 복수의 주선기관을 보유할 경우 1, 그렇지 않은 경우 0을 가지는 더미변수이다.

[표 9]의 결과에 따르면, Co-arrange 계수는 모든 변형 모형에서 음(-)의 값을 유지하며 대부분의 경우 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 계수의 크기는 -0.128에서 -0.236 범위에 분포한다. [표 9]의 패널 A는 산업, 기업, 연도, 대출유형 및 대출목적 등 다양한 고정효과를 적용한 회귀분석 결과를 보고하고 있다. 모형 1에서 나타난 바와 같이 산업고정효과를 고려하여도 공동주선대출은 단독주선 대출에 비해 대출 스프레드가 약 23.3% 낮다. 또한, 연도 고정효과를 적용한 경우를 제외하고 기업 고정효과와 대출유형 및 대출목적 고정효과를 적용한 경우에도 대출 스프레드는 각각 약 14.3% 및 20.5% 낮게 나타났으며 이러한 결과는 통계적으로 매우 유의한 수준을 보인다. 패널 B는 산업, 연도, 산업-연도 수준 등 클러스터링(clustering) 수준을 변화시켜 앞서 제시한 Co-arrange 추정치의 강건성을 검증한다. 그룹 내 상관을 고려하여 표준오차를 조정한 후에도 Co-arrange 효과는 여전히 높은 통계적 유의성을 유지하는 것으로 나타났다. 패널 C는 규모, 레버리지, 수익성, 자본구조 등 대출기관 특성을 통제변수로 추가하여 분석한다. 관련 정보가 제한되어 표본 크기가 감소했음에도 불구하고 모형 (1)과 (2)의 결과는 공동주선 효과가 대출 스프레드를 감소시키는 경향이 비교적 안정적으로 유지됨을 보여준다.

[표 9] 강건성 점검결과

패널 A : 고정효과						
변수명	Log(<i>All-in-spread drawn</i>)					
	모형(1)	모형(2)	모형(3)	모형(4)	모형(5)	모형(6)
<i>Co-arrange</i>	-0.233 *** (0.000)	-0.143 ** (0.021)	-0.205 *** (0.006)	-0.146 ** (0.012)	-0.079 (0.126)	-0.032 (0.569)
<i>Log(GDP per capita)</i>	0.487 * (0.063)	-0.211 (0.490)	0.499 * (0.068)			
<i>GDP growth</i>	-0.042 * (0.053)	-0.018 (0.351)	-0.031 (0.195)			
<i>Inflation</i>	-0.038 (0.470)	-0.028 (0.570)	-0.024 (0.631)			
<i>Unemployment</i>	0.248 *** (0.000)	0.298 *** (0.000)	0.277 *** (0.000)			
<i>Log(Total Assets)</i>	-0.025 (0.634)	0.151 (0.424)	-0.021 (0.686)	-0.135 *** (0.005)	-0.226 * (0.083)	-0.266 * (0.093)
<i>Leverage</i>	0.316 (0.424)	0.657 (0.390)	0.323 (0.394)	0.340 (0.238)	0.492 ** (0.033)	0.533 *** (0.009)
<i>Profitability</i>	-1.172 (0.192)	-2.237 * (0.070)	-1.453 * (0.096)	-0.859 (0.156)	-1.658 ** (0.018)	-1.502 ** (0.032)
<i>Tangibility</i>	-0.839 *** (0.009)	-0.765 (0.415)	-0.744 ** (0.019)	-0.699 *** (0.006)	-0.238 (0.634)	-0.178 (0.739)
<i>Market-to-book</i>	0.030 (0.854)	0.097 (0.678)	0.018 (0.897)	0.122 (0.552)	0.400 ** (0.021)	0.339 * (0.062)
<i>Log(Loan amount)</i>	-0.089 *** (0.002)	-0.088 ** (0.011)	-0.082 *** (0.006)	-0.048 ** (0.034)	-0.049 * (0.057)	-0.075 *** (0.005)
<i>Log(Maturity)</i>	0.089 * (0.060)	0.099 (0.120)	0.117 ** (0.014)	0.165 *** (0.000)	0.152 *** (0.001)	0.146 *** (0.001)
<i>Loan security</i>	0.231 (0.206)	0.155 (0.409)	0.253 (0.136)	0.089 (0.373)	0.004 (0.976)	0.038 (0.766)
Industry fixed effect	Yes	No	Yes	Yes	No	No
Firm fixed effect	No	Yes	No	No	Yes	Yes
Year fixed effect	No	No	No	Yes	Yes	Yes
Loan-type fixed effect	No	No	Yes	No	No	Yes
Loan purpose fixed effect	No	No	Yes	No	No	Yes
N	299	279	299	295	274	274
Adj. R ²	0.455	0.619	0.470	0.675	0.821	0.828

패널 B : 군집화(Clustering)

변수명	<i>Log(All-in-spread drawn)</i>		
	산업수준에서 클러스터링 (1)	연도수준에서 클러스터링 (2)	산업·연도수준에서 클러스터링 (3)
<i>Co-arrange</i>	-0.236 *** (0.000)	-0.236 *** (0.003)	-0.236 *** (0.000)
<i>Log(GDP per capita)</i>	0.621 (0.118)	0.621 * (0.092)	0.621 * (0.058)
<i>GDP growth</i>	-0.033 (0.323)	-0.033 (0.363)	-0.033 (0.321)
<i>Inflation</i>	-0.011 (0.875)	-0.011 (0.902)	-0.011 (0.885)
<i>Unemployment</i>	0.251 * (0.055)	0.251 ** (0.013)	0.251 *** (0.005)
<i>Log(Total Assets)</i>	-0.013 (0.729)	-0.013 (0.816)	-0.013 (0.801)
<i>Leverage</i>	0.266 (0.230)	0.266 (0.224)	0.266 (0.361)
<i>Profitability</i>	-1.503 (0.129)	-1.503 * (0.076)	-1.503 * (0.069)
<i>Tangibility</i>	-0.323 (0.378)	-0.323 (0.122)	-0.323 * (0.083)
<i>Market-to-book</i>	0.015 (0.897)	0.015 (0.922)	0.015 (0.940)
<i>Log(Loan amount)</i>	-0.072 *** (0.000)	-0.072 *** (0.000)	-0.072 *** (0.000)
<i>Log(Maturity)</i>	0.072 * (0.096)	0.072 (0.246)	0.072 (0.207)
<i>Loan security</i>	0.275 (0.198)	0.275 ** (0.013)	0.275 ** (0.049)
N	300	300	300
Adj. R ²	0.444	0.444	0.444

패널 C : 대출기관 특성 통제

변수명	<i>Log(All-in-spread drawn)</i>			
	모형(1)	모형(2)	모형(3)	모형(4)
<i>Co-arrange</i>	-0.143 ** (0.044)	-0.128 * (0.075)	-0.211 (0.142)	-0.123 (0.375)
<i>Log(GDP per capita)</i>	0.644 ** (0.017)	0.644 ** (0.018)	0.907 *** (0.008)	0.717 * (0.063)
<i>GDP growth</i>	-0.039 (0.136)	-0.037 (0.168)	-0.063 (0.198)	-0.059 (0.188)
<i>Inflation</i>	-0.006 (0.923)	-0.003 (0.959)	0.085 (0.258)	0.066 (0.383)
<i>Unemployment</i>	0.234 *** (0.007)	0.233 *** (0.008)	0.102 (0.500)	0.113 (0.426)
<i>Log(Total Assets)</i>	0.001 (0.985)	-0.004 (0.948)	-0.005 (0.949)	0.014 (0.861)
<i>Leverage</i>	0.228 (0.584)	0.220 (0.599)	0.141 (0.756)	0.072 (0.873)
<i>Profitability</i>	-1.275 (0.151)	-1.265 (0.157)	-1.567 (0.102)	-1.948 ** (0.049)
<i>Tangibility</i>	-0.221 (0.367)	-0.211 (0.395)	-0.280 (0.399)	-0.207 (0.553)
<i>Market-to-book</i>	0.133 (0.406)	0.135 (0.398)	0.195 (0.292)	0.254 (0.206)
<i>Log(Loan amount)</i>	-0.070 *** (0.010)	-0.069 ** (0.010)	-0.065 ** (0.014)	-0.078 *** (0.010)
<i>Log(Maturity)</i>	0.097 ** (0.036)	0.094 ** (0.039)	0.100 ** (0.047)	0.096 * (0.065)
<i>Loan security</i>	0.267 (0.168)	0.258 (0.191)	0.017 (0.924)	0.041 (0.816)
<i>Lender size</i>	-0.102 *** (0.003)	-0.102 *** (0.003)	-0.122 ** (0.035)	-0.064 (0.429)
<i>Lender leverage</i>		0.212 (0.517)	0.470 (0.310)	0.841 (0.120)
<i>Lender profitability</i>			-4.662 (0.389)	-10.792 ** (0.025)
<i>Lender capitalization</i>				4.047 (0.119)
N	261	261	175	175
Adj. R ²	0.447	0.446	0.454	0.461

주) 괄호안의 수치는 p-값이며, 표준오차는 동일 차입자 내 상관성을 반영하여 조정하였다. ‘***’, ‘**’ 및 ‘*’는 각각 1%, 5% 및 10% 수준에서 유의함을 의미한다. 빈칸은 완전 다중공선성으로 인해 추정에서 제외된 변수이다.

한편, 공동주선대출을 이용한 기업과 단일주선 대출을 받은 기업은 내재적으로 상이한 특성을 보유하고 있을 수 있으며, 이러한 이질성이 적절히 통제되지 않을 경우 공동주선 구조가 대출 조건에 미치는 순수한 효과를 정확하게 식별하기 어렵다는 우려가 제기될 수 있다. 이에 따라 공동주선대출을 받은 기업과 단일주선 대출을 받은 기업 간의 선택 편의(selection bias)를 통제하기 위해 성향점수(propensity score) 매칭기법을 활용한다. Co-arrange를 종속변수로 하고 총자산 로그값, 레버리지, 수익성, 유형자산 비율, 시장가치 대비 장부가치 비율 등의 설명변수로 하는 로짓 모형(logit regression)을 이용하여 성향점수를 산출한 후, 유사한 성향점수를 가진 기업들 간에 매칭(matching)을 수행하여 새롭게 표본을 구성한다. 이때 거시경제환경 등을 고려하기 위하여 공동주선과 단일주선 대출이 동일 연도에 속하도록 설정한다.

[표 10]은 성향점수매칭 표본 테스트(Propensity-score matched sample analysis) 결과를 제시한다. 패널 A의 기초통계량 분석 결과, 성향점수매칭을 통해 비교된 단일주선 대출과 공동주선대출 간 차입기업 특성의 통계적 차이가 유의하지 않다는 점은 매칭 방법의 타당성과 효과성을 뒷받침한다.

패널 B는 성향점수 매칭 표본을 활용한 추가 회귀분석 결과를 보고하고 있다, 이때 종속변수는 all-in-spread drawn의 자연로그로 정의되며 차입자가 LIBOR 또는 그와 동등한 기준 금리에 대해 추가로 지불하는 스프레드(basis points)이다. 분석 결과, Co-arrange 계수는 일관되게 음(-)의 값을 나타내며, 모형 (2)를 제외하고 거시경제변수를 포함한 모형 (1)과 모든 통제변수를 고려한 모형 (3)에서는 통계적으로 유의한 수준을 유지한다.

종합해 보면, 공동주선 구조가 대출가격 결정에 미치는 영향은 다양한 강건성 검증을 통해 일관되게 확인되었으며, 표본 규모의 감소에도 불구하고 대부분의 회귀모형에서 통계적 유의성이 유지된다는 점은 분석 결과의 신뢰성을 뒷받침한다. 이는 국내 신디케이티드론 시장에서 복수의 금융기관이 주선 역할에 참여할 경우 차입기업이 부담하는 대출비용이 실질적으로 감소할 수 있음을 재확인한다.

[표 10] 성향점수매칭 표본테스트 결과

패널 A : 성향점수 매칭 대출표본의 기술통계량						
변수명	단일주선대출		공동주선대출		차이분석	
	N	Mean	N	Mean	평균차이	P값
<i>Log(Total asset)</i>	114	22.774	114	22.663	0.111	0.382
<i>Leverage</i>	114	0.424	114	0.41	0.015	0.464
<i>Profitability</i>	114	0.11	114	0.11	0.001	0.968
<i>Tangibility</i>	114	0.548	114	0.542	0.007	0.828
<i>Market-to-book</i>	114	0.659	114	0.648	0.012	0.728

주) N은 처치군(공동주선) 114, 대조군(단일주선) 114 등 총 228개 관측치로 구성

패널 B : 공동주선대출과 대출 스프레드			
변수명	<i>Log(All-in-spread drawn)</i>		
	모형(1)	모형(2)	모형(3)
<i>Co-arrange</i>	-0.187 *** (0.007)	-0.107 (0.178)	-0.155 ** (0.036)
<i>Log(GDP per capita)</i>	0.264 (0.431)	0.528 (0.114)	0.649 * (0.070)
<i>GDP growth</i>	-0.035 (0.145)	-0.014 (0.556)	-0.008 (0.777)
<i>Inflation</i>	0.005 (0.912)	0.052 (0.329)	0.061 (0.286)
<i>Unemployment</i>	0.314 *** (0.000)	0.359 *** (0.000)	0.370 *** (0.000)
<i>Log(Total Assets)</i>		-0.008 (0.905)	0.004 (0.979)
<i>Leverage</i>		0.831 (0.273)	1.079 (0.173)
<i>Profitability</i>		-2.607 * (0.090)	-1.579 (0.218)
<i>Tangibility</i>		0.414 (0.266)	0.265 (0.480)
<i>Market-to-book</i>		-0.283 (0.616)	-0.221 (0.696)
<i>Log(Loan amount)</i>			-0.004 (0.952)
<i>Log(Maturity)</i>			0.038 (0.653)
<i>Loan security</i>			0.379 * (0.072)
N	111	111	107
Adj. R ²	0.338	0.414	0.473

주) 괄호안의 수치는 p-값이며, 표준오차는 동일 차입자 내 상관성을 반영하여 조정하였다. ‘***’, ‘**’ 및 ‘*’는 각각 1%, 5% 및 10% 수준에서 유의함을 의미한다.

4. 공동주선대출 개별 특성이 대출 스프레드에 미치는 영향

다음은 가설 2를 검증하는 것으로 공동주선구조 하에서 개별 대출의 특성에 따라 대출 스프레드 감소 효과가 어떻게 달라지는지를 실증적으로 분석한다. [표 11]은 공동주선대출의 구조적 차이에 따라 대출 스프레드에 미치는 영향을 분석한 횡단면적(cross-sectional) 실증 결과를 제시한다. 이는 공동주선 여부를 단일 더미 변수로 단순화하지 않고, 공동주선 구조의 다양한 세부 속성을 분해하여 각각이 대출 스프레드에 미치는 영향을 분석하는 접근 방식이다.

먼저, [표 11]의 모형(1)은 공동주선기관의 수가 각각 2개, 3개, 4개, 5개 이상인 경우를 구분하여 나타낸 결과를 제시한다. 모든 계수가 음의 값을 가지고 통계적으로 유의한 것으로 추정되었으며, 주선기관 수가 증가할수록 대출 스프레드는 대체로 더 크게 감소하는 경향이 관측된다. 주선기관 수가 2개, 3개, 4개, 5개 이상인 경우, 단일주선 대비 스프레드는 각각 약 21.3%, 16.5%, 33.0%, 24.2% 수준으로 감소하는 것으로 나타난다. 이러한 결과는 차주의 관점에서 주선기관 수가 증가할수록 보다 유리한 대출 조건을 확보할 수 있음을 시사한다. 이는 주선기관의 수가 많아질수록 각 기관이 보유한 투자자 네트워크를 활용하여 대출 참여자를 보다 넓고 다양하게 모집할 수 있고, 그에 따라 주선기관 간 신용익스포저가 분산되어 결과적으로 대출 마진(스프레드)이 감소한다는 본 연구의 해석과 부합한다.

모형(2)에서는 공동 주선기관에 외국 금융기관이 포함된 경우의 영향을 살펴본다. 분석 결과, 외국계 금융기관이 참여한 공동주선대출은 스프레드가 통계적으로 유의하게 30.6% 감소한 반면, 국내은행으로만 구성된 공동주선대출은 8.1% 감소에 그치는 것으로 추정되었으나 통계적으로 유의하지 않았다. 다만, 두 계수의 차이는 10% 유의수준에서 통계적으로 유의하다는 점을 감안하며 공동주선 구조에서 외국계 금융기관의 참여 여부에 따라 스프레드 절감 효과의 크기가 달라지며 외국계가 포함된 경우 비용 절감 효과가 더욱 뚜렷하게 나타난다는 점을 의미한다. 이는 외국계 금융기관이 국내 차입기업에 대한 소프트 정보(soft information) 수집에 한계가 있으므로, 정보 비대칭성이 상대적으로 낮고 규모가 큰 기업을 선별하여 신용공여를 집중함으로써 대출 스프레드가 낮게 설정되고 있음을 시사한다. 아울러, 외국계 금융기관이 국내 금융기관과 공동으로 주선기관으로 참여하는 경우, 외국계의 금융 기법 및 글로벌 경험과 국내 기관의 현지 정보력이 상호 보완적으로 작용하여 정보 생산 및 리스크 평가가 효율화되며 이로 인해 대출 스프레드가 축소된다고도 해석된다. 이는 Nini (2004), Sengupta (2007) 및 Haselmann and Wachtel (2011)¹³⁾의 연구결과와 부합한다.

모형(3)은 공동주선대출에 비은행 금융기관이 참여 여부에 따른 분석 결과이다.¹⁴⁾ 은행으로만 구성 공동주선대출은 스프레드가 19.9% 감소하는 반면, 비은행 금융기관이 참여한 경우는 스프레드가 오히려 38.4%로 크게 감소한다. 각 계수와 두 계수 간 차이는 모두 1% 수준에서 유의하다. 이러한 결과는 비은행 투자자가 은행에 비해 더 높은 수익률을 요구한다는 선행연구 (Lim et al., 2014)나, 비은행 금융기관이 주선기관으로 참여할 경우 스프레드가 증가한다고 보고한 연구 (Aldasoro et al., 2022)의 결과와 상충된다. 이는 해당 연구의 분석대상이 투기등급의 차주이거나 일반적으로 고수익을 추구하는 헤지펀드·투자은행 등의 비은행 금융기관이라는 점을 감안 시 국내 시장의 비은행 금융기관의 참여 방식과 상이하다는 점에서 그 차이를 설명할 수 있다. 국내 시장에서는 주로 증권사, 보험사, 자산운용사, 각 상호금융 중앙회 등의 비은행 금융기관이 주선기관으로 참여하며 기존 은행 중심의 구도에서 이들 기관이 진입함으로써 주선기관 간 경쟁이 심화된다. 이러한 경쟁 구조는 차주에게 더 유리한 조건을 제공하는 방향으로 작용하여 결과적으로 비은행 주선기관이 참여할 경우 대출 스프레드가 낮아지는 현상을 초래한다.

모형(4)에서는 주선기관 간 과거 협력 이력이 공동주선과 대출금리 간에 영향을 미치는지 분석한다. 주선기관 간 과거 협력 경험이 있는 경우 대출 스프레드는 49.6% 감소하는 반면, 협력 경험이 없는 경우에는 21.4% 감소하여 협력 경험이 있는 경우의 효과가 약 2배 이상 큰 것으로 나타난다. 양 계수 간 차이는 통계적 유의성이 비교적 낮음에도 불구하고, 과거 협력 경험을 보유한 주선기관들 간에는 더 효율적인 협업과 신뢰 기반의 정보 공유가 가능하여 결과적으로 차입자에게 보다 유리한 조건을 제시할 수 있음을 시사한다.

모형(5)는 상위(top-tier) 금융기관의 참여가 공동주선 효과에 미치는 영향을 검증한 결과이다. 공동주선 대출을 아시아-태평양 지역 상위 20위 은행이 참여한 경우와 참여하지 않은 경우로 구분하였다. 상위 20개 은행이 공동주선단에 포함된 경우 대출 스프레드는 35.6% 감소하며, 그렇지 않은 경우에는 12.9% 감소하는 것으로 나타났다. 이는 평판이 높은 은행이 주선기관으로 참여할 경우 투자자들이 해당 대출을 보다 신뢰할 수 있는 거래로 인식함에 따라 요구 수익률이 낮아지는 현상으로 해석될 수 있다. 아울러, 주선기관의 평판이 신디케이트 구조에서 정보 비대칭의 영향을 어느 정도 완화할 수 있다는 선행연구와 부합한다 (Sufi, 2007).

13) 외국계 은행이 단일 주선기관으로 참여한 경우 대형 시장에서는 대출 스프레드가 유의하게 증가하나, 외국계 은행과 국내 은행이 공동으로 참여한 경우는 대형, 소형 시장 모두 대출 스프레드가 유의하게 감소하는 현상을 발견하였다.

14) 비은행 금융기관 범주에는 보험사나 증권사 등이 다양하게 포함되어 있어 완전한 다중공선성을 완화할 수 있었다.

모형(6)은 공동주선과 차주-대출기관 간 과거 거래관계 여부 간 상호작용 효과를 분석한 결과이다. 과거 거래관계 여부는 최근 5년간 주선기관과 차주간 대출거래가 유무에 따른 더미 변수이다. 분석 결과, 공동주선은 기본적으로 20.2%의 스프레드 감소 효과를 보이나, 거래관계 변수 자체만으로는 유의하지 않다. 또한 상호작용항(Co-arrange × Relationship)이 음의 값을 보이나 통계적으로 유의하지 않았다.

요약하면, 본 실증분석 결과는 주선기관의 수 증가, 주간사 간 과거 협업 이력의 존재, 대형 은행의 참여가 대출 스프레드를 유의하게 감소시키는 방향으로 작용함을 보여주며 가설 2-1을 지지한다. 반면, 국내 시장의 구조적 특수성으로 인해 외국계 은행 또는 비은행 금융기관이 주선기관으로 참여시 오히려 스프레드가 축소되어 가설 2-2는 지지되지 않는 것으로 나타났다.

[표 11] 공동주선대출의 횡단면 분석

변수명	Log(All-in-spread drawn)					
	모형(1)	모형(2)	모형(3)	모형(4)	모형(5)	모형(6)
<i>Co-arrangers 2</i>	-0.213 ** (0.013)					
<i>Co-arrangers 3</i>	-0.165 * (0.071)					
<i>Co-arrangers 4</i>	-0.330 ** (0.030)					
<i>Co-arrangers 5</i>	-0.242 *** (0.003)					
<i>Co- arranged with domestic institutions</i>		-0.081 (0.435)				
<i>Co-arrange with foreign institutions</i>		-0.306 *** (0.000)				
<i>Co-arrange with banks</i>			-0.199 *** (0.003)			
<i>Co-arrange with nonbanks</i>			-0.384 *** (0.000)			
<i>Co- arranged with past cooperation</i>				-0.496 ** (0.010)		
<i>Co- arranged without past cooperation</i>				-0.214 *** (0.002)		

변수명	Log(All-in-spread drawn)					
	모형(1)	모형(2)	모형(3)	모형(4)	모형(5)	모형(6)
<i>Co-arranged with a top 20 lender</i>					-0.356 *** (0.000)	
<i>Co-arranged without a top 20 lender</i>					-0.129 ** (0.048)	
<i>Co-arrange: a</i>						-0.202 ** (0.021)
<i>Borrower-lender relation: b</i>						-0.042 (0.672)
<i>a × b</i>						-0.045 (0.723)
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Coefficient differences (p-value)		0.0751	0.0082	0.1604	0.0085	
N	300	300	300	300	300	299
Adj. R ²	0.441	0.452	0.448	0.449	0.456	0.444

주) 괄호안의 수치는 p-값이며, 표준오차는 동일 차입자 내 상관성을 반영하여 조정하였다. '***', '**' 및 '*'는 각각 1%, 5% 및 10% 수준에서 유의함을 의미한다.

5. 공동주선구조가 여신조건에 미치는 영향

본 절에서는 공동주선대출과 대출 스프레드의 상관관계 외에도 공동주선대출이 단일주선대출과 비교하여 여신 계약조건 측면에서 유의미한 차이를 보이는지를 실증적으로 분석함으로써 앞서 제시한 가설 3의 타당성을 검증한다.

[표 12]는 대출 금액, 대출 만기, 담보요건 조항 포함 여부, 재무적 약정 포함 여부 등 다양한 여신 조건을 종속변수로 하고 공동주선대출 여부를 독립변수로 설정한 회귀분석식의 결과를 제시한다. [표 8] 및 강건성 검증과 마찬가지로 거시경제 변수, 차주 및 대출 특성을 통제변수로 추가한다. 분석 결과, 모형(1)의 Co-arrange 변수의 계수는 0.781로 통계적으로 유의하며, 이는 여타 조건이 동일할 경우 공동주선대출의 규모가 단일주선 대출에 비해 평균적으로 78.1% 더 크다는 것을 의미한다. 이는 차주의 자금조달 수요가 클수록 금융기관들이 컨소

시업을 구성하여 공동주선 방식을 채택할 가능성이 높아짐을 시사한다. 즉, 대출 규모가 단일 금융기관의 단독 인수로는 부담되거나 리스크가 과도할 경우 복수의 주선기관이 참여하는 공동 주선 구조가 자연스럽게 유인되는 구조임을 보여준다.

한편, 모형 (2)의 결과에 따르면 공동주선대출의 만기에 대한 계수는 0.153으로 여타 조건이 동일할 경우 공동주선대출의 만기가 단일주선 대출에 비해 평균적으로 약 15.3% 더 길다는 점을 시사하나, 해당 결과는 통계적으로 유의하지 않았다. 또한, 모형 (3)과 (4)에서 살펴본 담보 설정 여부 및 재무약정 체결 여부에 대한 계수는 각각 0.061 및 0.013으로 공동주선대출이 단일 주선대출에 비해 담보가 설정될 가능성이 6.2%p, 재무약정이 포함될 가능성이 1.3%p 더 높은 것으로 나타났으나 이들 결과 역시 통계적으로 유의하지 않았다. 이러한 결과는 국내 시장에서 공동주선 구조가 대규모 자금조달 수요에 대응하기 위해 금융기관 간 자금 부담을 분산하는 협업적 수단으로 주로 활용되고 있음을 시사한다.

[표 12] 공동주선대출과 여신조건간의 상관관계 분석

변수명	Log(Loan amount) 모형(1)	Log (Maturity) 모형(2)	Loan security 모형(3)	Financial covenant (indicator) 모형(4)
<i>Co-arrange</i>	0.781 ** (0.045)	0.153 (0.175)	0.061 (0.185)	0.013 (0.447)
<i>Log(GDP per capita)</i>	-0.332 (0.702)	0.343 (0.119)	0.130 (0.385)	-0.053 (0.166)
<i>GDP growth</i>	-0.270 *** (0.000)	-0.013 (0.544)	0.005 (0.617)	-0.006 (0.152)
<i>Inflation</i>	0.210 (0.209)	0.036 (0.453)	0.050 * (0.092)	-0.011 * (0.085)
<i>Unemployment</i>	-0.804 *** (0.000)	0.082 (0.389)	0.016 (0.493)	-0.008 (0.162)
<i>Log(Total Assets)</i>	0.974 *** (0.000)	-0.057 (0.234)	-0.036 * (0.093)	-0.003 (0.713)
<i>Leverage</i>	-0.917 (0.385)	0.058 (0.797)	-0.243 ** (0.012)	-0.010 (0.865)
<i>Profitability</i>	3.533 (0.241)	0.570 (0.343)	-0.569 ** (0.042)	0.341 (0.126)
<i>Tangibility</i>	0.737 (0.322)	0.554 *** (0.008)	0.248 *** (0.002)	-0.010 (0.512)

변수명	Log(Loan amount) 모형(1)	Log (Maturity) 모형(2)	Loan security 모형(3)	Financial covenant (indicator) 모형(4)
<i>Market-to-book</i>	0.742 (0.218)	0.070 (0.591)	-0.130 ** (0.027)	0.019 (0.520)
<i>Log(Loan amount)</i>		0.034 (0.137)	-0.008 (0.357)	-0.003 (0.162)
<i>Log(Maturity)</i>	0.356 ** (0.045)		0.033 (0.262)	-0.007 (0.271)
<i>Loan security</i>	-0.446 (0.399)	0.188 (0.269)		0.064 (0.202)
N	618	618	618	618
Adj. R ²	0.402	0.093	0.110	0.055

주) 괄호안의 수치는 p-값이며, 표준오차는 동일 차입자 내 상관성을 반영하여 조정하였다. ‘***’, ‘**’ 및 ‘*’는 각각 1%, 5% 및 10% 수준에서 유의함을 의미한다.

마지막으로, 공동주선 구조에서 대출금리(스프레드)를 포함한 대출 금액, 만기, 재무약정 및 담보 설정 여부 등의 여신조건이 상호 작용하며 동시에 결정될 수 있다는 점을 고려하여 Seemingly Unrelated Regression (SUR) 모형을 활용하여 분석한다.

[표 13]은 재무약정 지표, 차입 스프레드의 자연로그값, 대출 만기의 자연로그값, 대출 금액의 자연로그값, 담보설정 지표 등 다섯 개의 상호 연관된 방정식을 통해 추정한 결과이다. 구체적으로 분석해 보면 Co-arrange 변수의 회귀계수는 재무약정 여부, 대출 만기, 대출 금액, 담보 설정 여부를 종속변수로 한 회귀식에서 모두 양(+)의 값을 가지며 통계적으로 유의하다. 반면, 대출 스프레드를 종속변수로 한 회귀식에서는 Co-arrange 계수가 -0.213으로 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 이는 여신조건 간의 공동결정 구조를 고려하더라도 공동주선이 대출금리에 미치는 부의 효과가 가 유지됨을 보여준다.

아울러, 재무약정 여부, 대출 만기, 담보 설정 여부에 대한 Co-arrange 변수의 회귀계수가 일반 회귀분석에서는 통계적으로 유의하지 않았던 반면, SUR 분석에서는 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 이는 여신조건들이 독립적으로 결정되는 것이 아니라 상호 연동되어 동시에 결정되는 현실적 구조를 반영한 것으로 해석할 수 있다. 즉, 공동주선 구조는 대규모 대출에 활용되며, 이 과정에서 장기 만기 조건과 함께 담보 설정 및 재무약정 요건이 결합되어 공동으로 결정되는 경향이 나타난다.

[표 13]의 결과는 여신조건들 간의 다양한 상관관계를 제시한다. 모형 (1)은 재무약정 체결 여부와 대출 스프레드 간에 정(+)의 유의한 관계가 있음을 보여준다. 이는 고위험 차입자에 대해 단순히 높은 금리를 부과하는 것만으로는 충분하지 않으며, 재무약정을 설정함으로써 차입자에 대한 통제권을 확보하는 방식으로 리스크를 관리함을 시사한다. 또한 모형 (3), (4), (5)의 결과에 따르면 스프레드가 높은 고위험 대출일수록 대출 규모는 축소되고 담보 설정 비율은 증가하는 반면, 만기는 단축되지 않는다. 이는 국내 시장에서 일반적으로 만기를 비교적 짧게 설정한 후 차주와의 합의를 통해 반복적으로 만기를 연장하는 관행이 존재하기 때문으로 해석된다. 모형 (1), (3), (4)에서는 재무약정과 대출만기 및 재무약정과 대출규모와의 상관관계가 각각 음(-)의 계수로 나타나며 이는 금융기관이 재무약정을 부과한 차주에 대해서는 만기 및 규모도 동시에 보수적으로 설정하는 전략을 취하고 있다는 점을 시사한다.

종합해 보면 국내 시장에서는 고위험 차입자에 대해 재무약정 요구, 대출 만기 단축, 대출 금액 축소, 담보 설정 등 여신조건을 강화하는 경향이 나타났으며, 공동주선 구조는 단일주선 구조에 비해 이러한 여신조건 강화에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 이는 본 연구의 가설 3을 지지하는 실증적 근거로 해석할 수 있다.

[표 13] 여신조건 간의 상관관계 분석(SUR 모형)

변수명	Financial covenant (indicator)	Log(All-in- spread drawn)	Log (Maturity)	Log(Loan amount)	Loan security
	모형(1)	모형(2)	모형(3)	모형(4)	모형(5)
<i>Co-arrange</i>	0.034 *	-0.213 ***	0.318 ***	0.371 *	0.169 ***
	(0.073)	(0.002)	(0.001)	(0.093)	(0.000)
<i>Financial covenant (indicator)</i>			-0.694 **	-4.508 ***	
			(0.017)	(0.000)	
<i>Log(All-in-spread drawn)</i>	0.035 **		0.271 ***	-1.175 ***	0.204 ***
	(0.030)		(0.001)	(0.000)	(0.000)
<i>Log(Maturity)</i>	-0.026 **			0.210 *	
	(0.018)			(0.097)	
<i>Log(Loan amount)</i>	-0.034 ***	-0.124 ***	0.040		-0.005
	(0.000)	(0.000)	(0.114)		(0.624)

변수명	Financial covenant (indicator) 모형(1)	Log(All-in- spread drawn) 모형(2)	Log (Maturity) 모형(3)	Log(Loan amount) 모형(4)	Loan security 모형(5)
<i>Loan security</i>	0.076 *** (0.003)	0.547 *** (0.000)			
Control variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	300	300	300	300	300
Adj. R ²	0.202	0.429	0.096	0.364	0.288

주) 괄호안의 수치는 p-값이며 ‘****’, ‘***’ 및 ‘*’는 각각 1%, 5% 및 10% 수준에서 유의함을 의미한다.

V. 결론

본고는 최근 국내외 신디케이트론 시장에서 취급이 확대되고 있는 공동주선대출의 구조적 특성과 조직 형태에 대해 심층적으로 분석하였다. 신디케이트론은 대규모 자금공급 부담과 차주의 신용위험을 여러 금융기관 간에 분산시키고, 차입자로 하여금 보다 다양한 금융기관과 여신관계를 형성하여 적은 비용으로 자금을 확보할 수 있도록 하는 효율적인 금융기법으로서 기능을 한다. 이 가운데 공동주선 구조는 복수의 주선기관이 사전 심사 및 사후 관리 기능을 분담함으로써 정보 비대칭 문제를 완화하고 보다 정교한 리스크 관리가 가능하다는 점에서 주목되며 최근 국내외 시장에서 그 활용이 확대되고 있다. 이에 따라 공동주선 구조의 특성과 그 확산 배경을 실증적으로 규명하는 것은 학문적·정책적 측면 모두에서 의미 있는 시도라 할 수 있다. 본 연구는 1993년부터 2020년까지 기간 중 우리나라 기업 대상의 DealScan 데이터를 활용하여 공동주선구조가 대출 스프레드에 미치는 영향 및 공동주선대출이 보유하는 구조적 특성을 분석하였다. 본고의 주요 분석결과는 다음과 같다.

첫째, 공동주선대출 구조는 대출 스프레드를 하락시켜 차주가 부담하는 이자비용이 감소하는 것으로 나타났다. 대규모·장기 여신을 취급하는 경우 공동주선대출을 활용하는 경향이 나타나며

이러한 공동주선대출은 단일 주선대비 20%이상의 대출 스프레드 감소 효과가 통계적으로 유의하게 나타나는 것으로 분석되었다. 공동주선대출은 주선 금융기관이 대규모 여신에 따른 리스크를 분산하는 동시에 다수 기관 간 자금공급 역량을 효과적으로 결합할 수 있는 수단이라는 점에서 전략적 자금모집 방식으로 기능을 한다. 한편, 차주 입장에서는 다양한 금융기관을 주선기관으로 참여시킴으로써 대규모 자금조달 가능성과 대출계약 성사 확률을 제고할 뿐만 아니라 대출비용도 절감할 수 있다. 따라서 공동주선대출은 대출자와 차입자의 상호 이익을 창출하는 금융중개 구조로서의 기능을 한다.

둘째, 이러한 결과는 다양한 모형을 사용한 추가 분석 및 하위 표본 전반에서 통계적으로 유의하게 유지되어 결과의 강건성을 뒷받침한다. 특히, 공동주선대출 중에서도 주선기관 수가 3개 이상이거나 주선기관에 외국계 금융기관, 톱 티어 은행 또는 비은행 금융기관이 포함된 경우, 혹은 주선기관 간 과거 협업 이력이 있는 경우에는 공동주선 구조와 대출금리 간의 상관관계가 더욱 뚜렷하게 나타난다. 이러한 분석 결과는 공동주선이라는 구조적 형식뿐만 아니라 주선기관의 구성 및 특성 또한 대출금리 인하에 있어 중요한 결정 요인임을 시사한다. 즉, 외국계, 톱티어, 또는 비은행 금융기관의 공동주선 참여는 정보 접근성, 심사 역량, 리스크 관리 능력에 대한 시장의 신뢰를 제고함으로써 대출금리 인하로 이어질 수 있다. 또한, 주선기관 간 과거 협업 이력은 정보 공유와 제반 사항에 대한 조정 비용을 감소시켜 사후 모니터링 효율성을 제고하고, 이는 결과적으로 투자자의 요구 수익률을 낮추는 효과로 연결될 수 있다.

셋째, 공동주선대출은 차입자에게 금리 절감 및 대규모 자금조달의 이점을 제공하지만, 동시에 재무약정이나 담보 설정 등 강화된 채권자 보호 조항이 포함되는 경우가 많아 차주 입장에서는 일정 수준의 제약이 수반될 수 있다. 이러한 특성은 공동주선 구조와 여신조건 간의 개별적인 상관관계보다는 여신조건들 간의 내재적 연관성과 공동 결정 구조를 함께 고려할 때 더욱 뚜렷하게 나타난다. 나아가, 여신조건 간 상호의존성을 고려한 이후에도 공동주선 구조가 대출 스프레드에 대해 통계적으로 유의한 부(-)의 영향을 미친다는 점에서 그 의미는 더욱 크다. 이처럼 공동주선 구조는 정보 비대칭이 존재하는 환경에서 차주에게 경쟁력 있는 조달 조건을 제시하는 한편, 여신조건을 통합적으로 조정·구조화하여 참여 금융기관 간의 리스크를 조율하는 역할을 수행한다.

본 연구 결과는 공동주선대출이 자금 수요자에게 대규모 자금조달과 금리 절감의 이점을 제공하는 한편, 복수 금융기관이 사전 심사와 사후 관리 기능을 분담함으로써 대출 리스크를 체계적으로 통제할 수 있다는 점에서 단순한 형식적 분업을 넘어서 참가자 전체에 리스크 감소,

효율성 제고 등의 실질적 이익을 제공하는 구조라는 점을 보여준다. 따라서 공동주선 구조의 신디케이트드론 형태는 고위험 여신의 건전성 제고 및 시장 안정성 확보에 기여할 수 있다는 점을 감안하여 활용을 확대할 필요가 있다. 최근 출시되어 성공적으로 정착하고 있는 인터넷 전문은행(토스은행)과 지방은행(광주은행) 간의 공동대출은 공동주선 구조의 실제 적용 가능성을 보여주는 대표적 사례라 할 수 있다. 양 은행의 공동대출은 차주인 금융소비자에게 은행권의 저금리 혜택을 제공하는 동시에 양 은행 간의 협업을 통해 신용평가모형을 공유하고 대출 심사의 정교화를 이룰 수 있다는 점에서 의미가 크다. 또한 협업을 통해 사후관리 노하우를 공유하고, 차주에 대한 리스크를 분산함으로써 건전성 확보에 기여할 수 있으며, 나아가 리스크 분산 효과를 바탕으로 대출이 가능한 신규 소비자군을 발굴함으로써 여신 공급 범위를 확대하는 효과도 기대할 수도 있다.

그러나 공동주선대출은 대규모 여신에 여러 금융기관이 관여하는 구조로서 공통 위험에 노출되어 시스템리스크를 확대시킬 수 있는 잠재적 취약성을 내포한다. 실제로 해외 문헌(Cai et al., 2018; Aldasoro et al., 2022)은 신디케이트드론의 확산이 공동 익스포저로 인한 금융기관 간 상호 연계성을 증가시켜 충격 전이를 심화시키며, 경기 침체기에는 실물경제의 부진과 금융시장 불안이 상호작용하여 금융안정성이 악화될 수 있음을 경고하고 있다. 국내에서 금융안정성을 저해하는 신디케이트드론 또는 공동주선대출의 대표적인 사례로 부동산PF 대출을 들 수 있다. 금융기관들은 저금리 기조 하에 수익성이 높은 부동산PF 대출을 적극적으로 확대해 왔으나, 2022년 이후 부동산 경기 부진과 금리 상승 등의 영향으로 PF사업성이 악화되면서 건설업체와 저축은행·새마을금고 등으로 부실이 전이되고 금융시장 경색을 촉발하는 등 부동산PF 대출은 우리나라의 최대 시스템리스크 요인으로 부상하였다.

이처럼 공동주선대출로 인한 시스템 리스크를 사전에 방지하기 위해서는 정보 비대칭 완화와 리스크 관리의 정교화를 유도하는 공동주선 구조의 선순환 기능이 현장에서 실효성 있게 작동하도록 제도적 보완이 필요하다. 금융감독당국은 일정 규모 이상의 공동주선대출에 대해 전체 익스포저 및 추이, 주선기관 및 참여기관 현황, 자산 건전성 등을 분석하여 시스템 리스크 가능성을 주기적으로 모니터링하고 관리하는 체계를 구축해야 한다. 미국 감독 사례와 같이 다수 금융기관이 참여한 대규모 여신에 대해 각 기관의 자산건전성 분류결과를 조정하고 정기적으로 건전성을 평가함으로써 부실이 본격화되어 여타 부문으로 전이되기 이전에 잠재 리스크를 조기에 식별할 필요가 있다. 또한, 향후 공동주선대출의 부실이 현실화될 경우 부동산 PF 정리 및 재구조화 과정에서 축적된 경험을 바탕으로 채권 금융기관간의 대주단 협의회 설치, 부실 사업장에 대한 사업성 평가를 통한 채권 재조정 등 기존에 시행된 각종 제도를 적

용하는 것도 바람직하다고 판단된다.

본고는 국내 신디케이티드론 시장에서 공동주선대출의 상호편익적 구조에 대해 실증적으로 분석하였다. 다만, 글로벌 데이터를 사용한 선행연구와 달리 국내 데이터를 사용함에 따라 표본규모가 상대적으로 작아 다양한 실증분석에 한계가 있는 점이 제약으로 존재한다. 예를 들어 강건성 검증 결과, 연도 및 기업 고정효과를 동시에 감안하면 공동주선대출의 대출 스프레드 인하 효과는 통계적 유의성이 낮게 나타났다. 향후 연구에서는 보다 체계적이고 방대한 자료 축적을 바탕으로 공동주선대출의 구조적 특성이 정보 비대칭을 완화함으로써 금융 안정성에 기여하는지, 혹은 금융기관 간 상호연결성의 증대에 따라 오히려 시스템 리스크로 작용하여 금융 안정성을 저해하는지를 규명하는 방향으로 연구가 필요하다. 이를 통해 공동주선구조의 편익과 비용을 비교분석하는 연구로의 확장이 가능하다.

참 고 문 헌

- 고성은·이상호(2017). 정책불확실성이 기업의 외부자금조달비용에 미치는 영향: 신디 케이트 드론을 중심으로. 전문경영인연구, 20(3), 305-321.
- 김나연·원재환·이상호(2016). 우리나라 신디케이트드론시장에서 은행 - 차주 간 장기대출관계가 수행하는 역할에 대한 연구, 경영교육연구, 31(1), 61-83.
- 이문성(2017). 신디케이트드론의 개념과 활용방법. 금융, 756, 40-44.
- 이미현·고훈(2004), 국제대출계약의 특징과 구조: 신디케이트드론을 중심으로. 서울대학교금융 법센터, 5, 107-120.
- 이상호(2014), 국내기업 신디케이트드론에서 해외은행들이 수행하는 역할에 대한 실증연구, 대한경영학회지, 27(1), 23-49.
- 이상호(2014). 차주 소유구조가 국내 신디케이트드론 만기에 미치는 영향에 대한 실증연구. 대한경영학회지, 27(9), 1351-1382.
- 이재복·윤경수(2018), 대출채권 유통시장 현황 및 국내시장 활성화 조건, 산은조사월보, 752, 3-39.
- 조승현·이현영·강병태·송현승 (2025), 론 신디케이션, 한국금융연수원, 2025-1기 연수자료
- 최준희(2025), 신디케이트대출의 담보에 관한 연구, 경인문화사, 19-31.
- Aldasoro, I., Doerr, S., & Zhou, H. (2022). Non-bank lenders in the syndicated loan market. BIS Quarterly Review, Bank for International Settlements.
- Armstrong, J. (2003). "The Syndicated Loan Market: Developments in the North American Context." Bank of Canada Working Paper, No. 2003-15.
- Beyhaghi, M., Dai, R., Saunders, A., & Wald, J. K. (2019). International lending: The role of lender's home country. Journal of Money, Credit and Banking, 53(6), 1225-1588.
- Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal Deposit Insurance

- Corporation, & Office of the Comptroller of the Currency. (2025, March). Shared National Credit Program: 1st and 3rd Quarter 2024 reviews.
- Bharath, S. T., Dahiya, S., Saunders, A., & Srinivasan, A. (2011). Lending relationships and loan contract terms. *The Review of Financial Studies*, 24(4), 1141-1203.
- Boot Arnoud, W. A. (2000). Relationship banking: what do we know? *Journal of Financial Intermediation*, 9(1), 7-25.
- Cai, J., Eidam, F., Saunders, A., & Steffen, S. (2018). Syndication, interconnectedness, and systemic risk. *Journal of Financial Stability*, 34, 105-120.
- Chowdhry, B., & Nanda V. (1996). Stabilization, Syndication, and Pricing of IPOs. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 31(1), 25-42.
- Cohen, G., M. Friedrichs, K. Gupta, W. Hayes, S. J. Lee, B. Marsh, N. Mislang, M. Shaton, & M. Sicilian. (2018). The U.S. syndicated loan market: Matching data. Finance and Economics Discussion Series, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C.
- Dass, N., Nanda, V., & Wang, Q. (2020). Within-syndicate conflicts, loan covenants, and syndicate formation. *Financial Management*, 49(2), 547-583.
- Dennis, S. A., & Mullineaux, D. J. (2000). Syndicated loans. *Journal of Financial Intermediation*, 9(4), 404-426.
- Diamond, D. W. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. *The Review of Economic Studies*, 51(3), 393-414.
- François, P. and Missonier-Piera, F. (2007). The agency structure of loan syndicates. *Financial Review*, 42(2), 227-245.
- Gadanecz, B. (2004). The syndicated loan market: Structure, development and implications. *BIS Quarterly Review*, December, 75-89.

- Gustafson, M. T., Ivanov, I. T., & Meisenzahl, R. R. (2021). Bank monitoring: Evidence from syndicated loans. *Journal of Financial Economics*, 139(2), 452-477.
- Haselmann, R., & Wachtel, P. (2011). Foreign banks in syndicated loan markets. *Journal of Banking & Finance*, 35(10), 2679-2689.
- Ioannidou, V., & Ongena, S. (2010). "Time for a change": Loan conditions and bank behavior when firms switch banks. *The Journal of Finance*, 65(5), 1847-1877.
- Ivashina, V. (2009). Asymmetric information effects on loan spreads. *Journal of financial Economics*, 92(2), 300-319.
- Lee, S. W., & Mullineaux, D. J. (2004). Monitoring, financial distress, and the structure of commercial lending syndicates. *Financial Management*, Autumn, 107-130.
- Lerner, J. (1994). The syndication of venture capital investments. *Financial Management*, 23(3), 16-27.
- Lim, J., Minton, B. A., & Weisbach, M. S. (2014). Syndicated loan spreads and the composition of the syndicate. *Journal of Financial Economics*, 111(1), 45-69.
- Lin, C., Ma, Y., Malatesta, P., & Xuan, Y. (2012). Corporate ownership structure and bank loan syndicate structure. *Journal of Financial Economics*, 104(1), 1-22.
- Liu, E. X., & Pogach, J. (2016). Global banks and syndicated loan spreads: Evidence from U.S. banks. FDIC CFR Working Paper No. 2017-01.
- Mora, N. (2015). Lender exposure and effort in the syndicated loan market. *The Journal of Risk and Insurance*, 82(1), 205-251.
- Nini, G. (2004). The value of financial intermediaries: Empirical evidence from syndicated loans to emerging market borrowers. Board of Governors of the Federal Reserve System working paper.

- Nirei, M., Caballero, J., & Sushko, V. (2015). Bank capital shock propagation via syndicated interconnectedness. BIS Working Paper No. 484.
- Petersen, M. A., & Rajan, R. G. (1994). The benefits of lending relationships: Evidence from small business data. *The Journal of Finance*, 49(1), 3-37.
- Sengupta, R. (2007). Foreign entry and bank competition. *Journal of Financial Economics*, 84(2), 502-528.
- Simons, K. (1993). Why do banks syndicate loans? *New England Economic Review*, January, 45-52.
- Sufi, A. (2007). Information asymmetry and financing arrangements: Evidence from syndicated loans. *The Journal of Finance*, 62(2), 629-668.
- Tanjung, Y., Marciano, D., & Bartle, J. (2012). Asymmetry information and diversification effect on loan pricing in Asia Pacific region 2006-2010. Asian Finance Association (AsFA) 2013 Conference. Available at SSRN 2167805.
- Tykvová, T. (2007). Who chooses whom? syndication, skills and reputation. *Review of Financial Economics*, 16(1), 5-28.
- Zhou, H., Chung, C. Y., & Ryu, D. (2024). Dissection of co-lead arrangements in syndicated loan markets. Available at SSRN 4927761.

An Empirical Study on the Structure of Co-Arranged Lending in the Korean Syndicated Loan Market*

Junghoon Kim**, Chune Young Chung***

Abstract

This study examines the structure and organization of co-arranged loans, which are increasingly used in domestic and global syndicated loan markets. Empirical analysis shows that co-arrangement reduces loan spreads, with the effect being more pronounced when there are four or more lead arrangers, when foreign, top-tier, or non-bank institutions are involved, or when arrangers have prior collaboration history. Such loans often include stronger creditor-protection provisions, such as financial covenants and collateral. These results indicate that co-arranged loans provide large-scale financing at lower costs while enabling shared screening and monitoring among arrangers. Nevertheless, potential risks to financial stability from institutional interlinkages call for appropriate supervisory measures and further research.

Key words: syndicated loan, co-arranged loans, information asymmetry

JEL Classifications:: G21, G28

* The views expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Financial Supervisory Service. The Financial Supervisory Service, as a matter of policy, disclaims responsibility for any private publication or statement by any of its employees.

** First Author, Financial Supervisory Service (fovee@fss.or.kr)

*** Corresponding Author, Chung-Ang University (bizfinance@cau.ac.kr)

부 록

제12권 제2호 2025. 10.

- 「금융감독연구」 수록논문 목록
- 「금융감독연구」 논문투고안내
- 「금융감독연구」 연구윤리규정
- 「금융감독연구」 편집위원회 운영규정

「금융감독연구」 수록 논문

제1권 제1호(2014. 4) *창간호

우리나라 가계의 계층별 비은행대출 특성분석

최필선·권정현

국제회계기준 도입에 따른 재무회계정보의 가치관련성 비교: K-IFRS vs. K-GAAP

유용근·차승민

외국은행 국내지점에 대한 규제·감독의 개선방향

고동원

한국 금융감독의 실효성 제고

윤석현

제1권 제2호(2014. 10)

펀드판매사의 계열펀드 판매집중도와 판매보수, 운용성과, 현금흐름

박영석·백 강

산업별 은행대출 편중도와 잠재적 산업 위험

이상욱

금융지주회사 소유 및 지배구조 규제의 문제점과 개선방향

전성인

금융사업자단체의 지배구조개선을 통한 금융감독체계 발전방안

정영철

제2권 제1호(2015. 4)

가계부채와 디레버리징: 소득변동성을 중심으로

홍기석

한국 및 주요국 주식시장지표 분석과 시사점

한상일·한재준

우리나라 보험규제·감독의 시대적 변천에 대한 평가와 미래 전망:
제도사적 측면을 중심으로

이순재

제2권 제2호(2015. 10)

은행의 조건부자본증권 발행에 관한 연구: 은행법 개정안을 중심으로

최영주

EU의 제2차 금융상품시장지침(MiFID II) 및 금융상품시장규정(MiFIR)의
논점별 영향분석

오성근

중소기업 금융지원과 기업경영 행태: 지방중소기업지원 대출을 중심으로

권철우·정우재·이상욱

금융 규제감독의 효과성과 책임성 증진방안: 정보의 기록과 공개에 의한
정치적 포획 방지를 중심으로

양채열

연금 일실이익 산정 방법의 적정성 분석

마승렬

제3권 제1호(2016. 4)

조건부 베타를 이용한 은행의 시스템리스크 기여도 분석	윤재호
종합주가지수를 이용한 시스템리스크 측정모형	최광신
가계부채의 부실위험성 예측 및 평가: 가구자료를 활용한 지역별 분석	서상원·오권영
보험사기 예방 및 근절을 위한 IAIS ICP 21에 관한 연구: 보험업 감독규정에 근거한 경영실태평가제도의 비교를 중심으로	한창희·표성엽
외국인투자자유화회사의 배당성향에 관한 연구	백복현·오승빈
금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행상 고려사항 및 앞으로의 개선사항	정영철

제3권 제2호(2016. 10)

우리나라의 장수리스크 위험계수 측정에 관한 연구	김세중
자본시장법 역외적용 기준에 관한 소고: 해외증권 발행을 중심으로	이정두
온라인 증권 거래에 있어서 통신 네트워크 간의 전송 지연 차이에 따른 불공평성에 대한 확률적 분석	김동우·최윤성
자본시장법상 시장질서 교란행위에 관한 연구: 성립요건과 조사절차상 주요 쟁점사항을 중심으로	정호경·이상수

제4권 제1호(2017. 4)

금융회사에 대한 제재로서의 확약서·양해각서 활성화방안	정영철
보험가격 규제가 보험상품 가용성에 미치는 영향	김석영·김세중
금융민원 데이터 활용방안 및 금융사고 사례별 효과분석	이성복

제4권 제2호(2017. 10)

은행 상호 연계 시스템리스크에 관한 실증분석	김정수·이상욱
국내 은행부문의 시스템리스크 측정 및 자기자본규제의 유용성 평가	이성복·한희준
퇴직연금 적립금 운용 효율화를 위한 한국형 디폴트옵션 도입 방안	남재우
트럼프정부의 금융선택법안의 주요 내용, 향후 논점 및 영향: 도드-프랭크법 및 DOLFD규칙을 중심으로	오성근

제5권 제1호(2018. 4)

금융소비자보호법 및 금융혁신에 따른 소비자보호 체계에 대한 연구
2015 개정 금융교육 교육과정의 분석과 개선안 모색
북한의 금융과 통일을 위한 과제 (정책금융과 민간금융을 중심으로)

이후록
한진수
김영희

제5권 제2호(2018. 10)

혼합주기 자료를 이용한 시스템리스크의 조기경보지표 예측
암호화폐의 시장효율성: 한국 시장 검토
재벌의 연구개발비가 내재적 자기자본비용에 미치는 영향
금융산업과 사이버보안정책
패널 VAR 모형을 이용한 주택 관련 거시건전성정책의 효과에 관한 연구
- 수도권 아파트가격을 중심으로 -

형남원·최경욱·권동휘
표동진·윤영진
전홍민
정영철
이용화·이승화

제6권 제1호(2019. 4)

체제적으로 중요한 금융기관(SIFI)의 효율적인 정리 제도 구축 방안
대형 연금펀드에 대한 거시건전성 감독
블록체인을 활용한 인터넷 사기 정보 수집 및 공유방안에 관한 연구
금융감독원 특별사법경찰제도 운용 방안

박경국·다리우스 스타코
표동진·윤영진
김기형·김종현·황동엽
신운섭·이성빈·최정용
신현기

제6권 제2호(2019. 10)

월지급액 증액을 위한 공유형 역모기지모형의 설계
딥 러닝 기법을 이용한 오피니언 마이닝 분석과 성과에 관한 실증연구:
합성곱 신경망 모델과 머신러닝 모델간 성과비교를 중심으로
효과적인 퇴직연금 상품 운용을 유도하기 위한 행태 경제 실험 설계
핀테크 규제 샌드박스 도입의 파급효과에 대한 실증연구:
도입 국가들의 핀테크 벤처기업 투자규모 변화에 대한 비교분석
최대보험료의 재무경제학적 분석
쌍봉(Twin Peaks) 모형의 이론과 실제
K-ICS 2.0 무차의 DNS 금리충격 시나리오 산출 방법론의 이해와 검토

마승렬·김창기
이건창·어균선
하슬아·김덕규
김상현·신은철
구자영·허주연
홍순구
김홍범
이상헌·기호삼

제7권 제1호(2020. 4)

개인연금 공제방법 변경으로 인한 문제점 및 금융 감독기관의 대응 방안	김수성·정영득
상호저축은행 적기시정조치 제도의 효과 분석 및 시사점	박상현
신지급여력제도에서의 재보험수수료를 고려한 비례재보험의 리스크 이전효과 측정방안	박경국·허상미·정해석
연금계리 관점에서 살펴본 연금충당부채 정부공시의 적합성	성주호·장덕진
행동주의 헛지펀드에 대한 정책방향	정영철
영국법제상 결제서비스에 관한 규제 및 검사·감독-전자화폐를 포함하여	오성근
기간물 무위험지표금리(Term RFR) 산출방안 연구: 주요국 사례를 중심으로	백인석·윤선중
ISDA SIMM 개시증거금 모형과 구조화 금리 스왑	이상현·기호삼

제7권 제2호(2020. 10)

자발적 사외이사 선임이 저축은행 가계대출의사결정에 미치는 영향: 전전 및 불전전 여신	하성수·김학건
대학생 대상 실용금융교육의 효과 평가 : Kirkpatrick 모형을 중심으로	고인묵·강지영
일본 암호자산 법제도와 그 시사점에 관한 연구	임병화
확정기여형 퇴직연금 가입자의 리밸런싱 효과 분석 - 전문가 리밸런싱 관리를 중심으로 -	배종원·송인욱·이경희
테마감리 시행이 기업의 이익조정 수단에 미치는 영향: 제약·바이오산업 테마감리를 중심으로	유하경
은행 보험대리업 규제의 개선 과제	고동원
가계부채와 소비간의 관계에 대한 연구 - 가계부채의 소비제약 임계수준을 중심으로	김용선·전봉걸
소비의 연금소득 탄력성 분석과 정책적 시사점	김대환
금융소비자보호법의 집단소송제도에 대한 법경제학적 분석 집단분쟁조정 제도와 소익검토·소송대리를 중심으로	조진형

제8권 제1호(2021. 4)

韓國, 美國, 英國, 日本의 통합 및 분리형 감독체계에서 발행공시규제 권한의 감독기관간 위임과 집행구조에 관한 비교법적 연구

이정두

연금보험료 세액공제금의 연금계좌 환류 시 노후소득 개선 효과

강성호·이소라

Lapse and Replacement:
An Evidence of Intermediary's Influence in Life Insurance

백철·김석영·김현수

신용 사이클이 금융업권 시스템 리스크에 미치는 효과 분석

진옥희·이진

Altman의 z-score를 이용한 주택분양보증 사업장 재무건전성 분석

권혁신·방두완

대체투자 펀드지수 활용가능성과 자산배분에서의 실효성

여환영·송인욱

은행지주회사의 그룹 내부통제체계 실태와 개선 방향

이성복

제8권 제2호(2021. 10)

금융감독원의 디지털 포렌식 개선방안 연구

임효진·강구민

IPA 분석기법을 활용한 퇴직연금 가입자의 만족도 및 중요도 분석

강영선·성주호

시장은 어떻게 조성되는가?

이성섭

사모펀드 규제의 문제점과 개선 방안

고동원

상표 무상사용 권리 취득의 회계·세무 처리 분석

전병욱

금융상품거래와 청약철회에 관한 연구

고형석

신용카드 결제시스템의 3-당사자(신용카드업자·가맹점·회원)에 대한
몇 가지 쟁점 검토

최자유

- 신용카드 우대수수료 제도 및 적격비용 체계, 가맹점의 의무수납제,
부가서비스 축소 등을 중심으로

보이스피싱 피해예방을 위한 소비자경보 개선방안

조진형·김수빈·류두진

제9권 제1호(2022. 4)

내부자본적정성 중심의 필라2 개편 방안

서상원·김정일

실손의료보험이 국민건강보험의 재정에 미치는 영향

김대환·김우현

건강보험공단의 구상권 행사범위 제한이 피해자 및 민영보험회사 등 이해관계자에 미치는 영향에 관한 연구

이준교

- 대법원 전원합의체 2021.3.18. 선고 2018다287935 판결을 중심으로 -

금융소비자 보호를 위한 보이스피싱 대응방안 연구

장주성

- 통신사, 제조사, 금융사, 플랫폼사업자와의 협업을 통한 단계별 대응방안 제안 -

제9권 제2호(2022. 10)

주택생명연금모형의 설계 및 도입 가능성에 관한 연구

마승렬

증권 시세조종의 성립 요건에 대한 고찰 및 대안적 해석의 제언

최자유

개인 신용평가에서의 금융소비자 보호에 관한 연구 :

최성민

인공지능 방법론 기반 신용평가모형을 중심으로

기후리스크 시나리오 도출을 위한 탄소중립의 경제적 효과에 관한 연구

김도원·박원빈·황재학

물적분할 후 기업공개 시 주주 권리 침해에 관한 법경제학적 고찰

심승규·지인엽

주택연금 가입자의 신탁방식 전환의향 분석 및 시사점

최경진·전희주

특정금전신탁의 운용 및 판매규제에 대한 소고

김원순

제10권 제1호(2023. 4)

핀테크의 시스템위험에 대한 기여도: CoVaR를 이용한 접근

권용재·전봉걸·정승환

시장질서교란행위 규제와 애널리스트 보고서의 정보 효과

양철원

금융기관 퇴임 임직원 제재제도의 문제점과 개선방안

이태영

보험 판매채널에 따른 판매자의 편향된 정보전달 :

정원석·이경희

동일 금융회사의 보험설계사와 방카슈랑스 불완전판매를 중심으로

국민건강보험 건강검진 DB와 표본코호트DB를 활용한 크라운, 치수치료 담보 치아보험 상품의 상대위험도 연구

전희주·최경진

제10권 제2호(2023. 10)

기업의 탄소배출과 주가수익률간 관계에 관한 연구

윤양인·이준호·황재학

장기재직 사외이사 기업의 감사시간·보수 및 이익조정

이재은

스트레스 테스트에 기반한 국내은행의 초기 정리비용에 관한 연구

강호성·최경욱

회계·재무전문가와 기업가치 :

이송림·최승욱

회계·재무전문가 공시의 한계점 및 개선방안을 중심으로

제11권 제1호(2024. 4)

무보험자동차상해보험을 체결한 중복보험자의 대위행사 범위

이준교

- 대법원 2023.6.1. 선고 2019다237586 판결을 중심으로 -

건강상태에 따른 사망률 및 유병기간 분석과 건강여명을 활용한 건강나이 산출에
관한 연구

전희주·문기태·인태교

기업의 온실가스 감축과 신용공급에 관한 연구

윤양인·이준호·황재학

제11권 제2호(2024. 10)

은행권 해외진출 규제의 문제점과 개선방안

성무현

- 美 규정과의 비교를 중심으로 -

확정기여형 퇴직연금제도의 적정 자산배분 :

이동화·김대환

전망이론을 중심으로

주가연계증권(ELS) 발행 제도 개선방안

서상원

전세대출 채무불이행 위험 추정

김병국

제12권 제1호(2025. 4)

과거질병이력과 건강검진지표에 기반한 치매 발병 예측모형 개발

전희주·인태교

- 국민건강보험공단 노인코호트DB 사용

고빈도 알고리즘 매매에 의한 시세조종 규제에 관한 고찰

임은애

- 최근 규제 사례 분석과 현행 규제 검토를 중심으로

제12권 제2호(2025. 10)

[Lead Article] 아파트 가격 상승 요인별 금융시스템 안전성에 대한 영향 분석	이상진
Network DEA를 적용한 부동산PF 위험관리와 저축은행 경영성과 분석 : 위험의 편중과 분포 특징	김광욱·김병국
DC제도 수익률 제고를 위한 정책적 제언	성주호·김재덕
결제대금예치제도의 개선방안에 관한 연구	고형석
우리나라 자동차보험료의 합리성 검토 - 동력원별 및 담보별 비교	윤성훈·전용식
우리나라 신디케이트론 시장에서 공동주선대출의 구조에 관한 실증연구	김정훈·정준영

「금융감독연구」 편집위원회 운영규정

제 정 2013.10. 4.
개 정 2014. 4.10.
개 정 2016.10.24.
개 정 2017. 4.17.
개 정 2018. 4.20.
개 정 2019. 4.24.
개 정 2020. 4.22.
개 정 2022. 4.15.
개 정 2023.10.12.
개 정 2025.10.17.

제1장 총칙

제1조(목적) ① 금융감독원이 발간하는 「금융감독연구」는 금융산업의 선진화, 금융시장의 안정, 건전한 신용질서와 공정한 금융거래 관행 확립, 예금자 및 투자자 등 금융수요자 보호 등을 통해 국민경제의 발전에 이바지할 수 있도록 전문적이고 창의적인 학술적 연구결과와 실용적 분석자료를 제공함을 목적으로 한다.

② 이 규정은 금융감독원이 설치하는 금융감독연구 편집위원회(이하 “편집위원회”라 한다)의 구성 및 운영 등에 관한 제반 사항을 규정하여, 「금융감독연구」의 발간업무를 공정하고 투명하게 수행하도록 하는데 목적이 있다.

제2조(규정의 해석) 편집위원회의 구성 및 운영 등에 관한 사항으로서 이 규정에 정해지지 않았거나, 이 규정의 해석상 의문이 있는 사항은 편집위원회에서 결정하는 바에 따른다.

제2장 구성

제3조(구성) ① 편집위원회는 1인의 위원장과 1인의 간사를 포함하여 20인 이내의 편집위원으로 구성한다.

② 편집위원장은 금융분야의 풍부한 학식과 연구경험을 갖춘 대학교수 또는 연구기관 연구위원 중에서 금융감독원장(이하 “원장”이라 한다)이 위촉한다.

③ 편집위원은 편집위원장 및 기존 편집위원의 제청을 받아 원장이 위촉한다.

④ 편집위원은 전공분야 및 소속기관을 고려하여 연구실적이 우수하고, 대외활동이 활발한 대학교수 또는 연구기관 연구위원 중에서 위촉한다.

제4조(편집위원(장)의 임기) ① 편집위원(장)의 임기는 2년으로 하고 2회 연임할 수 있다.

② 편집위원에 결원이 있을 때에는 새로 위촉하며, 새로 위촉된 위원(장)의 임기는 위촉된 날부터 기산한다.

③ 제1항에도 불구하고, 편집위원회의 연속성 유지를 위한 경우 등 원장이 인정하는 경우에는 추가로 임기를 연장할 수 있다.

제5조(위원장) ① 편집위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 편집위원회를 대표하며, 위원회의 회의를 소집·주재하고, 회무를 통할한다.

② 위원장은 필요할 경우 편집위원중 4인 이내의 수석편집위원을 지명하여 위원장의 직무를 대행케 할 수 있다.

③ 제1항에도 불구하고, 편집위원회의 연속성 유지를 위한 경우 등 원장이 인정하는 경우에는 추가로 임기를 연장할 수 있다.

제6조(간사) ① 편집위원회의 원활한 운영을 위하여 편집위원회 간사 1인을 두며, 금융감독원의 조사연구 담당 부서장이 이를 담당한다.

② 편집위원회 간사는 다음의 직무를 수행한다.

1. 편집위원회의 의사관리
2. 편집위원에 대한 보좌업무
3. 편집위원 위(해)촉 및 논문 심사위원 선정사무
4. 투고논문 접수 및 심사관련 업무
5. 기타 위원장이 지시하는 편집위원회 관련 업무

제3장 운영

제7조(위원회의 업무와 권한) 편집위원회는 「금융감독연구」의 발간과 관련하여 다음의 사항을 심의·의결한다.

1. 「금융감독연구」에 수록할 논문의 결정
2. 「금융감독연구」 편집에 관한 사항

제8조(회의의 소집) ① 편집위원회 정기회의는 매 반기마다 위원장이 소집하며, 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 때 또는 위원 2인 이상의 요구가 있는 때에 위원장이 소집한다.

② 제1항의 소집요구를 받은 위원장은 소집요구를 받은 날로부터 15일 이내에 회의를

소집하여야 한다.

③ 위원장은 회의를 소집하는 경우에는 회의의 일시·장소와 안건을 기재한 「편집위원회 회의 개최 통보서」〈별지 제1호 서식〉를 회의안전과 함께 긴급한 사유가 없는 한 회의 개최 7일전까지 각 위원에게 통지하여야 한다.

제9조(의결방법) ① 편집위원회의 회의는 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 성립하고, 출석 위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

② 편집위원은 회의에 참석하지 않고 서면 또는 유선으로 의결권을 행사할 수 있다. 이 경우 의결권을 행사한 편집위원은 제1항의 회의에 참석한 것으로 본다.

제10조(위원의 제척) 편집위원의 논문이 편집위원회의 심의 대상이 될 경우 해당 편집위원은 제9조 제1항에 관한 심의·의결에서 제척된다.

제11조(서면회의) ① 위원장은 부득이한 경우 실제 회의를 개최하지 않고 서면회의의 방법으로 편집위원회를 소집할 수 있다.

② 제8조 제3항 및 제9조의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다. 이 경우 「편집위원회 회의 개최 통보서」〈별지 제1호 서식〉는 「편집위원회 회의제출안전에 대한 의견요청서」〈별지 제2호 서식〉를 지칭하는 것으로 본다.

제4장 논문의 심사

제12조(논문의 투고) ① 「금융감독연구」에 논문을 투고하고자 하는 자는 「금융감독연구 논문투고안내」에 따라 논문을 작성하여 전자우편 또는 팩스로 간사에게 제출하여야 한다. (〈별첨 1〉「금융감독연구」 논문투고안내 참조)

② 투고논문은 다른 학술지 또는 간행물에 발표되지 아니한 것이어야 하며, 다른 학술지 또는 간행물에 중복 심사를 의뢰하여서도 아니 된다. 다만, 심포지엄이나 세미나 등에서 발표된 논문은 투고할 수 있다.

③ 논문내용에 대한 책임은 「금융감독연구」 연구윤리규정」에 의거 전적으로 저자에게 귀속된다(〈별첨 2〉「금융감독연구」 연구윤리규정 참조)

④ 투고자는 논문 투고시 〈별지 제14호 서식〉에 따른 연구윤리 서약서를 작성하여 제출하여야 한다.

제13조(논문의 접수) ① 제12조에 따라 투고를 받은 간사는 투고자에게 「금융감독연구 투고

논문 접수증」〈별지 제3호 서식〉을 발급하고, 「투고논문 접수대장」〈별지 제4호 서식〉에 관련사항을 기재하여야 한다.

② 편집위원장 또는 간사는 논문 중 투고규정 또는 발간목적과 맞지 않은 논문에 대해 수정 제출을 요구하거나 접수를 거절 또는 취소할 수 있으며, 접수 취소의 경우 접수 후 3주일 이내에 제출자에게 접수 취소사실을 「금융감독연구 투고논문 접수 취소증」〈별지 제5호 서식〉을 통해 통보한다.

제14조(심사위원의 선임) ① 투고된 논문의 심사를 위하여 논문당 2인의 심사위원을 선임한다. 이 경우 투고자가 금융감독원 직원인 때에는 심사위원을 모두 원외에서 선임하도록 한다.
② 위원장은 접수된 투고 논문의 내용을 고려하여 편집위원 중에서 심사위원을 선임하거나 편집위원에게 심사위원의 위촉을 의뢰한다. 다만, 편집위원이 관련분야의 전문가 중에서 심사위원을 선정할 경우 위원장과 사전에 협의하여야 한다.
③ 심사위원은 심사대상 논문과 관련된 분야의 전문가로서 연구실적이 우수한 자이어야 한다. 다만, 투고자와 동일기관에 근무하는 자는 당해 논문의 심사위원이 될 수 없다.

제15조(심사의 의뢰 및 심사의견서 제출) ① 위원장은 제14조의 규정에 따라 선임된 심사위원에게 「금융감독연구 투고논문 심사의뢰서」〈별지 제6호 서식〉를 송부하여 심사를 의뢰하여야 한다.
② 논문 심사위원은 특별한 사유가 없는 한 심사를 의뢰받은 날로부터 초심의 경우 4주, 재심의 경우 2주 이내에 「논문심사의견서」〈별지 제7호 서식〉를 작성하여 간사에게 제출하여야 한다. 이 때 「논문심사의견서」에는 ‘평가등급’, ‘심사평’ 및 ‘구체적인 수정요망사항’이 모두 기재되어야 한다.

제16조(논문심사결과 처리) 간사는 논문심사결과를 제15조제2항의 「논문심사의견서」와 함께 위원장과 해당 편집위원에게 보고하고 집필자에게는 「투고논문 심사결과 통보서」〈별지 제8,9,10호 서식〉를 송부하여야 한다.

제17조(논문심사방법) ① 제15조에 따라 심사의뢰를 받은 심사위원은 논문의 독창성, 학술적 완성도, 시의성, 해당 분야에의 기여도 등을 심사한 후, 당해 논문에 A(통과), B(소폭 수정후 통과), C(대폭 수정후 재심사), F(탈락) 중 하나의 평가등급을 부여한다.
② 투고자가 심사결과에 불복하여 심사결과 통보일로부터 7일 이내에 반박할 수 있는 충분한 논거를 서면으로 제시하는 경우 편집위원회의 심의·의결로 재심사 여부를 결정한다. 재심사

기회가 부여되는 경우 새로운 심사위원들에게 논문 심사를 요청할 수 있다.

③ 논문심사위원 모두가 B 또는 그 이상의 평가등급을 부여한 경우 ‘계재 적합’한 논문으로 판정한다.

④ 논문심사위원의 평가등급이 제3항에 해당하지 않으며, 하나의 F 등급도 받지 아니한 경우에는 투고자로부터 수정 논문을 제출받아 당초 평가등급을 C로 했던 심사위원에게 「금융감독연구 투고논문 재심사 의뢰」〈별지 제11호 서식〉에 따라 재심사를 의뢰한다. 단, 재심사의 횟수를 총 3회 이내로 제한하고, 마지막 심사에서는 A 또는 F 중 하나의 평가등급을 부여하도록 한다.

⑤ 논문심사위원의 평가등급이 (A, F) 또는 (B, F)인 경우에는 투고자로부터 수정 논문을 제출받아 당초 심사위원과는 별도로 선임된 1인의 심사위원에게 〈별지 제6호 서식〉에 따라 재심사를 의뢰하고, 재평가 등급이 B 이상이면 당해 논문을 게재대상으로 하고, C의 경우에는 제4항을 준용하여 재심사를 의뢰하되 해당 후속 재심사에서는 A, B 또는 F 중 하나의 평가등급을 부여하도록 한다.

제18조(논문 게재) ① 「금융감독연구」에 게재할 논문을 선정하기 위한 편집위원회 회의 개최 일까지 제17조의 규정에 따라 게재대상으로 선정된 논문은 편집위원회의 결정을 거쳐 「금융감독연구」에 게재한다. 다만, 게재하기로 결정된 논문 중 편집상의 이유로 당해 호 게재가 불가능할 경우에는 편집위원회의 결정으로 게재시기를 순연할 수 있다. 이 경우 위원장은 그 사유를 투고자에게 통보한다.

② 편집위원회가 「금융감독연구」에 게재할 논문을 심의·의결한 경우 위원장은 당해 논문의 심사위원에게 「심사논문 게재(확정, 불가) 결정 통보서」〈별지 제12호 서식〉을 송부하여야 한다.

③ 게재가 확정된 논문에 대해서는 소정의 논문 게재비를 지원할 수 있다.

④ 게재가 확정된 논문에 대해서는 투고자의 요청에 따라 「논문게재 예정증명서」〈별지 제13호 서식〉를 발급할 수 있다. 다만, 심사결과 ‘계재 적합’으로 판정된 논문의 투고자가 편집위원회 개최전에 논문게재 예정증명서 발급을 요청하면 위원장은 편집위원들의 의견을 수렴하여 발급여부를 결정할 수 있다.

제19조(심사결과와 비공개) ① 논문의 심사결과는 기록으로 유지하고, 논문심사위원의 명단은 공개하지 않으며, 심사대상이 된 논문의 저자에 대한 논문심사결과 통보 시에도 논문심사위원의 이름은 밝히지 아니한다.

- ② 제1항의 규정에도 불구하고 편집위원장은 1년에 1회 「금융감독연구」 책자 끝부분에 심사위원 명단을 가나다순으로 게재할 수 있다.

제20조(논문 심사료) 논문심사위원에게는 소정의 심사료를 지급한다.

제21조(발간 등) ① 「금융감독연구」는 매년 4월 30일과 10월 31일 연간 2회 발간한다. 다만, 필요할 경우 별호를 발간할 수 있다.

- ② 「금융감독연구」에 게재된 논문의 저작권은 금융감독원이 소유하며, 투고자는 논문 투고시 <별지 제15호 서식>에 따른 ‘저작권 양도 동의서’를 작성하여 제출하여야 한다.

- ③ 논문의 수정 허용 기간은 저자에게 수정을 요청한 날로부터 1년을 원칙으로 한다. 다만, 심사 내용에 근거하여 편집위원장이 수정 허용 기간을 달리 정할 수 있다. 수정 허용 기간 내에 수정된 논문이 제출되지 않을 경우 편집위원장은 논문심사의 종료를 결정할 수 있다.

제22조(초청논문 제도) ① 「금융감독연구」는 연간 2편 이내에서 우수한 연구자 등에게 논문 집필을 의뢰하는 초청논문 제도를 운영할 수 있다.

- ② 초청논문의 주제 및 연구자, 제출된 논문의 게재여부는 편집위원회에서 결정한다.

부칙<2013. 10. 4.>

제1조(시행일) 이 규정은 제정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2014. 4. 10.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다. 다만, 제14조제1항, 제17조제4항은 2014.4.10일 이후 접수된 논문에 대하여 적용한다.

부칙<2016. 10. 24.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2017. 4. 17.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2018. 4. 20.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2019. 4. 24.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2020. 4. 22.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2022. 4. 15.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2023. 10. 12.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2025. 10. 17.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다. 단, 제4조의 개정규정은 2025년 10월 17일 이후에 새로 위촉된 편집위원(장)에 대하여 적용한다.

〈별지 제1호 서식〉

금 융 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 금융감독연구 편집위원회 정기(임시)회의 개최 통보

『금융감독연구』편집위원회 20 년도 제 차 정기(임시)회의를 다음과 같이 개최하고자
하오니 꼭 참석해 주시기 바랍니다.

일 시 : 20 년 월 일 (요일) 시

장 소 :

안 건 : 1.

2.

가능한 한 꼭 참석해 주시기 바라오며, 부득이한 사정이 있으시면 아래 양식의 위임장을
우편이나 FAX로 보내주시기 바랍니다(전화위임도 가능).

금 융 감 독 연 구 편 집 위 원 장

위 임 장

본인은 20 년 월 일 개최하는 『금융감독연구』 편집위원회 회의에 참석하지 못하게
되어 제반 심의안건에 대한 의결을 참석자들께 위임합니다.

20 년 월 일

_____ (인)

〈별지 제2호 서식〉

금 용 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 금융감독연구 편집위원회 회의제출안건에 대한 의견 요청

『금융감독연구』편집위원회 20 년도 제 차 정기(임시)회의는 서면회의로 대체하고자 합니다. 아래 회의제출안건에 대한 의견을 요청하오니 20 년 월 일까지 금융감독연구 편집위원회 앞으로 보내주시기 바랍니다.

안 건 : 1.

2.

회의제출안건에 대해 특별한 의견이 없을 경우에는 아래 양식의 위임장을 우편이나 FAX로 보내주시기 바랍니다(전화위임도 가능).

금 용 감 독 연 구 편 집 위 원 장

위 임 장

본인은 『금융감독연구』편집위원회 20 년도 제 차 정기(수시)회의 서면회의 제반 심의안건에 대한 의결을 여타 위원님들께 위임합니다.

20 년 월 일

_____ (인)

〈별지 제3호 서식〉

금 용 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 금융감독연구 투고논문 접수증 발급

『금융감독연구』 투고논문 접수번호 2017 - (투고자 보관용)

접 수 증

논문 제목 :

투 고 자 :

접 수 일 : 년 월 일

위의 논문을 『금융감독연구』 투고논문으로 접수하였음을 알려드립니다.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제5호 서식〉

금 용 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 금융감독연구 투고논문 접수 취소증 발급

귀하께서 제출하신 『금융감독연구』 투고논문의 접수를 취소합니다.

취 소 증

논문 제목 :

투 고 자 :

접수번호 (접수일) : (. .)

취소사유 :

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제6호 서식〉

금 융 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 금융감독연구 투고논문 심사의뢰

『금융감독연구』 편집위원회의 추천에 따라 금융감독연구 투고논문의 심사를 의뢰하오니,
동봉하는 심사의견서를 작성하시어 『금융감독연구』 편집위원회(email: refss@fss.or.kr)
앞으로 20 년 월 일까지 송부하여 주시기 바랍니다.

아울러 익명으로 논문심사가 이루어지는 점을 감안하시어 논문심사결과가 외부에 유출
되지 않도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 논문 심사의견서 양식 1부(별도첨부)

2. 투고논문 1부(별도첨부). 끝.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제7호 서식〉

논문 심사의견서

논문 제목 :

1. 논문 평가등급

○ 논문의 독창성, 학술적 깊이, 시의성 등을 종합 판단하여 평가해 주시기 바랍니다.

A(통과)	B(소폭 수정후 통과)	C(수정후 재심사)	F(탈락)

* 해당란에 ○표

** ① 심사위원 2명 모두가 B 이상으로 평가한 경우에는 게재대상 논문이 되며 편집위원 2/3 이상의 찬성으로 게재가 확정됨.

② 위 ①항에 해당하지 않으며 하나의 F등급도 받지 아니한 경우 투고자로부터 수정논문을 제출받아 재심사 과정을 거치며, 재평가 등급이 모두 B이상이어야 게재대상이 됨.

③ 위 ①, ②항에 해당하지 않으며, 심사위원 1인의 평가등급이 B이상이며 나머지 1인의 평가등급이 F인 경우에는 당초 심사위원과 별도로 제3심사위원을 재선정하여 재심사과정을 거친 후 평가등급이 B이상인 경우에만 게재대상이 됨.

2. 심사평 (별지 첨부 가능)

3. 수정·보완 요구사항(별지 첨부 가능)

* B, C, F로 평가하였을 경우 반드시 작성하여 주십시오

20 . . .

서명

〈별지 제8호 서식〉

금 용 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 금융감독연구 심사결과 통보

소정의 (재)심사 절차를 거친 결과 투고논문은 『금융감독연구』 게재대상으로 결정되었으며 앞으로 편집위원회의 의결을 거쳐 게재가 확정됩니다. 투고논문에 대한 (재)심사 의견서를 보내드리오니 참고하시기 바라며 수정·보완한 논문 1부를 『금융감독연구』 편집위원회 (email: refss@fss.or.kr) 앞으로 20 년 월 일까지 보내주시기 바랍니다.

붙 임 : 논문 (재)심사의견서 0부. 끝.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제9호 서식〉

금 용 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 투고논문 심사결과 통보

『금융감독연구』에 논문을 투고해 주신 데 대하여 감사드립니다. 소정의 심사절차를 거친 결과 투고논문은 수정후 재심사하기로 판정되었음을 알려드립니다. 이에 심사의견서를 보내 드리오니 참고하시기 바라며 심사의견서의 수정·보완 요구사항에 대한 항목별 답변서 및 수정·보완한 논문 각1부를 『금융감독연구』 편집위원회(email: refss@fss.or.kr) 앞으로 20 년 월 일까지 보내주시기 바랍니다.

붙 임 : 논문 심사의견서 0부. 끝.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제10호 서식〉

금 융 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 투고논문 심사결과 통보

『금융감독연구』에 논문을 투고해 주신 데 대해 감사드립니다. 소정의 심사절차를 거친 결과 애석하게도 투고논문은 『금융감독연구』에 게재되지 못하는 것으로 판정되었음을 알려드립니다. 투고논문에 대한 심사의견서를 보내드리오니 참고하시기 바랍니다.

참고로 투고자께서 심사의견서의 지적사항에 대해 반박할 수 있는 충분한 논거를 제시한다면 편집위원회가 이를 수용하는 경우에 한하여 재심신청의 기회를 드릴 수 있음을 알려드립니다.

붙 임 : 논문 심사의견서 0부. 끝.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제11호 서식〉

금 용 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 『금융감독연구』 투고논문 재심사 의뢰

심사해주신 논문에 대한 집필자의 답변서 및 수정·보완본을 보내드리오니 확인하시고 심사 의견을 다시 작성하시어 월 일까지 작성하시어 『금융감독연구』 편집위원회(email: refss@fss.or.kr) 앞으로 20 년 월 일까지 송부하여 주시기 바랍니다.

아울러 익명으로 논문심사가 이루어지는 점을 감안하시어 논문심사결과가 외부에 유출 되지 않도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 재심사대상 논문 1부

2. 수정·보완요구사항에 대한 집필자의 답변서 1부

3. 논문 재심사의견서 1부. 끝.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제12호 서식〉

금 융 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 심사 논문 게재 (확정, 불가) 결정 통보

논문 제목:

심사위원님께서 심사해주신 위 논문은 본 편집위원회에서 심사위원님을 포함한 세(두) 분의 심사의견서를 참고하여 『게재 확정(불가)』(으)로 결정되었음을 알려드립니다.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제13호 서식〉

금 융 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 논문게재 예정증명서

논문 제목:

귀하께서 투고하신 위 논문에 대하여 『금융감독연구』 제 호에 게재할 예정임을 알려드립니다.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제14호 서식〉

연구윤리 서약서

논문 제목	(국문)
	(영문)
저 자*	
게재권호	제 권 제 호

* 모든 논문 저자들을 표시하고, 각 저자마다 소속기관 및 직위를 표시

모든 저자들은 금융감독원에서 발행하는 학술지 「금융감독연구」의 연구윤리규정을 준수하여 논문을 작성하였으며, 특히 다음 사항에 대하여 서약합니다.

번호	내용	서약함
1	존재하지 않는 데이터 또는 연구결과 등을 허위로 만들어 내지 않았음.	
2	연구과정 등을 인위적으로 조작하거나 데이터를 임의로 변형·삭제하여 연구 내용 또는 결과를 왜곡하지 않았음.	
3	타인의 아이디어, 연구내용·결과 등을 정당한 승인이나 인용 없이 도용하지 않았음.	
4	이미 발표한 본인의 논문 일부를 인용 없이 이중으로 게재하지 않았음.	
5	연구에 기여하지 않은 자에게 저자 자격을 부여하거나, 연구에 참여한 자의 기여를 인정하지 않는 행위를 하지 않았음.	
6	본 연구에 영향을 줄 수 있는 재정지원이나 이해 갈등 관계에 관한 정보, 혹은 사사(Acknowledgement) 표기가 필요한 사항을 논문 투고지 원고에 명백히 기술하였음.	
7	이 논문은 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 다른 간행물에 발표되지 않았으며, 다른 간행물에 심사를 의뢰하지 않았음. 가. ISBN(International Standard Book Number)이나 ISSN(International Standard Serial Number)을 받은 간행물 나. 금융유관기관 등의 간행물로서 Working paper 등의 보고서	

아울러 이 논문에 표절 등 윤리 문제가 발생할 시, 그에 대한 책임은 전적으로 모든 저자들에게 있음을 인정합니다.

20 년 월 일

저자명 : (서명 또는 인)

금융감독연구 편집위원회 귀하

〈별지 제15호 서식〉

저작권 양도 동의서

논문 제목	(국문)
	(영문)
저 자*	
게재권호	제 권 제 호

* 모든 논문 저자들을 표시하고, 각 저자마다 소속기관 및 직위를 표시

모든 저자들은 위 논문이 금융감독원에서 발행하는 학술지 「금융감독연구」에 게재될 경우 그 모든 저작권(2차적저작물작성권 포함)을 금융감독원의 소유로 양도하며, 다음 사항들에 대하여 동의합니다.

1. 본 논문은 과거에 출판된 적이 없으며 다른 학술지에 게재를 목적으로 제출되어 있지 않습니다.
2. 본 논문은 창의적이며 다른 출판물의 저작권을 침해하지 않았음을 확인합니다.
3. 저자들은 본 논문에 실제적인 공헌을 하였으며 최종 원고의 내용에 동의합니다.
4. 게재가 결정된 원고의 저작권은 금융감독원으로 양도되며, 금융감독원이 다른 매체에 출판, 배포, 인쇄, 또는 데이터베이스로 구성하여 활용할 수 있는 권리를 가짐에 동의합니다.
5. 상기 논문을 금융감독원이 번역, 변형 등을 통해 2차적저작물을 작성하여 이용할 권리를 가짐에 동의합니다.

이상 내용에 대하여 모든 저자들이 합의하였음을 확인합니다.

20 년 월 일

저자명 : (서명 또는 인)

금융감독원 귀하

「금융감독연구」 연구윤리규정

제 정 2013.10. 4.

개 정 2022. 4.15.

개 정 2022. 7. 1.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 금융감독원이 발간하는 「금융감독연구」의 편집위원회 운영규정에 의하여 접수되고 심사되는 연구논문의 성격을 규정하고, 연구논문 투고자의 연구부정행위 방지 및 연구윤리 확보에 필요한 기본적인 원칙과 방향을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 「금융감독연구」에 게재를 목적으로 논문을 투고한 논문 투고자, 이를 심사하는 편집위원 및 심사위원 모두에게 적용한다.

제3조(연구논문의 성격) 「금융감독연구」에 투고되는 연구논문의 성격은 다음과 같다.

- ① 금융감독 및 연관된 주제로서 다른 간행물에 발표되지 아니한 것이어야 한다. 또한, 다른 간행물에 중복 심사 의뢰하여서는 아니된다.
- ② 투고된 연구논문의 내용에 대한 책임은 전적으로 투고자가 부담한다.

제4조(연구부정행위의 범위) 연구부정행위라 함은 연구논문의 성격에 위배되는 논문을 제출하는 행위와 관련하여 다음의 사항을 말한다.

- ① 존재하지 않는 데이터 또는 연구결과 등을 허위로 만들어 내는 행위(위조)
- ② 연구과정 등을 인위적으로 조작하거나 데이터를 임의로 변형·삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위(변조)
- ③ 일반적 지식이 아닌 타인의 독창적인 아이디어 또는 창작물을 적절한 출처표시 없이 활용함으로써, 제3자에게 자신의 창작물인 것처럼 인식하게 하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(표절)
 - 1. 타인의 연구내용 전부 또는 일부를 출처를 표시하지 않고 그대로 활용하는 행위
 - 2. 타인의 저작물의 단어·문장구조를 일부 변형하여 사용하면서 출처표시를 하지 않는 행위
 - 3. 타인의 독창적인 생각 등을 활용하면서 출처를 표시하지 않은 행위
 - 4. 타인의 저작물을 번역하여 활용하면서 출처를 표시하지 않은 행위
- ④ 연구내용 또는 결과에 대하여 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 저자 자격을 부여하지 않거나, 공헌 또는 기여를 하지 않은 사람에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로

저자 자격을 부여하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(부당한 저자 표시)

1. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 없음에도 저자 자격을 부여하는 행위
2. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 있음에도 저자 자격을 부여하지 않는 행위
3. 지도학생의 학위논문을 학술지 등에 지도교수의 단독 명의로 게재·발표하는 행위
- ⑤ 연구자가 자신의 이전 연구결과와 동일 또는 실질적으로 유사한 저작물을 출처표시 없이 게재한 후, 연구비를 수령하거나 별도의 연구업적으로 인정받는 경우 등 부당한 이익을 얻는 행위(부당한 중복게재)
- ⑥ 본인 또는 타인의 연구부정행위 의혹에 대한 조사를 고의로 방해하거나 제보자에게 피해를 가하는 행위
- ⑦ 「금융감독연구」 연구윤리위원회(이하 “연구윤리위원회”라 한다)에서는 제1항 내지 제6항의 연구부정행위 이외에도 연구자로서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어난 행위 등에 대하여 연구윤리위원회 재적위원 3분의 2 이상의 의결로 연구부정행위로 인정할 수 있다.

제2장 이해상충

제5조(이해상충의 범위) 이해상충은 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 인하여 공정한 전문가적 판단 또는 연구수행에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 경우를 의미한다.

1. 연구와 관련된 투고자의 금전적 이익으로 인하여 유발되는 경우
2. 교육, 봉사, 외부활동 등으로 인한 역할이 투고자로서의 직무수행과 충돌함으로써 유발되는 경우
3. 연구수행 중에 종교적·윤리적 신념이나 도덕적 소신 또는 이론적인 편향으로 인하여 유발되는 경우
4. 사적인 인간관계로 유발되는 경우

제6조(이해상충의 관리 및 보고) ① 투고자는 연구와 관련하여 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우에는 이를 모두 공개하여 투명성과 책임성을 확보하고, 연구에 부정적인 영향을 미치지 않도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

- ② 투고자 개인이 연구를 통해 얻을 수 있는 금전적 이익이 연구의 진실성 및 정직성에 대한 책무를 다하는 데에 부적절한 영향을 주어서는 아니되며, 금전적 이해관계에 따라 연구

결과를 왜곡하거나 과정 또는 축소하지 않아야 한다.

③ 투고자는 개인의 이익이 사회·학계 등 공적인 집단의 이익과 상충될 때는 이를 소속 기관에 미리 보고하여 해결하도록 최선을 다해야 한다.

제3장 연구윤리위원회

제7조(연구윤리위원회의 설치) 「금융감독연구」 편집위원회(이하 “편집위원회”라 한다) 내에 연구부정행위 방지와 연구윤리 확립 관련 업무를 담당할 연구윤리위원회를 설치한다.

제8조(연구윤리위원회의 구성) ① 연구윤리위원회는 1인의 위원장, 1인의 간사 및 위원장이 편집위원회 위원 중에서 임명하는 3인 이내 위원으로 구성한다.

② 연구윤리위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 편집위원회 위원장이 당연직으로 겸직한다.

③ 간사는 금융감독원의 조사연구 담당 부서장이 담당한다.

제9조(연구윤리위원회의 심의·의결사항) 연구윤리위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 연구윤리 관련 제도의 수립 및 운영에 관한 사항
2. 연구윤리 관련 규정의 제·개정에 관한 사항
3. 연구부정행위 제보 접수 및 처리에 관한 사항
4. 예비조사, 본조사의 착수 및 조사결과의 처리 및 후속조치에 관한 사항
5. 제보자 및 피조사자 보호에 관한 사항
6. 기타 연구윤리위원회 운영에 관한 제반 사항

제10조(회의소집 및 의결) ① 위원장은 연구윤리위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

② 연구윤리위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 성립하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다

③ 연구윤리위원회는 비공개 회의를 원칙으로 하며 필요한 경우 관계자를 출석토록 하여 의견을 청취할 수 있다.

제4장 제보 및 권리보호

제11조(연구부정행위의 제보) ① 연구부정행위의 제보자는 연구부정행위를 인지한 사실 또는 관련 증거를 연구윤리위원회에 알린 자를 말한다.

② 연구부정행위의 제보자는 구술·서면·전화·전자우편 등 가능한 모든 방법으로 제보할 수 있으며 실명으로 제보함을 원칙으로 한다.

제12조(제보자의 권리보호) ① 연구윤리위원회는 연구부정행위의 제보자가 연구부정행위 신고를 이유로 신분상 불이익 등을 받지 않도록 제보자 권리 보호에 노력한다.

② 연구부정행위의 제보자가 연구부정행위의 신고 이후의 진행 경과 등에 대하여 알고자 하는 경우 연구윤리위원회는 이에 성실히 응하여야 한다.

제13조(피조사자의 권리보호) ① “피조사자”란 제보자의 제보나 연구윤리위원회의 인지로 연구부정행위의 조사 대상이 된 자 또는 조사과정에서 연구부정행위에 가담한 것으로 추정되어 조사 대상이 된 자를 말하며, 조사과정에서의 참고인이나 증인은 이에 포함되지 아니한다.

② 연구윤리위원회는 검증과정에서 피조사자의 명예나 권리를 침해하지 않도록 주의하여야 한다.

③ 연구부정행위에 대한 의혹 관련 사항은 판정 결과가 확정되기 전까지 외부에 공개되어서는 아니 된다.

④ 피조사자가 연구부정행위 판정 및 처리 경과 등에 대하여 알고자 하는 경우 연구윤리위원회는 이에 성실히 응하여야 한다.

제5장 연구부정행위의 검증

제14조(연구부정행위 검증 책임주체) 연구부정행위에 대한 검증 책임은 연구윤리위원회에 있다.

제15조 삭제

제16조(연구부정행위 검증 원칙) ① 연구부정행위 여부를 입증할 책임은 연구윤리위원회에 있다. 다만, 연구윤리위원회(제18조에 따른 예비조사위원회 및 제19조에 따른 조사위원회를 포함하며, 이하 이 조에서 같다)가 요구한 자료를 피조사자가 고의로 훼손하거나 제출을 거부한 경우에는 연구부정행위 여부를 입증할 책임이 피조사자에게 있다.

② 연구윤리위원회는 제보자와 피조사자에게 의견진술, 이의제기 및 변론의 권리와 기회를 보장하여야 하며 관련 절차 및 일정을 사전에 알려주어야 한다. 이 경우 피조사자에게는 해당 제보 내용을 함께 알려주어야 한다.

- ③ 위원장은 연구윤리위원회가 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 독립성과 공정성을 유지할 수 있도록 노력하여야 한다.

제17조(연구부정행위 검증 절차) ① 연구부정행위에 대한 검증 절차는 예비조사, 본조사, 판정의 단계로 진행하여야 한다.

- ② 위원장은 연구부정행위에 대한 충분한 혐의를 인지하였을 경우에는 예비조사 없이 바로 본조사에 착수할 수 있다.

제18조(예비조사) ① 예비조사는 연구부정행위 의혹에 대하여 본조사 실시 여부를 결정하기 위한 절차를 말하며, 제보를 접수한 날로부터 30일 이내에 착수하여야 한다.

- ② 위원장은 부정행위의 인지 또는 제보접수일로부터 10일 이내에 3인 이내의 연구윤리 위원으로 예비조사위원회를 구성한다.
- ③ 예비조사위원회는 제보의 내용이 제4조의 부정행위에 해당하는지 여부와 제보내용이 구체성과 명확성을 갖추어 본조사를 실시할 필요성과 실익이 있는지 여부를 조사하여 예비 조사 착수 30일 이내에 연구윤리위원회에 보고하여야 한다.
- ④ 예비조사결과는 연구윤리위원회의 의결을 거친 후 10일 이내에 제보자 및 피조사자에게 문서로 통보한다.
- ⑤ 예비조사 결과 피조사자가 부정행위 사실을 모두 인정한 경우 연구윤리위원회는 본조사 절차를 거치지 않고 제20조에 따른 판정을 내릴 수 있다.
- ⑥ 제보자는 예비조사 결과에 대해 불복하는 경우 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 연구 윤리위원회에 이의를 제기할 수 있으며, 연구윤리위원회는 이의신청 내용이 합리적이고 타당하다고 판단할 경우 본조사를 실시하여야 한다.

제19조(본조사) ① 본조사는 부정행위의 사실 여부를 입증하기 위한 절차를 말하며, 연구윤리 위원회의 본조사 실시 결정 후 30일 이내에 착수하여야 한다.

- ② 위원장은 본조사 실시 결정 후 10일 이내에 연구윤리위원 또는 외부전문가로 구성된 5인 이상의 조사위원회를 구성한다. 조사위원회에는 해당 분야의 전문적인 지식 및 경험이 풍부한 자를 2분의 1 이상 위촉하여야 하며 당해 조사 사안과 이해관계가 있는 자를 포함 시켜서는 안 된다.
- ③ 조사위원회는 다음 각 호의 권한을 갖는다.
 1. 조사위원회는 조사과정에서 제보자·피조사자·증인 및 참고인에 대하여 진술을 위한 출석을 요구할 수 있으며 이 경우 피조사자는 반드시 응하여야 한다.

2. 조사위원회는 피조사자에게 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 증거자료의 보전을 위하여 해당 연구자료를 보관할 수 있다.
3. 조사위원회는 부정행위 관련자에 대하여 적절한 제재조치를 연구윤리위원회에 건의할 수 있다.
- ④ 조사위원회는 본조사 착수 90일 이내에 제보내용, 관련증거, 진술서, 조사결과, 제재조치 건의 등을 포함한 조사결과보고서를 연구윤리위원회에 제출하여야 한다.
- ⑤ 조사위원회는 제보자와 피조사자에게 의견진술의 기회를 주어야 하며, 본 조사결과를 확정하기 이전에 이의제기 및 변론의 기회를 주어야 한다. 제보자와 피조사자가 이에 응하지 않을 경우에는 이의가 없는 것으로 간주한다.

제20조(판정) ① 판정은 본조사결과를 확정하고 이를 제보자와 피조사자에게 문서로써 통보하는 절차를 말하며, 본조사 종결후 30일 이내에 하여야 한다.

- ② 판정은 조사위원회의 조사결과보고서를 바탕으로 연구윤리위원회에서 의결을 통해 확정한다.
- ③ 예비조사 착수 이후 판정에 이르기까지의 전체 조사 기간은 6개월 이내에 종료되어야 한다. 단, 이 기간 내에 조사가 이루어지기 어렵다고 판단될 경우 연구윤리위원회는 조사기간을 연장할 수 있다.

제21조(재심의) 제보자 또는 피조사자가 판정에 불복할 경우에는 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 연구윤리위원회에 이의신청을 할 수 있으며, 연구윤리위원회는 이의신청 내용이 합리적이고 타당하다고 판단할 경우 재조사를 실시하여야 한다.

제22조(연구부정행위에 대한 조치) 연구부정행위가 있었던 것으로 판정할 경우 연구윤리위원회는 조사위원회(예비조사위원회를 포함한다)의 건의를 참고하여 편집위원회에게 피조사자에 대한 적절한 제재조치를 건의하고, 편집위원회는 다음 각 호의 제재조치를 결정한다.

1. 게재확정된 연구논문이 연구부정행위의 의혹이 있는 경우에는 편집위원회의 최종판정이 있기 전까지 「금융감독연구」 발간 정지
2. 이미 「금융감독연구」에 게재되어 발간된 논문이 연구부정행위로 판정될 경우에는 게재 취소 및 「금융감독연구」 논문 목록 삭제
3. 연구부정행위로 판정을 받은 논문투고자에 대해서 판정일로부터 3년 이상 「금융감독연구」에 논문 투고 금지 및 금융감독원 홈페이지에 해당 사실 공개

4. 표절 및 중복게재로 판정을 받은 논문이 있는 경우에는 해당 세부내용을 한국연구재단 및 투고자의 소속 기관에 통보

제6장 기 타

제23조(편집위원 및 심사위원의 연구윤리) ① 편집위원과 심사위원은 투고된 논문의 게재 여부와 관련된 심사를 진행함에 있어 선입견 없이 논문의 수준과 투고규정에 근거하여, 최대한 공정성과 객관성을 기해야 한다.

② 편집위원 및 심사위원은 투고된 논문의 게재가 결정될 때까지는 저자에 대한 사항이나 논문의 내용에 대해 절대적으로 비밀을 지켜야 한다.

③ 투고논문을 심사한 편집위원 및 심사위원에 대한 정보는 철저히 보호되어야 한다.

제24조(준용규정) 이 규정에 정해지지 않은 사항은 교육부 훈령 「연구윤리 확보를 위한 지침」을 준용한다.

부 칙<2013. 10. 4.>

제1조(시행일) 이 규정은 「금융감독연구」 편집위원회에서 제정하며 제정일로부터 제출된 또는 발간된 논문에 대하여 시행한다.

부 칙<2022. 4. 15.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

제2조(적용례) 개정규정은 이 규정 시행 이후 최초 제출되거나 발간되는 논문에 대하여 시행한다.

부 칙<2022. 7. 1.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

「금융감독연구」 논문투고 안내

금융감독원이 발행하는 「금융감독연구」는 금융감독을 주제로 경제학, 법학, 경영학, 소비자학 등 관련 학문 분야 전문연구자의 이론적·실증적 연구논문을 수록합니다. 아울러 금융시스템의 안정, 미시·거시 건전성감독, 금융 산업·시장의 리스크관리, 자본시장감독, 금융소비자 보호, 금융감독 법규 및 제도, 금융산업 발전, 회계 투명성 제고 등 금융감독과 관련된 다양한 분야에 대한 시장전문가의 실용적인 연구논문을 수록합니다.

「금융감독연구」는 국내 유일의 금융감독 전문 학술지입니다. 앞으로도 전문연구자의 학술적 연구와 시장전문가의 실용적 연구결과를 소개함으로써, 금융감독과 관련된 새로운 연구주제를 발굴하고 학계의 관련 연구를 활성화하는데 기여하고자 합니다.

「금융감독연구」에 논문을 게재하고자 하는 분은 다음의 요령에 의거 논문을 작성하고, 송부하여 주시기 바랍니다.

〈 논문 투고요령 및 게재 〉

1. (투고논문의 제출) 「금융감독연구」(이하 학술지)에 논문을 게재하고자 하는 자는 전자 우편(refss@fss.or.kr)을 통하여 학술지 편집위원장에게 논문을 송부하여 투고하여야 하며, 투고 및 원고 작성요령을 반드시 준수하여야 한다. 그렇지 않은 경우, 논문이 반려되거나 심사과정이 지연될 수 있다.
2. (관련 서류의 제출) 투고자는 투고논문과는 별도로 아래의 양식에 따라 ① 1쪽짜리 “투고 논문 개요” 파일을 논문 파일과 함께 이메일을 통해 제출하여야 한다. 또한 ② 저작권 양도 동의서·연구윤리 서약서·개인정보 수집이용 동의서의 원본을 우편을 통해 제출하여야 한다.
제출된 논문이 주제의 적절성(금융감독 관련 주제 여부), 투고양식 준수 여부, 전문연구자 여부, 시장전문가 여부 등 일정한 형식요건을 갖춘 경우 규정에 따라 편집위원장 명의의 “투고논문 접수증”이 발급되고, 이후 절차에 따라 심사가 시작된다.

투고 논문 개요¹⁾ (이메일 제출)

논문제목	국문	
	영문	
저자 ²⁾	국문	
	영문	
초록 ³⁾	국문	(500자 이내)
	영문	(800단어 이내)
주제어 ⁴⁾	국문	
	영문	
JEL		
축약제목 ⁵⁾		

- 1) 투고 논문 개요는 국문논문, 영문논문 모두 국문으로 작성한다.
- 2) 주저자, 제1저자, 교신저자 등을 표시하고, 각 저자마다 소속기관 및 직위를 표시한다. 교신저자는 투고논문의 게재시 공개할 수 있는 이메일(필수), 전화, 팩스, 우편주소 등을 함께 기입한다.
- 3) 초록은 국문은 반드시 500자 이내, 영문은 반드시 800단어 이내여야 한다.
- 4) 주제어는 5개 이하로 기재한다.
- 5) 학술지가 인쇄될 때 오른쪽 페이지 상단에 기입될 논문 제목이다. 원제목이 짧을 경우 그대로 써도 무방하다.

3. 투고논문은 국내외의 다른 학술지에 발표되지 아니한 것이어야 한다. 또한, 학술지와 다른 학술지에 중복으로 게재를 위한 심사를 의뢰하여서는 아니 된다.

4. 학위논문, 연구비 지원, 자기 논문 수정·보완 등 사사(Acknowledgement) 표기가 필요한 경우 반드시 투고시 작성하여야 한다. 이를 어길 경우, 심사를 통과한 게재대상 논문이라 하더라도 게재 거절될 수 있다.

5. 국문 논문은 **아래아 한글(버전 2007 이상)** 워드프로세서로 작성하여 확장자가.hwp여야 하고, 영문 논문은 **MS Office Word(버전 2003 이상)** 워드프로세서로 작성하여 확장자가 .doc 또는 .docx여야 한다. 기타 워드프로세서나 Tex을 사용하여 작성하고 PDF 파일로 제출한 경우, 아래아 한글이나 MS Office Word로 작성하였다 하더라도 **PDF 파일로 제출한 경우, 제출이 반려되고 접수가 지연된다.**

6. 제출된 논문은 편집위원회에서 선정한 심사자 2인의 심사를 거친 후 편집위원회가 최종 게재여부를 결정하며, 게재된 논문에 대하여는 소정의 논문 게재비(300만원이내)가 지급 되고, 투고 논문과 관련하여 이미 타기관(학교, 연구소, 정부 등)의 공식적인 재정지원을 받은 경우 논문 게재비는 50% 한도에서 감액될 수 있다.

7. KCI 문헌 유사도 검사 서비스 기준 [비교범위-KCI 논문, 검사설정-인용문장 제외, 출처 표시문장 제외, 목차/참고문헌 제외, 5어절 이상 연속]으로 검사조건을 설정한 후 검사한 결과가 15% 이내여야 한다. 다만, 학위 논문이나 학술대회 발표논문 등 부득이한 경우 소견서를 제출하여야 한다.
8. 본 학술지의 발간목적(「금융감독연구」 편집위원회 운영규정 제1조)과 금융감독 전문 학술지로서의 지향점에 비추어 금융감독 및 금융규제와 관련한 정책적 함의가 논문에서 다루어지기를 기대한다.

〈 원고 작성 요령 〉

1. 논문 원고는 아래에서 설명하는 **A4 용지 설정** 하에서 20~30쪽 정도로 하며, ‘마무리 쪽들’을 제외한 분량(‘첫 쪽’, 표, 그림 등 모두 포함)이 어떠한 경우에도 **A4 용지 30쪽**을 넘어서는 안된다. ‘흔글’을 사용하는 국문 원고의 경우 편집 용지 설정은 다음과 같다. 위쪽 20mm, 머리말 15mm, 왼쪽 30mm, 오른쪽 30mm, 제본 0mm, 꼬리말 15mm, 아래쪽 15mm, 줄간격은 160%, 서체크기는 11포인트로 한다. MS Word를 사용하는 영문 원고의 경우 편집용지 설정은 다음과 같다. 위쪽 여백 3cm, 아래쪽 여백 3cm, 왼쪽 여백 3cm, 오른쪽 여백 3cm, 제본용 여백 0cm, 줄간격은 1.5줄, 서체크기는 11포인트를 사용한다.
2. 국문 논문은 다음 순서로 기술되어야 한다.
 - (1) 첫쪽 : 표지페이지로 제목, 저자(각주에 저자 정보 표시), 국문초록(500자 이내), 주 제어(5개 이하, 필요에 따라 영문을 ()와 함께 병기), JEL
 - (2) 이후 : 본문으로 제목을 다시 기술하거나 저자 표시를 다시 하지 않고, ‘I. 1절 제목’부터 시작한다.
 - (3) 마무리쪽들 : 참고문헌, 부록(필요한 경우)
 - (4) 마지막 쪽 : 영문 제목, 저자의 영문 성명(각주로 저자 정보를 영문으로 표시), 영문 초록(800단어 이내), keyword, JEL
3. 영문 논문은 다음 순서로 기술되어야 한다.
 - (1) 첫쪽 : 제목, 저자(각주에 저자 정보 표시), 영문초록(800단어 이내), keyword(5개 이하), JEL

- (2) 이후 : ‘I. 1절 제목’부터 시작한다.
 - (3) 마무리쪽들 : 참고문헌, 부록(필요한 경우)
 - (4) 마지막 쪽 : 국문 제목, 저자의 국문 성명(각주로 저자 정보를 국문으로 표시), 국문 초록(500자 이내), 주제어, JEL
4. 투고 논문의 쪽번호는 논문의 제목이 있는 첫쪽을 1쪽으로 시작하여 연속적으로 모든 쪽에 부여되어야 한다. 쪽번호는 아라비아 숫자로 표시해야 한다.
 5. 국문 논문의 원고는 원칙적으로 국문으로 작성해야 하지만, 해외 문헌 및 외국인 인명은 원어의 표기에 따른다. 외국어는 최대한 번역하여 국문 번역어를 사용해야 한다. 단, 필요한 경우 원어를 () 안에 병기하여 나타내며(논문의 본문에서 장, 절, 목 제목을 제외한 부분에서 최초로 등장할 때 한번만 사용), 영어 표기의 경우 기본적으로 소문자를 사용하며, 영문법적으로 필요한 경우(문장의 첫 단어, 고유명사 등)에만 대문자로 시작한다. 외래어는 표준적인 외래어의 국문 표기 방식이나 학계나 실무계의 관행적 표기에 따르며, 일반적으로 잘 알려진 외래어라면 굳이 영문 병기를 할 필요는 없다. 하지만, 충분히 국문이 존재하는데도 불구하고 외래어를 쓰거나 원어 발음대로 표기하는 것은 권장하지 않는다. (예: 자료란 국문 용어 대신 데이터, 모형이라는 국문 용어 대신 모델, 과정이라는 국문 용어 대신 프로세스 등과 같은 표기는 권장하지 않는다.)
 6. 논문의 구체적인 작성요령은 원칙적으로 다음과 같지만, 학술지 발간을 위한 인쇄 과정에서 다소 변경될 수 있으며, 게재 확정된 논문의 저자는 인쇄 과정에 협조하여야 한다. 논문 작성은 이하 원칙만 준수하면 되며, 기타 사항은 논문에 적절하게 저자가 임의로 정할 수 있다.
 - (1) 국문 논문은 아래아 한글 워드프로세서에서 전체적으로 “휴먼명조” 또는 “신명조”를 사용해야 하며, 양측 정렬해야 한다.
 - (2) 영문 논문은 MS Word 워드프로세서에서 전체적으로 Times New Roman 또는 Book Antiqua를 사용해야 하며, 좌측 정렬해야 한다.
 - (3) 節(chapter), 項(section), 目(subsection)은 각각 “I, II, III, …”, “1, 2, 3, …”, “(1), (2), (3), …”의 순으로 일련번호가 매겨지며, 번호 이후 한 칸 띄우고 해당 제목을 표기한다. 모든 장, 절, 목 번호와 해당 제목은 굵은 서체를 사용하며 간결해야 한다.

- (4) 數式은 독자의 혼동이 없도록 최대한 정확히 작성해야 하며, 수식 번호는 (1), (2), (3), ... 등으로 표기하여 우측의 적당한 위치에 우측 정렬되어야 한다. 수식은 워드 프로세서에 내장된 수식편집기를 사용하여 작성되어야 하며 일반 문장으로 작성해서는 아니 된다.
- (5) 국문 논문의 경우, 논문에 삽입되는 표와 그림은 각각 [표 1], [표 2], [표 3], ..., [그림 1], [그림 2], [그림 3], ...과 같이 일련번호에 따라 표시하고, 제목과 설명을 첨부한다. 제목은 일련번호와 동일한 줄에 번호 표시로부터 한 칸 띄우고 시작하며, 설명은 그 다음 줄부터 기술되어야 한다. 표와 그림의 일련번호 표시 및 제목은 굵은 서체로 표시해야 하고 중앙 정렬하며, 자간 조정을 통해 한 줄에 일련번호와 제목이 기술될 것을 권장한다. 표와 그림의 설명은 제목과 표 및 그림 사이에 제시하며, 본문을 참조하지 않고도 해당 표와 그림 자체적으로 그 내용이 충분히 독자에게 전달될 수 있어야 하며, 자료 출처 등이 표시되어야 한다. 표와 그림은 본문의 내용을 고려하여 적절한 위치에 삽입되어야 하며, 논문의 본문에는 삽입 표시만 하고 표와 그림을 논문의 가장 후반부로 몰아서 위치시키지 않는다.
- (6) 영문 논문의 경우, 논문에 삽입되는 표와 그림은 각각 Table 1., Table 2., Table 3., ..., Figure 1., Figure 2., Figure 3., ...과 같이 일련번호에 따라 표시하고, 제목과 설명을 첨부한다. 제목 표기시 대문자는 첫 낱말의 첫 글자와 전치사·관사를 제외한 단어의 첫 글자에 한한다. 기타 제목과 설명의 표기 방식은 상기 (5)의 국문 논문과 동일하다.
- (7) 각주(footnote)는 본문 이전 부분의 각주(저자 소속 표시 등)와는 별개로 일련번호가 표시되어야 하며, 문장이 끝날 때 각주 표시가 되고, 해당 쪽(page)의 하단에 설명이 기재되어야 한다. (미주 표시는 아니 된다.) 문장의 중간에 각주가 삽입되어서는 아니 되며, 문장이 끝나서 마침표나 물음표를 표기하고, 띄우지 않고 각주의 일련번호 표기가 되어야 한다. 한 문장이 끝나고 2개 이상의 각주가 삽입될 수 있으나, 권장하지 않는다.
- (8) 본문과 각주에서 인용되는 참고문헌의 표기 방식은 다음과 같아야 한다.
 가. 1인 저자 국문 논문의 경우: 홍길동(1999) (저자 성명과 괄호는 붙여야 한다.)
 나. 2인 저자 국문 논문의 경우: 변진호·조성순(2011) (저자 성명과 괄호는 붙여야 한다.)

- 다. 3인 이상 저자 국문 논문으로 처음 언급한 경우: 빈기범·정무권·윤정선(2011)
(저자 성명과 괄호는 붙여야 한다.)
- 라. 3인 이상 저자 국문 논문으로 두 번째 이후로 언급하는 경우: 빈기범 외(2011)
(이름과 외는 한 칸 띄워야 하며, 외와 괄호는 붙여야 한다.)
- 마. 1인 저자 영문 논문의 경우: Shleifer (1994) (저자 성명과 괄호는 띄워야 한다.)
한편, 소유격이 필요한 경우 Shleifer's (1994) 로 표시한다.
- 바. 2인 저자 영문 논문의 경우: Shleifer and Vishny (1995) (마지막 표기 저자
성명과 괄호는 띄어야 한다.) 한편, 소유격이 필요한 경우 Shleifer and
Vishny's (1994) 로 표시한다.
- 사. 3인 이상 저자 영문 논문으로 처음 언급한 경우: LaPorta, Shleifer and
Vishny (2001) (and 앞에 , 붙이지 않으며, 마지막 저자와 괄호는 띄워야 한다.)
한편, 소유격이 필요한 경우 LaPorta, Shleifer and Vishny's (2001) 로 표시
한다.
- 아. 3인 이상 저자 영문 논문으로 두 번째 이후로 언급하는 경우: LaPorta *et al.*
(2001) (*et al.*에서 *et al*은 이탤릭체로 표시해야 하며, *al.* 과 괄호는 띄워야 한
다.) 한편, 소유격이 필요한 경우 LaPorta *et al.*'s (2001) 로 표시한다.
- 자. 국내 기관이 저자인 문헌: 한국은행(2002), 금융투자협회(2001), 기획재정부
(2010) 등으로 표시한다. 만일 2개 이상의 기관인 경우 상기 국문 논문 인용
방식과 동일하다.
- 차. 국내 기관의 보도자료인 경우: 금융위원회 보도자료(2011.7.12.) (보도자료라고
표시하고, 날짜까지 표시하여야 한다.)
- 카. 국내 언론의 기사인 경우: 매일경제 기사(2010.8.19.), 조선일보 기사(1999.3.2.)
(언론사 약자를 사용하지 않으며(예: 매경, 한경 등), 기사라 표기하고 날짜까지
표시하여야 한다. 단, MBC, KBS, SBS 등 잘 알려진 공중파 방송사는 이러한
약자를 사용할 수 있다.)
- 타. 해외 기관이 저자인 문헌: IMF, MSCI, S&P, ADB 등 경제, 금융 전공자에게
잘 알려져 있는 기관의 약자 명칭은 그대로 사용해도 무방하며, 국문 논문에서는
IMF(2011), 영문 논문에서는 IMF (2011)와 같이 표시한다. 만일 2개 이상의
해외 기관이 저자인 경우 상기 영문 논문 표기 방식과 동일하다.

파. 해외 기관의 보도자료인 경우: 국문 논문에서는 MSCI Press Release (2007.8.9.), 영문 논문에서는 MSCI Press Release (2007.8.9.)로 표기한다.

하. 해외 언론의 기사인 경우: 국문 논문에서는 Financial Times(2011.7.8.), Wall Street Journal(1999.9.1.), 영문 논문에서는 Financial Times (2011.7.8.), Wall Street Journal (1999.9.1.)과 같이 표시하며, 해외 언론사의 경우 FT, WSJ 등의 약자는 권장하지 않는다.

하-2. 본문과 각주에서 참고문헌 인용이 괄호 안에 있어야 하는 경우: (빈기범, 2010), (홍길동, 1999; 변진호·조성순, 2005; 이순호 외, 2009) 등으로 표기하며, 영문 논문도 마찬가지. 단, 괄호 안에 참고문헌 인용외의 언급이 필요한 경우 (빈기범(2010) 참조), (홍길동(1999), 변진호·조성순(2005) 및 이순호 외(2009)를 참조)와 같이 표시

(9) 본문과 각주에서 언급된 문헌의 자세한 정보는 논문의 본문 다음의 위치에 〈참고 문헌〉 (굵은 서체 사용, 장 제목과 대등한 서체 사용)이라 표시하고, 그 이후로 각 참고문헌을 자세하게 기술한다. 본문이나 각주에서 언급되지 않은 문헌은 〈참고 문헌〉에 포함되어서는 아니 된다.

(10) 〈참고문헌〉은 한국문헌, 기타 동양문헌, 영어문헌, 기타 서양문헌의 순서로 배열하고, 한국문헌은 저자명을 기준으로 가나다순 그리고 영문을 포함한 알파벳으로 표기하는 문헌은 저자의 last name의 ABC순 등으로 정리하여 일련번호를 부여한다. 각 문헌의 구체적 표시는 다음에 따른다.

가. 따옴표 “ ”, 겹꺾쇠표 『 』 등은 사용하지 않는다. 영문 및 서양 문헌으로서 단행본 및 정기간행물의 명칭은 이탤릭체로 표시한다.

나. 기타 표기 방식은 아래 예시를 참조하여 작성한다.

예시:

예시 1.

김준한·윤병학, 2008, 뉴케인지안 모형에서의 통화의 역할과 예측력 검증, 금융연구, 제22권 제1호, 53-79.

(1명 이상 저자의 국문논문에서 저자 이름 사이에 가운데점 ·를 사용하여 구분한다. 정기간행물은 문헌명, 권, 호까지 표시하며 문헌명과 권 표시의 중간에 ,를 사용한다. 간행물 발행 기관은 표시하지 않는다.)

예시 2.

김준한·윤병학, 2008, 뉴케인지안 모형에서의 통화의 역할과 예측력 검증, 금융연구, 제22권 제1호, 53-79.

_____, 2010, 케인지안 모형의 경기침체에 대한 통화의 역할에 대한 합의, 한국경제 연구, 제14권 제1호, 78-97.

(동일 저자의 문헌이 연속적으로 표시되는 경우, 첫 문헌에만 저자명을 기입하고, 나머지는 저자명에서 _____로 대체한다. 동일 저자의 동일 연도 문헌이 연속적으로 표시될 때, 2003a, 2003b와 같이 표시되어야 하고, 이를 언급하는 본문과 각주에서도 이 표시를 이용해야 한다. (예: 김준한(2003a), 김준한(2003a, 2003b))

예시 3.

後藤信一, 1986, 日本登期金融市場發展史, 日本經濟評論社, 1986.

(일본 단행본 문헌의 예)

예시 4.

Case, Karl E. and Robert J. Shiller, 1989, The Efficiency of the Market for Single-Family Homes, *American Economic Review* 79, 125-37.

(Volume까지만 표시하며, 정기간행물명과 Volume 표시 사이에 ,를 사용하지 않는다. 간행물 발간 기관은 표시하지 않는다. 저자가 1명인 경우, last name, first name middle name의 순서로 표시하되, first name 및 middle name는 약자로 표시할 수 있다. first name 및 middle name를 모두 약자로

표시하는 경우 그 사이는 띄우지 않는다. (예: Shiller, R.J.) 저자가 2명 이상인 경우, 첫 번째 저자만 last name이 앞으로 가는 방식을 취하며, 2번째 이후 저자는 first name middle name last name 으로 표시한다. 이 때도 first name 및 middle name은 약자로 표시할 수 있으며, first name 및 middle name을 모두 약자로 표시하는 경우 그 사이는 띄우지 않는다. (예: R.J. Shiller) 페이지 표시는 이 예시와 같이 125-37를 사용할 것을 권고하지만 125-137로 표기해도 무방하다. 단, 125-237을 125-37로 표시해서는 아니 된다.)

예시 5.

Han, Bing, Francis A. Longstaff, and Craig Merrill, 2007, The U.S. Treasury Buyback Auctions: The Cost of Retiring Illiquid Bonds, *Journal of Finance* 62, 2673-93.

(저자가 3명 이상인 경우, 마지막 저자명 앞에 , and 가 표시된다.)

예시 6.

Sargent, Thomas, 1984, *Macroeconomic Theory*, Academic Press.

(영문 및 서양어 단행본은 발행 기관을 표시한다. 개정판의 경우 단행본 제목 뒤 , 뒤로 2nd ed., 3rd ed. 등으로 나타내고 ,를 찍는다.)

예시 7.

금융감독원, 2008, 주식 대차거래 및 공매도 관련규정 준수여부 점검, 보도자료, (7.10.)

(기관이 저자인 경우의 예, 마지막에 괄호 안으로 날짜를 표기한다.)

예시 8.

매일경제, 2008, 달러 빼가는 외국인 공매도, (9.18.)

(신문 기사의 예, 마지막에 괄호 안으로 날짜를 표기한다.)

예시 9.

MSCI Barra, 2008, Classification of Markets in the MSCI Equity Indices, (Jan. 8)

예시 10.

Abreu, D. and M. Brunnermeier, 2002, Synchronization Risk and Delayed Arbitrage, *Journal of Financial Economics* 66, 341-60.

_____, 2003, Bubbles and Crashes, *Econometrica* 71, 173-204.

(동일 저자의 문헌이 연속적으로 표시되는 경우)

예시 11.

Abreu, D. and M. Brunnermeier, 2002a, Synchronization Risk and Delayed Arbitrage, *Journal of Financial Economics* 66, 341-60.

_____, 2002b, Bubbles and Crashes, *Econometrica* 71, 173-204.

(동일 저자의 동일 연도 문헌이 연속적으로 표시되는 경우)

예시 12. Book Chapter인 경우 표기 (국문)

류근관·오선아, 2012, 중회귀분석모형을 이용한 손해액 산정 방법: 주요 쟁점, 서병선·송치영 (편집), *계량경제분석: 이론과 응용*, 무역경영사, 347-369.

예시 13. Book Chapter인 경우 표기 (영문)

Curcuru, Stephanie, J. Heaton, D. Lucas, and D. Moore, 2010, Heterogeneity and Portfolio Choice: Theory and Evidence, in Ait-Sahalia, L.P. Hansen (ed.), 2010, *Handbook of Financial Econometrics, Volume 1 – Tools and Techniques*, North-Holland, 337-382

금융감독연구 제12권 제2호 2025. 10

발 간 일 2025년 10월 31일 인쇄·2025년 10월 31일 발행

발 행 인 이찬진

편 집 인 한상범

발 행 처 서울특별시 영등포구 여의대로 38 금융감독원

인 쇄 처 서광인쇄공사 (02)2269-6383~4

문 의 금융감독원 금융시장안정국 금융시장총괄팀

전 화 (02)3145-8182

팩 스 (02)3145-8199

E-mail refss@fss.or.kr

ISSN 2383-7403

〈 논문 접수 및 문의처 〉

(07321) 서울특별시 영등포구 여의대로 38, 금융감독원 금융시장안정국 금융시장총괄팀

전화 : (02)3145-8182, 팩스 : (02)3145-8199, e-mail : refss@fss.or.kr

